

مبادئ علم الإجرام

دكتور

عبد النبي محمد أبو العنين

أستاذ القانون الجنائي المساعد - كلية الشريعة والقانون - جامعة الأزهر

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

﴿إنه من يأتي ربه مجرمًا فإن له جهنم لا يموت فيها ولا يحيى (٧٤)﴾
ومن يأتيه مؤمنًا قد عمل الصالحات فأولئك لهم الدرجات
العلی (٧٥) ﴿

سورة طه ، الآيات (٧٤)-

(٧٥)

الباب الأول

ماهية علم الإجرام

تستوجب منا الخطوة الأولى لدراسة الظاهرة الإجرامية والإبحار في أسبابها والعوامل الدافعة أو المخلقة لها أن نستعرض بيان مفهوم هذا العلم الذي يتعرض لدراسة تلك الظاهرة ألا وهو علم الإجرام ، وهو ما سيمكن من تحديد موضع هذا العلم من القانون الجنائي عامة ، وكذا ضرورة بيان المحل الذي ينصب عليه هذا العلم. فإذا كانت الظاهرة الإجرامية ما هي إلا جريمة ومجرم فلا بد من تبيان المفهوم الذي يغلف هاتين الفكرتين في نطاق هذا العلم. فإذا ما انتهينا من كل هذا أمكن لنا أن نخرج بالدراسة على بيان الصلة بين هذا العلم والعلوم الجنائية الأخرى. وأخيراً بيان أساليب البحث المتبعة من أجل استكشاف مكنون الظاهرة الإجرامية. لذلك سوف أقسم هذا الباب إلى فصول ثلاثة على النحو التالي :

الفصل الأول : التعريف بعلم الإجرام وموضوعه

الفصل الثاني : علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى

الفصل الثالث : أساليب البحث في علم الإجرام

الفصل الأول

التعريف بعلم الإجرام وموضوعه

تمهيد

بالنظر إلى النظرة الحديثة لعلم الإجرام ، فإن وضع تعريفاً مفصلاً ودقيقاً له يبدو عملاً معقداً ، بسبب اعتماده على وجهة نظر كل باحث وتخصصه ، مما يترتب على ذلك بطبيعة الحال تعدد تلك التعريفات بتعدد الباحثين وتخصصاتهم .

ورغم مرور فترة تزيد على قرن من الزمان على نشأة علم الإجرام ، ورغم التقدم الذي أحرزته الدراسات الإجرامية ، فما زال التساؤل يثور عما إذا كان علم الإجرام يعد علماً بالمعنى الدقيق أم لا ؟

كذلك فإن تحديد موضوع علم الإجرام أمراً في غاية الأهمية ، لأنه الأمر الذي يحفظ للعلم استقلاله عن بقية فروع العلوم الجنائية ، ويسمح لنا بتخصيصه بأساليب بحث معينة تتفق وموضوعه.

لذلك سوف أقسم هذا الفصل إلى مباحث ثلاثة على النحو التالي :

المبحث الأول : التعريف بعلم الإجرام وأهميته

المبحث الثاني : طبيعة علم الإجرام ونطاقه

المبحث الثالث : موضوع علم الإجرام

المبحث الأول

التعريف بعلم الإجرام وأهميته

أولاً : التعريف بعلم الإجرام

اختلف العلماء والباحثون وتعددت آراءهم حول تعريف علم الإجرام ، ذلك أن تعريف هذا العلم ليس بالأمر السهل أو الهين فنظراً لحدثة نشأة هذا العلم من ناحية ، واتساع نطاق هذا العلم وتشعب موضوعاته فكل ما يتصل بدراسة الإنسان مفرط في صعوبته وتشعب مسالكه ، ولذا نجد أن هناك إجماعاً في الدوائر العلمية -أو شبه إجماع - على أن علم الإنسان لا يزال يحبو في المهد في حين قفزت علوم المادة والطاقة قفزات سريعة إلى الأمام خصوصاً في أواخر القرن الماضي وبداية القرن الحالي . وينطبق هذا القول على علم الإجرام الذي يعتمد في جانب كبير منه على بحوث علم الإنسان بكل ما يرتبط به من علوم وما يتفرع عنه منها من ناحية ثانية ^(١) . كما أن حدوده لا تزال مضطربة وموضوعاته مشتركة بينه وبين علوم أخرى ، تلك العلوم التي اهتمت بدراسة الإنسان والمجتمع كعلم النفس وعلم الاجتماع وعلم الأنثروبولوجيا من ناحية ثالثة .

١ - د / رؤوف عبيد -"أصول علمي الإجرام والعقاب " دار الفكر العربي ١٩٨٥م ص ٢٠ .

ويرجع الفضل في ظهور هذا العلم إلى الوجود إلى الدراسات والأبحاث التي قام بها العلماء والباحثون في هذه العلوم .

وسوف نعرض لبعض التعريفات التي قال بها كل من الفقه الأجنبي والمصري لعلم الإجرام .

ف نجد أن أوسع التعريفات لعلم الإجرام هو التعريف الذي قال به أترىكو فيري العالم الإيطالي فمن وجهة نظره أن علم الإجرام هو مجموع العلوم الجنائية كافة ومنها قانون العقوبات بصفة خاصة ولا يزال بعض تلاميذه يتبنون هذا التعريف .

ومن التعريفات الموسعة كذلك تعريف عالم الاجتماع الأمريكي سذرلاند الذي يبدأ من منطلق أن علم الإجرام هو العلم الذي يدرس الجريمة باعتبارها ظاهرة اجتماعية ثم ينتهي إلى تحديد واسع لهذا العلم بحيث يشمل ثلاثة فروع رئيسية هي : علم الاجتماع القانوني الجنائي وعلم السلوك الإجرامي وعلم العقاب^(١) ،

كما يعطى البعض الآخر لعلم الإجرام تعريفا مفصلا حيث يرون أنه الدراسة الجامعة الشاملة للإنسان بهدف الوقوف على أسباب سلوكه المضاد للجماعة ومحاولة علاجه فهو بعبارة أكثر إيجازا العلم الكامل للإنسان^(٢) .

وعلى العكس من ذلك هناك تعريفات تضيق من نطاق على الإجرام حيث تتفق على استبعاد قانون العقوبات من مجال علم الإجرام ، وهناك تعريفات أخرى تستبعد من نطاقه علم الاجتماع الجنائي وعلم التحقيق الجنائي الفني وعلم العقاب وعلم الوقاية العامة من الجريمة ، ويحصر أغلبهم موضوع علم الإجرام في دراسة أسباب وقوانين الإجرام حيث عرفه بعضهم بأنه " علم دراسة أسباب الإجرام " بينما يرى آخرون أن علم الإجرام ليس علما نظريا فحسب وإنما هو فوق ذلك علم تطبيقي يشمل بالإضافة إلى دراسة مختلف العوامل الإجرامية " علم الإجرام العام " علم الإجرام الإكلينيكي " وهو العلم الذي يدرس

١ - د/ فتوح الشاذلي أساسيات علم الإجرام والعقاب - منشورات الحلبي الحقوقية ص ٨ .

٢ - د/حسن محمد ربيع - مبادئ علم الإجرام - المؤسسة الفنية للطباعة ونشر ص ٥

جوانب الفرد المتعددة تمهيدا لتحديد كيفية معاملته بما يضمن عدم عودته إلى الجريمة^(١)

وبعد استعراض هذه التعريفات المختلفة لعلم الإجرام ما بين موسع ومضيق نجد أن أغلب هذه التعريفات تتفق على جوهر واحد وهو أن علم الإجرام هو ذلك العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية كظاهرة فردية واجتماعية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة .

وعلى ذلك فإن الموضوعات التي يتناولها هذا العلم دراسة شخصية المجرم لبيان الأسباب التي دفعتة إلى الإجرام ، كما يهتم ببيان خصائصه واتجاهاته والتوصل من ذلك إلى تصنيف المجرمين ، ولا يقتصر الأمر على هذا المجال بل يتناول علم الإجرام أيضاً بالدراسة هؤلاء الذين يتواجدون في حالة خطرة تنذر بوقوعهم في الجريمة مستقبلاً^(٢) .

وقد أقر المؤتمر الثاني للإجرام الذي انعقد في باريس ١٩٥٠م تعريفاً لعلم الإجرام مؤداه " أن علم الإجرام هو الدراسة العلمية لظاهرة الإجرام " وأن موضوعه هو " دراسة أسباب الظاهرة الإجرامية وسبل علاجها " وأنه يقع في موقع وسط بين قانون العقوبات وبين العلوم التي تدرس الإنسان بصفة عامة .

أما في لفته المصري فقد عرفه البعض بأنه "العلم الذي يدرس أسباب الجريمة كظاهرة فردية واجتماعية ليحدد القوانين التي تحكمها وتفسرها في مظاهرها المتنوعة " ^(٣).

وعرفه البعض بأنه "ذلك الفرع من فروع العلوم الجنائية الذي يبحث في الجريمة باعتبارها ظاهرة في حياة الفرد والمجتمع ، في المجرم ، وسبل القمع

١ - د / أحمد حسني أحمد طه - مذكرات في علم الإجرام - مطبعة النور - ص ١٥

٢ - د / يسر أنور ، د / أمال عثمان - أصول علمي الإجرام والعقاب - دار النهضة العربية ص ٩٨

٣ - د/محمود نجيب حسني - دروس في علم الإجرام وعلم العقاب - دار النهضة العربية ١٩٨٨

والاحترار منها مستعينا في ذلك بالنتائج التي تقدمها له الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم النفس الجنائي وعلم الاجتماع الجنائي^(١).

وعرفه البعض الآخر بأنه "العلم الذي يتناول بالدراسة العلمية عوامل السلوك الإجرامي من أجل التوصل إلى صياغة القوانين التي تحكم نشأة هذا السلوك وتطوره"^(٢).

وعرفه البعض بأنه " الدراسة العلمية للجريمة كسلوك فردي وكظاهرة اجتماعية دراسة تستهدف الانتقال من الوصف والتحليل إلى بسط العوامل الدافعة إلى ارتكاب الفعل المكون للجريمة " ^(٣).

ثانياً : أهمية علم الإجرام

لقد أصبحت مشكلة الجريمة تهدد كيان المجتمع بأسره ، وتقلق استقرار حياة أفرادها ، وتعبث بأمنهم ، ويبدو أن جميع المجتمعات على اختلاف نظمها الثقافية وتعدد مؤسساتها الاجتماعية ، تعاني آثار الجريمة بوجه من الوجوه وبدرجات متفاوتة ، ومن هنا تبرز أهمية علم الإجرام الذي يعكف على تفسير الظاهرة الإجرامية لتحديد وتفسير العوامل أو الأسباب التي تؤدي إلى حدوثها^(٤) . لأن تحديد تلك الأسباب يحقق لنا هدفين أساسيين :

الأول : وقائي يتعلق بالإجراءات التي تتخذ قبل وقوع الجريمة للحيلولة دون حدوثها .

الثاني : علاجي يتصل بالوسائل الإصلاحية التي تتخذ لعلاج أمر الجريمة بعد حدوثها.

١ - د/مأمون سلامة - أصول علم الإجرام والعقاب - دار الفكر العربي ١٩٧٩ ص ٥٤ .

٢ - د / فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ٩

٣ - د/علي عبد القادر لقهوجي - علم الإجرام وعلم العقاب - الدار الجامعية ١٩٨٧ ص ١١ .

٤ - د/ رمسيس بهام الإجرام والعقاب "علم الجريمة وعلم الوقاية والتقويم , منشأه المعارف بالإسكندرية ١٩٧٨ م ص ٥٠ وما بعدها ، د/ حسن محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص ١٢ .

أولاً : من حيث وقاية المجتمع من الجريمة قبل وقوعها

تتضح أهمية علم الإجرام من حيث أنه يؤدي إلى وقاية المجتمع من الجريمة ، حيث إنه يعطي تفسيرات للظاهرة الإجرامية ، وبدون تفسير ظاهرة الجريمة تفسيراً صحيحاً يتعذر الوقاية منها ، كما أن علم الإجرام ييسر الكشف عن الأحوال الخطرة التي تنذر بوقوع الجريمة . فمرحلة التنفيذ تسبقها دائماً مرحلة تأهب واستعداد لا تخفى ملاحظتها على من يكون ملماً بعلم الإجرام وبخط السير في الطريق إلى الجريمة ، ومتى اكتشفت الحالة الخطرة يمكن استخدام اللازم فوراً لمنعها من الإفضاء إلى الجريمة القائم خطرهما . وهذه مهمة من صميم عمل الشرطة توجب أن تكون هي الأخرى على إمام تام بعلم الإجرام الذي يمدّها بالأسباب التي تؤدي إلى الجريمة والظروف والعوامل التي تهيج أو تساعد على حدوثها (١) .

كذلك فإن علم الإجرام يوضح جذور الجريمة للأسرة ، والقيم الاجتماعية السائدة ، وفي أثر البيئة الخارجية ، وفي الظروف الاقتصادية والتربية ، وأيضاً في الدوافع الكامنة في نفس الجاني ، وهذا كان ينبه الدول إلي وجوب تضافر الأجهزة المعنية في العمل على إزالة هذه الأسباب (٢) .

كذلك فإن علم الإجرام يفيد عموم المواطنين ويجعل الإنسان أكثر قدرة علي تفهم نفسه وغيره ، وبالتالي علي تقادي أن يصيبه الغير بضرر أو أن يلحق هو بالغير ضرراً (٣) .

ثانياً : من حيث علاج الجريمة بعد وقوعها :

لدراسة علم الإجرام أهمية كبيرة لعلاج الجريمة بعد وقوعها . على اعتبار أن تحديد الأسباب والعوامل التي تؤدي إلى وقوع الجريمة يمكن الاعتماد عليه في

١ - د/ حسن محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص ١٣ .

٢ - د/ رمسيس بهنام - الإجرام والعقاب ، المرجع السابق ، ص ٦ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار ، مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب ، الطبعة الخامسة ، دار النهضة العربية ١٩٨٥م ص ٧ .

فتح آفاق جديدة لمعاملة الجناة ، وسبلاً جديدة لتصنيفهم ولتفريد العقوبة ، سواء أكان التفريد تشريعياً ، أم قضائياً ، أم إدارياً ، بما يتفق مع حالة كل واحد منهم وبواعث جريمته ، وقابليته للإصلاح عن طريق العقاب ، أو عن طريق مجرد التهديد بالعقاب ، بالإضافة إلى نوع تدابير الوقاية وحسن اختيارها بما يلائم حالة كل منهم .

فمن حيث التفريد التشريعي للعقاب : يستعين المشرع ببحوث علم الإجرام ليقرر عقوبات وتدابير وقائية تختلف باختلاف الأفعال وطوائف المجرمين . من أمثلة ذلك أنه يقرر للأحداث المنحرفين تدابير وعقوبات تتدرج معهم بحسب سنهم ، وهي في مجموعها أخف من العقوبات التي يقررها لغيرهم من المجرمين البالغين .

ومن حيث التفريد القضائي : فكل نزاع قضائي يرجع إلى سلوك بدر أحد طرفيه تجاه الآخر سواء كان كلا الطرفين من الأفراد ، أو كان أحدهما هو الدولة في أشخاص ممثليها ، فإن فض هذا النزاع لن يجري على الوجه المتجاوب مع العدالة إن لم يكن الحكم مسبقاً بفهم عميق للواقعة وإحساس تام بالمدى الذي يعتبر فيه كل من طرف النزاع ، مظلوماً أو ظالماً . بدون فهم الواقعة لا يمكن أن يحسن القاضي الإمساك بميزان العدالة ^(١).

فالقاضي يستعين بأبحاث علم الإجرام لتفهم طبيعة السلوك الإجرامي ، وللتعرف على ظروف المجرم الشخصية والاجتماعية التي حدت به إلى ارتكاب الجريمة ، حتى يتمكن من تحديد القدر المناسب من العقوبة تبعاً لحالة كل مجرم وظروف كل جريمة ، وذلك في نطاق سلطته التقديرية حيث منحه المشرع سلطة تقدير العقوبة بين حد أدنى وحد أقصى للعقوبة ، أو في حكمه بإيقاف تنفيذ العقوبة بالنسبة لبعض المجرمين وبشروط معينة إذا رأى من أخلاق المحكوم عليه وماضيه أو سنة أو الظروف التي ارتكبت فيها الجريمة

١ - د/ رمسيس بهنام " الإجرام والعقاب " المرجع السابق ص ٦ .

ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون " المادة ٥٥ عقوبات" (١).

ومن حيث التفريد الإداري : تفتح بحوث علم الإجرام آفاق جديدة لمعاملة الجناة ، وسبلاً جديدة لتصنيفهم ولتفريدهم إذ يلقى أضواء هامة على أنظمة السجون وما يرتبط بها من مشكلات دقيقة . كما تظهر فائدة علم الإجرام من حيث اتباع أسلوب معين في تنفيذ العقوبة على كل مجرم تبعاً لظروفه الشخصية وحالته البدنية ، وبما يحقق الأهداف الإنسانية في ميدان إصلاح المجرمين وتقويمهم ، سواء كان هذا الأسلوب يتعلق بالعلاج الطبي والنفسي ، والتقويم المهني ، والإعداد التربوي والفني ، والبحث الاجتماعي ، ونظام تصنيف المسجونين ، ونظام الفصل بينهم وفقاً لاعتبارات السن والجنس ، ونظام الإفراج الشرطي ، ومن حيث الإجراءات الخاصة التي تسبق إطلاق صراح المسجونين وبعد إطلاق سراحهم ، هذا إلى جانب مختلف الوسائل الإصلاحية الأخرى التي تساعد على نجاح عمليات التقويم والإصلاح في المؤسسات الإصلاحية التي قضى بها العقوبة أو التدبير الوقائي (٢).

١ - تنص المادة ٥٥ من قانون العقوبات رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧م على أنه " . يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على سنة أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف تنفيذ العقوبة إذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنة أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون ، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ. ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملاً لأية عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم" .

٢ - د/ حسن ربيع ، المرجع السابق ، ص ١٥ .

المبحث الثاني

طبيعة علم الإجرام

رغم مرور فترة تزيد على قرن من الزمان على نشأة علم الإجرام ، ورغم التقدم الذي أحرزته الدراسات الإجرامية ، فما زال التساؤل يثور عما إذا كان علم الإجرام يعد علماً بالمعنى الدقيق أم لا ؟

فلقد انقسمت آراء الباحثين حول مدى إضفاء صفة العلم على الدراسات التي تهتم بالبحث في أسباب ودوافع السلوك الإجرامي إلى رأيين (١) :-

الأول : يشكك في الطبيعة العلمية لعلم الإجرام .

الثاني : يؤيد الطبيعة العلمية لعلم الإجرام .

على التفصيل التالي :

أولاً : الاتجاه المشكك في الطبيعة العلمية لعلم الإجرام :

أنصار هذا الاتجاه يرفضون الطبيعة العلمية لعلم الإجرام ، ولكنهم في رفضهم هذا يذهبون مذاهب شتى .

فبعض أنصار هذا الاتجاه يرون أن علم الإجرام علم تطبيقي ، وبما أن العلوم التطبيقية تنتهي عند بداية تطبيقها فهي ليست علوماً بالمعنى الدقيق ، وبالتالي فعلم الإجرام ليس علماً بالمعنى الدقيق .

ومن أنصار هذا الاتجاه من ذهب إلى القول بأنه إذا كان جوهر العلم هو الوصول إلى قوانين وقواعد عامة معترف بها عالمياً . فهذا لا يتحقق بالنسبة لعلم الإجرام الذي يدرس ظاهرة الجريمة ، وهي بدورها فكرة غير ثابتة إذ تختلف من مكان لمكان ومن زمان لآخر (٢) .

١ - د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ص ١٠٣ . د/ عبد الفتاح الصيفي " علم الإجرام " بيروت ١٩٧٣م ص ٣٩ وما بعدها . د/ عبد المنعم العرضي " مقدمة في أصول الدراسة المنهجية للإجرام " ، دار النهضة العربية ، مطبعة جامعة القاهرة والكتاب الجامعي ١٩٨٧م ص ٤٨ وما بعدها . د/ علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ص ٢٨ وما بعدها .

٢ - د/ آمال عثمان ، المرجع السابق ، ص ٦٩ .

بينما يذهب فريق آخر من أنصار هذا الاتجاه إلى أن علم الإجرام ، نظرا لحدائته ، لم يضع بعد الحلول الكاملة والشفافية للمشاكل التي تعرض له بخصوص الجريمة والمجرم . وبالتالي فهو في مرحلته الحالية ليس علماً بالمعنى الدقيق ، وإنما أبحاثه ما زالت في مرحلة الفروض التي لم تجد بعد حلها ، أو هو كما عبر البعض عبارة عن مجموعة من التساؤلات التي لم تجد بعد تفسيراً لها أو جواباً عليها (١) .

ومنهم أخيراً من ينكر الصفة العلمية لعلم الإجرام على أساس افتقاره للوجود الذاتي المستقل ، فهو إما أن يكون جزءاً من علوم أخرى ، وإما أن يكون تجميعاً لدراسات غير متناسقة . وسواء كان هذا الأمر أو ذاك ، فعلم هذا حاله ، لا يمكن اعتباره علماً بالمفهوم الحقيقي للعلم .

فمن الباحثين من يرى أن علم الإجرام جزءاً من علم الاجتماع الجنائي ، إذ يبحث هذا الأخير في تأثير الظروف الاجتماعية على السلوك الإنساني بصفة عامة ومدى أثر هذه الظروف على السلوك الإجرامي . ومنهم من يعتبره جزءاً من علم السياسة الجنائية الذي ينقطع لدراسة القاعدة الجنائية من زاوية نجاحها أو فشلها في مواجهة الظاهرة الإجرامية . وهناك من يدخله في علم الأمراض النفسية والعقلية أو علم الطب الشرعي . ويذهب بعض العلماء إلى القول بأن علم الإجرام ليس إلا تجميع لأبحاث العلوم الأخرى حول المجرم والجريمة ، تجميعاً قد يكون متعلقاً بنتائج غير متجانسة ، ولهذا يسحبون عنه وصف العلم ويستبدلونه بتسميات أخرى مثل " دائرة المعارف " أو " الدراسة المتكاملة للإنسان " أو " علم علوم الإنسان " أو " دراسات حول شخصية المجرم " ، يستعين فيها الباحث بعلم الأنثروبولوجيا الجنائي ، وعلم النفس الجنائي الفردي أو الجماعي وعلم الاجتماع الجنائي (٢) .

ثانياً : الاتجاه المؤيد للطبيعة العلمية لعلم الإجرام .

ذهب المؤيدون للطبيعة العلمية لعلم الإجرام إلى القول بأن الشك في الطبيعة الذاتية لعلم الإجرام لا محل له في الوقت الحاضر ، بعد أن استوى عوده وتحددت معالمه

١ - د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٩٩ .

٢ - د/ علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص ٢٩، ٣٠ .

بشكل أكثر وضوحاً عن ذي قبل ، ويكفي أن يكون حاضراً في الأذهان أن أي فرع من فروع المعرفة تثبت له الطبيعة العلمية بالنظر إلى موضوعه ومنهجه في نفس الوقت . وليس من المشكوك فيه أن لعلم الإجرامي موضوعاً محدداً ينقطع لدراسته ، ألا وهو السلوك الإجرامي الذي يضم في آن واحد الفعل وفاعله ، وهذا الموضوع لا يختلف بغيره ، كما أن علم الإجرام لا يحتوي سواه ، بل أن موضوع علم الإجرام ليس هو مطلق السلوك الإجرامي ، وإنما هو على وجه أكثر تحديداً دراسة سببية السلوك الإجرامي أو تحديد الأسباب الحقيقية لظاهرة الإجرام ، وهذا الموضوع لا ينافي فيه علم آخر علم الإجرام .

وإذا كان علم الإجرام يتشخص بموضعه ، فإنه يتفرد كذلك بمنهجه في البحث . ولا يخل بما لعلم الإجرام من ذاتية كونه يقتبس في منهجه كثيراً من العلوم الأخرى المتعلقة بالإنسان والمجتمع . فهو من ناحية واحد منها لا يعيبه أن يتهج نهجها ، وهو من ناحية أخرى يستقل بخصائص منهجية أساسية تميزه عنها ، إذ أن البحث في علم الإجرام في السنوات الأخيرة قد تطور إلى اتجاه أكثر علمية وبلغ درجة من التعقيد والإغراق في النواحي الفنية إلى حد يصعب على غير المتخصصين في الدراسات الإجرامية الوقوف عليه ، هذه الخصوصية في المنهج لعلم الإجرام تتأتي في المقام الأول من وحدته وذاتيته الخاصة ، على الرغم من تعدد جوانب البحث فيه ، كما أن خصوصية المنهج في علم الإجرام تتبع كذلك من أن علم الإجرام بطبيعته ، وعلى خلاف غالبية العلوم الإنسانية الأخرى علم نظري وتطبيقي في آن واحد (١) .

وإذا كان العلم الذي هو وسيلة لاكتساب المعرفة والوصول إلى الحقيقة إنما يكون باتباع خطوات محددة وهي :

أولاً : وضع فرض معين يعد بمثابة محاولة أولية لتفسير بعض الحقائق .

ثانياً : اختبار مدى صحة هذا الفرض عن طريق الدراسة والتحليل ومقارنة النتائج وتصنيفها .

١ - د/ فتوح الشاذلي ، المرجع السابق ، ص ١٨، ١٩ .

ثالثاً : التعميم الذي يصل إليه الباحث بسبب تماثل وانتظام الحقائق ، فيستنتج من خلالها قواعد أو مبادئ لها صفة العمومية ، وقد يصل الباحث أيضاً إلى التنبؤ .

رابعاً : اختبار النتائج التي يصل إليها الباحث بواسطة أبحاث ودراسات لاحقة ، وقد ينتهي الأمر إما إلى قبول الفرض الأول أو تعديله أو رفضه كلية .

فالعلم إذاً يتحرك من خلال الملاحظة والبحث إلى الاستنتاج والاستخلاص للتحقق من الفروض الأولية ، وما يصل إليه العلم حينئذ يسمى بالحقائق العلمية .

وتطبيق أسلوب البحث العلمي على السلوك الإنساني أصبح أمراً لا نزاع فيه حالياً ، خصوصاً بعد ما أحرزه علم الاجتماع من تقدم ملحوظ . فلا يوجد ما يمنع من دراسة السلوك الإجرامي - باعتباره من صور السلوك الإنساني عامة - بنفس الأسلوب السابق . فلا شك في أن أبحاث علم الإجرام تتبع الخطوات السابقة ، إذ تضع فروضاً لحل مشاكل معينة ، هي بيان أثر العوامل الفردية والبيئية في ظاهرة الجريمة ، ثم تحاول اختبار مدى صحة تلك الفروض عن طريق الأبحاث التجريبية ، ويخرج الباحث من ذلك إلى حلول أو قوانين أو نتائج عامة تفيد في تفسير السلوك الإجرامي والدفاع عن المجتمع ضد الانحراف (١) .

ويمكن الرد على حجج المشككين في الطبيعة العلمية لعلم الإجرام بما يلي :

١- أن هذا العلم ليس علماً تطبيقياً خالصاً فالهدف الذي يهدف إليه علم الإجرام هو الوصول إلى حقيقة الظاهرة الإجرامية والوصول إلى أسبابها ودوافعها وأن الجانب التطبيقي فيه أمر منطقي فلا يكاد يخلو أي علم من العلوم من هذا الجانب .

٢- ولقد برز الجانب التطبيقي لعلم الإجرام في مجالات متعددة منها قواعد الأهلية ، وتقرير العقاب ، وتطبيق التدابير الاحترازية ، وفكرة الخطورة الإجرامية ووسائل مواجهتها ، وأياً كان الوضع فإنه لا يؤثر على الطبيعة العلمية لعلم الإجرام كونه تطبيقياً خالصاً أو أنه في شق تطبيقي والشق الآخر يهدف إلى الوصول إلى القوانين

١ - د آمال عثمان ، د/ يسر أنور ، المرجع السابق ص ٦٩ ، ٧٠ .

التي تحكم الظاهرة الإجرامية . فليس هناك ما يمنع من وجهة النظر الفلسفية دون إضفاء صفة العلم على العلوم التطبيقية الخالصة .

٣- إن محاولة التشكيك في ذاتية واستقلال علم الإجرام ليس لها أساس من الصحة لأن هذا العلم له موضوع محدد ، وتتخلص في الجريمة والمجرم ، وهدفه واضح وهو الكشف عن الأسباب والدوافع وراء السلوك الإجرامي واستخلاص القوانين التي تحكمه . فلا ينال من ذاتية علم الإجرام واستقلاله الاستفادة من نتائج العلوم الأخرى التي تشترك معه كلياً أو جزئياً في الموضوع دون الهدف ، فالتعاون بين العلوم حقيقة علمية ثابتة فمن المستحيل عزل علم من العلوم عن غيره من العلوم الأخرى القريبة منه ، وهذا التعاون بين العلوم لا يؤدي إلي ذوبان تلك العلوم وفقدان ذاتيتها واستقلالها ، فالتعاون القائم بين علم الإجرام وعلم الأنثروبولوجيا ، وعلم النفس الجنائي ، وعلم الاجتماع الجنائي ، لا يؤثر على علم الإجرام ولا يسحب عنه صفة العلم ويحتفظ علم الإجرام من باب أولى باستقلاله وذاتيته إذا لا يشترك مع غيره من العلوم في الموضوع ولهذا لا يعد علم الإجرام جزءاً من علم السياسة الجنائية مثلاً لاختلاف الموضوع في كل منهما فعلم السياسة الجنائية هو القاعدة القانونية وموضوع علم الإجرام هو الجريمة والمجرم فكيف يمكن القول في هذه الحالة علم الإجرام جزء من علم السياسة الجنائية رغم اختلاف الموضوع ؟

٤- إن إنكار الصفة العلمية عن علم الإجرام وذلك لقصوره عن تقديم الحلول الكاملة والشافعية لما يعترضه من مشاكل قول فيه مبالغة لأن هذه خاصية لا يتميز بها علم الإجرام عن غيره من العلوم ولكن لا يجد الطب لها علاجاً وأيضاً لا يستطيع الكشف عن جميع الأمراض التي تصيب الإنسان فهناك كثير من الأمراض يعجز الطب عن تشخيصها ومع ذلك لم يشك أحد في الطبيعة العلمية لعلم الطب .

٥- أما القول بأن علم الإجرام لا ينطبق عليه المدلول الحقيقي للعلم لأنه لا يشتمل على قوانين عامة ثابتة ففي هذا تجاهل لحقيقة علم الإجرام والعلوم الاجتماعية الأخرى بصفة عامة من ناحية إلى جانب تشدده في تحديد مدلول العلم من ناحية أخرى .

ويظهر التشدد في تحديد مدلول العلم حينما نسترجع تعريف علماء الفلسفة والمنطق للعلم بأنه كل معرفة جمعت بفضل اتباع المنهج العلمي^(١) .

ويرى بعض الباحثين أن العلم يقوم على مجموعة من القوانين العلمية التي تحدد الصلات السببية بين ظاهرتين أو أكثر من الظواهر التي يتناولها بالدراسة وهذه الصلات معيارها الحتمية أو الاحتمال^(٢) .

ومن خلال التعريف السابق يتضح أن مدلول العلم يقوم بصف أساسية على المنهج والهدف أو الغاية ، فإذا كان المنهج المتبع في البحث هو المنهج العلمي وكان هدف البحث هو الوصول إلى القوانين التي تحكم الظواهر محل البحث فإنه يصدق على تلك الدراسة وصف العلم أيا كانت فهي عبارة عن قوانين عامة ثابتة أو مجرد نتائج بشرط أن يستمر الباحث في اجتهاده لكشف الحقيقة معتمداً على المنهج العلمي في بحثه .

١ - د/ عبد الفتاح الصيفي ، المرجع السابق ، ص ٤٥ .

٢ - د/ محمود نجيب حسني ، علم العقاب دار النهضة العربية ١٩٦٧م ص ٦ .

المبحث الثالث

موضوع علم الإجرام

إذا كنا قد انتهينا في تعريف علم الإجرام بأنه العلم الذي يدرس ظاهرة الإجرام دراسة علمية بقصد الكشف عن العوامل التي تسبب تلك الظاهرة ، كما يتناول علم الإجرام كذلك دراسة شخصية مرتكبي الجرائم وغيرهم ممن يتواجدون في حالة خطرة تهدد باحتمال ارتكابهم للجرائم في المستقبل .

فالجريمة والمجرم هما محور دراسات علم الإجرام ، وهما نقطتا البداية للبحث الإجرامي والذي على أساسها يتحدد موضوعه . ذلك أن تحديد موضوع العلم أمراً في غاية الأهمية ، لأنه الأمر الذي يحفظ للعلم استقلاله عن بقية فروع العلوم الجنائية ، ويسمح لنا بتخصيصه بأساليب بحث معينة تتفق وموضوعه. فالجريمة التي تكون أولى موضوعات البحث الإجرامي ، هي أيضاً موضوع الباحث في القانون الجنائي ، وكذا الباحث في علم الاجتماع الجنائي .

كما أن المجرم يعتبر أيضاً موضوعاً للباحث في القانون الجنائي ، وللباحث في علم الاجتماع الجنائي ، وللباحث في علم الأنثروبولوجيا الجنائية بمعناها الواسع .

ومن المعلوم أن كل باحث في مجال تخصصه يضيف على موضوع البحث المدلول الذي يتفق والغاية من بحثه ، ومن هنا كان لابد من تحديد مفهوم الجريمة ومفهوم المجرم لدى الباحث في علم الإجرام ، حتى يتسنى لنا وضع الحدود الفاصلة والمميزة لموضوع العلم الذي نحن بصدد دراسته ^(١).

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ٥٨،٥٧

أولاً : موضوع علم الإجرام بالنسبة للوقائع التي تناولها علم الإجرام بالدراسة (الجريمة).

لقد تعددت مفاهيم الجريمة وفقاً لتباين وجهات النظر لدى الباحثين فيها ، ويمكننا حصر تلك المفاهيم في مفهومين .

الأول : المفهوم الشكلي أو القانوني

تعرف الجريمة من الناحية الشكلية أو القانونية بأنها كل فعل أو امتناع يقع بالمخالفة لأحكام قانون العقوبات^(١) . كما عرفها البعض بأنها " كل فعل ايجابي أو سلبي يعاقب عليه بإحدى العقوبات المقررة في قانون العقوبات"^(٢) .
خصائص الجريمة وفقاً للمعيار الشكلي .

تتميز الجريمة وفقاً لهذا المعيار بمجموعة من الخصائص منها :

١- الجريمة واقعة قانونية نموذجية إذ تتكون من عناصر شخصية وأخرى موضوعية وفقاً للنموذج الإجرامي الذي حددته القاعدة القانونية الجنائية.

٢- الجريمة واقعة غير مشروعة ، فالسلوك الإنساني قد يحوي العناصر التي يحددها النموذج الإجرامي . ومع ذلك قد يعد سلوكاً مشروعاً لتدخل سبب من أسباب الإباحة التي تحو صفة اللامشروعية عن الفعل .

٣- الجريمة واقعة معاقب عليها . إذ يترتب على ارتكابها توقيع الجزاء القانوني الذي تطبقه السلطة القضائية وفقاً للإجراءات التي حددها المشرع .

٤- الجريمة واقعة ذات صفة إنشائية ، فيترتب على ارتكابها نشأة رابطة قانونية عقابية بين الدولة والمتهم^(١) .

١ - د/أحمد عوض بلال - علم الإجرام (النظريات العامة والتطبيقات) - دار النهضة العربية الطبعة الأولى ص ٤٦ .

٢ - د/علي راشد - القانون الجنائي المدخل وأصول النظرية العامة ١٩٧٠ ص ٢٦٤

وعلى الرغم من المميزات السابقة ، إلا أن المفهوم الشكلي قد تعرض للانتقاد لاذع ، فقد أخذ عليه إغراقه في الشكلية ، فالجريمة وفقاً لهذا الاتجاه هي مجرد المخالفة لنص تشريعي تضمنه قانون العقوبات ، ومعنى ذلك أننا نجرد الجريمة من الواقع وندرسها على أنها كائناً قانونياً أوجده المشرع بنص عقابي وقرر له عقوبة توقع علي مرتكبه ، دون أن ننزل إلي الواقع لندرس جوهر ذلك الفعل أو مضمونه أو مدى مطابقته مع الغاية أو الغرض الذي من أجله نص المشرع علي تجريمه . فهي نظرية شكلية محضة: نص تشريع +فعل مخالف لذلك النص = جريمة . بينما الجريمة واقعة مادية قبل أن تكون واقعة قانونية . هي باعتبارها واقعة مادية لا بد أن يكون لها مضمونها وأثرها في محيط الجماعة التي وقعت فيها . ومن أجل تلك الآثار يتدخل المشرع بالعقاب ، ولذلك فلا ينبغي أن نهمل هذا المضمون للجريمة ونجردها من جوهرها ونعرفها بأنها مجرد مخالفة لنص تشريعي قرر له المشرع جزاءً عقابياً^(٢) .

الثاني : المفهوم الاجتماعي :-

نتيجة للصعوبات التي تنجم عن الأخذ بالمفهوم الشكلي للجريمة ، حاول بعض الباحثين في علم الإجرام تعريف الجريمة من وجهة نظر اجتماعية ، فأدخلوا في تعريفها عناصر اجتماعية أو طبيعية بما يتفق ، والآثار التي تترتب عليها في محيط الجماعة .

ونادوا بأن الجريمة ليست هي كل فعل يقع بالمخالفة لنص تشريعي جنائي ، وإنما الجريمة في نظرهم هي كل فعل ضار بمصالح الجماعة الأساسية ، ولذلك فإن مناط تكيف الفعل بأنه إجرامي من عدمه ليس النص التشريعي ، وإنما مبادئ الأخلاق والقيم الاجتماعية التي تسود في الجماعة^(٣) .

١ - د/يسر أنور ، د/آمال عثمان - المرجع السابق ص ٧٦

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق ص ٥٩ .

٣ - د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٦٠ ، د/ فوزية عبد الستار ، المرجع السابق ص ١٢ .

ومن المحاولات الشهيرة في هذا الصدد تلك التي قام بها " جاروفالو " حيث استبدل فكرة الجريمة القانونية بفكرة الجريمة الطبيعية ، والتي تتمثل في انتهاك المشاعر الأولية بالشفقة والأمانة والتي توجد لدى كل جماعة ، وهي مشاعر اتفقت المجتمعات قديمها وحديثها على ضرورة احترامها بحيث يقع كل انتهاك لها داخل دائرة التحريم ، ولا يتغير ذلك بحسب الزمان والمكان لأنها تتعارض مع المشاعر الأدبية المتعارف عليها في المجتمع الإنساني . تلك المشاعر التي تنمو وتتطور في المجتمع باختلاف العصور^(١).

والجرائم بهذا المعنى يقابلها في نظر " جاروفالو " نوع آخر من الجرائم أطلق عليه الجرائم الاتفاقية ، وهي التي تقع مساسا بمشاعر متغيرة واحتمالية مثل حب الوطن والوازع الدين والطهارة والشرف^(٢) .

ونظرا لتطرف " جاروفالو " في فكرته عن الجريمة الطبيعية وعدم مطابقتها للواقع الاجتماعي ذاته ، إذ من المشاهد أن فعلا يعد جريمة في ظروف معينة ولا يعد كذلك إذا ما تغيرت الظروف دون أن يصاحب هذا تغير في أخلاقيات المجتمع ، نظرا لكل هذا فقد نادى " ferri " بأن الجريمة يجب أن تحمل على أنها كل فعل يقع بالمخالفة لظروف وقواعد التعايش الاجتماعي المتعلقة بنظامه وأمنه . وعلى ذلك فأبي فعل يقع بالمخالفة لتلك القواعد ويهدد الأمن الاجتماعي للجماعة يعتبر جريمة .

ولذلك يؤكد " ferri " أن الفعل لكي يمكن للمشرع أن يرفعه إلى مصاف الجريمة لابد وأن يكون مخالفا لقواعد هذا التعايش الاجتماعي ويهدد أمنه ونظامه^(٣) .

وفي نظر " سيلين " فإن الجريمة هي كل إخلال بإحدى قواعد السلوك أيا كانت تلك القاعدة . وتوضيح ذلك في نظره أنه من غير المنطقي غض النظر عن أحكام التقييم التي تصدرها الجماعة على سلوك أعضائها ، وكما هو الشأن بالنسبة لكل الظواهر

١ - د/ يسر أنور ، د/ أمال عثمان ، المرجع السابق ص ٧٨ .

٢ - د/ أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ص ٤٩ .

٣ - د/ مأمون سلامة ، المرجع السابق ، ص ٦١ / ٦٢ .

الاجتماعية لا يمكن وضع تعريف ثابت للجريمة . فهذه مثل تلك يخضع حتما لتقييم التجمعات الاجتماعية (١) .

وقد عيب على المنهج الاجتماعي عدم وجود تطابق بين القانون الجنائي والقيم الأخلاقية السائدة في المجتمع ، فإذا كانت هناك دائرة مشتركة بينهما حيث يحترم القانون أفعالا تعد مخالفة لقيم أخلاقية سائدة ، إلا أنه أحيانا توجد أفعال لا تتعارض مع القيم الأخلاقية ومع ذلك يجرمها القانون ، كما توجد أفعال أخرى تتعارض مع هذه القيم ولا يقرر لها القانون عقابا ، مثال ذلك : معاشرة فتاة راشد برضاها في غير علانية ، والوقعية بين الناس ، وإقامة أسباب التشاحن والفرقة بينهم ، والمكابرة في الحق واللجاجة في الباطل ... إلى غير ذلك من مسالك لا يعتد بها القانون الجنائي بينما هي في الوقت ذاته تتعارض مع القيم الأخلاقية السائدة (٢) . فهذا الرأي - كما قيل بحق - لا يضع تعريفا للجريمة وإنما يضع تعريفا لما يجب أن يكون جريمة (٣) .

وعلى الرغم من الانتقادات التي وجهت إلى التعريف الشكلي أو القانوني ، إلا أن كثيرين ما زالوا متمسكين به لعدة أسباب منها (٤) :-

١- يضمن التعريف الشكلي أو القانوني تحقيق الثبات لمفهوم الجريمة ، بالإضافة إلى أن التعريفات غير القانونية تتطلب دراسة الأسباب التي تؤدي إلى ارتكاب كافة الجرائم وليس فقط الجرائم التي تظهر في الإحصاءات الجنائية ، ولما كانت هذه المهمة مستحيلة في الواقع فإن التعريف القانوني لا مفر من الإبقاء عليه مع إمكانية الجمع بينه وبين تعريفات أخرى خاصة قد يراها الباحث ضرورية .

٢- لا يخشى على صفة العمومية من الأخذ بالتعريف القانوني للجريمة لسبب بسيط ، وهو أن معظم النظم القانونية تتفق على المظاهر والحالات الرئيسية للتجريم أي عندما

١ - د/ أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ، ص ٥٠ - بعدل المرجع .

٢ - د/ رمسيس بهنام : نظرية التجريم في القانون الجنائي ، ص ٢٥ ، ط ١٩٧٧ الإسكندرية .

٣ - د/ رمسيس بهنام ، المرجع السابق ، ص ١٥ وما بعدها .

٤ - د/ أحمد عوض بلال ، المرجع السابق ص ٥١ / ٥٢ .

تقع الأفعال والامتناعات مساساً بحقوق ومصالح جوهرية كالحق في الحياة وفي سلامة الجسم والعرض والشرف والاعتبار .

٣- ليس معنى الأخذ بالتعريف الشكلي أو القانوني عدم شمول الأبحاث الإجرامية .
للظواهر الاجتماعية الخطيرة التي لا يخضع لنصوص التجريم طالما كان من شأن تلك الظواهر خلق تكوين شخصي يقرب من وقوع الجريمة بالمعنى القانوني .

وقد حاول البعض ^(١) وضع تعريف شامل للجريمة يجمع بين الناحيتين القانونية " الشكلية " والاجتماعية ، فعرفها بأنها : " كل فعل أو امتناع يصدر عن إرادة آثمة ويترتب عليه تهديد بالخطر أو إلحاق الضرر ببعض المصالح الجوهرية التي يحميها المشرع تحقيقاً لأغراض الدولة التي تتعلق بحفظ وبقاء المجتمع ، والعمل على تقدمه ويفرض المشرع على مرتكبه جزاءاً جنائياً ، توقعه السلطة القضائية عن طريق الإجراءات التي رسمها المشرع في هذا الشأن " .

فهذا التعريف إذن يشمل المفهوم القانوني للجريمة ، من حيث إنها فعل أو امتناع يجرمه المشرع ويفرض على مرتكبه جزاء من طبيعة جنائية . كما يتفق وكون جريمة واقعة إنسانية ، إذ أن الفعل أو الامتناع الذي يحرمه المشرع لا يعد جريمة إلا إذا كان صادراً عن إرادة آثمة ، فعنصر الخطأ ضروري لإسباغ صفة الجريمة على الفعل أو الامتناع .

كذلك فإن هذا التعريف يشمل أيضاً المفهوم الاجتماعي للجريمة ، فالمشرع لا يحرم إلا الأفعال أو الامتناع عنها التي يترتب عليها الإضرار بمصالح معينة أو تهديدها بالخطر ، متى كانت تلك المصالح ضرورية لتحقيق أهداف الدولة ^(٢) .

ثانياً : موضوع علم بالنسبة للأشخاص الذين يتناولهم العلم بالدراسة " المجرم " .
إن تحديد المقصود بالمجرم في علم الإجرام ليس بالأمر المتفق عليه ويمكن بادئ ذي بدء أن نقرر أن المجرم هو بالضرورة من أتى سلوكاً يعد في نظر القانون جريمة ، فلا

١ - د/ آمال عثمان ، د/ يسر أنور ، المرجع السابق ص ٨٧ .

٢ - د/ آمال عثمان ، د/ يسر أنور ، المرجع السابق ص ٨٧ .

يعد مجرماً من أقدم على سلوك اجتماعي ممقوت ، طالما كان هذا السلوك غير مجرم قانوناً ^(١) ، وفيما عدا هذا القدر المتفق عليه يوجد تعريف قانوني للمجرم لا يقره أغلب علماء الإجرام ، فالمجرم قانوناً هو الشخص الذي ارتكب فعلاً يكون جريمة وصدر حكماً باتاً بإدانته ^(٢) ، وإسناد صفة المجرم لشخص معين يترتب عليها آثاراً خطيرة تمسه في أهم حقوقه ، لذلك فإن هذه الصفة لا تثبت في حق المتهم في مرحلة التحقيق وأثناء فترة المحاكمة تطبيقاً للقاعدة الدستورية أن المتهم بريء حتى تثبت إدانته بحكم قضائي ، ذلك أن الأصل في الإنسان البراءة .

ولكن نظراً لأن التعريف القانون السابق يضيق من نطاق الدراسات الإجرامية فإن علماء الإجرام لا يتقيدون به مبررين ذلك بعدم وجود آثار قانونية خطيرة تترتب على إسناد صفة المجرم لشخص ما في نطاق علم الإجرام ، لأن علماء الإجرام يستهدفون تفسير الجريمة دون تقيد بما يتقيد به القانون ، لأنهم يفعلون ذلك من منظور علمي بحث لا يرتب آثاراً قانونية في حق أحد الأفراد ، وإنما يكفي في علم الإجرام أن تكون هناك جريمة قد وقعت وأن شخصاً معيناً هو مرتكبها لكي يقوم العلماء بدراسة تلك الجريمة وهذا المجرم ^(٣) ، وتطبيقاً لذلك يكون تعريف المجرم في نطاق علم الإجرام ، هو : " هو كل شخص ارتكب سلوكاً ينص القانون على تجريمه " يستوي أن يكون قد قبض عليه أو لا ، وسواء كان الشخص في مرحلة التحقيق أو في مرحلة المحاكمة لم يصدر من القضاء يعد حكم بإدانته ، بل إننا نرى أن مفهوم المجرم في علم الإجرام ينبغي أن يتسع ليشمل أولئك الذين قضى ببراءتهم ، لأن البراءة ليست في كل الأحوال دليلاً على عدم ارتكاب الجريمة ، فقد يفلح بعض المجرمين في إخفاء جرائمهم أو في الحصول على أحكام بالبراءة لا يستحقونها ، وليس معنى ذلك أنهم أقل إجراماً من غيرهم في نظر العلم الذي يبحث في عوامل الإجرام بغية إيجاد تفسير له .

١ - د/ فتوح الشاذلي ، المرجع السابق ، ص ١٥ .

٢ - د/ علي عبد القادر القهوجي " علم الإجرام وعلم العقاب " الدار الجامعية ١٩٨٧م ص ١٦ .

٣ - د/ عوض محمد عوض " مبادئ علم الإجرام " مؤسسة الثقافة الجامعية الإسكندرية ١٩٨٠م

والمجرمون الذين يبحث علم الإجرام عن الأسباب التي تدفعهم إلى السلوك الإجرامي ليسوا على نوع واحد ، بل إن المجرمين ينقسمون إلى طوائف متباينة ، ولكل طائفة خصائص تميزها عن غيرها سواء من حيث التكوين أو من حيث الصفات الأخرى ، ويثور التساؤل في علم الإجرام عن مدى إمكان شمول البحث للمجرمين الأسوياء وغير الأسوياء .

فالمجرم السوي هو من يتمتع بقدر من الإدراك والاختيار يؤهله للمسؤولية الجنائية الكاملة ، أما المجرم غير السوي فهو من لا يتمتع بهذا القدر فتنعدم مسؤوليته الجنائية أو تخفف حسب الأحوال ، وينقسم المجرم غير السوي إلى مجرم مصاب بأحد الأمراض العقلية وإلى مجرم شاذ مصاب بخلل جزئي قد يكون عقليا أو عضويا أو نفسيا (١) .

ويذهب بعض علماء الإجرام - اعتماداً على هذا التقسيم - إلى الاقتصار على دراسة إجرام الأسوياء فقط لأن هؤلاء يتوافر في حقهم المسؤولية الجنائية ومن ثم يمكن تصور تطبيق العقوبة عليهم . أما غير الأسوياء ، فلا يتحقق من أفعالهم غير الجانب المادي فقط للجريمة ، وينسحب ذلك على مسؤوليتهم الجنائية ، فلا تقع عليهم تلك المسؤولية ولا يخضعون بالتالي لعقوبة جنائية .

ولكن يلاحظ على هذا القول إن فيه تحكم ، لأن التمييز بين الأسوياء وغير الأسوياء أمر بالغ الصعوبة ، كما أن أفعال الأسوياء يمكن أن تنعت بوصف الجريمة رغم عدم مسؤوليتهم ، يضاف إلى ذلك أن عدم توقيع عقوبة جنائية على غير السوي لا يحول دون اتخاذ تبريرا احترازيا في مواجهته ولهذا فإن الاتجاه الغالب هو خضوع غير الأسوياء - بجانب الأسوياء - من المجرمين لدراسات علم الإجرام وذلك لمعرفة العوامل التي دفعتهم دون غيرهم من المرضى إلى ارتكاب الجريمة (٢) .

١ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي ، المرجع السابق ، ص ١٥ ، ١٦ .

٢ - د/ علي عبد القادر القهوجي ، المرجع السابق ، ص ١٨ .

الفصل الثاني علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى

وينقسم هذا الفصل إلى مبحثين :-

المبحث الأول : فروع علم الإجرام

المبحث الثاني : علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى .

المبحث الثالث : تطور علم الإجرام .

المبحث الرابع :

المبحث الأول

فروع علم الإجرام

بعد التقدم الملحوظ في علوم الطب والنفس والاجتماع نشأ علم الإجرام ، نشأ علم الإجرام نظراً لأن هذه المواد قدمت لعلم الإجرام مادته الأولية التي بني علي أساسها دراساته وأبحاثه ، وإذا كانت النشأة الأولى لعلم الإجرام متواضعة فإن تطور البحوث الإجرامية وتخصصها أدى إلي تشعب فروع علم الإجرام فنشأ علم الأنثروبولوجيا الجنائية ثم علم النفس الجنائي وأخيراً علم الاجتماع الجنائي (١) .

أولاً : الأنثروبولوجيا الجنائية "علم طبائع المجرم" :

هو ذلك العلم الذي يدرس الإجرام كظاهرة فردية ، وذلك بفحص أشخاص المجرمين من حيث صفاتهم التكوينية والنفسية وأثر العوامل البيئية أو الخارجية علي تلك الصفات بغية الوصول إلي الأسباب التي تدفع الفرد إلي ارتكاب الجريمة . وهذا يعني أن علم الأنثروبولوجيا الجنائية يبحث في العوامل التي قد تسبب الجريمة لدي الفرد ، لكنه لا يقدم تفسيراً عاماً للظاهرة الإجرامية ، وإنما يقدم تفسيراً خاصاً بالأسباب التي قد تدفع بشخص بالذات إلى ارتكاب جريمة بعينها (٢) .

١ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق ص ١٢ .

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق ص ١٠٥ ، د/ حسن ربيع - المرجع السابق ص ٩ .

وعلم الأنثروبولوجيا الجنائي في سبيل بيان أسباب الجريمة بالنسبة للفرد فإنه يسلك طريقين^(١).

الأول : دراسة المظاهر العضوية للمجرم وأجهزة الجسم الداخلية ووظائف الأعضاء وخاصة إفرازات الغدد الصماء ومدي قربها أو بعدها عن المعدل المألوف للشخص العادي . إذ أثبتت البحوث العلمية تأثيرها المباشر علي تصرفات الإنسان وخاصة التصرفات الإجرامية .

الثاني : دراسة عادات المجرم وطباعه واختلافه وتأثير الوراثة وتطور شخصية المجرم في حياته المختلفة .

وهذا يعني أن علم النفس الجنائي يعتبر جزءا من الأنثروبولوجيا الجنائية ، وذلك أن الإنسان نفس وجسد متصلان بل مندمجان علي نحو يستحيل معه فصل تأثير أحدهما عن الآخر ، إذ مما لا شك فيه أن التغيرات العضوية سواء الداخلية أو الخارجية لها أثرها علي الجوانب النفسية للمجرم وعلي تصرفاته ومدي استجابته للمؤثرات الخارجية . ويعالج علم النفس الجنائي الجريمة كظاهرة نفسية ترجع في علتها إلى سوء تكيف نفسي من جانب الفرد مع عناصر البيئة التي يعيش فيها. ولأجل هذا فإن الجريمة تصبح بهذا المعني نتيجة ديناميكية لتكيف نفسي جانح ، الذي بدوره قد يدفع صاحبه إلى ارتكاب الجريمة وذلك في محاولة تعويضية يائسة للتخلص من الاضطراب النفسي الذي يعانيه^(٢) .

ثانيا : علم الاجتماع الجنائي :

علم الاجتماع بصفة عامة هو الدراسة الوضعية والتفسيرية للظواهر الاجتماعية^(٣) ، أما علم الاجتماع الجنائي فهو ذلك الفرع من علم الإجرام الذي يتناول بالدراسة الظاهرة

١ - د/مأمون سلامة - المرجع لسابق - ص ١٠٦ ، د/يسر أنور ، د/آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٥١ .

٢ - د عدنان الدوري - أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي - منشورات ذات السلاسل - الكويت ١٩٨٤م - ص ٢٩ وما بعدها .

٣ - د/ آمال عثمان ، د/يسر أنور - المرجع السابق - ص ٥٧ .

الاجتماعية للإجرام . وهو يدرس الظاهرة في مجموعها بوصفها ظاهرة اجتماعية تولد من مجموع الأفعال الإجرامية الفردية . وعلى ذلك فمنهج الدراسة في الأنثروبولوجيا الجنائية والاجتماع الجنائي يختلفان . فبينما الأنثروبولوجيا الجنائية تدرس الجريمة بصفتها ظاهرة فردية في حياة الفرد نجد أن الاجتماع الجنائي يدرس الجريمة بوصفها ظاهرة جماعية في حياة الجماعة فه لا يدرس الجريمة ولكنه يدرس الإجرام بصفة عامة بوصفه واقعة اجتماعية مستقلة عن مجموع الأفعال الإجرامية الفردية (١) .

والفكرة الأساسية التي قام عليه علم الاجتماع الجنائي مضمونها أن أسباب الإجرام لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية والنفسية لمجرم ، بل إن البيئة مصدر مباشر لجانب هام من هذه الأسباب . بالإضافة إلى ذلك ، فإن العوامل الإجرامية البيولوجية والنفسية لا تنتج تأثيرها إلا إذا صادفت الوسط الاجتماعي الملائم لإنتاجها ففعاليتها ، وبغير هذا الوسط تظل هذه العوامل غير منتجة ، ولا تكفي لقيادة صاحبها إلى الجريمة (٢) .

بذا تكون قد تحددت معالم كل من الأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي :
فالفارق بينهما هو اختلاف في الموضوع ، فالأول يبحث حالة فردية ، أما الثاني فيبحث المجموع .

وأهمية علم الاجتماع الجنائي للقانون الجنائي واضحة متميزة ، فإنه إذا كان على الفقيه في بنائه للنظام القانوني أن يأخذ في الاعتبار الظروف الاجتماعية السائدة ، فإنه لا يمكنه كذلك تجاهل ظاهرة الإجرام لدى شعب معين في لحظة تاريخية معينة ، والقواعد العامة التي تحكم هذه الظاهرة (٣) .

١ - د / مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٠٧ .

٢ - د / أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٢٦ .

٣ - د / أمال عثمان ، د / يسر أنور - المرجع السابق - ص ٦٠ .

ثالثاً : علم النفس الجنائي

هو العلم الذي يعني بدراسة التكوين النفسي للمجرم لتحديد أوجه الخلل النفسي (١) التي قد تكون سبب انزلاقه إلى الإجرام ، فالجريمة قد لا ترجع إلى خلل في التكوين العضوي أو العقلي للمجرم بل قد يكون سببها التكوين النفسي له لأن الإنسان ليس كياناً مادياً فحسب بل هو كيان نفسي يتأثر بالتكوين البدني ويؤثر فيه .

لذا يهتم الباحثون في علم النفس الجنائي بدراسة تكوين العقلية الإجرامية وتتبع كيفية نموها وتطورها ، ويراد بهذه العقلية " الاستعداد أو الميل الذهني لارتكاب الجرائم " ، وهذه الدراسة تظهر من ناحية مدى تأثير العوامل المحيطة بالفرد على تكوينه النفسي والدور الذي لعبه هذا التأثير في دفعه إلى الجريمة ، ومن ناحية أخرى ، حتى ولو لم تكن أسباب الجريمة نفسية خالصة ، تساعد على تحديد جوانب الخلل في التكوين النفسي للمجرم ، وتوجه الجهود التي يمكن أن تبذل في معاملته ، كما تؤدي ثمرتها المرجوة في إصلاح المجرم وتأهيله اجتماعياً (٢) .

١ - د / أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٩ .

٢ - د / فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ١٣ .

المبحث الثاني

علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى

أولاً : علم الإجرام وعلم العقاب

كان الاتجاه السائد في أوروبا حتى نهاية القرن التاسع عشر هو الجمع بين علم الإجرام وعلم العقاب ، ثم تقدمت دراسات علم العقاب بعد ذلك تدريجياً إلى أن انفصل عن علم الإجرام وسار له كيان مستقل (١) .

فعلم الإجرام يتناول بالدراسة الجريمة كواقعه في حياة الفرد وكظاهرة اجتماعية في المجتمع بحثاً عن أسبابها حتى يمكن مكافحتها والوقاية منها ، بينما علم العقاب يتناول دراسة مرحلة رد الفعل الاجتماعي إزاء الجاني فيعني ببيان أغراض الجزاءات الجنائية التي ينص عليها المشرع ، وصور تلك الجزاءات ومدى فعاليتها في تحقيق أغراض العقوبة وسبل تنفيذها (٢) ، ومن ناحية أخرى يختلف أسلوب البحث في كلا العلمين ، ذلك أن علم الإجرام يغلب على أبحاثه الطابع الوصفي ، فهو يتناول الظاهرة الإجرامية بالتحليل لبيان العوامل الدافعة إلى الإجرام ، بينما يغلب على أبحاث علم العقاب الطابع التطبيقي التجريبي ، إذ هو يعني بالتحقق من مدى ملائمة جزاءات معينة وأساليب تنفيذ هذه الجزاءات لمكافحة الإجرام (٣) .

وعلى الرغم من استقلال العلمين فثمة رابطة قوية بينهما بل إن كلاً منهما يعتبر وسيلة من وسائل الآخر فمن ناحية يعتبر علم الإجرام إحدى وسائل علم العقاب . وبيان ذلك أن فعالية المعاملة العقابية في السجون تفترض مسبقاً معرفة أسباب الجريمة وهو ما يعني به علم الإجرام ، ومن ناحية ثانية يعتبر علم العقاب إحدى وسائل علم الإجرام .

١ - د / آمال عثمان - المرجع السابق ص ٥٥ .

٢ - د / أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١١ .

٣ - د / أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١١ .

وتوضيح ذلك أن المعاملة العقابية الصائبة لنزلاء السجون تعتبر إحدى الوسائل الهامة للوقاية من الجريمة ، وهذه المعاملة ينظمها علم العقاب ^(١).

ثانياً : علم الإجرام وقانون العقوبات

يعرف قانون العقوبات بأنه : مجموعة القواعد القانونية التي تنظم سلطة الدولة في العقاب ، فيحدد ما يعد من الأفعال جرائم ، مبيناً ما يترتب عليها من آثار قانونية ، ومنظماً إثبات الوقائع وتطبيق الجزاء . فهو بهذا المفهوم يبين الجرائم وينص على الجزاء في حالة المخالفة لأحكام هذا القانون بارتكاب الجرائم ^(٢).

يتضح لنا من التعريف السابق أن قانون العقوبات علم قاعدي بمعنى أنه يفرض قواعد سلوك على الأفراد (لا تقتل ، لا تسرق) مقرونة بتوقيع جزاء جنائي على المخالف . أما علم الإجرام فله طابع وصفي ، بمعنى أنه يصف السلوك الإجرامي ويحاول تفسيره . وفوق ذلك ، فإن دراسات علم الإجرام لا تهتم بنفس الدرجة بموضوعات توليها الدراسة القانونية في قانون العقوبات أهمية خاصة ومن ذلك ضرورة احترام قاعدة المشروعية والحريات الفردية ^(٣) ، وبعبارة أخرى فإن قانون العقوبات يغلب عليه طابع التحليل والاستنباط ، إذ أن دراسته تهدف إلى تحليل وتفسير النصوص التشريعية المقررة للجرائم توصلها إلى تطبيقها على ما يعرض من حالات واقعية . أما علم الإجرام فيغلب عليه الأسلوب الوصفي إذ أن أبحاثه تتجه إلى ملاحظة الظواهر الإجرامية في مجتمع ما بغية استنتاج القوانين العلمية التي تحكمها .

١ - د/ عوض محمد عوض " مبادئ علم الإجرام " مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية - طبعة

١٩٨٠م ص ١٤ .

٢ - د / أحمد فتحي سرور " الوسيط في قانون العقوبات - القسم العام " دار النهضة العربية

١٩٩٦م ص ٣ .

٣ - د / أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١٢ .

لكن اختلاف أسلوب البحث والدراسة لا يعني انعدام الصلة بين العلمين ، فهي : صلة وثيقة متبادلة ، إذ يؤثر كل منهما في الآخر ويتأثر به (١).

فعلم الإجرام لا يتصور انفصاله تماماً عن القانون الجنائي الذي يحدد للأول الإطار العام الذي تدور حوله دراساته . فأبحاث علم الإجرام تشمل أساساً شخصية المجرم ، وهذا الاصطلاح الأخير لا يطلق على الفرد إلا إذا ثبت مسؤوليته عن ارتكاب فعل يجرمه القانون ، وقضت المحكمة - طبقاً لذلك - بتطبيق جزاء جنائي عليه . أي أن الفرد الذي تنصب عليه دراسات علم الإجرام ، هو من تم القبض عليه بواسطة السلطة المختصة ، واتخذت قبله إجراءات التحقيق والمحاكمة وفقاً لما حدده القانون بهذا الشأن ، ثم صدر ضده حكم بعقوبة جنائية . وهذا لا ينفي أن تلك الدراسات تتناول أيضاً أفراداً آخرين لم يرتكبوا جرائم بالفعل ، إنما ثبت وجودهم في حالة خطرة تنذر بانزلاقهم إلى الجريمة في المستقبل . ففي هذا الفرض أيضاً نجد أن العبرة في تحديد حالة الخطورة هي بمدى احتمال ارتكاب الفرد للجريمة وفقاً لتعريفها القانوني .

وتهدف دراسات علم الإجرام إلى الوقاية العامة والخاصة من الجريمة . والوقاية الخاصة يقصد بها حماية المجتمع من عودة المجرمين الذين خضعوا لتنفيذ العقوبات الجنائية التي حددها المشرع إلى الجريمة مرة أخرى . أي أنه من بين أغراض علم الإجرام ، القضاء على ظاهرة العود وهي فكرة قانونية يحدد المشرع أوصافها وعناصرها .

وبالإضافة إلى ذلك ، فالتشريع والفقهاء الجنائي لا يمكنه أن يتجاهل النتائج التي تصل إليها دراسات علم الإجرام والعقاب . فسياسة تفريد العقوبة والتدابير وأساليب المعاملة الحديثة للمذنبين تعد ثمرة لتلك الدراسات . لذلك يمكن القول بأن علم الإجرام يعد من مصادر قانون العقوبات ، كما أن هذا القانون يعد بدوره مصدراً يحدد إطار علم الإجرام (٢).

١ - د / فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٢٠ ، ٢١ .

٢ - د / آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٤٥ ، ٤٦ ، د / علي عبد القادر القهوجي - المرجع

السابق - ص ١٩ .

ثالثاً : علم الإجرام وقانون الإجراءات الجنائية

قانون الإجراءات الجنائية هو مجموعة القواعد القانونية التي تحدد الوسائل وتبين الطرق التي تكفل ضبط الجريمة وملاحظة مرتكبيها وتقديمهم للمحاكمة أمام المحكمة المختصة من جهة ، والتي تضمن لهم حق التقاضي وسلوك كافة سبل الطعن المقررة في القانون من جهة أخرى ^(١) ، كما يشمل أيضاً القواعد القانونية التي تنظم الدعوى المدنية التي ترفع بالتبعية أمام المحكمة الجنائية للمطالبة بالتعويض عن الضرر الناشئ عن السلوك الإجرامي موضوع الدعوى الجنائية . ويختلف قانون الإجراءات الجنائية عن قانون العقوبات الذي ينص على تحديد لعناصر الجريمة والمسئولية الجنائية والجزاء الواجب التطبيق على الحالات المختلفة ، في أن قانون الإجراءات الجنائية يعد أداة لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات ^(٢) . ومما سبق يتضح لنا أن قانون الإجراءات الجنائية يختلف تماماً عن علم الإجرام فهو علم قاعدي تدور دراساته حول قواعد قانونية إجرائية كما إنه وسيلة لتطبيق القواعد القانونية الموضوعية التي يتضمنها قانون العقوبات . وليس - كعلم الإجرام - مجرد علم تجريبي يعني بالظاهرة الإجرامية والعوامل والأسباب الدافعة إليها ^(٣) .

ورغم هذا ، فإن علم الإجرام له صلة أيضاً بقانون الإجراءات الجنائية وليس أدل على ذلك من أن الاتجاهات الحديثة في تفريد إجراءات الدعوى الجنائية ، وفي إيجاب إجراء دراسات خاصة حول المتهمين للتعرف على شخصياتهم والعوامل المختلفة التي دفعتهم الى الجريمة ، تعد نتيجة لاستفادة قانون الإجراءات الجنائية من دراسات علم الإجرام .

١ - د / زكي محمد شناق " الوجيز في نظام الإجراءات الجزائية السعودي " دار حافظ للنشر والتوزيع ١٤٣٤/١٤٣٥ هـ ص ٤ .

٢ - د / أمال عثمان ، د / يسر أنور - المرجع السابق ص ٤٨ .

٣ - د / رمسيس بهنام - علم الإجرام - المرجع السابق ص ٣٨٢ .

رابعاً : علم الإجرام وعلم السياسة الجنائية

إن علم السياسة الجنائية فرع من المعرفة يحدد الأصول الواجب اتباعها للوقاية من الإجرام بتدابير تتخذ سواء على المستوى الفردي أو على المستوى الجماعي ، والمبادئ اللازم السير عليها في معاملة المجرمين تقادياً لإجرامهم من جديد^(١) . فهو تلك الدراسات التي تبحث في النشاط الذي يجب أن تتخذه الدولة لمنع الجريمة والوقاية منها ، والخطة التي تتبناها الدولة لمكافحة الإجرام فالسياسة الجنائية تعني تنظيم وسائل مكافحة الإجرام في دولة معينة ، هذه الوسائل تتخذ أشكالاً متعددة وتهدف إلى غاية محددة ، هي مكافحة ظاهرة الإجرام^(٢) .

وهكذا يبدو استقلال العلمين ، فبينما يبحث علم الإجرام فيما هو كائن فيبحث الجريمة بوصفها واقعة حدثت في حياة الفرد والجماعة - فإن السياسة الجنائية تبحث فيما يجب أن يكون عليه القانون الجنائي لمكافحة الجريمة . ولكن هذا لا يعني انعدام الصلة بينهما ، إذ تهتدي السياسة الجنائية في تحديد خطتها لمكافحة الجريمة في المجتمع بنتائج أبحاث ودراسات علم الإجرام . مثال ذلك أن العقوبة كانت فيما مضى تطبق على من حكم عليهم بها في مكان واحد بطريقة واحدة ، فلما أثبتت دراسات علم الإجرام اختلاف شخصيات المجرمين ، أدى ذلك إلى اختلاف وسيلة تنفيذ العقوبة باختلاف شخصيات المجرمين الذين توقع عليهم ، وهو ما يعرف بنظام تفريد العقاب .

١ - د / رمسيس بهنام " علم الإجرام - الجزءان الثاني والثالث - علم الاجتماع الجنائي وعلم السياسة الجنائية أو الوقاية والتقويم " منشأة المعارف بالإسكندرية - الطبعة الثالثة - ص ٢٣٥ .

٢ - د / فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٢٧ .

المبحث الثالث

تطور علم الإجرام

إذا كنا قد انتهينا إلى أن علم الإجرام كفرع مستقل من العلوم التي تبحث في الظاهرة الإجرامية حديث النشأة لكن ليس معنى ذلك أن تفسير الجريمة ومحاولة الوصول إلى أسبابها الحقيقية بدعة حديثة ، بل قديمة قدم المجتمع البشري .

وتقتضي منا دراسة تطور علم الإجرام أن نقسمها إلى مرحلتين :

الأولى : قبل ظهور المدرسة الوضعية

الثانية : بعد ظهور المدرسة الوضعية

أولاً : المرحلة الأولى : قبل ظهور المدرسة الوضعية

إذا كان علم الإجرام علم حديث النشأة فإن الجريمة وجدت على الأرض منذ التقى الفرد بغيره في صورة جماعة بشرية ، كذلك فإن الاهتمام بالجريمة والبحث عن أسبابها قديمان قدم المجتمع البشري . ولكن هذا الاهتمام كان متجرباً من الطابع العلمي وغير مبني على أسس منطقية ، وإنما كان يتخذ طابعاً فلسفياً ودينياً . فمثلاً الفلاسفة والشعراء اليونانيون كانوا يفسرون الإجرام أحياناً بتقصص الشيطان جسد الجاني ، وأحياناً يرجعونه إلى لعنة الآلهة التي تنزل بالجاني أو إلى ميل بعض الأجناس الملعونة إلى الإجرام^(١) ، كما أرجعها آخرون إلى نقص في القيم الدينية لدى الجاني ، واعتقدوا في الحالتين أن الوسيلة الوحيدة لعلاج المجرم إنما تتمثل في تعذيبه طرداً

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١٥ .

للأرواح الشريرة التي تسكن جسده أو إرضاء للإلهة التي أفزعها سلوك المنحرف^(١) ، وبعد انتشار الشرائع السماوية أصبح من ضمن وسائل مكافحة الجريمة تنمية الشعور بالمسؤولية لدى الفرد والقيم لديه من خلال تهذيبه^(٢) ، كما حاول كثير من الفلاسفة القدامى الربط بين التكوين الخلقي والأخلاقي . بمعنى أن التكوينات الخلقية أو العضوية ما هي إلا انعكاس للصفات والطباع الفردية . وعن طريقها يمكن دراسة الفرد ودراسة صفاته وأسلوبه في التفكير وتصرفاته عموماً . ومن هؤلاء الفلاسفة أرسو وسقراط وجالينو وسينكا وقد تبلورت تلك الأفكار في العصور الوسطى على يد الكاتب Della porta الذي أخرج كتاباً في الصفات الخلقية أبرز فيه العلاقة بين الجسد والنفس وتأثر فيه بتلك الدراسات التي سادت في تلك الحقبة حول شخصية الفرد وصفاته من العلامة الموجودة باليد والأرجل والسررة^(٣) ، وقد حاول هذا الكاتب الربط بين أجزاء الجسم المختلفة من وجه وعينين وجبهة وأنف وبين الصفات والطبائع المختلفة وكذا الإحساسات المختلفة التي توجد لدى الفرد . وقد لاقت أفكار هذا الكاتب قبولاً لدى كثير من الفلاسفة الطبيعيين أمثال داورين وجاسبري^(٤) .

ولكن الدراسات العلمية لظاهرة الإجرام كظاهرة اجتماعية لم تبدأ إلا مع بداية القرن التاسع عشر حين ظهرت المدرسة الإحصائية في فرنسا وتزعّمها العالم جيرى وبلجيكا

١ - د / رؤوف عبّيد " أصول علمي الإجرام والعقاب " طبعة ١٩٨٩م - ص ٩ ، د / مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٩ ، د / فوزية عبد الستار " مبادئ علم الإجرام والعقاب " دار النهضة العربية - ص ١٧ .

٢ - Levasseur, stéfani, jambu-merlinet criminologieet science pénitentiaire, ٥e éd, Dallos, ١٩٨٢ op. cit, p. ١٢ .

٣ - د / رمسيس بهنام - علم الإجرام - الجزء الأول ١٩٦٦م - ص ٢٧ وما بعدها .

٤ - د / مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١١ .

وترزعهما العالم كتيليه ، فقد أصد جيرى كتابين الأول عام ١٨٣٣ تناول فيه بالدراسة العوامل الفردية والاجتماعية على ضوء ما تشير إليه الإحصاءات الفرنسية^(١) .

والكتاب الثاني عام ١٨٦٥ قارن فيه بين الإحصاءات الفرنسية والإحصاءات الإنجليزية ، وقد خرج المؤلف من مقارنته بالتالي :

أن بواعث الإجرام تتكرر سنوياً بنفس النظام وعدم وجود تناسب طردي بين الجهل والجريمة بل على العكس أثبتت الإحصاءات أن بعض الجرائم تزداد بانتشار التعليم ، وكذلك الصلة بين الفقر والجريمة حيث إن بعض الجرائم يزداد مع ارتفاع مستوى المعيشة^(٢).

وفي بلجيكا أصدر كتيليه في عام ١٨٣٥ مؤلفاً عن " الإنسان وتطور ملكاته " خلاص فيه إلى أن السلوك والظواهر الاجتماعية عموماً تخضع للقواعد العامة التي تحكم الظواهر الطبيعية وتسير بنفس القوانين التي يسير بها عالم الطبيعة ، وعلى ذلك ففي الإمكان وجود علم يدرس تلك القواعد التي تحكم ظاهرة الإجرام في المجتمع . ولن يتأتى اكتشاف تلك القواعد والقوانين إلا باستخدام طريقة في البحث تعتمد أساسياً إن لم يكن كلياً على الإحصاء .

ويمكننا حصر الخصائص المميزة لدراسة كتيليه التي ضمنها مؤلفه السابق ما يلي :

- ١- حاول المؤلف أن يبحث بالنسبة لكل صفة من صفات الإنسان عن متوسط حسابي وبالنسبة لكل ظاهرة جماعية متوسط نسبي .

١ - د / منصور السعيد ساطور "أصول علم الإجرام والعقاب " طبعة ١٩٩١م ص ١٣ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق ص ٥ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٢٠ ، د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٣ .

- ٢- توزيع الأفراد بحسب الصفات الخلقية والجسمانية .
- ٣- تقسيم المجتمع إلى مجموعات بحسب الجنس والنوع والسن ، ناقصي وكاملي العقلية ، مجرمين ... إلخ كلما كان ذلك ممكناً .
- ٤- محاولة قياس الصفات النفسية للأفراد وتقسيمهم إلى مجموعات وفقاً لدرجات القياس .
- ٥- القول بفكرة " الإنسان المتوسط أو العادي " والذي يعتبر باقي الأفراد بالنسبة له منحرفين بالزيادة أو النقصان^(١) .
- وفي عام ١٨٥٩ وضع كتلييه مؤلفاً آخر ضمنه دراسة إحصائية لطائفة من الجرائم في مناطق مختلفة خلص منها إلى ترجيع دور العوامل الاجتماعية في إنتاج السلوك الإجرامي^(٢) .

وإذا كان للمدرسة الفرنسية البلجيكية فضل السبق في إلقاء الضوء على العوامل الاجتماعية ، إلا أنها وبسبب اعتمادها على الأسلوب الإحصائي في دراسة الظاهرة الإجرامية تطرفت في التركيز على دور تلك العوامل في السلوك الإجرامي مهمة دور العوامل الفردية ، الأمر الذي كان له أكبر الأثر في ظهور اتجاه مضاد يركز على شخصية المجرم إذ أن الجريمة تتحقق نتيجة العوامل الفردية والاجتماعية معاً .

ثانياً : دور المدرسة الوضعية في علم الإجرام :

ظهرت هذه المدرسة في إيطاليا في الربع الأخير من القرن التاسع فأعطت للدراسات الإجرامية المنهجية دفعة جديدة . فعلى الرغم من تعدد محاولات تفسير الجريمة وتحديد

١ - د/ مأمون سلامة المرجع السابق - ص ١٤ ، د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٢١ ، د/

أحمد حسني - المرجع السابق - ص ٦ ، ٧ .

٢ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٣٠ .

أسبابها منذ القرن السادس عشر إلا أن الدراسة العملية لشخص المجرم لم تبدأ إلا مع ظهور المدرسة الوضعية وترجع عوامل نشأة المدرسة الوضعية إلى أن التشريعات الجنائية الموجودة في ذلك الوقت والقائمة على تعاليم المدارس التقليدية لم تفلح في مكافحة الجريمة ، وتعاصر ذلك مع ظهور المذهب العلمي في دراسة الظواهر الاجتماعية على يد الفيلسوف أوجست كانت^(١) .

أما عن تعاليم المدارس التقليدية : فقد اتضح أن إقامة العقوبة على أساس العدالة والمنفعة لا يكفي ، وإنما يجب أن تتجه العقوبة إلى إصلاح المذنب نفسه وتقويمه ، لذلك فقد نادت هذه المدرسة بالاهتمام بشخص الجاني مصدر الجريمة ، أما الجريمة نفسها فهي تأتي في مرحلة تالية في الأهمية ولا يجب النظر إليها إلا باعتبارها مظهراً لخطورة الجاني^(٢) .

وفي نفس الوقت بدأ التفكير العلمي يحل مكان التفكير الميتافيزيقي ، فاتجهت الدراسات إلى البحث عن أسباب الظواهر الاجتماعية المختلفة ومحاولة تفسيرها ، وبدأت بذلك العلوم التجريبية التي تستند إلى الطريقة الاستقرائية .

وإذا كان هذا الاتجاه قد بدأ في نطاق العلوم الطبيعية ، إلا أنه تدريجياً امتد أثره إلى العلوم الاجتماعية أيضاً . وكان أول من نادى بذلك عالم الاجتماع الفرنسي الشهير أوجست كونت وهو مؤسس الفلسفة الوضعية . فأنكر فكرة القوانين المطلقة ، ونادى بأهمية العلوم التجريبية التي تعتمد على الملاحظة والمشاهدة . وبذلك فتحت الفلسفة الوضعية مرحلة جديدة في تاريخ البشرية ، هي مرحلة استخدام الأساليب العلمية في جمع الحقائق عن الظواهر الاجتماعية . ومن بينها ظاهرة الجريمة . وكان لهذا الاتجاه الفضل في تقدم العلوم التي تتناول دراسة الفرد ، والتي تركز أيضاً على الناحية التجريبية مثل علم النفس والطب العقلي والبيولوجيا والفسولوجيا وعلم الاجتماع^(٣) .

١ - د/ محمود قرني " علم الإجرام " النسر الذهبي للطباعة ص ٤٠ .

٢ - د/ سمير الجزوري : الأسس العامة لقانون العقوبات ، طبعة ١٩٧٧م - ص ٢٤ .

٣ - د/ يسر أنور علي ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢٠ .

وقد حمل لواء المدرسة الوضعية ثلاثة من العلماء كان لكل منهم دور بارز في ظهور علم الإجرام وتطوره هم : سيزار لومبروزو ، وجاروفالو واتريكوفيري^(١) .

سيزار لومبروزو وبداية ظهور المدرسة الوضعية .

يعتبر لومبروزو رائد المدرسة الوضعية كما تعد أبحاثه أولى الدراسات التي تكاد تكون لها الصفة العلمية الكاملة والتي تناولت بالدراسة أنواعاً متعددة من المجرمين . وقد ساعدته طبيعة عمله على القيام بدراسة جسم الإنسان فقد كان أستاذاً للطب الشرعي وطبيباً بالجيش الإيطالي .

ففي عام ١٨٧٦ أصدر لومبروزو مؤلفه حول " الإنسان المجرم " قام فيه بمقارنة الإنسان العادي بالإنسان المجرم . وفي هذا السبيل قام بدراسة ٤٠٠ مجرم عام ١٨٧٢ فضلاً عن جمجمة أحد المجرمين الخطرين عام ١٨٧١ ، وخلص لومبروزو من بحثه ومقارنته إلى أن الإنسان المجرم يختلف عن الإنسان العادي في التكوين الجسماني والوظيفي الداخلي . وهذا النقص في التكوين يؤثر بدوره على التكوين النفسي ويؤدي بالفرد إلى إتيان الأفعال الإجرامية تماماً كما يرتكب المصابون بالأمراض العقلية والعصبية أفعالاً إجرامية بدافع من النقص العقلي .

فالنقص الجسماني يؤثر على الشخص من حيث القدرة على التجاوب والتفاعل مع البيئة الخارجية فيقدم على ارتكاب الجريمة . واستطرد لومبروزو إلى حد القول بأن الإنسان المجرم بصفاته الجسمانية والنفسية والعقلية لا يفترق في شيء عن الإنسان الأول ، وفقاً لنظرية التطور ، ويستحيل معه أي تهذيب معنوي ومن ثم فإن لديه استعداداً طبيعياً وذهنياً لارتكاب الجرائم . وانتهى من ذلك إلى أن الشخص الذي يولد وبه ذلك النقص فلا بد أن يقدم على الجريمة . وهذا هو المجرم بالفطرة أو بالميلاد . وعليه فقد نادى بوجوب اتخاذ جميع التدابير التي تكفل أمن المجتمع بعزل ذلك النوع من الأفراد حتى لا يتسنى لهم ارتكاب الجرائم ويأمن المجتمع شرهم . وإلى جانب

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٨ .

المجرم بالفطرة عرف لومبروزو أنواعاً أخرى من المجرمين تبعاً لأنواع النقص الذي هم مصابون به والذي يدفع بهم إلى ارتكاب الجريمة^(١) .

والواقع أن لومبروزو في بحوثه التالية قد عدل كثيراً من ملاحظاته التي احتوتها الطبعة الأولى من مؤلفه " الإنسان المجرم " إذ أنه تجاوز العيوب الخلقية الظاهرة إلى البحث في الأعضاء والأحوال النفسية للمجرمين ، وبيان أوجه الخلل فيها والربط بين أوجه الخلل العضوي والنفساني وبين الإجرام .

وأياً ما كان شأن الانتقادات التي وجهت إلى نظرية لومبروزو وآرائه ، فمما لا شك فيه ان هذه الانتقادات كانت دافعاً لمزيد من الأبحاث بغية اكتشاف الأسباب الحقيقية للجريمة ، وقد كانت آراء لومبروزو بالفعل بداية لأبحاث قام بها تلاميذه^(٢) .

القاضي جارو فالو

هو أحد أقطاب المدرسة الوضعية وأول من استخدم مصطلح " علم الإجرام " حيث اختار هذا المصطلح عنواناً لكتابه ، وفيه اهتم بتعريف الجريمة . فرفض الأخذ بالتعريف القانوني لأن العبرة في اعتقاده بالتعريف الاجتماعي ، وهو ما يهم الباحث العلمي ، كما توصل في دراساته إلى فكرة الجريمة الطبيعية .

وفكرة جارو فالو عن الجريمة مرتبطة تماماً بفكرته عن المجرم ، إذ يرى أنه شخص يتصف بأن مشاعره الغيرية ليست سليمة ، فلم تنضج إلى الدرجة التي تتوافر لدى الشخص الطبيعي في المجتمع^(٣) . فهو لم ينكر أثر العوامل الاجتماعية في الإجرام لكنه يرى أن دورها ثانوي فقط .

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٧ ، ١٨ ، د/ منصور السعيد ساطور - المرجع

السابق ص ١٨ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٩ .

٢ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٣٣ .

٣ - د/ يسر أنور علي ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢٣

العلامة فيري :

ثالث أقطاب المدرسة الوضعية وقد أثبت في دراساته عدم صحة النظرية التي تبرر العقاب على أساس حرية الإنسان في الاختيار كما أيد ضرورة استخدام المنهج التجريبي والدراسات الطبيعية لبحث ظاهرة الجريمة .

ويرى فيري أن الجريمة تقع نتيجة تفاعل عوامل ثلاثة :-

١- عوامل تكوينية مثل السن والجنس والتكوين العضلي والعقلي .

٢- عوامل طبيعية مثل التربة والمناخ .

٣- عوامل بيئية مثل العادات والتقاليد والظروف الاجتماعية والحالة الاقتصادية .

وقد ركز اهتمامه على العوامل البيئية باعتبار أنه يمكن التأثير فيها وتغييرها ، مما يعكس أثره على الجريمة ، وذلك بخلاف العوامل الأخرى^(١) .

وفي الفترة التالية على ظهور المدرسة الوضعية ، اهتمت الدراسات الإجرامية بعلم الاجتماع الجنائي اهتماماً بالغاً حيث أصبح محور التركيز هو الوسط الاجتماعي الذي يعيش فيه الجاني . وكان من أبرز الدعاة لهذا الاتجاه الجديد الفرنسيون دور كايم ومانوفيه وتارد ولاكاساني . وقد شبه العالم الأخير الوسط الاجتماعي بالمزرعة التي أعدت لنمو الميكروبات والمجرم بالميكروب الذي لا تبدو أهميته إلا في اللحظة التي يجد فيها الوسط اللازم لتخمره . وقد احتفظ الاتجاه الاجتماعي بحيويته إلى الآن وإن كان البعض ينظرون إلى الوسط الاجتماعي باعتباره ذا تأثير مباشر ومحرك للخصائص التكوينية للفرد ، مما يدل على إخلاصهم الجزئي للنظرية الوضعية بينما يذهب آخرون إلى أن الوسط الاجتماعي قد يصل إلى خلق " العقلية الإجرامية " لدى أشخاص لم يكن لديهم أدنى استعداد شخصي لارتكاب الجريمة^(٢) .

١ - د/يسر أنور علي ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢٥ .

٢ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١٧ ، ١٨ .

الفصل الثالث

وسائل البحث في علم الإجرام

قبل أن نتحدث عن وسائل البحث في علم الإجرام يجب علينا أن نحدد الواجبات المنوطة بذلك العلم حتى نستطيع أن نحدد الوسائل المختلفة التي يتعين اتباعها في علم الإجرام حتى نحقق الغاية منه .

أولاً : واجبات علم الإجرام ^(١)

١- وصف الظاهرة محل البحث

أولى واجبات الباحث الإجرامي هو وصف الظاهرة الإجرامية محل البحث من جوانبها المتعددة باعتبارها واقعة مادية في حياة الفرد وفي حياة الجماعة . ومعنى ذلك أن الباحث عليه أن يصف الجريمة كفعل إنساني في حياة الفرد وكواقعة اجتماعية في حياة الجماعة ، كما يجب عليه أيضاً وصف المجرم باعتباره مصدر ذلك الفعل ، ثم يربط تلك الملاحظات بالمعنويات التي تسود الجماعة والظروف الأخرى التي تؤثر وتتأثر بالجماعة .

٢- بحث الأسباب المتعلقة بالظاهرة

هذا هو الواجب الثاني من واجبات علم الإجرام ويعني أن يقوم الباحث الإجرامي ببحث الأسباب الدافعة إلى ارتكاب الجريمة . ونظراً لأهمية هذا الواجب فإننا نجد الكثير من علماء الإجرام وخاصة الأوائل منهم قد حصروا وظيفة العلم في بحث أسباب الظاهرة الإجرامية .

والباحث الإجرامي يلجأ في سبيل أداء هذا الواجب إلى أساليب البحث المقررة في العلوم الأخرى التي تتصل بالظاهرة محل البحث ، كالأنثروبولوجيا الجنائية وعلم الاجتماع الجنائي ، وبالتالي فإن الباحث يقوم بدراسة شخصية المجرم من كل جوانبها التكوينية والنفسية والعقلية ، ثم يدرس الظروف والعوامل الخارجية التي تحيط بالمجرم

^١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٨٣ وما بعدها ، د/ محمود نجيب حسني " دروس في

علم الإجرام والعقاب " ط ١٩٨٢ ص ٢ وما بعدها .

والجريمة ، كما يندرج تحت هذا الواجب عملية التشخيص الفردي للخطورة الإجرامية ، والذي يعتمد إلى حد كبير على العلوم الطبيعية المتعلقة بدراسة الإنسان وخاصة الطب ، فهي التي تبين لنا النقص أو الخلل النفسي أو المرض الذي يجعل المجرم خطراً على نفسه وعلى المجتمع الذي يعيش فيه .

٣- استخلاص الأحكام العامة للظاهرة محل البحث

متى انتهى الباحث من وصف الظاهرة الإجرامية ووضع يده على الأسباب التي دفعت إليها ، كان عليه أن يحاول استخلاص الأحكام العامة التي تحكم هذه الظاهرة في حياة الفرد والجماعة وكذا القواعد التي تحكم شخصية المجرم والجريمة وتأثرهما بالبيئة المحيطة ، ومن ثم يستطيع أن يتعرف على الطرق والأساليب العلمية الصحيحة لمكافحة هذه الظاهرة والوقاية منها .

ثانياً : أساليب البحث في علم الإجرام

يقصد بأساليب البحث في علم الإجرام الوسائل أو الطرق المتبعة في دراسة الظاهرة الإجرامية ، وذلك من أجل تفسير هذه الظاهرة ببيان العوامل الإجرامية المختلفة كدافع لهذه الظاهرة .

ولما كان السلوك الإجرامي ظاهرة اجتماعية ، فإن البحث في أسبابه ودوافعه يجب أن يعتمد على المنهج التجريبي القائم على الملاحظة والتجربة .

وعلى عكس الحال في العلوم الطبيعية حيث تعتبر التجربة الأسلوب الأمثل الذي حقق لها التقدم المذهل ؛ فإن حظ التجربة في مجال علم الإجرام ضئيل ، إن لم يكن نادراً ، بسبب صعوبة التحكم في الظروف الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بالجريمة^(١) ، خاصة أن محور هذه الأبحاث هو شخص المجرم ، والشخصية بصفة عامة تتأثر بعوامل مختلفة تجعل التباين بين الأفراد أمراً طبيعياً ، ولهذا فنتائج الأبحاث التجريبية في علم الإجرام تكون في بعض الأحيان ناقصة غير مؤكدة ، وهذا أيضاً يرجع إلى

١ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢١ .

اختلاف قدرات من يقوم بعملية البحث ، فالباحثون يختلفون فيما بينهم في قدرات الملاحظة والالتزام بالموضوعية^(١) .

وبالنظر إلى صعوبة إجراء التجارب ، على هذا النحو ، فإن الملاحظة تعد الأسلوب الميسر والجوهرى في علم الإجرام . وتقوم الملاحظة على المراقبة والمشاهدة الدقيقة والفعلية للظاهرة أثناء تكوين الوقائع المتعلقة بها .

ومع ذلك ، فإن هذه الملاحظة الواقعية أو الفعلية متعذرة في مجال علم الإجرام ، لأنه إذا شارك الباحث أفراد العينة ، فقد يأتي دوراً في الجريمة يحيله إلى مجرم عن طريق المساهمة الجنائية ، وإذا لم يشارك الباحث أفراد العينة وأفصح لهم عن شخصيته فكثيراً ما يؤثر ذلك في طبيعة نشاطهم ، وربما ينتهي بهم الأمر إلى تضليل الباحث وعدم تمكنه من مراقبة نشاطهم الإجرامي ومراحل تطوره^(٢) .

ومتى تعذرت الملاحظة المباشرة والمعاصرة لمراحل ارتكاب الجريمة ، فإن الملاحظة في مجال علم الإجرام تتخذ أشكالاً أخرى غير مباشرة منها الإحصاءات ، والمسح الاجتماعي ، والمقابلة والاستبيان ، والفحص الشامل . وسنتعرض بشيء من التفصيل لكل أسلوب من هذه الأساليب السابقة .

ولما كان المنهج التجريبي في مجال الدراسات الإجرامية يتطلب تحديد الطرق والأساليب التي تلائم موضوع هذه الدراسات باعتبار أن للجريمة وجهين :

الأول اجتماعي : وفيه الجريمة تبدو كظاهرة اجتماعية .

الثاني فردي : وتبدو فيه الجريمة كظاهرة فردية .

لذا فإنني سوف أقسم هذا المبحث إلى مطلبين . أخصص المطلب الأول لأساليب البحث الفردية ، والمطلب الثاني لأساليب البحث الاجتماعية .

١ - د/ عبد الفتاح الصيفي " علم الإجرام " طبعة ١٩٧٣م ص ١٠٦ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٤٠ ، ٤١ .

٢ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢٢ .

المبحث الأول

أساليب البحث الفردية

أساليب البحث الفردية جملة من الوسائل على تهدف إلى دراسة مختلف جوانب شخصية المجرم بغية تقصي الأسباب التي دفعته إلى الجريمة. ويمكن أن نذكر من بين تلك الوسائل الفحص العضوي والنفسي للمجرم ، ودراسة تاريخ المجرم عن طريق الملاحظة والاستبيان والمقابلة وأخيراً دراسة الحالة .

أولاً : الفحص الشامل للمجرم :

يقصد بهذه الوسيلة الفحص البيولوجي أو الجسماني للمجرم ، وكذا فحصه النفسي والعقلي بهدف الربط بين سماته العضوية والنفسانية من جهة وبين سلوكه الإجرامي من جهة أخرى ، بهدف الخروج من هذا الفحص الفردي بقاعدة يمكن تعميمها على الحالات الأخرى المشابهة^(١). وعلى ذلك يمكننا أن نميز بين نوعين من الفحص ، أحدهما بيولوجي والآخر نفسي وعقلي .

أ - الفحص البيولوجي :

قد يتصل هذا النوع من الفحص بأعضاء الجسم الظاهرية فيسمى فحصاً خارجياً ، وقد يكون داخلياً إذا ما اتصل بوظائف أعضاء الجسم الداخلية .

الفحص البيولوجي الخارجي :

وهذا الفحص يهدف إلى محاولة الربط بين بعض السمات الخلقية للفرد وبين سلوكه الإجرامي^(٢). ويعتبر العالم الإيطالي لومبروزو هو أول من أثار الانتباه للفحص

١ - وقد يكون فحص المجرمين منذ البدء جماعياً شاملاً لحالات فردية من المجرمين تربطهم سمات وظروف مشتركة ، بحيث يستخلص قانون عام للجريمة بشأن هذه الطائفة من المجرمين بحسبانهم طائفة متجانسة. وقد استخدم مركز أبحاث Vaucresson بفرنسا هذه الطريقة في البحث حول ٥٠٠ من المجرمين الأحداث حيث أعدت بطاقات للخصائص الاجتماعية والنفسية والطبية المشتركة بين هؤلاء . د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٩.

٢ - د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق - ص ٧٥ وما بعدها ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٢ وما بعدها ، د. سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٠٦.

العضوي للمجرم وما يترتب على هذا الفحص لأعضاء الجسم الظاهرية من نتائج خاصة بالنزعات الإجرامية. وتبع لومبروزو عدد آخر من العلماء ممن حاولوا إيجاد صلة بين الإجرام والعيوب الخلقية. فوجود عاهة عضوية خارجية كانهدام السمع أو البصر أو النطق أو فقدان ذراع أو ساق قد تترك أثرها على نزعات وسلوكيات الفرد الإجرامية.

كما أن انعدام التناسب بين أطراف الجسم بعضها البعض قد يكشف عن خلل في الناحية النفسية أو الخلقية للمجرم. فصغر الدماغ أو كبره ، وجحوظ العينين أو شذوذ الأنف أو بروز الجبهة أو شكل الأذنين أو الأسنان قد يكون دلالة على ميل إجرامي معين.

ولا ينصب الفحص البيولوجي الخارجي على أعضاء الجسم الخارجية فقط ولكن قد يمتد إلى الجلد. فيشمل مثلاً آثار الجروح التي تظهر في أعلى الرأس من أمام أو من الخلف من حيث دلالتها على ميل إلى ارتكاب الجرائم ضد الأشخاص وجرائم الدم خاصة. كما أن آثار الجروح من أيمن أو من أيسر قد تعطي دلالة على سقوط الشخص فجأة على أثر تشنجات عصبية. فضلاً عن أن فحص الوشومات على الجلد قد يكشف لدى البعض عن انعدام أو قلة الإحساس بالألم أو قد يكشف عن وجود رغبات غريزية دفينية^(١).

وقد أبرز أهمية ذلك الفحص الأبحاث الحديثة حول علاقة الشكل ما قام به Verdurum في فرنسا ، و De Greff في بلجيكا وخلفت تلك الأبحاث إلى وجود ما يسمى بالانترولوجيا التفاضلية والتي على أساسها يمكن تقسيم الأفراد وفقاً للأشكال الخارجية للجسم والتي تنعكس على تكوينهم النفسي الداخلي الذي يفسر عن طريقها^(٢).

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٣ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٠٧.

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٩٤ .
٤٧

والواقع أنه يصعب تعميم نتائج الفحص البيولوجي الخارجي على كافة الأفراد في تفسير نزعاتهم ومسلكتهم الإجرامي ، خاصة وأن التفسير البيولوجي للجريمة قد تم تجاوزه بتفسيرات أخرى أكثر انضباطاً من الناحية العلمية^(١).

الفحص البيولوجي الداخلي :

بعد أن ينتهي الباحث من فحص أعضاء الجسم الخارجية ينتقل إلى مرحلة الكشف عن الخلل الذي قد يظهر في وظائف الأعضاء الداخلية للمجرم . ويشمل هذا النوع من الفحص الأجهزة الداخلية للجسم كالجهاز التناسلي والجهاز البولي والجهاز العصبي والجهاز الهضمي والجهاز التنفسي. فما من شك أن اختلال عمل هذه الأجهزة قد يؤثر على الناحية السلوكية للفرد ، وكذا ميله ناحية الإجرام. ولنا أن نذكر على سبيل المثال أن الخلل الحاصل في الجهاز التناسلي قد يوجه الفرد ناحية ارتكاب جرائم الفعل الفاضح أو جرائم العرض. كما قد يكون لاضطراب الجهاز العصبي ارتباط بالأفعال العنيفة الصادرة عن الأشخاص ، لا سيما ارتكابهم للجرائم العاطفية وجرائم الدم. فقد لوحظ وجود حركات شاذة في الجفون واللسان والرقبة واليدين لدى بعض المجرمين نتيجة وجود خلل في سير الجهاز العصبي^(٢) .

كذلك فإن دراسة الجهاز العصبي الداخلي تقتضي فحص هرمونات الجسم وإفرازات غده الداخلية ، وذلك من أجل بيان الصلة القائمة بينهما وبين حالة الانقباض أو الانشراح النفسي بصفة عامة . ويدخل في ذلك فحص الدورة الدموية وإفرازات الغدة الدرقية بصفة خاصة ، إذ تبين أن مرتكبي جرائم العنف والدم لديهم إفراز في إفراز هذه الغدة ، كما أن اللصوص والنصابين والمزورين يتميزون بخلل في إفراز تلك الغدة مصحوب بإفراط في الخوف^(٣) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٢ .

٢ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٣-٧٤ ، د. سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٠٨-٢٠٩ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٢ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق -

ب - الفحص النفسي والعقلي :

هذا الفحص يتضمن إجراء الاختبارات المختلفة عن الاضطرابات النفسية والعقلية لدى المجرم محل الدراسة^(١) .

ونظراً لتأثير الحياة النفسية للفرد على مسلكه العدواني فقد نشأ علم مستقل عن علم الإجرام هو علم النفس الجنائي ، شاملاً بدراساته مختلف الجوانب النفسية من نزعات وميول وردود أفعال خاصة بالمجرم. ويقوم على هذا الفرع جانب من الباحثين المتخصصين يأملون في التعرف على الجانب المستتر في الشعور والعقل الباطن لدى المجرم بهدف الوقوف على تشخيص الاضطراب النفسي الذي أودى به إلى طريق الجريمة. وعادة ما يتم هذا الفحص عن طريق استجواب المجرم وملاحظة تصرفاته وانفعالاته حال ذلك^(٢) .

وأهم الاختبارات التي استخدمها الباحثون في دراسة السلوك الإجرامي هو اختبار رورشاخ ، واختبار موري .

أما عن خطوات الاختبار الأول فتبدأ بعرض عشر بقع حبر أياً كان لونها على الفرد موضوع الفحص ، وهي بقع ليس لها شكل أو معنى واضح. ويطلب إلى الفرد موضوع الفحص بيان ما تفصح عنه تلك البقع من أشياء ودلالات ، وأوجه الشبه بينها وبين أشياء ووقائع أخرى. ثم تسجل انطباعات هذا الفرد وردود فعله المختلفة على أن يؤخذ في الاعتبار الوقت الذي استغرقه في إبداء ملاحظاته. وبعد الانتهاء من تسجيل ملاحظات الفرد يتم سؤاله عن مكان وسبب ووسيلة رؤيته لتلك الأشياء أو الوقائع التي

١ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢٨ .

٢ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٣٣ وما بعدها ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ١٠٦ .

ذكرها ، وعن طريق تحليل البيانات التي أدلى بها يمكن الكشف عن الاضطرابات النفسية التي يعاني منها الفرد^(١) .

أما عن الاختبار الثاني " اختبار موري " ، ويطلق عليه أيضاً اختبار فهم الموضوع ، فيتم بعرض ثلاثين صورة على الفرد محل الفحص مختارة بطريقة عفوية من الحياة العامة قد تنصب على أشخاص أو أحداث أو أشياء. ويطلب من الشخص محاولة رواية قصة عما يراه في كل صورة من الصور الثلاثين. ويتم تسجيل روايات الفرد محل الفحص وانفعالاته ، ويمكن عن طريق هذه البيانات الكشف عن اتجاهات شخصية الفرد وتفسير سلوكه ، إذ يفترض أنه يعكس مشاعره وينقل اتجاهاته إلى الأشخاص الذين تدور حولهم القصة التي يرويها^(٢) .

مع ملاحظة أن البحث لا يقتصر على الجانب النفسي فقط بل يمتد إلى بحث الجوانب العقلية ، الأمر الذي يمكن من فهم بعض المظاهر السلوكية الصادرة عن الشخص المجرم. فقد لوحظ أن الملكات الذهنية لدى المجرمين تقل عن المتوسط الذي يتوافر لدى الرجل العادي. فقد يصاب الخيال أو التصور - كأحد الملكات العقلية - بخلل لدى المجرم يؤدي به إلى المبالغة في بعض الأمور الواقعية (الشعور الزائد بالكيان الذاتي) أو بالإنشاء الخيالي لأمر لا وجود لها (كاعتقاد المرء خطأ بأنه مضطهد). الأمر الذي قد يدفع من يصاب بمثل هذا الخلل إلى الوقوع في بؤرة الإجرام ، الذي عادة ما يتصل باستخدام وسائل احتيالية كجرائم النصب^(٣) .

١ - د/ يسر أنور، د/آمال عثمان: المرجع السابق ص ١٢٥ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٤ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢١٠ .

٢ - د/ يسر أنور، د/آمال عثمان: المرجع السابق ص ١٢٦ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢١٠ ، ٢١١ .

٣ - د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص ٨٥ ، د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٥٢ .

ثانياً : دراسة تاريخ المجرم :

عادة لا يفي الفحص البيولوجي والنفسي في الكشف عن ما يقف وراء الجريمة من دوافع وعوامل ، لذا كثيراً ما يلجأ إلى دراسة تاريخ حياة المجرم منذ بدء تكوينه وميلاده إلى اللحظة التي ارتكب فيها الجريمة ، بهدف الإلمام بكافة الظروف الاجتماعية التي أحاطت به في محيط الأسرة والمدرسة والعمل والخبرات التي اكتسبها والعادات التي ألفها ، وكذا الأمراض التي ظهرت لديه أو لدى أقرانه...الخ. فماضي المجرم بكل ما فيه لا شك يقف وراء جريمته التي أخضعته للدراسة^(١) .

والواقع أن الكشف عن الماضي الذي يغلف حياة المجرم عادة ما يتم بأساليب الملاحظة والاستبيان والمقابلة ودراسة الحالة. وسوف نتحدث عن كل أسلوب من هذه الأساليب على النحو التالي :

أ-الملاحظة :

تقوم الملاحظة في مجملها على رصد ومراقبة ظاهرة من الظواهر بهدف استخلاص القاعدة العامة التي تحكمها ، ويمكن أن تحكم باقي الظواهر المشابهة لها ، وهي وسيلة قديمة وعصرية في نفس الوقت ، وتعد من أسهل الوسائل لتجميع المعلومات عن الجريمة والمجرمين^(٢) .

وتتطلب الملاحظة أن يتولى الباحث مراقبة أفراد العينة بنفسه ثم يسجل كل ما يصل إلى إدراكه من معلومات تتعلق بالمشكلة محل البحث وقد تجرى الملاحظة في مواقف طبيعية أي المراقبة المباشرة للمجرم ودراسته في الوسط الحر ، سواء أكان مجرماً بالغاً أو حدثاً صغيراً ، عاقلاً أو مجنوناً ، مريضاً أو معافى ، بهدف استخلاص القوانين العامة التي تحكم تفسير السلوك الإجرامي، وقد تجرى في معامل خاصة مع استخدام تجارب معينة^(٣) .

١ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٥٢ .

٢ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٠ .

٣ - د/ يسر أنور، د/آمال عثمان- المرجع السابق - ص ١٢٥ .

وللملاحظة ضمانات يجب توافرها حتى تؤدي ثمارها ولاعتمادها طريق بحث في مجال الدراسات الإجرامية أهمها :

١- خبرة وموضوعية القائم بالملاحظة. فبدون الخبرة لا تضمن سلامة التقدير والاستنتاج ، وبدون الموضوعية قد يحتكم الباحث إلى نزعاته الشخصية ويعتمد في استخلاص نتائجه على الأحكام والانطباعات المسبقة بشأن المجرم محل الملاحظة .

٢- كما يضمن نجاح الملاحظ كأسلوب في علم الإجرام عدم تعدد الملاحظين عند دراسة الظاهرة الواحدة ، إذ يحمل هذا التعدد خطر عدم تلاقي الآراء حول الموقف الواحد ، وقد يعود هذا إلى اختلاف قدر ما يتمتع به كل ملاحظ من سمات عن الملاحظ الآخر . فقد تختلف آراء الملاحظين حول الموضوع الواحد مثل تقدير ما إذا كان المتهم ينتمي إلى أسرة مفككة أم لا^(١) .

وتنقسم الملاحظة إلى نوعين : ملاحظة بسيطة ، وملاحظة منظمة ، وسنعرض لهما فيما يلي :

الملاحظة البسيطة : وتكون الملاحظة بسيطة إذا ما اقتصرنا على مشاهدة المجرم أو الاستماع إليه فقط. ويتم ذلك دون اللجوء إلى أية طرق فنية أخرى للتأكد من صدق المادة التي يصل إليها الملاحظ^(٢) .

والملاحظة البسيطة قد تكون بطريق المشاركة أو بدون مشاركة^(٣) . وفي الحالة الأولى ينزل القائم بالدراسة إلى الميدان مخفياً شخصيته بهدف الاندماج وسط الجماعة الإجرامية موضوع الدراسة حتى ليبدو وكأنه فرد منهم. ولاشك أن هذا الأسلوب قد ينطوي عدم الموضوعية نتيجة تأثر الباحث بالوسط الذي اندمج فيه ومشاركته لعواطف

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٤٨ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٦ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٦ .

٣ - د/ يسر أنور، د/ أمال عثمان - المرجع السابق - ص ١١٤ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٠٥-٢٠٦ .

وانفعال أفرادهم. ورغم ذلك فقد يمكن هذا النوع من الملاحظة من التحقق من صدق أو زيف الإقرارات الصادرة عن أفراد الجماعة محل الملاحظة .

أما الملاحظة البسيطة بدون مشاركة ، فتمتيز بأن الملاحظ يفصح للأفراد محل البحث عن حقيقة مهمته . فلا يندمج اندماجاً كلياً في المجموعة ، إنما يحاول أن تكون له علاقات وصلات طيبة معهم وأن يحصل على ثقتهم حتى لا يؤثر وجوده في طبيعة نشاطهم .

ومما لا شك فيه أن هذا النوع من الملاحظة يجنب الباحث كثيراً من الصعوبات التي يصادفها في حالة مشاركته للجماعة أو العينة محل البحث ، ولكن في نفس الوقت لا يخفى ما يكتنف هذا الأسلوب من صعوبات تنشأ غالباً نتيجة عزوف الأفراد عن التعاون مع القائم بالملاحظة خوفاً من افتضاح أمرهم ، خاصة إذا ما تعلق الأمر بدراسة نشاط العصابات الإجرامية المنظمة.

الملاحظة المنظمة :

وتكون الملاحظة مركبة أو منظمة إذا ما استعان الباحث ببعض الأدوات التي تسهل له عملية جمع المعلومات مثل الاستمارات أو الاختبارات أو أجهزة قياس الملامح وأجهزة التسجيل والتصوير. ولا شك أن الاستعانة بهذه الأدوات يضيفي الدقة على المعلومات التي يتحصل عليها القائم بالملاحظة. كما أنها تضمن حياد الباحث وابتعاده عن التأثير بأحكامه المسبقة على الأفراد محل الدراسة والتخلص حال الملاحظة من نزعاته الذاتية وانطباعاته الخاصة^(١) .

ب - الاستبيان :

هو محاولة فهم السلوك الإجرامي من خلال جمع بيانات يتم الحصول عليها عن طريق أسئلة توجه إلى الأفراد محل البحث ويطلب إليهم تسجيل إجاباتهم في غير حضور الباحث الذي تولى صياغة الأسئلة. ويحدث ذلك عادة من خلال استمارات

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٦.

ترسل للأفراد^(١) . وتتصب هذه الأسئلة غالباً على أسباب ارتكاب الجريمة. وهي تدور حول سبعة أسئلة صاغها عالم الدراسات الإجرامية "سيلج Seelig" في شكل أدوات الاستفهام : من وماذا وأين وبماذا ولماذا وكيف ومتى. وتتصل تلك الأدوات بالمجني عليه والمحل والمكان والوسيلة والباعث وظروف ووقت ارتكاب الجريمة^(٢) .

ومن مزايا الاستبيان أنه يمكن بواسطته جمع بيانات عن وقائع وتصرفات تمت في الماضي ، لا تقتصر البيانات على الوقائع الحاضرة كما في الملاحظة . كما أن الإجابة تتم بعيداً عن تأثير الباحث ، بل ويمكن للباحث أيضاً توجيه الأسئلة التي قد يجد حرجاً في توجيهها مباشرة للأفراد محل البحث كما في حالة جمع البيانات عن جريمة من الجرائم الجنسية^(٣) .

ورغم تلك المزايا فإن الاستبيان لا يخلو من بعض المساوئ لعل أهمها قصره على من يعرف القراءة والكتابة مما يجعل عينة البحث غير ممثلة تمثيلاً صحيحاً. وبالتالي لا يعطي هذا الأسلوب نتائج دقيقة حول السلوك الإجرامي للأفراد في المجتمعات التي تزيد فيها نسبة الأمية ، وعلاوة على ذلك فإن الإجابات المقدمة من الأفراد موضوع البحث قد تكون خادعة ، خاصة إذا أخذنا في الاعتبار أن بعض الأسئلة قد تتصف بالعمومية بما لا يمكن من الوقوف على بعض التفاصيل المتصلة بالجريمة ، وأن بعض الأفراد قد يمتنعون عن الإجابة عن بعض الأسئلة لعدم اهتمامهم بالموضوع .

ج - المقابلة :

تختلف المقابلة عن الاستبيان فهي وسيلة مباشرة تمكن من الاتصال بين الباحث والفرد محل الدراسة وجها لوجه. وقد يكتفي الباحث بمقابلة الأفراد محل الدراسة مرة واحدة أو ربما يحتاج الأمر إلى مقابلتهم عدة مرات . ويقوم الباحث بنوع من الاستجواب يمكنه

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق ص ٢٦ .

٢ - د/ جلال ثروت - المرجع السابق - ص ٣٩ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢١١ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق ص ٧٧ .

٣ - د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان : المرجع السابق ص ١١٨

من تجميع كافة المعلومات والبيانات حول وقائع معينة وعن الحالة النفسية والاجتماعية للمجرم^(١) . وتستخدم هذه الوسيلة عادة في النطاق الذي لا تصل إليه أيدي السلطات ، كمقابلة أصحاب المحلات الكبرى للوقوف على عدد السرقات فيها ، أو مديري المستشفيات للكشف عن حالات الإجهاض التي تقع تحت طائلة التجريم^(٢) . وللمقابلة مزايا متعددة ، جعلت منها أكثر سبل البحث في علم الإجرام استخداماً. فتلك الوسيلة تشمل كافة المستويات التطبيقية من الأفراد حتى الأميين منهم. كما أن وجود الباحث أمام المجرم يسمح له بأن يساعده على فهم الأسئلة التي تصعب عليه وإضافة الأسئلة التي يحتاج إليها الموقف . كما تساعد الباحث في الحصول على معلومات أكثر دقة بعيداً عن الإجابات أو الانفعالات المزيفة. بل إن في حضور هذا الأخير ما يمكنه من إقامة علاقة ثقة وتفاهم مع المجرم محل البحث ، وهو ما يساعده على فهم دوافعه والوقوف على حقيقة العوامل التي دفعته إلى ارتكاب الجريمة^(٣).

د - دراسة الحالة :

يقصد بها تلك الوسيلة العلمية المستخدمة في جمع البيانات الاجتماعية وتحليلها وتصنيفها

وفي علم الإجرام تتحقق دراسة الحالة بجمع البيانات عن وحدة اجتماعية قد تتمثل في فرد من الأفراد فيما يتعلق بحياته بأكملها أو بالنسبة لجزء منها ، بهدف التوصل إلى فحص حالته العضوية وتحليل نفسيته والتعرف على الظروف الاجتماعية المحيطة به ، ومن أجل الإحاطة بسلوك المجرم والوقوف على حقيقته ، كظاهرة بيولوجية ونفسية

١ - د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٧٧-٧٨ ، د/ محمد إبراهيم زيد - المرجع

السابق - ص ٧١ وما بعدها ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢١٢-٢١٣ .

٢ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٦ .

٣ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٥٤ ، د/ محمد إبراهيم زيد - المرجع السابق - ص ٧١ وما بعدها .

اجتماعية ، لابد من دراسة الحالة لتفسير الموقف الكلي ، وتشمل هذه الدراسة جميع ظروف الشخص البيئية والاجتماعية ، وفحص حالته العضوية والنفسية والتعرف على ماضيه وحاضره ، كما قد تتمثل هذه الدراسة في مجموعة من الأفراد يجمعهم ظرف اجتماعي متشابه كالتصدع العائلي مثلاً^(١) .

ويعود إلى العالم الأمريكي وليام هيلي Healy فضل استخدام هذا الأسلوب في مجال دراسات جناح الأحداث منذ عام ١٩١٥ ، حينما أجرى دراسات مستفيضة حول النواحي النفسية والعضوية والاجتماعية التي قد تدفع الحدث للانحراف^(٢) .

بيد أن لدراسة الحالة كأسلوب بحث في نطاق الدراسات الإجرامية تطبيقات أخرى متعددة^(٣) ، منها ما قام به سير سيرل بيرت حينما أجرى بحثاً للكشف عن عوامل جنوح الأحداث في لندن. واختار لذلك عينة تجريبية تضم مائتي حالة ما بين حدث جانح من الذكور والإناث ، ومجموعة ضابطة أخرى مكونة من مائتي حدث غير جانح ، مع مراعاة التماثل بين المجموعتين من حيث السن والحالة الاجتماعية والقدرات الذهنية. وقد توصل الباحث في نهاية دراسته إلى تعدد العوامل المسببة للجنوح ، وإن كانت أغلب العوامل قد تمثلت في اضطراب الظروف الأسرية والخلل في محيط الأصدقاء ، وكذا الخلل العقلي والنفسي.

١ - د/ عبد الفتاح الصيفي - المرجع السابق - ص ٣٥ ، د/ جلال ثروت - المرجع السابق - ص ٤٦ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٦ ، د/ محمد شلال حبيب - المرجع السابق - ص ٤٦ .

٢ - W. Healy, The Individual Delinquent, Little Brown, Boston, ١٩١٥, p. ٥٣ and s.

مشار إليه لدى د. حسن محمد ربيع ، المرجع السابق ، ص ٧٥.

٣ -- د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان: المرجع السابق ص ١٢٣ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢١٤ ، ٢١٥.

ومن الأبحاث الشهيرة التي استخدم فيها أسلوب دراسة الحالة تلك الدراسة التي قام بها العالم شلدون جلوك وزوجته إليانور Sheldon Glueck and Eleanor النساء. خلالها اختار هذان الباحثان عينة تجريبية تضم خمسمائة امرأة جانحة ومجموعة أخرى ضابطة تشمل خمسمائة امرأة ممن يتمتعن بحس السير والانضباط القانوني. وقاما بتجميع بيانات عن الحالة العقلية والنفسية والاجتماعية والتاريخ الأسري والشخصي لنساء المجموعتين. وعلى أثر ذلك نجح الباحثان في وضع جداول تفسر السلوك الإجرامي لكل امرأة وتحدد درجة خطورتها الإجرامية وتتنبأ بمستقبلها الإجرامي. وفي ضوء ذلك قسم الباحثان النساء محل الدراسة إلى مجموعتين : الأولى تضم النساء غير الخطرات ممن يمكن الإفراج عنهن قبل انتهاء مدة العقوبة وفقاً لنظام العفو أو الإفراج تحت شرط. والثانية تشمل النساء الخطرات ممن اعتدن الجريمة ، وأودعن من قبل إحدى المؤسسات العقابية ، ويحتجن لنظام عقابي أكثر فاعلية^(١) .

وهذا الأسلوب رغم اهتمامه بشخص المجرم على نحو ملحوظ واتصافه بصفة الشمول لكونه لا يعتمد على طريقة معينة في تجميع المعلومات . أخذ عليه ما يلي^(٢) :

١- أن تفسير الظاهرة الإجرامية وفقاً له يرجع عادة إلى الأفكار المسبقة التي يكونها الباحث لنفسه ويعمل في إطارها مما قد يؤدي إلى تغليب بعض العوامل التافهة على العوامل الهامة في شخصية الخاضع للدراسة ، فتجئ النتائج غير متفقة مع الواقع ويتجرد البحث من صفات الموضوعية والحياد والتعميم .

٢- أن القائمين على مثل هذا النوع من الدراسة قد لا يركزون على أسباب الجريمة قدر تركيزهم على نوع الإجرام الذي تهتم به الجهة التي يعملون لحسابها ، كما لو تعلق الأمر بجهة تهتم بإجرام الأحداث .

١ - د/ يسر أنور ، د/آمال عثمان: المرجع السابق ص ١٢٣ .

٢ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٥ .

٣-أن الخاضع لهذا الأسلوب قد يعتمد إلى الكذب وتحريف بعض الوقائع ، كما أن
الخطر قائم إذا استمدت المعلومات من مصدر آخر .

٤-أن هذا الأسلوب محدود في نطاق تطبيقه .

المطلب الثاني

أساليب البحث الجماعية

الأسلوب الأول : الأسلوب الإحصائي :

يعتبر الإحصاء من أولى الطرق التي يلجأ إليها الباحثون في الظواهر الاجتماعية وظواهر الإجرام بصفة خاصة . فدراسة ظاهرة الإجرام وحركتها بوصفها ظاهرة اجتماعية لن تتأتى إلا عن طريق الإحصاء . فهو الذي يبين لنا العلاقة بين ظاهرة الإجرام الجماعية وبين الظواهر الاجتماعية الأخرى التي تصاحب ازدياد أو نقصان عدد الجرائم . وعن طريق الإحصاء يمكن بيان مدى ارتباط الجريمة بجميع العوامل الخارجية والظروف البيئية المختلفة لجماعة من الجماعات^(١) .

وتعتبر فرنسا أول من قام بإعداد إحصاء سنوي عام للجرائم ، حيث نشر أول إحصاء عام ١٨٢٧ وذلك عن الجرائم التي ارتكبت في جميع الأقاليم الفرنسية عام ١٨٢٥ . وأول من عكف على دراسة هذه الإحصاءات العالم الفرنسي جيرى Guerry ، والعالم البلجيكي كتيليه Quetelet . وتابعت الدول كما تابع العلماء إعداد ودراسة الإحصاءات الإجرامية . وقد تقدمت الأساليب الإحصائية في الوقت الحاضر بفضل التقدم الذي حدث في العلوم الرياضية ، وما وصلت إليه الأجهزة الحاسبة الحديثة من الدقة والكمال وبصفة خاصة العقل الإلكتروني ، يضاف إلى ذلك تقدم أساليب تبويب الإحصاءات وامتداد فتراتنا واتساع نطاقها^(٢) .

تعريفه : هو الأسلوب الذي يمكن بواسطته ترجمة ظاهرة معينة إلى أرقام . وفي ميدان علم الإجرام هو الذي يبين لنا العلاقة بين ظاهرة الإجرام والظواهر الاجتماعية الأخرى ، كما يساعد على تفسير الجريمة كظاهرة اجتماعية ومدى تأثيرها بوصفها ظاهرة اجتماعية بالظروف البيئية والجغرافية والثقافية والتعليم ، والسن ، والجنس^(٣) .

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٨٧ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٧ ، د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢٣ .

٣ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٩ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٥٦ .

طرق الإحصاء :

للإحصاء طريقتان يختلف كل منهما عن الآخر باختلاف ما إذا كان موضوع البحث يتمتع بنوع من الاستقرار والثبات ، أو أنه حركي وديناميكي ، ويطلق على الطريقة التي تعالج الموضوع الأول : طريقة الإحصاء الثابتة (المكانية) وعلى الطريقة الثانية طريقة الإحصاء المتحركة (الزمني)^(١) .

أ- طريقة الإحصاء الثابتة :

ويعني دراسة ظاهرة الجريمة من حيث المكان ، أي دراستها في عدة دول أو في أقاليم متعددة من دولة واحدة في فترة زمنية محددة ، وعقد مقارنة بينها وبين الظروف المختلفة السائدة في كل إقليم لتحديد العوامل المسببة للظاهرة الإجرامية^(٢) .

ب- طريقة الإحصاء المتحركة (الزمني) :

هذه الطريقة تتم بدراسة حجم الظاهرة الإجرامية في مكان واحد ولكن افترق في فترات زمنية متعددة للإحاطة بحركتها وتحديد حجمها زيادة أو نقصاناً على مر السنين وتقتصر هذه الدراسة على منطقة معينة من الدولة ومن أمثلتها إحصاء مجموعة معينة من الجرائم ، وبهذه الطريقة نستطيع أن نربط بين خط سير الظاهرة الإجرامية وبين ظاهرة اجتماعية أو طبيعية معينة في المكان المحدد لها ، ومن ثم دراسة تأثير هذه الظواهر والظروف على حجم الظاهرة الإجرامية ارتفاعاً أو انخفاضاً^(٣) .

مزايا الأسلوب الإحصائي:

يتمتع نظام الأسلوب الإحصائي في مجال علم الإجرام بكثير من المزايا جعلت منه الوسيلة الأمثل في تحديد حجم الظاهرة الإجرامية ، وفي تهيئة مادة المقارنة بين الأماكن المختلفة بالأماكن والأزمنة المتعددة، فهو يوضح ويبين عدد الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم في إقليم الدولة ثم بيان عدد من تم القبض عليهم أو قدموا إلي الحاکمة

١ - د/ محمد شلال حبيب " أصول علم الإجرام " موقع الكتب دوت كوم ص ٣٧ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٥ .

٣ - د/ عبد الفتاح الصيفي " علم الإجرام " ص ٢٧ ، ٢٨ .

أو تم تنفيذ الأحكام فيهم ، ومن لم تنفذ عليه هذه الأحكام لهربه أو لأي سبب آخر ويظهر الإحصاء مقدرة السلطات المختصة للكشف عن الجرائم وتتبع المجرمين والمشاكل التي تصادف أيا منهم^(١) . لذا يصفه الأستاذ الدكتور رؤوف عبيد بأنه "الأساس الذي قامت عليه دعائم البحث في علم الإجرام بمفهومه الحديث"^(٢) . فهو يكاد يكون العمود الفقري لمعظم الدراسات الاجتماعية وخاصة الجريمة بوصفها ظاهرة اجتماعية^(٣) .

كما أن على أساسه يتمكن الباحث من إجراء البحث المقترن بالجهد العقلي ومن ثم الاستنتاج ليكتشف العلاقة التي قد تربط بين الظاهرة الإجرامية وبين العوامل الفردية الخاصة بالمجرم وكذلك العوامل الاجتماعية والظروف البيئية المختلفة^(٤) فهو يعبر عن ظاهرة الإجرام تعبيراً رقمياً . ويربطها إحصائياً بغيرها من الظواهر والظروف الاجتماعية والفردية ، مثل الفقر والجهل والظروف الطبيعية والاقتصادية والسياسية ، والسن والجنس ونوع المهنة والحالة الاجتماعية للفرد. فالإحصاءات الجنائية تحتوي على تعداد الجرائم وتقسيمها إلى طوائف وفق الاعتبارات السابقة ، مما يسهل دراستها وتحديد العلاقة بين ظاهرة الإجرام وغيرها من الظواهر الاجتماعية والظروف الفردية^(٥) . ومن مزاياه كذلك يستخدم في استنباط خصائص المجرمين وتحديد نوازعهم الفردية والاجتماعية بفضل تقدم الأجهزة المستخدمة في الإحصاء كالألات الحاسبة والعقول الالكترونية .

كما يمكن النظام الإحصائي الشارع الجنائي من معرفة مدى سير خط الإجرام بالنسبة لجريمة معينة، فإذا أخذنا على سبيل المثال جرائم المخدرات، بعد إصدار الشارع قانوناً

١ - د/ حسن صادق المرصفاوي " الإجرام والعقاب في مصر ١٩٧٣ " منشأة المعارف بالإسكندرية - ص ٥٥ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣٧ .

٣ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٨٨ .

٤ - د/ جلال ثروت ، د/ محمد زكي أبو عامر " علم الإجرام والعقاب " الدار الجامعية - بيروت ١٩٨٣ - ص ٥٣ .

٥ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٣٨ .

شدد فيه العقاب على الاتجار في المخدرات في عام ١٩٦٦، فإن معدل تلك الجرائم يبيّن للشارع الجنائي أنه لم يكن لتشديد العقوبة أثره في انخفاض معدل الجريمة .

ويمكن للقاضي إذا ما اطلع على الإحصائيات الجنائية أن يتبيّن أثر شدة الأحكام القضائية في انخفاض نوع معيّن من الجرائم، أو ازدياد هذا النوع مما يترتب عليه أن يغيّر سياسته في العقاب، كأن تستبدل الغرامة بعقوبة الحبس أو العكس.

ومما لا شك فيه أن الإحصاءات الجنائية تمثل أهمية أساسية بالنسبة للمسؤولين عن الأمن في البلاد، إذ عن طريقها يستطيعون أن يتأكدوا من نجاح سياستهم في مقاومة الإجرام أم لا، والكشف عن أنواع الجرائم الجديدة التي أظهرتها الإحصائيات، ومعدل الزيادة أو النقص في أنواع أخرى .

وبالنسبة للشخص العادي، تظهر الإحصائيات الجنائية له مدى استتباب أو اضطراب الأمن في البلد التي يعيش فيها وأثر ذلك على حياته واستثماراته وأمواله داخل البلد، وما يجب أن يتخذه من احتياطات أمن في حالة استشعاره زيادة معدل الجريمة وظهور تقصير من الدولة في مكافحتها^(١).

عيوب الأسلوب الإحصائي:

إن الأسلوب الإحصائي يعتريه بعض العيوب التي تؤثر في القيمة العلمية للنتائج التي يسفر عنها ، من هذه العيوب :

١- تعدد مصادر الإحصاء: فمنها ما هو دولي كالإحصاءات الصادرة عن الإنتربول ، ومنها ما هو محلي . والمحلي بدوره تتعدد مصادره فهناك إحصاءات قضائية تمثل الجرائم المحكوم فيها فعلاً ، وهناك إحصاءات عقابية تمثل المحكوم عليهم فعلاً وينفذون العقوبة ، وهناك إحصاءات الأمن وهي التي تمثل الجرائم التي أبلغ عنها فقط ، فأى نوع من تلك الإحصاءات يجب أن يعتمد عليه الباحث الإجرامي ؟ لاشك أن هذا التعدد من شأنه أن يوقع الباحث في حيرة ، فالاعتماد مثلاً على إحصاءات الأمن يعيبها أن كثيراً من الجرائم لا يبلغ عنه ، ثم إن بعض الجرائم المبلغ عنها قد تكون كيدية ، كما أن الاعتماد مثلاً على إحصاء من صدر ضدهم حكم يؤخذ عليه أنه لا

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٥٩ ، ٦٠ .

يمثل الجرائم المرتكبة ، لان كثيراً من الجرائم تحفظ الدعوى بشأنه أو يصدر الأمر بألا وجه لإقامتها ، كما أن بعض الدعاوي يحكم فيها بالبراءة . مفاد ذلك أن الإحصاء الجنائي يعطي أرقاماً لا تمثل حقيقة الجرائم التي ترتكب في الواقع ، فالجرائم الحقيقية تزيد على الرقم الذي يعبر عنها في الإحصاء الجنائي ، والفارق بين الرقمين يسمى بالرقم المظلم ، وقد لوحظ - بحق - أن هذا الرقم المظلم يختلف باختلاف الجرائم موضوع الإحصاء ، فهو يقل في الجرائم الخطيرة كالقتل أو السرقة حيث يقترب الرقم الإحصائي من الرقم الحقيقي ، بينما يزيد في الجرائم البسيطة كالسب^(١) .

٢- الاستعانة بالمجموعة الضابطة تعد شرطاً أساسياً في تفسير الجريمة عن طريق البيانات الإحصائية . وفي هذه الحالة يشترط أن تكون المجموعة الضابطة شاملة لأفراد لم يسبق لهم مخالفة القانون على وجه الإطلاق ، بمعنى أن يستبعد كل من ارتكب فعلاً يحرمه القانون حتى ولو لم يصل أمره إلى السلطات المختصة . وهذا الشرط يتعذر تحقيقه عملاً ، الأمر الذي يسفر عن وقوع كثير من الباحثين في الخطأ بسبب الاعتماد على نتائج الأبحاث التي يجرونها على فئة محددة من المجرمين ثم يحاولون تعميم نتائج دراستهم . دون بيان نسبة أفراد العينة إلى أفراد المجتمع عامة ، أو إلى أفراد الطبقة التي تم اختيار العينة من بينها . ومن هذا القبيل ، ما أسفرت عنه بعض الدراسات الإحصائية من ارتفاع نسبة المصابين بالأمراض العقلية بين المجرمين . ولم يثبت من هذه الدراسات نسبة انتشار الأمراض العقلية بين أفراد المجتمع الذين لم يخالفوا القانون . لذلك فإن النتيجة التي تصل إليها هذه الأبحاث من أن المرض العقلي سبب في الإجرام ، يصعب من الوجهة العلمية قبولها على إطلاقها بدون تحفظ^(٢) .

٣- إن البيانات المستمدة من الإحصاءات الجنائية بيانات محدودة لا تكفي لدراسة الظاهرة الإجرامية . فإذا كانت هناك خصائص تعتد بها هذه الإحصاءات في تفسير الظاهرة الإجرامية مثل السن والجنس، إلا أن هناك خصائص أخرى يصعب تعريفها

١ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٣١ ، د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق -

ص ٦٠ وما بعدها ، د/ محمود سامي قرني - المرجع السابق - ص ١٧ .

٢ - د/ يسر أنور ، د/ أمال عثمان: المرجع السابق ص ١٠٥ .

تعريفًا دقيقًا مما حدا ببعض الباحثين إلى القول بعدم وجودها في كثير من الحالات، ومن قبيل ذلك الوسط العائلي السيئ، والفقر ودرجة التعليم والبطالة والنقص التكويني أو العضوي والاضطرابات النفسية^(١) .

٤- يقصر الأسلوب الإحصائي أحياناً عن الكشف عن العوامل الإجرامية ، فهو وإن كان يبين عدد الذي يرتكبون الجرائم من المنتمين إلى أسر متصدعة مثلاً ، إلا أنه يعجز عن بيان السبب في أن بعض من ينتمون إلى هذه الأسر لا يرتكب الجريمة . كما أنه لا يفسر ارتكاب بعض الأفراد للجريمة على الرغم من أنهم لا ينتمون إلى أسر متصدعة^(٢) . كذلك فقد تشير الإحصاءات الجنائية إلى أن هناك جرائم معينة تكثر في فصل الصيف وأن جرائم أخرى تزيد في فصل الشتاء، ولكنها لا تفسر لنا ما إذا كان السبب المباشر في ذلك يرجع إلى أثر حالة الطقس على سلوك الأفراد، أو إلى الظروف والعلاقات الاجتماعية التي تختلف باختلاف هذه الفصول^(٣).

وعلى الرغم من هذه الانتقادات ، فما زال الأسلوب الإحصائي من أهم طرق البحث العلمي في مجال دراسة الظاهرة الإجرامية .

المساعي المبذولة لإيجاد إحصاء جنائي عربي موحد:

برز الاهتمام بموضوع الإحصاء الجنائي على مستوى الوطن العربي على أثر انعقاد الحلقة العربية الثانية للدفاع الاجتماعي في القاهرة أواسط الستينات، التي تمخضت عن عدد من التوصيات منها ضرورة دراسة الواقع الاجتماعي العربي للتعرف على أبعاده ، وضرورة قيام الأجهزة العلمية المتخصصة بتحديد أنماط السلوك الإجرامي التي تستوجب تطبيق الأسس المنهجية في سبيل الكشف عن أسبابها وعواملها، ثم تحديد طرق ووسائل المكافحة. كما أوصت بضرورة الاهتمام بالإحصاءات الجنائية

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٦٣ .

٢ - د/ حسنين عبيد - المرجع السابق - ص ٣١ ، د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق -

ص ٦٠ وما بعدها ، د/ محمود سامي قرني - المرجع السابق - ص ١٧ ، ١٨ .

٣ - د/ عوض محمد - المرجع السابق - ص ٦٩ .

نظراً لأهميتها البالغة في تحديد حجم الظواهر الإجرامية واتجاهاتها وطالبت بدعم الأجهزة الإحصائية في الأقطار العربية. وعلى أثر ذلك اختص المكتب العربي لمكافحة الجريمة ببغداد (الذي تأسس أوائل الستينات في ظل المنظمة العربية للدفاع الاجتماعي ضد الجريمة التابعة لجامعة الدول العربية، ثم في ظل مجلس وزراء الداخلية العرب عند تشكيله أوائل الثمانينات)، بتجميع وإصدار المجموعات الإحصائية الجنائية للأقطار العربية. وقد باشر المكتب المذكور بتهيئة نموذج تمهيدي ومبسط يحتوي على بعض أنواع الجرائم المهمة يوزع على الأقطار العربية لملئه مع التعليمات الخاصة بذلك وكانت تلك بداية العمل الإحصائي الجنائي العربي الموحد حيث صدرت النشرة الإحصائية العربية السنوية للجرائم المسجلة عام ١٩٦٧ ولا زالت مستمرة بالصدور سنوياً .

ونظراً للتفاوت الظاهر في أساليب رصد الظواهر الإجرامية بين الأقطار العربية، وفي مدى كفاءة أجهزة الإحصاء الجنائي فيها، وفي اختلاف عملية الإحصاء نتيجة انعدام القاعدة القانونية المشتركة وعدم توحيد قوانين العقوبات العربية ومرجعياتها ولتباين المصطلحات المستخدمة من حيث الألفاظ ومدلولاتها، فقد اعتمد المكتب العربي لمكافحة الجريمة إيجاد معايير أو مدلولات أو تسميات بأنواع الجرائم بين مختلف الدول العربية، وذلك من خلال استمارة الإحصاء الجنائي العربي وزعت أنواع الجرائم فيها على (١٣) باباً رئيسياً ، ثم درج مجموع كل باب تحت الآخر في آخر الجدول لغرض إعطاء المجموع القطري العام .

وفي عام ١٩٩٥ ناقش المؤتمر العربي الخامس لرؤساء أجهزة المباحث والأدلة الجنائية المنعقد في مقر الأمانة العامة لمجلس وزراء الداخلية العرب في تونس مشروع تحديث وتطوير استمارة الإحصاء الجنائي العربي بعد أن حصلت القناعة بأن الاستمارة المطبقة سابقاً أصبحت قاصرة عن تغطية التطورات الحاصلة (١٣). فتم إقرار

الاستمارة الجديدة المحتوية على (١١) عنواناً رئيسياً يحتوي كل منها على عدد آخر من التصنيفات الإجرامية^(١) .

مصادر الإحصائيات الجنائية في مصر :

تتعدد الأجهزة التي تضطلع بمهمة الإحصاء الجنائي في جمهورية مصر العربية ، ويمكننا أن نشير بصفة خاصة إلى خمسة أجهزة تقوم بتلك المهمة التي تتناول الظاهرة الإجرامية في المجتمع سواء في جانبها الكمي أو في جانبها النوعي^(٢) :

جهاز الإحصاء بوزارة العدل :

يقوم بالإحصاءات القضائية في مصر جهاز الإحصاء بوزارة العدل وهو من أقدم أجهزة الإحصاء في العالم إذ أنشئ عام ١٨٨٣ بغية إعطاء صورة واقعية عن سير الدعاوى المختلفة أمام القضاء . ويستجمع هذا الجهاز بياناته عن طريق إرسال نماذج مطبوعة إلى النيابة والمحاكم المختلفة ، تتولى هذه الأخيرة بدورها ملأها وإرسالها شهرياً إلى الجهاز للقيام بعملية الحصر . وتعد وزارة العدل ثلاثة أنواع من الإحصاءات :
- إحصاءات جنائية :

تتعلق الإحصاءات الجنائية المعدة من قبل وزارة العدل بمجمل البيانات الخاصة بقضايا الجناح والجنح المستأنفة وقضايا الجنايات ، مع بيان توزيع تلك القضايا على مختلف أنحاء الجمهورية ، وكذلك طبيعة الأحكام التي صدرت فيها . كما تشمل هذه

١ - د/أكرم عبد الرزاق جاسم المشهداني " الإحصاء الجنائي في الوطن العربي - الواقع .. وآفاق التطوير " المؤتمر الإحصائي العربي الأول - الأردن ١٢ / ١٣ نوفمبر ٢٠٠٧م ص ١٥٨ ، ١٥٩ .

٢ - د/محسن عبد الحميد "النظم الإحصائية في الجمهورية العربية المتحدة " المجلة الجنائية القومية - ١٩٦٠ ، ص ١ وما بعدها ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة "أصول علمي الإجرام والعقاب " ٢٠٠١ - ٢٠٠٢ - ص ٨٥-٨٦ ، د. سليمان عبد المنعم سليمان "أصول علم الإجرام القانوني " دار الجامعة الجديدة للنشر - ٢٠٠١ ص ١٩٨ وما بعدها ، د/حسن صادق المرصفاوي - المرجع السابق - ص ٦٢ وما بعدها .

الإحصاءات أيضا الأوامر الجنائية وحالات الطعن في الأحكام والجهة المطعون أمامها ، وكذا بيانات عن التبليغات والشكاوى وأوامر الحفظ والأوامر بأن لا وجه لإقامة الدعوى .

- إحصاءات الأحوال الشخصية :

وتشمل البيانات المتعلقة بقضايا الأحوال الشخصية من حيث عددها ونوعها والتوزيع الجغرافي لها والأحكام الصادرة فيها والجهات المطعون أمامها في تلك الأحكام. وتشمل أيضا بيانات عن أحوال القصر ومن في حكمهم وما يتعلق بإدارة شئونهم خاصة من قبل المجالس الحسبية.

- إحصاءات مدنية :

وتتضمن البيانات الخاصة بالقضايا المدنية من حيث نوع هذه القضايا وتوزيعها على مختلف أنحاء الجمهورية وكيفية الفصل فيها وأوامر استيفاء الديون الثابتة بالكتابة.

- جهاز الإحصاء بوزارة الداخلية :

يقوم جهاز الإحصاء بوزارة الداخلية بإعداد إحصاءات شرطية في صورة كتب ونشرات دورية ، تشمل كافة البيانات الجنائية التي تعدها إدارات المعلومات بوحدة البحث الجنائي بمديرية الأمن المختلفة على مستوى الجمهورية بصفة يومية وشهرية وسنوية ، ويتم تصنيف هذه الإحصاءات وفقاً لنوع الجريمة وحالة المتهم ووسيلة ارتكاب الجريمة وإجراءات النيابة والتصرف في الدعوى .

- جهاز الإحصاء بمحافظة القاهرة :

يتبع هذا الجهاز إدارة المباحث الجنائية بمديرية أمن القاهرة ، فهو نوع من الإحصاءات الشرطية. ويتولى تجميع البيانات المتعلقة بالجناح والجنايات على مستوى الجمهورية بعد أن يخضعها يصنفها يبوبها ويتولى تحليلها. ويتولى هذا الجهاز أيضا إعداد إحصاءات يومية عن التبليغات والشكاوى الجنائية المختلفة وبالذات ما تعلق منها بجرائم الدم والسرقة والنصب. وتصدر بيانات هذا الجهاز يومية ونصف شهرية وشهرية وفصلية.

- جهاز الإحصاء بمصلحة السجون :

أنشئ هذا الجهاز عام ١٩٥٨ ملحقاً بإدارة السجلات والإحصاء بمصلحة السجون. ويتولى هذا الجهاز إعداد الإحصاءات العقابية ، وذلك في صورة تقرير سنوي يتضمن تقسيمات مختلفة للمسجونين والجرائم التي ارتكبوها والأحكام الصادرة ضدهم مع بيان سوابقهم. ويتم تجميع البيانات الواردة في هذا التقرير من قبل وحدات فرعية لهذا الجهاز بمختلف السجون على مستوى الجمهورية الخاصة ، تتولى عمل كروت معلومات لكل سجين تحتوي على بيانات عن الجريمة والحالة الاجتماعية والنفسية للمحكوم عليه والحكم الذي صدر ضده وتاريخ استحقاق الإفراج الشرطي وتاريخ الإفراج النهائي ، إلى جانب ما تشمله من بيانات شخصية عن المحكوم عليه خاصة ما يتعلق بسوابقه الإجرامية.

- جهاز الإحصاء بإدارة مكافحة المخدرات :

هذا الجهاز الإحصائي هو أحد أجهزة مكافحة المخدرات التابعة لمصلحة الأمن العام بوزارة الداخلية. وهو جهاز متخصص يقوم على تجميع البيانات عن جرائم المخدرات دون غيرها من الجرائم. ويتولى تحرير كشوف أسبوعية وأخرى شهرية عن جرائم المخدرات التي ضبطت على مستوى الجمهورية مع بيان تاريخ ضبط الواقعة وظروف المتهم ونوع المادة المخدرة وكيفية التصرف في الدعوى وكذا الأحكام الصادرة فيها. ثم يصدر من واقع تلك الإحصاءات تقرير سنوي لنشاطه ، علاوة على نشاط مصلحة السواحل والمصايد وحرس الجمارك وسلاح حرس الحدود.

الأسلوب الثاني : المسح الاجتماعي

مفهومه : المسح الاجتماعي أحد طرق البحث الاجتماعي تستهدف تجميع الحقائق عن الظروف الاجتماعية أو عن ظاهرة معينة في مجتمع معين أو مجموعة من الوقائع أو الأفراد . وتهدف تلك الدراسة إلى بيان سمات أو خصائص تلك الظاهرة أو الموقف أو الوقائع أو الأفراد ثم تعميم تلك النتائج على أفراد المجتمع عامة أو على فئة

منه . ويتم ذلك عن طريق استخدام بعض الأدوات البحثية الأخرى كالمقابلة أو الاستبيان أو دراسة الحالة^(١) .

ويقتصر المسح الاجتماعي في مجال الدراسات الإجرامية على قطاع معين في المجتمع وهو قطاع الإجرام. فهو بالتالي ليس مسحاً اجتماعياً عاماً ، إذ لا يتناول المجتمع بأسره بل يقتصر على طائفة معينة ، فتشمل الأفراد الذين خالفوا القانون. وقد يكون المسح شاملاً لقطاع من الأفراد بأكمله ، مثال ذلك فئة المدمنين أو المشردين من المجرمين ، أو فئة مرتكبي جرائم السرقة من الأحداث خلال فترة زمنية معينة. وقد يكون شاملاً لعينة فقط من هذه الفئة. وقد ينصب المسح على إجرام بيئة معينة ، كحي شعبي أو قرية من القرى^(٢).

والهدف من المسح الاجتماعي في علم الإجرام هو تغطية الظاهرة الإجرامية من جميع جوانبها وذلك بالكشف عن عوامل تكوين تلك الظاهرة ، شخصية كانت أو اجتماعية ، وصياغتها في قواعد عامة. ويوجب لك جمع أكبر عدد من البيانات المتعلقة بشخصية المجرمين ، كبيانات السن والمهنة والتعليم والديانة ، أو المتعلقة بالصفات النفسية والبيئية لهم.

أساليب المسح الاجتماعي : يتبع بصفة عامه في إجراء المسح الاجتماعي للظاهرة الإجرامية إحدى وسيلتين : الأولى : وسيلة المسح الاجتماعي الاستجابي ، والثانية : وسيلة المسح الاجتماعي البيئي أو الايكولوجي^(٣) .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٠ ، د/ يسر أنور، د/آمال عثمان: المرجع السابق ص ١١١ ، د/أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق - ص ٨٦، ٨٧ ، د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٤ ، د/علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢٦-٢٧.

٢ - د/ أحمد لطفي السيد " المدخل لدراسة الظاهرة الإجرامية والحق في العقاب " ٢٠٠٣/٢٠٠٤م ص ٦٣ .

٣ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٢٤ ، د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٢٦-٢٧ ، د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٦٤ ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة المرجع السابق - ص ٨٧ .

- المسح الاجتماعي الاستجوابي :

هذا الأسلوب من أساليب المسح يعتمد على نماذج أسئلة معدة سلفاً تتضمن عدداً من الأسئلة حول مجمل الظروف التي تحيط بالفرد ، سواء أكانت ظروف شخصية ، كالحالة النفسية والمالية والصحية ، أو اجتماعية. وتوزع هذه النماذج على أفراد منطقة معينة تتميز بطابع إجرامي معين. ومن جماع الإجابات يمكن استخلاص القواعد التي تربط بين أنواع الإجرام في تلك المنطقة وبين الظروف التي تحيط بمجموع سكانها. وهناك إلى جانب تلك الوسيلة وسيلة أخرى هي " النموذج العائلي " والذي يتضمن بيانات عن جوانب الحياة المختلفة للعائلة ، حتى يمكن من تحليلها استخلاص العوامل المساعدة على الإجرام^(١) .

ويعاب على هذا الأسلوب كونه لا يتضمن نتائج مؤكدة ، فقد تتصف إجابات أهالي المنطقة بالكذب حول ظروفهم أو المبالغة في تصويرها. وربما تعد النماذج وفقاً لتصور شخصي سابق يفقد الباحث الموضوعية والتجرد العلمي.

المسح الاجتماعي البيئي :

تعد دراسة البيئة أحد الأساليب الخاصة للمسح الاجتماعي. ويتلخص في قيام الباحث القائم بالمسح على تقسيم إقليم محدود إلى بعض المجتمعات الصغيرة تقسيماً جغرافياً تتماثل وتتجانس ظروف أفرادها من الناحية الحضرية والاجتماعية والاقتصادية. ثم يتولى الباحث بعد ذلك رصد حركة الإجرام في كل منطقة ومقارنتها بالمنطقة الأخرى ، بهدف استخلاص الرابط بين السلوك الإجرامي في منطقة وبين الظروف التي تسودها ، والتأكد مما إذا كان معيار التقسيم (المستوى الحضاري أو الاقتصادي أو الاجتماعي...الخ) هو الذي يقف وراء اختلاف نسبة الإجرام من منطقة إلى أخرى^(٢) .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٠ ، د/ يسر أنور، د/آمال عثمان - المرجع السابق - ص ١١١ ، د/أحمد حسني طه - المرجع السابق ص ٦٦ .

٢ - د/ عبد الفتاح الصيفي "علم الإجرام" ١٩٧٣م ص ١٢٦ وما بعدها ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٠٢ ، / جلال ثروت - المرجع السابق - ص ٤٦ .

ومن أمثلة هذه الدراسات الأيكولوجية في مجال الدراسات الإجرامية البحوث العديدة التي أجريت سواء في مصر أو في الخارج عن أثر الهجرة على الجريمة ، وما قام به العالم الأمريكي الإيطالي دي توليو لدراسة السلوك الإجرامي في المناطق المتخلفة في إيطاليا واستظهاره ارتفاع نسبة الإجرام في تلك المناطق. ومن ذلك أيضاً ما قام به العالم الأمريكي كليفورد شو من دراسة إجرام الأحداث في مدينة شيكاغو حينما قسمها إلى مناطق مختلفة من الناحية الاقتصادية والاجتماعية والثقافية. وقد توصل هذا العالم إلى ارتفاع نسبة الإجرام في المناطق التي تزيد فيها الكثافة السكانية وكذا المجاورة للمناطق الصناعية والتجارية. كما أن تلك النسبة ثبت ارتفاعها في المناطق المتخلفة ثقافياً والمهملة من ناحية الرعاية الاجتماعية ، والتي صارت مأوى للكثير من العصابات الإجرامية.

ولا شك أن أسلوب المسح الاجتماعي البيئي له فائدته في مجال تجميع المعلومات عن الظاهرة الإجرامية ومحاولة رد بيانات هذه الظاهرة إلى جملة من الأسباب ترتبط بواقع الحياة الاجتماعية أو الاقتصادية أو الثقافية.

ولكن يؤخذ عليه أحياناً اتسامه بعدم الموضوعية ، ومن ثم عدم دقة النتائج التي يتم التوصل إليها. ويعود ذلك ولا شك إلى تعدد الباحثين القائمين بالمسح وإمكان تأثر كل منهم بأفكاره الخاصة بما ينعكس على الأسئلة المطروحة والملاحظات التي يدونها كل منهم عن الحالة محل الدراسة ، وبما يؤدي أحياناً إلى تضارب النتائج التي يتوصل إليها كل باحث على حده^(١) .

الأسلوب الثالث : أسلوب المقارنة :

تبدو أهمية المقارنة كأسلوب مكمل للإحصاء الجنائي ، فبينما يقدم الإحصاء الجنائي أرقاماً صماء تبين مثلاً تطور ظاهرة الإجرام وتطور ظاهرة اجتماعية أخرى كالجهل . فإن المقارنة تقوم بالربط بين الظاهرتين : ظاهرة الإجرام وظاهرة الجهل ، لاستخلاص

^١ - د/ يسر أنور، د/آمال عثمان- المرجع السابق - ص ١١٣ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان -

المرجع السابق - ص ٢٠٣ ، د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٦٤ .

مدى توافر صلة السببية بينهما ، لتوضع بناء على ذلك القواعد العامة في علم الإجرام^(١) .

كما تظهر أهميتها كطريق من طرق البحث في أنه عن طريقها يمكن استخلاص القواعد العامة التي تحكم ظاهرة من الظواهر . فعلى الباحث الإجرامي مقارنة الظروف المختلفة المتعلقة بالظاهرة الإجرامية لاستخلاص التقابل أو التنافر بين ظاهرة الإجرام والظروف الخارجية المحيطة بها .

ولا تقتصر المقارنة كطريقة من طرق البحث في علم الإجرام على العلاقة بين ظاهرة إجرام بصفة عامة وبين الظروف الخارجية للمجتمع ، ولكنها تمتد أيضاً إلى مقارنة طوائف المجرمين بغيرهم من غير المجرمين لاستخلاص الصفات والظروف التي تتعلق بكلتا الطائفتين لإمكان استخلاص الظروف والعوامل التي تساعد على الجريمة . ولتوضيح ذلك نقول أنه إذا نتج عن المقارنة أن هناك عوامل أو ظروفًا تتوافر لدى طائفة من المجرمين ولا توجد بين غير المجرمين فيمكن استخلاص ذلك الظرف أو ذلك العامل باعتباره من الأسباب الدافعة عن الجريمة^(٢) .

مع ملاحظة وجوب أخذ النتائج التي تقدمها تلك الطريقة من طرق البحث بشيء من التحفظ . ففي العادة تجري المقارنة بين المجرمين الذين يقضون مدة العقوبة داخل السجن وبين غير المجرمين الذين يوجدون في ظروف بيئية واجتماعية متقاربة أو مماثلة وبالتالي فمن المحتمل أن يتواجد بين تلك الطائفة الأخيرة أفراد ارتكبوا أفعالاً إجرامية دون أن نكتشف أو لم تثبت إدانتهم .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٢٩ ، د/محمود سامي قرني - المرجع السابق - ص ١٨ ، ١٩ .

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٩١ ، ٩٢ .

الباب الثاني

النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية

بدأت الدراسات العلمية للظاهرة الإجرامية منذ النصف الثاني من القرن التاسع عشر ، محاولة البحث عن الأسباب التي تدفع البعض إلى ارتكاب الجرائم دون باقي أفراد المجتمع ، وكونها - أي الظاهرة الإجرامية - ظاهرة حتمية في حياة المجتمع وظاهرة احتمالية في حياة الفرد دفع العديد من العلماء في مجالات متفرقة كالطب والقانون وعلم النفس وعلم الاجتماع وأيضاً رجال دين للبحث عن أصول هذه الظاهرة من أجل التوصل إلى كيفية تعامل المجتمع معها .

تعددت الاتجاهات والمذاهب التي قيل بها في تفسير الظاهرة الإجرامية ، واستقر العلماء على ثلاث اتجاهات رئيسية هي :

الاتجاه الأول : الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي يتزعمه أنصار النظريات الأنثروبولوجية الذين ينسبون الجريمة إلى عوامل فردية تتصل بشخص المجرم ، سواء تعلق بتكوينه العضوي أو النفسي أو بكليهما معاً .

الاتجاه الثاني : الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي يتزعمه أنصار النظريات الاجتماعية الذين يرجعون أسباب الظاهرة الإجرامية إلى العوامل الاجتماعية وحدها .

الاتجاه الثالث : الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية والذي جمع أنصاره بين العوامل الفردية والعوامل الاجتماعية أو البيئية في تفسير الظاهرة الإجرامية . وسوف نتناول كل اتجاه من هذه الاتجاهات في فصل مستقل .

الفصل الأول

الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية

يعزو هذا الاتجاه الجريمة والسلوك الإجرامي إلى العوامل الفردية وحدها . وقد ظهر هذا الاتجاه أولاً في إيطاليا على يد الطبيب لومبروزو ثم انتشر بعد ذلك في باقي دول العالم . وإذا كان أنصار المذهب الفردي قد وجهوا اهتمامهم لدراسة شخصية المجرم من الناحية العضوية أو النفسية أو العقلية واتخذوها محوراً لتفسير السلوك الإجرامي ، إلا أنهم قد اختلفوا فيما بينهم في مدى قوة تأثير كل من العوامل الشخصية ، ورجحان أهمية بعضها على البعض الآخر . لذلك اختلفت النظريات داخل إطار المذهب الفردي وأهم هذه النظريات هي :

١- نظرية لومبروزو

٢- نظرية هوتون

٣- نظرية فرويد .

وسوف نتناول كل نظرية من هذه النظريات في مبحث مستقل .

المبحث الأول

نظرية لمبروزو

إن علم الإجرام الحديث بدأ بظهور العالم الإيطالي سيزار لمبروزو (١٨٣٦-١٩٠٩) ومدرسته المدرسة الوضعية^(١) ، وتمثل نظرية الأساس الأول للمذاهب البيولوجية والنفسية في تفسير السلوك الإجرامي .

ولقد بدأ لمبروزو حياته طبيباً بالجيش الايطالي ، فأتاحت له هذه الصفة إمكانية فحص عدة آلاف من العسكريين ، وفي الوقت نفسه كان لمبروزو اختصاصياً في الطب الشرعي ، شغوفاً بدراسة أنماط المجرمين ، وقد هيات له صفته هذه القيام بأبحاث

١ - سميت المدرسة الوضعية بهذا الاسم لاعتمادها على المنهج الوعي في دراسة المجرم دراسة علمية منظمة .

ودراسات في المؤسسات العقابية ، وعلى جماجم المجرمين الذين نفذت فيهم عقوبة الإعدام ، ويقال أنه تمكن في حياته من فحص ٣٨٣ جمجمة للمجرمين ، بالإضافة إلى ٥٩٠٧ من المجرمين الأحياء ، وقد أكمل لمبروزو هذه الأبحاث بإجراء مقارنات مع الجنود وتلاميذ المدارس للتحقق من صحة الملاحظات التي توصل إليها ، وقد شغل لمبروزو وظيفة أستاذ الطب الشرعي بجامعة تورينو ، واطلع على الأبحاث التي جرت منذ القرن السابع عشر في مجال الأنثروبولوجيا الطبيعية والأمراض العقلية .

وقد لاحظ لمبروزو من دراساته المتعددة وفحوصه التي أجراها على الجنود ، وجماجم من أعدموا ونزلوا المؤسسات العقابية ، أن المجرمين يختلفون عن غير المجرمين ، وأن بالمجرمين خصائص جسدية وعضوية في التكوين الجسماني الداخلي لا توجد لدى غيرهم ، فقد اتضح له أن المجرم إنسان شاذ التكوين ، يتميز بعدم انتظام في جمجمته ، وبضيق جبهته وضخامة فكيه ، وشذوذ أسنانه ، وفرطحة أنفه أو أعوجاجه ، وضخامة أذنيه أو ضآلتهما ، وكثافة شعر رأسه وجسده ، وطول مفرط في أطرافه^(١) .

وانتهى إلى فكرته الرئيسية التي مؤداها أن المجرم هو نمط أو نوع معين من البشر ، يتميز بملامح عضوية خاصة وسمات نفسية يرتد بها إلى وسمات وصفات الإنسان الأول والمخلوقات البدائية . وقد سرد لمبروزو ملامح الانحلال أو علامات الارتداد في الإنسان المجرم ، ومنها عدم انتظام شكل الجمجمة ، وضيق الجبهة ، ضخامة الفكين . وبروز عظام الخد ، وشذوذ تركيب الأسنان ، وزيادة أو نقص ملحوظ في حجم الأذنين أو بروزهما في الرأس بشكل يماثل أذني الشمبانزي ، وتشوهات في العينين ، وفرطحة أو أعوجاج في الأنف . وغزارة في شعر الرأس والجسم ، وكثرة وتنوع في تجاعيد البشرة ، وعيوب في التجويف الصدري ، وزيادة في طول الأذرع والأرجل وفي عدد الأصابع .

١ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق - ص ٥١ ، ٥٢ ، د/ محمد أبو العلا عقيدة " أصول علم الإجرام " دار الفكر العربي - الطبعة الثانية - القاهرة ١٩٩٤م ص ٦٤ .

أما الصفات النفسية فمنها ضعف الإحساس بالألم ، وهو ما توصل إليه من خلال ملاحظاته عن كثرة الشم على أجسام المجرمين ، والغرور ، والاندفاع في التصرف ، وسهولة في الإثارة . وانعدام الخجل والشعور بالشفقة^(١) . وقد توصل لومبروزو بذلك إلى فكرته عن المجرم بأنه إنسان مطبوع بالإجرام مدفوع إليه ، أو كما وصفه العلامة فيري أنه مجرم بالميلاد .

تصنيف المجرمين عند لومبروزو:

لقد تعرضت أفكار لومبروزو أبان ظهورها لنقد شديد خاصة فيما يتعلق بفكرة الارتداد ، وتمسكه بالمجرم بالميلاد أو بالفطرة كنمط إجرامي وحيد بين المجرمين ، إذ من الصعب جمع كافة المجرمين تحت نموذج واحد. وقد دفع هذا النقد لومبروزو إلي أن يطور من نظريته ، فقام باستبعاد المجرم بالميلاد وأضاف طوائف أخرى من المجرمين ، وانتهى إلى اعتماد تصنيف سداسي للمجرمين يضم الفئات الآتية :

١- **المجرم المجنون** : هو من يرتكب الجريمة تحت تأثير المرض العقلي . وقد ألحق لومبروزو بهذا النوع من المجرمين ، المجرم الهستيري ، ومدمن الخمر والمخدرات .

٢- **المجرم الصرعي** : وهو المصاب بصرع وراثي يؤثر على العضلات والأعصاب والتوازن النفسي . والمريض بالصرع قد تتطور حالته أو تزداد مضاعفات الصرع لديه فيتحول إلى مرض عقلي ، ويصبح المجرم الصرعي مجرماً مجنوناً لا مجرماً صرعياً فحسب .

٣- **المجرم السيكوباتي** : هو شخص مصاب بتخلف في نمو الحاسة الخلقية التي تفقده القدرة على التكيف مع المجتمع ، وتخلف الحاسة الخلقية يؤدي بطبيعة الحال إلى نمو الأثرة والإفراط في الإحساس بالذات ، وعلى وجه الخصوص إلى كل مظاهر السلوك غير الاجتماعي أو إلى بعضها ، ومنها الجريمة . ويلاحظ أن المجرم السيكوباتي يكون عادياً في إرادته وذكائه ولكنه فاقد على نحو ما إحساسه الخلقى . فيطلق عليه وصف (التخلف النفسي) ، وكل ما يدل عليه هو انتقاء الباعث الواضح للجريمة من

١ - د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ١٣٠ ، ١٣١ .

جهة ، وبلادة المتهم بعد ارتكابها من جهة أخرى . فلا يبدو عليه أي ندم أو شعور بالـم^(١) .

٤- **المجرم بالصدفة** : هو شخص يقترب من الطائفة التي يتكون منها السواد الغالب في الناس ، ومن ثم يكون الدافع إلى الجريمة والمانع منها لديه في حالة من التوازن ، ولا تقع الجريمة منه إلا تبعاً لخلل عارض يصيب التوازن ، ويرجع إلى تأثير عامل خارجي غير عادي ، فتصدر الجريمة منه عرضاً نتيجة لذلك الخلل الطارئ . والواقع أن الظرف الخارجي الذي يخل بتوازن المانع من الجريمة مع الدافع إليها ويغلب عرضاً ومصادفة الدافع على المانع ، هو بالنسبة للمجرم بالصدفة ظرف استثنائي لا يمكن التكهّن به مقدماً ، وليس في الوسع التنبؤ به قبل تحققه ، ولا يستطاع تحديد الوقت الذي يطرأ فيه^(٢) .

وهذا النوع من المجرمين يفضل إبعاده عن محيط الجريمة مع إلزامه بتعويض الضرر الذي أحدثه بجريمته ، مع عدم تعريضه لعقوبة تؤدي حتماً إلى اختلاطه بغيره من المجرمين حتى لا يفسد وينقلب إلى مجرم^(٣) .

٥- **المجرم المعتاد** : هو شخص مصاب بضعف خلقي ، ويعتاد على ارتكاب جرائمه تحت تأثير ظروف اجتماعية أهمها اتصاله بالمسجونين ، وإدمانه الخمر والبطالة ، ويعتبر الإجرام بالنسبة له حرفة أو طرق حياة .

٦- **المجرم العاطفي** : وهو المجرم الذي يتميز بحساسية مفرطة يخضع بشأنها للانفعالات العابرة والعواطف المختلفة كالحب والغضب والغيرة والحسد والحماس لموقف أو رأي . وهذه الحساسية المفرطة هي التي تدفعه إلى الإجرام . وأغلب الجرائم التي يرتكبها جرائم سياسية أو جرائم اعتداء على الأشخاص . وسرعان ما يندم عقب ارتكاب

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٤٥٣ .

٢ - د/ رمسيس بهنام " الإجرام والعقاب - علم الجريمة وعلم الوقاية والتقييم " منشأة المعارف - الإسكندرية ١٩٧٨م - ص ١٨٣ .

٣ - د/ عبد الأحد جمال الدين - المرجع السابق - ص ٧٠٥ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٧٧ .

جريمته ، لذا غالباً ما يسارع إلى تعويض الضرر الناتج عن الجريمة ، أو تغيير محل إقامته كي يبتعد عن مكان الجريمة أو الاتصال بالمجني عليه . وقد يقدم على الانتحار عقب جريمته .

تقدير نظرية لمبروزو :

حتى نستطيع تقييم هذه النظرية لابد من الحديث أولاً عن مزاياها ، ثم بعد ذلك نتحدث عن عيوبها .

أولاً : مزاياها

١- لاشك أنه يعود للعالم الإيطالي لومبروزو الفضل في توجيه الاهتمام إلى شخص المجرم كأساس للظاهرة الإجرامية خاصة من زاوية تكوينه العضوي ، بعد أن كان الاهتمام منصباً على الجريمة كفعل مادي أصم .

٢- لا ينسى العلم لهذا الباحث فضله في الدفع بالدراسات الإجرامية نحو إتباع المنهج العلمي القائم على الملاحظة والتجربة .

٣- دوره أيضاً في إنشاء وتطور علم الأنثروبولوجيا (علم طبائع الإنسان) ، ووضعه لأول تصنيف علمي للمجرمين قائم على الخصائص البيولوجية والعضوية والنفسية ، محاولاً بيان الرابطة بين تلك الخصائص وبين السلوك الإجرامي.

ثانياً : عيوبها

وجهت لنظرية لمبروزو عدة انتقادات ، يعود بعضها إلى قصور في المنهج ، والبعض الآخر لوجود قصور موضوعي في نظريته نجلها فيما يلي :

فمن ناحية المنهج :

١- قيل أن هناك قصوراً منهجياً وقع فيه لمبروزو ، حيث لجأ إلى التعميم الخاطئ في استخلاص نتائجه ، حيث إن ما توصل إليه من نتائج كان بصدد حالات فردية محددة ، ومع ذلك ذهب إلى القول بأنها تنطبق على كافة المجرمين . فاستنتاجه نقص الشعور بالألم لدى المجرمين لانتشار عادة الوشم أمر لا يمكن تعميمه على كافة حتى بين المجرمين أنفسهم ، وذات الأمر يقال بالنسبة لعادة استعمال اليد اليسرى كمظهر إجرامي ودلالة على الاضطراب النفسي. كما أن لومبروزو حينما كان يجري

أبحاثه على أكثر من حالة ، لم يراع أن تكون تلك العينة ممثلة تمثيلاً جيداً ، مما يجعل النتائج التي توصل إليها محل شك وتفتقد للموضوعية وللمنهج العلمي السليم . لأن التعميم الصحيح هو الذي يكون ولي " الاستقراء " الذي يعتمد على " تعدد الحالات الجزئية وقيامها على ذات العلة " (١) .

٢- أنه لم يستخدم المجموعة الضابطة في أبحاثه - رغم أن هذا الأسلوب في البحث كان معروفاً في زمنه - حتى يتحقق من مدى انتشار الخصائص العضوية والنفسية التي تميز الرجل المجرم لدى بقية الأفراد من غير المجرمين. كما لم يجري متابعة للحالات التي سبق فحصها من أجل الوقوف على ما قد يكون قد لحقها من تغير ، ويتثبت من صدق ما سبق استخلاصه من نتائج. ٣- وقد نال اعتقاد لومبروزو فيما يسمى "بالمجرم بالميلاد" حظه الشديد من النقد. فالادعاء بوجود المجرم بالميلاد ، أي المجرم الذي يحتفظ عن طريق الوراثة بالخصائص الأنثروبولوجية الخاصة بالإنسان البدائي ، فتدفعه حتماً إلى الجريمة أياً ما كان المكان والزمان الذي فيه ولد ، لا يستقيم مع نسبية فكرة الجريمة وتغيرها من مكان إلى آخر وفي المكان الواحد من آن إلى آخر. وأن الأمر يتوقف في النهاية على الوصف الذي يخلعه قانون العقوبات على الأفعال الإنسانية (٢).

ومن ناحية الموضوع :

١-أخذ على نظرية لمبروزو - خاصة في مراحلها الأولى - قصورها الموضوعي ، إذ أنه جعل الصفات الخلقية والعيوب الجسدية للمجرم ومظاهر التكوين العضوي الدافع إلى سلوك سبيل الإجرام ، مع إغفاله لدور العوامل البيئية والظروف الاجتماعية ، فالإنسان المجرم يتأثر بالبيئة أو المحيط المادي الذي يعيش فيه ومن ثم كان لهذا المحيط دور في ارتكاب الجريمة . وإشارة لمبروزو للبيئة والعوامل الاجتماعية لا يغير شيئاً لأن العامل المهم من وجهة نظره ما زال هو التكوين العضوي الشاذ للمجرم .

١ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٤٧ .

٢ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٧٠ .

٢- أنها لا تستند على أسس علمية فقد أكد لمبروزو أن خصائص الإنسان المجرم تقترب إلى حد كبير من خصائص الرجل البدائي . ومن المعروف أنه ليس كل رجل بدائي قد سلك طريق الجريمة ، كما أن لغة المجرم وسلوكه بوجه عام يختلف عن لغة وسلوك الرجل البدائي . بالإضافة إلى ذلك فالوشم الذي يؤكد لمبروزو كثرة انتشاره بين المجرمين ، لم يكن صفة عامة تميز الرجل البدائي^(١) .

ولقد قام العالم الانجليزي جورنج بدراسة شملت ٣٠٠٠ من المحكوم عليهم وعدد كبير من الأفراد الذين لم يخالفوا القانون وبدأت تلك الدراسة عام ١٩٠١م واستمرت لمدة ثماني سنوات . وضمت المجموعة المقارنة عدداً من طلبة الجامعة في أكسفورد وكامبردج وبعض المرضى وبعض الضباط العاملين في الجيش الانجليزي وبصفة خاصة المهندسين . واتجه جورنج في دراسته نحو التحقق من بعض آراء لمبروزو حول صفات الإنسان المجرم . فتبين له أنه لا يوجد اختلاف جدير بالذكر بين العينة المقارنة ، فلم يجد هذا الشذوذ في الملامح الخارجية التي تميز المجرم عن غيره طبقاً لنظرية لمبروزو .

٣- وقد عيب على تلك النظرية أيضاً فساد الأساس الذي بنيت عليه بشأن الصفات الخلقية التي تنسب للمجرم بالميلاد - على فرض صحة وجود هذا النمط الإجرامي. فلقد دلت العلامة أنريكو فيري على عدم صحة مقولة لومبروزو بأن جمجمة المجرم تقل عن جمجمة الرجل العادي التي تتراوح بين ١٣٠٠ و ١٤٥٠ جرام ، إذ أن بعض العباقرة كانت تقل جماجمهم عن هذا الوزن ولم يثبت سقوطهم في هوة الجريمة. ومن جانب آخر فإن لدى بعض البلهاء يزيد وزن الجمجمة عن ٢٩٠٠ جرام خلافاً لما يقول به لومبروزو من أن ذوي العاهات العقلية تقل أحجام جماجمهم. بل أن لومبروزو ذاته بعد أن كان قد قدر أن الصفات الإجرامية توجد لدى حوالي ٧٠% من المجرمين عاد وأكد أن النسبة لا تزيد على ٣٠% .

١ - د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ١٣٠ ، ١٣١ .

المبحث الثاني

نظرية هوتون

لم تكن القارة الأمريكية بعيدة عن فكر العلامة الإيطالي لمبروزو ومدرسته الأنثروبولوجية في تفسير السلوك الإجرامي ، ومن أبرز الدراسات الأنثروبولوجية الأمريكية التي تناولت موضوع الصلة بين التكوين الجسدي والسلوك الإجرامي تلك الدراسة قام بها " ارنست هوتون " الأستاذ بجامعة هارفارد بالولايات المتحدة الأمريكية ، وهو ينتمي مذهبياً إلى تلك المدرسة ، وقد أراد هوتون أن يؤكد صحة آراء لمبروزو فأجرى دراسة على نحو أربعة عشر ألفاً من المجرمين وجددهم في مختلف السجون والإصلاحيات ودور الصحة العقلية التابعة لولاية " ماسوشوست " الأمريكية ، وأكمل هوتون هذه الدراسة بدراسة مجموعة من غير المجرمين لمقارنتها من حيث الخصائص بمجموعة من المجرمين^(١).

وقد استخدم هوتون ما يزيد على المائة من المقاييس العضوية والعلامات الجسدية المميزة التي تناولت ملامح الجسم الظاهرة ، وبعض الصفات التشريحية ، كالرأس ، وطول القامة ، والشعر ، وغير ذلك من الملامح الأخرى . وانتهى من ذلك إلى وجود نوع من الدونية الجسدية لدى عدد من كبير من المجرمين وأن مثل هذه الدونية الجسدية ترجع إلى عامل الوراثة بصفة أساسية والاكْتساب بصفة ثانوية.

وخلص هوتون من مقارنته إلى أن المجرمين يتميزون بخلل في تكوينهم الجسدي يرجع إلى الوراثة . فقد تبين له وجود صفات موروثية يتميز بها المجرمون ، وهي صفات تبدو واضحة في شكل بعض الأعضاء مثل العينين والأنف والأذنين والجبهة ، وفي مقاييس هذه الأعضاء^(٢) .

وأطلق هوتون على هذا الخلل تعبير الانحطاط الجسماني الموروث . وقرر هوتون أن هذا الانحطاط له أنواع مختلفة باختلاف المجرمين ، فكل طائفة من المجرمين

١ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ٨٠ ، د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ٣٣ .

٢ - د/ عمر السعيد رمضان " دروس في علم الإجرام " جامعة القاهرة ١٩٦٧ م - ص ٢٢ .

خصائص وصفات مشتركة تميزها عن غيرها . فمن يرتكبون جرائم الاعتداء على الأشخاص يتميزون بصاف تفرقهم عن مرتكبي جرائم المال ، وهؤلاء وأولئك يتميزون عن مرتكبي الجرائم الجنسية ... وهكذا . فالقتلة مثلاً يمتازون بطول القامة وامتلاء الجسم ، كما أن قصار القامة المفرطين في الوزن يرتكبون جرائم العرض ... إلخ^(١) .

تقدير نظرية هوتون

على الرغم من حرص هوتون على تقادي ما وجه إلى أستاذه لمبروزو من نقد تعلق باعتماده على مجموعات من المجرمين لاستخلاص نتائج دون أن يلجأ إلى مجموعات ضابطة من الأفراد العاديين لذلك أجرى هوتون دراسات على غير المجرمين لمقارنة صفاتهم بالصفات التي عثر عليها لدى نزلاء السجون من المجرمين ، إلا أن نظريته لم تسلم من الانتقادات التي انصبت غالبيتها على منهجه في البحث وعلى النتائج التي توصل إليها . ومن أهم هذه الانتقادات :-

١- لقد أخفق هوتون في استخدام الأسلوب الإحصائي استخداماً علمياً صحيحاً لأنه قصر دراسته على السجناء ونزلاء الإصلاحيات فقط على أساس أنهم وحدهم يمثلون عينة المجرمين ، كما اختار في دراسته للمجموعة الضابطة عينة تضم طلبة الجامعات والمعاهد ورجال الشرطة ورجال الإطفاء والمرضى في المستشفيات ، حيث افترض أنهم يمثلون طائفة غير المجرمين ، في حين أن نسبة التمثيل في كلا المجموعتين لم تصل إلى الحد الذي يعتبره المنطق العلمي أساس مقبول للمقارنة .

٢- لم يستطع هوتون أن يقدم دليلاً علمياً على الانحطاط الجسماني والشذوذ البدني الذي يتميز به المجرمين هو انحطاط موروث فقد تكون الوراثة مصدراً لبعض هذه الصفات ، إلا أنه من المسلم به علمياً أن التأثير الأساسي في نمو جسم الإنسان تكون لعوامل التغذية وظروف بيئية أخرى .

١ - د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - ص ٨٣ ، - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق ص ٢٣ .

٣- أن الطريقة التي استخدمها هوتون في وصفه الطوائف المختلفة للمجرمين وفقاً لأنواع جرائمهم كانت طريقة بدائية وغير علمية لأنه استند في هذا الوصف على نوع الجريمة الأخيرة التي اقترفها هؤلاء المجرمون ، وقد فاتته أن يلاحظ أن هناك نسبة كبيرة منهم قد سبق وأن اقترف جرائم أخرى قد تكون مختلفة في نوعها تماماً عن الجرائم التي وضعوا في السجن من أجلها ، فإن هناك احتمالاً كبيراً أن تختلف النتائج التي انتهى إليها ، وهذا كله يزعزع الثقة في قوة الحجج العلمية التي أسند إليها هوتون نظريته^(١) .

١ - د/ محمد شلال حبيب - المرجع السابق - ص ٨٨ .

المبحث الثالث

نظرية فرويد (مدرسة التحليل النفسي)

يعد " سيجموند فرويد " (١٨٥٦م - ١٩٣٩م) هو مؤسس مدرسة التحليل النفسي ، ويقسم فرويد جوانب النفس البشرية بحسب وظائفها إلى ثلاثة أقسام رمز لكل واحد منها بمصطلح من مصطلحات ثلاثة : الذات ، الأنا ، الأنا العليا^(١) .

القسم الأول : الذات الدنيا (النفس ذات الشهوة)

تحتوي النفس ذات الشهوة الميول الفطرية والاستعدادات الموروثة . ومركز الاهتمام لدى هذه النفس هو الانسحاق وراء اللذة وإشباع الشهوات بأي ثمن دون اعتداد بمنطق أو مثل أو قيم . فالذات على هذا النحو يمكن اعتبارها الجانب السيئ من النفس البشرية أو هي النفس الأمارة بالسوء .

القسم الثاني : الأنا "الذات الشعورية أو الحسية أو العقل" .

وهي مجموعة الملكات العقلية المستمدة من رغبات النفس بعد تهذيبها وفقاً لمقتضيات الحياة الخارجية ، ووظيفة الذات الشعورية هي محاولة إقامة نوع من التوازن والتكيف بين النزعات الفطرية الغريزية من جهة وبين العادات والتقاليد والقيم الاجتماعية من جهة أخرى .

وبعبارة أخرى فهذه النفس تعمل كوسيط بين نوازع النفس ذات الشهوة وبين مقتضيات البيئة ، وبعبارة ثالثة تتلخص مهمة " الأنا " في كبح جماح الذات الدنيا على إشباع رغباتها الغريزية وحملها على التعبير عن نزعاتها بشكل مقبول يتفق مع مقتضيات البيئة ولا يتعارض مع ما تأمر به " الأنا العليا " .

القسم الثالث : الأنا العليا "الذات المثالية أو الضمير"

وتشمل مجموعة المثل والقيم والتقاليد والعادات الموروثة عن الأجيال السابقة وكذلك المكتسبة من البيئة الاجتماعية الحالية وتعتبر " الأنا العليا " مصدر الردع الحقيقي للذات الدنيا ومنها تستمد " الأنا " قوة الردع اللازم لكبح جماح النفس ذات الشهوة

١ - د/ عبد الفتاح الصيفي - المرجع السابق - ص ٢٤١ .

وفضلاً عن ذلك فإن " الأنا العليا " تراقب " الأنا " وتحاسبها عن أي تقصير في أداء مهمتها فتوجه إليها النقد وتؤنبها إذا ما سمحت بتغليب الغرائز والشهوات على متطلبات الحياة الاجتماعية . فالأنا العليا على حد قول فرويد هي أشبه بما نسميه " صوت الضمير " ويرى فرويد أن السلوك الفردي يتوقف على مدى العلاقة بين الأقسام الثلاثة السابقة للنفس الإنسانية فإذا تغلبت الشهوات والميول الفطرية " النفس ذات الشهوة " فهنا يكون السلوك منحرفاً ويدل ذلك عن عدم نضج شخصية صاحبه . أما إذا كان العكس بأن تتغلب القيم والمثل الموروثة وتحكم الضمير والعقل "الأنا العليا " كان السلوك قوياً وكانت شخصية صاحبه ناضجة .

تفسير السلوك الإجرامي :

يمكن التمييز - في ما يتصل بتفسير مدرسة التحليل النفسي لظاهرة الإجرام - بين نظريتين : أولهما يطلق عليها نظرية انعدام الأنا العليا ، والثانية يطلق عليها نظرية الأنا العليا المختلفة .

١- نظرية انعدام الأنا العليا :

تقوم تلك النظرية على أساس أن الشخص المجرم هو شخص لا توجد لديه أنا عليا ، وبالتالي فهو يتصرف بما يتفق والذات الدنيا ، والتي لا تكفي الذات الحسية أو الأنا على كبح جماحها . فالشخص العادي الذي يتمتع بوجود الأنا العليا التي تتكون لديه في فترة تكوينه الاجتماعي والمعنوي خلال مراحل حياته المختلفة يملك - لهذا السبب أنا عليا يستطيع بها أن يكيف نفسه وفقاً لمقتضيات الحياة الاجتماعية ، كما يستطيع في الوقت ذاته أن يمنع الميول العدوانية الفطرية ونداءات الغرائز المختلفة . بينما تجد المجرم نظراً لعدم وجود أنا عليا لديه يكون ضحية للميول الفردية والغرائز الكامنة في الذات الدنيا وبالتالي لا يملك القدرة على كبح جماحها . وهذا النقص في القدرة على ضبط أهواء الميول الفطرية والغريزية لابد أن ينتهي بسيطرة تلك الأخيرة على تصرفاته ، وبالتالي فهو يندفع إلى الفعل الإجرامي^(١).

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٦٢ .

٢- نظرية الأنا العليا المختلفة :

قامت النظرية الأولى على أساس انعدام الأنا العليا أما هذه النظرية فإنها تقوم على أساس وجود أنا عليا ولكنها مختلفة . ففي بعض المجرمين تكون الأنا العليا لديهم قاسية للغاية ، شاذة وغريبة في الوقت ذاته ، تسعى وراء إرضاء رغباتها ، وهي لذلك تترك الشخص يرتكب الجريمة دون أدنى ندم . وهذه الظاهرة تتواجد خاصة في حالات الانحراف الجنسي .

ويذهب القائلون بتلك الفكرة إلى أن تلك الأنا العليا تتواجد لدى طائفة المجرمين بسبب التكوين السريع للأنا العليا والسابق لأوانه . والذي يتولد لدى الطفل قبل تدخل عقدة أوديب . ونظراً للتكوين السريع للأنا العليا فإنها تسبق تكوين الأناة أو الذات الحسية وبالتالي فإنها تعكس العنف والقسوة التي يلاقيها الطفل في مرحلة التهذيب الأولى . وعلى ذلك فإذا كان غياب أو انعدام الأنا العليا هو الذي يفسر لنا إجرام الفرد وفقاً للنظرية الأولى ، فإن قسوة الأنا العليا وشدتها هي التي تفسر إقدام الفرد على الإجرام تبعاً لوجهة النظر الثانية .

ولما كانت قسوة الأنا العليا ما هي إلا تعبير عن تخلف الفرد عن الدرجة التي يجب أن تكون عليها الأنا العليا في مرحلة سنة الحقيقة ، وترجع إلى الوراء حيث تعكس فترة حياته الأولى والسابقة على تكوين الأنا العليا فإن الأنا العليا المتخلفة ما هي إلا صورة من صور انعدام الأنا العليا التي نالت بها النظرية الأولى^(١).

ج- من أمثلة الخلل والاضطراب النفسي :

أورد فرويد - زعيم مدرسة التحليل النفسي عدة أمثلة لما يحدث في جوانب النفس البشرية من خلل واضطراب تذكر منها عقدة أوديب وعقدة الذنب .

١- عقدة أوديب

من بين الغرائز الكامنة في نفس الشخص الغريزة الجنسية التي يختلف اتجاهها حسب مراحل العمر المختلفة . ففي الطفولة الأولى تتجه إلى الطفل ذاته فيحب نفسه ويعجب

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٦٢ .

بها . وفي مرحلة تالية تتجه نحو الغير ، فيميل الطفل في أول هذه المرحلة حول أفراد من جنسه ، ثم في فترة لاحقة تبدأ الغريزة الجنسية في النضج وتتخذ وجهتها السليمة فيميل الشخص نحو الجنس الآخر . ويجد الطفل ضالته من الجنس الآخر في أحد والديه ، فتحب الفتاة أباهما ويحب الفتى أمه . يترتب على ذلك أن تكره الفتاة أمها ويكره الفتى أباه ، لشعور كل منهما بأنه منافس له في هذا الحب . ولما كان الوالد الآخر يسبغ على فتاه مشاعر الأبوة ورعايتها ، فإنه يتولد في نفسه نوع من الصراع بين نوعين متناقضين من المشاعر نحو هذا الوالد ، فهو يحبه لأنه يمنحه عطفه وحبه ، وهو يكرهه لأنه ينافسه في حبه ، وهذه هو ما يطلق على تعبير أوديب .

هذا الصراع إذا لم تستطع الأنا أن تكيفه مع القيم الدينية والتقاليد الاجتماعية قد يؤدي بالابن إلى مهاوي الجريمة .

٢- عقدة الذنب :

سبق القول بأن من عوامل السلوك غير الاجتماعية ذلك الاضطراب النفسي الذي يرجع إلى ضعف الأنا العليا وانعدامها . ولكن قد يحدث أن تستعيد الأنا العليا بعد ارتكاب هذا السلوك قوتها أو وجودها ، وتقوم بمهمتها في زجر الأنا ولومها على ضعف رقابتها الذي أدى إلى سلوك هذا السبيل .

هنا يتولد لدى الشخص شعور بالذنب وبالجدارة بالعقاب ، ويظل هذا الشعور يطارده ويلح عليه حتى أنه قد يدفعه إلى ارتكاب الجريمة رغبة في التحرر من هذا الشعور عن طريق عقاب الجريمة .

٣- عقدة النقص :

وهو أحد الصور الرمزية للتعبير عن المشاعر والميول المكبوتة تنشأ عن صراع كامن في اللاشعور مرده إحساس الإنسان بنقص في أعضائه الجسمية أو مظهره الشخصي أو إحساسه بتدني مكانته الاجتماعية وإخفاقه في بلوغ ما كان يصبو إليه من آمال في الحياة . فإذا ما حدث وأفلحت الذات الشعورية أو الأنا في كبت هذا الإحساس في منطقة اللاشعور ، فربما يسعى الشخص نحو تعويض هذا الشعور بالنقص بالتعبير

عنه في صورة رمزية في العالم الخارجي في شكل سرقة ، أو فرض سيطرة ، أو استعمال قوة . الذي عادة ما يستهدف الشخص بها الظهور والشهرة^(١) .

تقرير نظرية فرويد "التحليل النفسي" :

ما من شك أن آراء مدرسة التحليل النفسي تساهم في تفسير العديد من الجرائم ، غير أنه لما كان السلوك الإجرامي هو صورة من صور السلوك الفردي بوجه عام ، فإن هذا التحليل النفسي لا يمكن أن يقدم وحده تفسيراً شاملاً لظاهرة الإجرام . فقد أثبتت الدراسات المختلفة أن الجريمة ليست في كافة الحالات ظاهرة مرضية ، بمعنى أن المرض النفسي أو العقلي ليس هو دوماً الدافع إلي السلوك الإجرامي ، وقد لا تقع الجريمة رغم وجود المرض النفسي . وإذا كان علماء التحليل النفسي قد حاولوا التفرقة بين المرض النفسي والجريمة ، إلا أنه لم يتمكنوا من وضع معيار دقيق للفصل بينهما .

والخلاصة أن الدوافع النفسية الداخلية قد يكون لها دور كعامل مهياً للسلوك الإجرامي في بعض الحالات ، ولكن ليس ذلك حتماً ، وليس ذلك الدور وحده كافياً لتفسير الجريمة في كافة الحالات^(٢) .

١ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٧٨ .

٢ - د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ١٥٦ ، ١٥٧ .

الفصل الثاني

الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية

نشأت في القرن التاسع عشر والقرن العشرين مجموعة من النظريات الاجتماعية التي ترجع عوامل الإجرام إلى العوامل الاجتماعية . فالعوامل الاجتماعية في نظر علماء هذه النظريات هي التي تحدد نوع السلوك الإنساني ، ومن أهم هذه النظريات :

١- النظرية اللامعيارية

٢- نظرية التفكك الاجتماعي .

٣- نظرية تصارع الثقافات .

٤- نظرية الاختلاط الفاصل .

٥- نظرية النظام الرأسمالي .

وسوف نتناول كل نظرية من هذه النظريات في مبحث مستقل .

المبحث الأول

النظرية اللامعيارية (نظرية دور كايم)

تنسب فكرة اللامعيارية إلى عالم الاجتماع الفرنسي الشهير Emile Durkheim (١٨٥٨-١٩١٧). وقد نشر دور كايم أفكاره في مؤلفاته "تقسيم العمل الاجتماعي عام ١٨٩٣" وقواعد المنهج الاجتماعي عام ١٨٩٥ والانتحار في عام ١٨٩٧. وقد أوضح خلال تلك المؤلفات ثلاثة أمور : الأول : حتمية الجريمة كظاهرة اجتماعية ، لا يخلو منها أي مجتمع ، لارتباطها بتنظيم الحياة في جماعة. فمن المستحيل أن يتماثل كل الأفراد المكونين للمجتمع وأن يوجد لديهم نفس القدر من الضمير الاجتماعي. فلا بد أن يوجد من يشذ البعض عما يشكل الضمير الاجتماعي العام فتتولد الجريمة.

وأشار دور كايم إلى معيارية السلوك الإجرامي. بمعنى أن الفعل لا يوصف بأنه جريمة بالرجوع إلى خصائصه الذاتية التي تميزه عن غيره ، وإنما يوصف كذلك لأن المجتمع اعتبره كذلك ، حينما يشذ هذا السلوك عن الضمير الاجتماعي.

أما الأمر الثاني الذي كشف عنه دور كايم فهو أن الجريمة ضرورة لا غنى عنها لإحداث التغيير الاجتماعي ، وبدونها سيصاب المجتمع بنوع من الركود .

وأخيراً أوضح دور كايم إلى أن واحداً من أهم مقومات المجتمع يكمن في تماسكه والتضامن الاجتماعي بين أعضائه والذي يمثل ضميراً جماعياً^(١) .

فالعلاقة بين الفرد والمجتمع في نظر " دور كايم " تتحدد بنوعين من الأسس هما :

تضامن آلي ، تضامن عضوي .

أولاً : التضامن الآلي : يحدث بين أعضاء المجتمع ومقومات حياتهم الاجتماعية من قيم وأفكار ومعتقدات وعادات وتقاليده ، وينتج عن هذا التضامن تكاتف وتعاون بين أعضاء المجتمع يفرضه " العقل الجمعي " وهذا التضامن يكون موجوداً في المجتمعات البدائية والريفية البسيطة ، ويكون قوياً ومتماسكاً ، ويحافظ عليه جميع أفرادها ، ويخضعون له .

ثانياً : التضامن العضوي : فالأفراد في المجتمع مختلفون في الأفكار والمعتقدات والتعليم والمهن وغيرها ، بحيث إن لكل واحد منهم حرية التعبير والرأي والمشاركة ، مما يحدث اختلافاً وتنوعاً في الوظائف والقواعد والعلاقات في المجتمع ، ويقل أو يفقد التكاتف والتعاون والانتقال بين أعضائه وعندها تقل سيطرة " العقل الجمعي " في هذا المجتمع ، فيصبح التضامن عضوياً فقط كما هو موجود في المجتمعات المتحضرة والمتطورة " المدينة " فكلما زادت قوة العقل الجمعي زادت صرامة وحدة ردة الفعل تجاه السلوك المنحرف ، فيقل احتمال حدوث جريمة ، وكلما قلت قوة العقل الجمعي أو

١ - د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - ص ١٠٢ ، ١٠٣ ، د/ أحمد لطفي السيد -

المرجع السابق - ص ٨٩ .

انعدمت قلت ردة الفعل تجاه السلوك المنحرف وقل الضبط فيزيد احتمالية انتشار الجريمة^(١) .

ويرى " دور كايم " أن حاجات الفرد وطموحاته لا تقف عند حدود معينة ومعقولة ، بل هي متزايدة ، لذلك كان من الضروري قيام تنظيمات اجتماعية كقوة خارجية للسيطرة على سلوك الفرد والحد من طغيان حاجاته أو شهواته وتطلعاته التي لا تعرف القناعة والاعتدال .

ولذلك تصبح مهمة التنظيم الاجتماعي هي تحديد أهداف الفرد وتعيين الوسائل الاجتماعية التي تضمن له تحقيق هذه الأهداف بشكل منضبط ، فعندما يختل التنظيم الاجتماعي ويضطرب في تأدية وظيفته ينطلق الأفراد وراء تحقيق أهدافهم وحاجاتهم متجاوزين كل الأهداف والوسائل المقررة لتحقيقها فيتجاوزون حدود متطلباتهم مما يؤدي في النهاية لتعرض المجتمع إلى حالة عدم انتظام " اللانظام " أو " اللاقانون " حيث تفتقد المعايير والقواعد الاجتماعية ، فيشبع الأفراد شهواتهم ورغباتهم دون الاهتمام بالضوابط الاجتماعية ، ومن ثم تغيب السوية الاجتماعية ويحل محلها الشذوذ والانحراف والجريمة ، وهذا ما يحدث في الغالب أثناء الأزمات الاقتصادية ، أو الرخاء الاقتصادي المفاجئ ، أو نتيجة التغير التقني السريع وهذا ما يطلق عليه دور كايم "اللامعيارية"^(٢) .

تقدير نظرية اللامعيارية :

وجهت إلى نظرية " دور كايم " العديد من الانتقادات منها :

١- أنها لم تفلح في بيان الكيفية التي من خلالها يصبح الفرد مجرمًا ، بل اهتمت فقط بربط الظاهرة الإجرامية بالتركيب الاجتماعي ، كذلك لم تفسر لنا تباين ردود أفعال

١ - د/ محمد إبراهيم الربدي " العوامل الاجتماعية المرتبطة بجرائم النساء في المجتمع السعودي - جامعة نايف للعلوم الأمنية ١٤٢٤ / ٢٠٠٣ ص ٥٣ .

٢ - د/ عدنان الدوري " أسباب الجريمة وطبيعة السلوك الإجرامي " الكويت - ذات السلاسل - ١٩٨٤م - ص ٢٣٦ وما بعدها .

الأفراد تجاه الجريمة رغم أنهم يعيشون في ظل تنظيم اجتماعي واحد ، فمنهم من يرتكب الجريمة وتجد منهم من لا يرتكبها^(١) .

٢- المبالغة بإعطاء العقل الجمعي دوراً كبيراً في التكاتف والتعاون بين أعضاء المجتمع ، وأهمل ضوابط اجتماعية أخرى موجودة في المجتمع ، وكذلك المبالغة بدور المجتمع وإهمال دور الفرد في التغيير ، وكذلك المبالغة بربط وقوع الانحراف فقط في حالة التفكك وفقدان التنظيم الاجتماعي في المجتمع علماً أن الجريمة تحدث في المجتمعات التي يوجد فيها التنظيم الاجتماعي متماسكاً وفعالاً .

٣- عندما طالب بوضع تنظيم اجتماعي ينظم ويسيطر على طغيان حاجات وشهوات وتطلعات الأفراد التي لا تعرف القناعة أو الاعتدال ، ويكون هذا التنظيم منظم لسلوك الأفراد في حياتهم حتى لا تحدث الفوضى " اللامعيارية " .

- فمن هو الذي يضع هذا التنظيم ويضع أسسه وقوانينه أهم البشر أنفسهم أم خالق البشر .

- من خلال ذلك يتضح إقرار " دور كايم " بأهمية وجود تنظيم قوي يدعو إلى التمسك بالقيم والتقاليد والمعتقدات التي تعمل على الترابط والتماسك ، وكذلك يقوم هذا التنظيم بتنظيم حاجات وتطلعات وشهوات الأفراد ويسيطر على سلوكهم حتى لا تحدث الفوضى والجريمة ، ولذلك أنزل الله تعالى كتبه ورسله إلى البشر لتطبيق أحكامه وشرعه ونظمه حتى لا تحدث الفوضى .

٤- كذلك تركز نظرية " دور كايم " على أهمية التنظيم الاجتماعي لتنظيم حاجات وشهوات الأفراد التي هي غير محدودة ، وكذلك تنظيم وتحديد الأهداف المشروعة لديهم والوسائل المحققة لها . كذلك تركز على أهمية التماسك والترابط والاتصال بين أفراد المجتمع حتى لا يحدث التقاطع والتنافر فيما بينهم .

٥- وإنه إذا انعدم أو اختل هذا التنظيم في المجتمع وهذا التحديد للأهداف وسبل تحقيقها فإنه سوف يحدث اللانظام واللاقانون " اللامعيارية " في المجتمع فيؤدي إلى

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١٠٤ .

حدوث الجريمة وهذا الأمر ربما يؤدي إلى الجريمة ولكنه لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق أو مسلم به في تفسير السلوك الإجرامي.

المبحث الثاني

نظرية التفكك الاجتماعي

تعتمد هذا النظرية في تفسيراتها التي تقدمها لظاهرة الجريمة على التفكك الاجتماعي ، والذي يعرفه "ميشيل مان" بأنه مصطلح يشير إلى : جملة من الاضطرابات التي تصيب النمط والنظام والتقليد بالمجتمع وهي مقترنة بالتغير الاجتماعي، ومن جهة أخرى تؤثر سلباً على الضبط الاجتماعي بالمجتمع^(١) .

والتفكك الاجتماعي كمصدر للجريمة مذهب وضع صياغته علم الاجتماع الأمريكي " تورستن سيللين " الذي يرى أن التفكك الاجتماعي يلعب دوراً قوياً في نمو الظاهرة الإجرامية ، لأن كل فرد يرتبط بمجموعة من الوحدات الاجتماعية ، وكل وحدة منها تشبع له حاجة اجتماعية أو بيولوجية ، وداخل كل جماعة منها تقوم معايير سلوكية متنوعة ، قد تكون عامة ومشتركة بين جماعات وقد لا تكون كذلك بل مقصورة على جماعة معينة بالذات^(٢) .

وتقوم هذه النظرية على أساس المقارنة بين أنواع المجتمعات المختلفة من جهة وبين مراحل حياة الفرد من جهة أخرى .

١-المقارنة بين المجتمعات الريفية والمجتمعات المتحضرة : يقرر أنصار هذه النظرية أن المجتمعات الريفية أو البدائية يسودها التآلف والتعاون بين أفرادها ، وبالتالي يسود الطمأنينة ويربط التضامن أو التراحم بين أفراد المجتمع ، ويصبح كل فرد منهم آمن على نفسه في غير حاجة للاعتداء على الآخرين . فالفرد يلتزم بالسلوك الواجب في المجتمع ويحترم قيمه وأخلاقه . فالجريمة في هذه الجماعات سلوك شاذ غير مألوف .

١ -ميشيل مان " موسوعة العلوم الاجتماعية " ترجمة عادل الهواري وآخرون - مكتبة الفلاح ١٩٩٤م - ص ٦٦١ .

٢ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ١٩٣ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٤٨ .

ولكن لا يعني ذلك بطبيعة الحال أن هذه المجتمعات البسيطة مجتمعات مثالية لا تعرف الجريمة سبيلاً إليها ، فلا شك في وقوع بعض الجرائم فيها ، ولكنها جرائم قليلة تقع في الغالب من أفراد جماعة معينة ضد أفراد من جماعة أخرى^(١) .

أما في المجتمعات المتحضرة فهي مجتمعات كبيرة معقدة التركيب ذات قيم متناقضة وتكاد لا تعرف الثبات والاستقرار وتطغى فيه المصالح الفردية الشخصية وينشغل كل فرد بنفسه . ولا يتوافر فيها الشعور بالأمان المطلوب ، ويرجع السبب في ذلك إلى اتساع نطاق المجتمع المتحضر وتعدد الجماعات المتباينة فيه وتغشي النزعات الفردية والأناية ويحل التفكك محل الترابط ، والتنافر محل الانسجام ، والكراهية محل المودة والمحبة والإخاء .

٢-المقارنة بين مراحل حياة الفرد داخل المجتمع الواحد : وهذا التفكك يعمل تأثيره على مستوى المجتمعات المتعددة التي يحيا فيها الفرد خلال مراحل حياته داخل المجتمع الذي يعيش فيه . فالفرد يمر بعدة مراحل مختلفة ووفقاً لتقدير هذه النظرية فإنه كلما زاد التقدم في المجتمعات الحديثة كلما كان ذلك مدعاة لنشأة مزيد من الجماعات التي يضطر فيها الفرد لمخالطتها والعيش فيها والتي تبشر ضغطاً مختلفة عليه ، وبالتالي يتعرض أكثر لسلوك سبيل الجريمة .

فمثلاً يعيش الطفل في محيط أسرته التي لها أسلوبها الخاص في السلوك فيقبله ويرتضيه ، وقد تختلف وتتباين تصرفات وسلوك والديه خاصة حينما يدب الشجار ويسود سوء التفاهم بينهما ، فيصبح الطفل نهياً لأنواع مختلفة من المشاعر تتجاذبه ، ثم يفاجئ في مجتمع المدرسة ومع رفقاء اللعب بأنماط وأشكال متعددة من الاتجاهات المعينة التي لم يألّفها في محيط أسرته ، ثم يختلط بعدة مجموعات أخرى مثل زملائه في العمل ، ثم زملائه في النادي أو في النشاط الاجتماعي حيث يقضي أوقات فراغه معهم . وهكذا مما يدفع الفرد اضطراراً إلى التعامل مع أساليب متنوعة من السلوك ، وبالتالي إلى اتخاذ مواقف متنوعة متصارعة ومتعارضة وفقاً للسلوك السائد والمتعارف عليه في كل مجموعة من هذه المجموعات حتى يستطيع الانسجام والتوافق مع أفرادها ،

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٢٣ .

مما قد يؤدي إلى إتيان سلوك إجرامي نتيجة استجابته لتأثير إحدى الجماعات دون باقيها إذا كانت هذه الجماعة تستبجح السلوك الإجرامي بينما يعتبر سلوكاً مستهجناً في نظر غيرها من الجماعات التي هو عضو فيها أيضاً .

ويرى " سيلين " بالتالي أن التفكك الاجتماعي ، وضعف التماسك والانسجام . في المجتمع الذي يتخذ صورة تصارع القيم في الجماعات المختلفة ، هو السبب الحقيقي الكامن وراء تزايد نسبة الإجرام في المجتمعات المتقدمة حضارياً ، ولا سيما حينما يجد الفرد نفسه في جماعة تستبجح المسلك الإجرامي فيستجيب لذلك ويندفع إلى سلوك طريق الجريمة^(١) .

تقدير نظرية التفكك الاجتماعي :

كان لهذه النظرية فضل كبير لفت الأنظار إلى ما يسود المجتمعات المتحضرة من تفكك نتيجة انعدام التوافق والانسجام بين أفرادها حيث تتكون من جماعات متباينة تتضارب مصالح أفرادها مما يؤدي إلى الوقوع في السلوك الإجرامي ، كما يحمدها صحة النتائج التي خلصت إليها ، فتصارع القيم في المجموعات المختلفة ، أو التفكك الاجتماعي ، يؤدي إلى السلوك الإجرامي ، ولما كان هذا التفكك يزداد بتطور وتقدم الحياة الحديثة فإن ذلك يعني الاتجاه نحو زيادة الإجرام .

إلا أنه يعيبها

١- أنها قصرت تفسير السلوك الإجرامي على عامل واحد وهو التفكك الاجتماعي مهمله غيره من العوامل ، وهو قول لا يمكن التسليم به . بل يكفي لدحضه أن نتساءل : لماذا يقدم بعض أفراد المجتمع دون البعض الآخر على الجريمة على الرغم من تأثرهم جميعاً بعامل التفكك الاجتماعي؟

فالتفكك الاجتماعي عامل يقوم مع عوامل أخرى فردية وبيئية تتضافر وتتفاعل فينتج عن ذلك السلوك الإجرامي^(٢) .

١ - د/ حسن ربيع - المرجع السابق - ص ٤٩ .

٢ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٤١ .

٢- أن هذه النظرية استوحاها سيلين من مجتمعه الأمريكي وما يتميز به من ظروف خاصة به ، لذا يمكن له أن يطبق هذه التجربة على المجتمع الأمريكي لأنها تتناسب مع قيمه وتقاليده ، في حين يصعب تطبيقها على المجتمعات الأخرى المختلفة تماماً عن المجتمع الأمريكي لأنه مجتمع رأسمالي مادي محض . والمجتمعات الرأسمالية غالباً ما يتسم أفرادها بسمات الأنانية والتفكك وضعف الروابط الاجتماعية .

إن التفكك الاجتماعي الذي كان محور هذه النظرية قد يكون سبباً في زيادة حجم الظاهرة الإجرامية في المجتمعات التي تخلو من القيم الأخلاقية الفاضلة ، إذ أن المجتمعات المتحضرة إذا التزمت بهذه القيم فإنها تساهم في خفض الظاهرة الإجرامية حيث الخوف من الله سبحانه وتعالى والعقاب الدنيوي والأخروي له تأثير إيجابي في الحد من الظاهرة الإجرامية فيذهب الضمير ، والجريمة تتناسب عكسياً مع شدة الخوف من الله وطهارة الضمير .

المبحث الثالث

نظرية الاختلاط الفاصل

زعيم هذه النظرية وصاحبها هو العالم الأمريكي " سذرلاند " وتستند هذه النظرية إلى الأساس إلى الأساس الذي قامت عليه نظرية التفكك الاجتماعي ، فأساس السلوك الإجرامي هو التعلم من الغير عند اختلاطه معهم عن طريق مجالستهم فعندما يختلط الفرد بجماعات مختلفة يتأثر بعدة عوامل بعضها يدفعه إلى الإجرام والبعض الآخر يمنعه من مخالفة القانون .

فمن وجهة نظر سذرلاند ، فإن السلوك الإجرامي الفردي ليس موروثاً ، ولكنه مكتسب من احتكاك الفرد مع غيره من الأفراد عن طريق وسيلة الاتصال التي هي التعلم ، فالشخص الذي لم يتدرب على الجريمة لا يمكن أن يرتكب فعلاً إجرامياً .

كما يحدث الجزء الأكبر من عملية تعلم السلوك الإجرامي داخل جماعات يرتبط بأعضائها بعلاقات شخصية قائمة على المودة مثل علاقات الأسرة والصحة وعلاقات الشارع ، وفي داخل هذه المجموعات يتوقف اكتساب السلوك الإجرامي على العلاقات التي توجد داخل كل مجموعة بين المواقف المناهضة لاحترام القانون ، وتلك المحبذة لهذا الاحترام ، ويتعلم الشخص الإجرام حيث ينخرط في مجموعة يسود في داخلها الاتجاه إلى مخالفة القانون، وينجو منه إذا كان في مجموعة ترجح فيها كفة من ينادون باحترام القانون^(١) . ومعنى ذلك أن هيئات الاتصال غير الشخصية كالصحافة والسينما لا تلعب دوراً هاماً في خلق السلوك الإجرامي .

كذلك فإن عملية تعلم السلوك الإجرامي عند سذرلاند تتكون من عنصرين^(٢) :
الأول : فن ارتكاب الجريمة ، ويكون هذا الفن أحياناً في منتهى التعقيد ، وأحياناً أخرى في غاية البساطة حسب الأحوال .

الثاني : توجيه الميول والدوافع وتبرير التصرفات الخاصة .

١ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق - ص ٨٤ .

٢ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ٨٢ .

هذا هو مبدأ المخالطة الفاصلة كما يراه سذرلاند . فالمرحلة السابقة يمر بها كل فرد من أفراد المجتمع مجرمين وغير مجرمين ، كما تنطبق على جميع المسالك الإنسانية الإجرامية منها وغير الإجرامية . فالشخص يصبح مجرماً حتماً حينما يكون على اتصال بنماذج إجرامية ولا يكون تحت عينيه نماذج عادية أو غير إجرامية . وبعبارة أخرى كل فرد يتشبع بثقافة الوسط المحيط به.

تقدير نظرية الاختلاط الفاصل

ما من شك في أن ما عرضه سذرلاند في نظريته يتضمن جانباً من الحقيقة عندما يوضح دور الاختلاط بمجموعة يسود فيها السلوك الإجرامي في تأثر الفرد بهذا السلوك فيندفع إلى ارتكاب الجريمة ، لكنه في هذا الشأن لا يكاد يأتي بجديد لأن دور هذا الاختلاط الضار مسلم به بغير حاجة إلى كل تلك الافتراضات النظرية التي تهدف إلى نفي دور العوامل الأخرى .

كما أن هذه النظرية قد أغفلت أو أسقطت من اعتبارها مسألة هامة وهي الإرادة الحرة ، إذ يمكن ورائها ادعاء كامن بأن الارتباط بالنماذج الإجرامية يعتبر نتيجة للانقياد ولعدم قدرة الشخص على التحكم في أفعاله ، وفي طبيعة ارتباطه مع الآخرين .

كما أنها لم تنطوي على قضية واحدة متقنة تصور العملية التي تحول الشخص إلى مجرم وإنما اكتفت بالإشارة إلى إن المجرم أصبح كذلك لأنه ارتبط بنماذج إجرامية ، إذا فقد أغفلت . تفسير مصدر الجريمة وهي نظرية تفسر السلوك الجانح عند كثير من الأحداث ولكنها لا تفسر سبب عدم تورط بعض الأفراد الذين يجرون اتصالات واسعة واحتكاك مركز بالمعايير الإجرامية وبالأشخاص .

كما أخذ عليها أنها أغفلت ما يقره الواقع من أن تأثير اختلاط الفرد بمجموعة إجرامية يختلف باختلاف عمره ، فالملاحظ أن التأثير يكون قوياً في مرحلتي الطفولة والبلوغ ، ثم يعتدل في مرحلة الشباب ليبدأ في الانحسار إلى أن يصل إلى مرحلة يكون فيها التأثير منعدماً . وهذا يعني أن اختلاف التأثير لا يرجع إلى عامل الاختلاط وحده ، وإنما إلى عوامل أخرى منها السن في هذا الفرض .

كذلك أنها لا تستطيع أن تقدم تفسيراً للجرائم التي ترتكب تحت تأثير ثورة أو انفصال نفسي مفاجئ.

المبحث الرابع نظرية تصارع الثقافات

مضمون النظرية :

تعني نظرية تصارع الثقافات تعارض وتضارب ثقافات ومبادئ وقيم تسود في إحدى الجماعات مع ثقافات ومبادئ وقيم تسود في جماعات أخرى . هذا التصادم يظهر بوضوح في المجتمع الأمريكي بسبب وجود الأفواج المتتابة من المهاجرين . ومع ذلك يرى سيلين " صاحب هذه النظرية " أن مفهوم تنازع الثقافة لا يكفي بمفرده لتفسير اختلاف معدلات الإجرام ، وإنه لذلك ينبغي النظر إليه داخل مجموعة متكاملة من العوامل الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع ككل^(١). ويتخذ هذا التصارع أحد مظهرين :

أولاً : تصارع خارجي :

وهو يأتي من ناحية تداخل اتجاهات ثقافية خارجية يؤدي إلى صراع مستمر بين أساليب السلوك المختلفة الناجمة عن أساليب السلوك الداخلية المرتبطة بثقافتها الخاصة ، ويرى بعض العلماء أن أسباب هذا الصراع الخارجي ثلاثة وهي :

١- الاستعمار : حيث يفرض المستعمرون الكثير من عناصر ثقافتهم على ثقافة المجتمع المستعمر بالقوة . مما يترتب عليه أن السلوك المتفق مع القانون والذي كان سائداً قبل فرض ثقافة المستعمر قد يصبح سلوكاً إجرامياً في نظر الدولة المستعمرة .

٢- الهجرة : مما لا شك فيه فإنه ينتج عن الهجرة انتقال مبادئ وثقافات المهاجرين وحضارتهم وسلوكهم إلى الدولة أو المنطقة التي يهاجرون إليها ، وقد يكون هذا السلوك

١ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق - ص ٨٦ .

غير مشروع وفقاً للدولة التي هاجروا إليها ، ومثال ذلك حالة المهاجر الذي يدفع إلى ارتكاب القتل دفاعاً عن عرض ابنته متوقعاً أن ينال استحسان من يعيشون في المجتمع الذي هاجر إليه ، وذلك وفقاً لتكوينه الثقافي الذي استمدّه من وطنه الأصلي الذي تسود فيه عادة الأخذ بالثأر دفاعاً عن الشرف وحيث يلقي القتل ترحاباً اجتماعياً يزهو به المرء .

٣-الاتصال في مناطق الحدود : إن الاتصال بين الدولتين في مناطق الحدود يؤدي إلى تعارض سلوك أفراد كل منهما عن الأخرى وذلك لاختلاف حضارة هاتين الدولتين. **ثانياً : صراع داخلي :**

وهو يصلح في رأي سيلين لتفسير الجريمة في الولايات المتحدة الأمريكية . فقد أشار إلى أنه ينشأ نتيجة تنافر وعدم تجانس داخل المجتمع الواحد ، والذي يدفع إليه وجود نوع من التميز الاجتماعي بين المجموعات أو التكتلات السكانية التي بمرور الوقت تكون قد شكلت لنفسها مجموعة من القيم الخاصة التي تتنافر بدورها مع القيم السائدة لدى التكتلات الأخرى في ذات المجتمع ، الأمر الذي يولد مزيداً من الصراع الاجتماعي بين تلك الكيانات المستقلة ثقافياً ، ويكون مدعاة لظهور الجريمة في هذا المحيط الاجتماعي^(١) .

ومن مظاهر الصراع الداخلي ذلك الصراع الذي يقع بين الثقافة أو المبادئ العامة السائدة في المجتمع وبين الثقافات الجزئية التي تسود الجماعات الفرعية الصغيرة . ولعل هذا الصراع هو الذي يفسر لنا كثيراً من الجرائم التي ترتكب في بعض المناطق وفي داخل جماعة معينة والتي وفقاً للعادة والتقاليد السائدة فيها لا تعتبر جرائم ، بينما تعد سلوكاً مخالفاً للقانون وفقاً لقواعد الثقافة العامة السائدة في المجتمع ، مثال ذلك جرائم الثأر التي ترتكب في بعض المناطق كصعيد مصر .

وكما هو الحال أيضاً في الصراع الثقافي الذي يجري بين أبناء جيلين مختلفين ، إذ يؤدي إلى اضطرابات نفسية بين أطفال الجيل الجديد ، الأمر الذي يقودهم إلى السلوك الجانح ، وذلك لأن اختلاف العادات وأساليب التربية والضبط الاجتماعي ، وتباين

١ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٨٤ .

المثل والقيم بين جيل الآباء وجيل الأبناء ، يشكل أرضية خاصة ، تضاعف من نمو الفرص والاتجاهات والمواقف التي تؤدي إلى عدم التوافق والانسجام الاجتماعي ، الذي بدوره يسهم في الغالب في نشوء السلوك الإجرامي أو زيادة معدلات الجريمة^(١) .

تقدير نظرية تصارع الثقافات

هذه النظرية وإن كانت تتضمن بعض الحقائق التي لا يمكن إنكارها فحين تتصارع ثقافتان سواء كانتا محليتان أو كانت إحداهما فقط محلية وكانت الأخرى وافدة بفعل استعمار أو هجرة أو ملاصقة حدود ينعكس هذا الصراع على أفراد المجتمع فيسقط بعضهم في مهاوي الجريمة .

ولكن يعيب هذه النظرية اقتصارها على عامل تصارع الثقافات وحده والمبالغة في أهميته ، فالصراع بين الثقافات لا يفدي وحده إلى الجريمة . فذلك أمر لو صح لكان معناه أن ينساق كل أفراد المجتمع إلى ارتكاب الجرائم . ولكن واقع الحال يشهد بأن قلة فقط من أفراد المجتمع يرتكبون جرائم وغالبيتهم لا يفعلون . ذلك مما يدل على عدم كفاية هذا العامل وحده^(٢) .

١ - د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ٥٢ .

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٣٢ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق -

ص ٩٧ .

المبحث الخامس النظرية الاقتصادية

مضمون النظرية :

يهدف التحليل الاقتصادي للجريمة إلى الربط بين الظاهرة الإجرامية وبين مختلف الظروف الاقتصادية ، أي محاولة إعطاء الجريمة تفسيراً اقتصادياً^(١) . ولا شك أن تلك المحاولات تعود من الناحية التاريخية إلى سنوات بعيدة حملتها مؤلفات الفلاسفة اليونانيين من أمثال أفلاطون وأرسطو لدى اليونان والرومان من أمثال هوراس وفيرجيل.

وفي القرن السادس عشر حاول توماس مور - كأحد الفلاسفة الخياليين Utopiques أن يربط بين ارتفاع معدل الجريمة في المجتمع الإنجليزي وبين بعض الظروف الاقتصادية كانتشار الفقر والبطالة الذين تفشا على أثر انتزاع ملكية مساحات من الأراضي الزراعية من أيد أصحابها. ومن بعد أشار عدد من المفكرين - من أمثال بكاريا وفولتير - أن الجريمة - وبخاصة السرقة - تتوالد بفعل الفقر. وأن السبيل الأول لمكافحتها - على حد قول الفيلسوف الإنجليزي بنتام - هو توفير سبل العيش الشريف ومكافحة البطالة^(٢).

ولكن الصورة الحاسمة التفسير الاقتصادي للظاهرة الإجرامية لم تتبلور في العصر الحديث إلا على يد كارل ماركس Marx وزميله فردريك أنجلز Angels على أثر إعلانهما بيان الحزب الشيوعي في عام ١٨٤٨ ، ممهدين لقيام ما يسمى بالمدرسة الاشتراكية ، والتي من بين أفكارها الربط بين السلوك الإجرامي وبين ميكانيزم النظام الرأسمالي القائم على الملكية الخاصة والمنافسة الحرة ومرونة العرض والطلب. هذه الرابطة التي تقوم لديهم على مبدأ الحتمية الاقتصادية ، أي النظر للعامل الاقتصادي

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ١٨٠ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق -

ص ٤٦ وما بعدها ، د/ عوض محمد عوض - المرجع السابق - ص ٩٩-١٠٠ ، د/ سليمان عبد المنعم سليمان - المرجع السابق - ص ٢٧١ وما بعدها .

٢ - د/ أحمد لطفي السيد - المرجع السابق - ص ٩٢ .

بحسبانه العامل الوحيد في الدفع نحو الجريمة. والعامل الاقتصادي هنا لا يفهم بمعنى النظام الاقتصادي ، ولكن يفهم على أنه النظام الرأسمالي بالتحديد . فالنظام الرأسمالي يستند على المبادلة الحرة للسلع والخدمات ، ويهدف الإنتاج والمبادلة أساساً إلى تحقيق أكبر قدر من الربح . فالتاجر يشتري البضاعة ليبيعهها ويحقق من وراء ذلك مصلحته الشخصية ، وهو في سبيل ذلك يسعى أن يحصل على أجود بضاعة بأرخص الأثمان ، ثم يبيعهها بأعلى سعر ممكن حتى ولو أدى ذلك إلى أن يلجأ إلى الغش والخداع .

والنظام الرأسمالي يحمي فكرة المنافسة الحرة بين المنتجين وأصحاب رؤوس الأموال . ونظام المنافسة كثيراً ما يدفع الأفراد إلى اتباع الوسائل غير المشروعة حتى يمكنهم الصمود أمام منافسيهم . فالمنتج لا يهدف إلى تحقيق مصلحته المالية فحسب ، بل يلجأ أيضاً إلى الوسائل التي من شأنها الحط من مكانة المنتجين الآخرين حتى يتمكن من ترويج بضاعته ، وهذا ما قد يكون دافعاً له إلى ارتكاب الأفعال الإجرامية المختلفة مثل النصب والغش والسب والقذف وخلافه^(١) .

كذلك فإن النظام الرأسمالي بحكم تركيبته يخلق طبقتين في المجتمع ، الطبقة الرأسمالية أو المالكة لأدوات الإنتاج ، وطبقة العمال الذين تستغلهم الطبقة الأولى ، وتسعى هذه الطائفة إلى الحصول على المال بالوسائل غير المشروعة ، ومن نتائج هذا النظام الحيف الاجتماعي . والجريمة ليست إلا رد فعل لهذا الحيف^(٢) .

تقدير نظرية النظام الرأسمالي .

لا يمكن إنكار دور النظرية الاقتصادية في لفت الأنظار إلى دور العامل الاقتصادي في الدفع إلى الجريمة ، وإسهامها بذلك في تحديد سبل الوقاية منها على ضوء الإصلاح الاقتصادي . ولا شك كذلك أن هناك ارتباطاً واضحاً بين الظروف

١ - د/ يسر أنور ، د/ آمال عثمان - المرجع السابق - ص ١٩٦ ، ١٩٧ .

٢ - د/ محمد محيي الدين عوض - المرجع السابق - ص ٣١ ، د/ عبد الفتاح الصيفي - المرجع

السابق - ص ١٦٧ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ١٠٣ .

الاقتصادية من ناحية والظاهرة الإجرامية من ناحية أخرى . فالتطور الاقتصادي ينعكس حتماً على تطور الجرائم في صورها وجسامتها . وهكذا فقد صلب التحول من الاقتصاد الزراعي إلى الاقتصاد الصناعي في القرن التاسع عشر تحول للإجرام من إجرام عضلي قائم على العنف إلى إجرام ذهني قائم على الدهاء^(١) . ومع ذلك فقد تعرضن النظرية الاقتصادية كغيرها من النظريات للعديد من الانتقادات منها :

١- أن هذه النظرية وقعت فيما أخذ على غيرها من نظريات في تفسير الظاهرة الإجرامية ، وهو التركيز على العامل الواحد في تفسير ظاهرة السلوك الإجرامي وإنكار أو إهمال غيره من العوامل الأخرى .

٢- اعتمد أصحابها في دعم رأيهم على جرائم معينة كالسرقة مثلاً ، أو الكسب غير المشروع . ومن ثم تعميم هذه النتائج الجزئية على جميع مظاهر السلوك الإجرامي الأخرى (ولكن إذا كانت هذه النظرية تصلح لتفسير جرائم المال ، فإنها لا تصلح لتفسير باقي الجرائم كجرائم الاعتداء على الأشخاص وجرائم العرض . فهذه لا تتأثر إلا قليلاً بالتقلبات الاقتصادية) كما أثبتت ذلك الدراسات الإحصائية .

٣- أن هذه النظرية تؤكد على أن العوامل الاقتصادية السيئة تمثل عاملاً أساسياً مباشراً في دفع الأفراد إلى السلوك الإجرامي .

٤- كما أنها (اعتبرت الفقر ممثلاً لهذه الظروف باعتباره ظرفاً اقتصادياً سيئاً) حيث أكدت (أن الفقر الذي يصيب الفرد يكون سبباً مباشراً في دفعه نحو اقتراف الجريمة) وهذا يعني أن هذه النظرية ربطت ربطاً مباشراً بين السلوك الإجرامي وبين الفقر .

ومثل هذا الربط وما يترتب عليه من إبراز لأهمية الفقر ، وتأثيره لا يمكن قبوله لسببين: الأول : إن الفقر حالة نسبية تختلف باختلاف الأشخاص تبعاً لاتساع حاجاتهم وتنوعها ووسائل إشباعها لذا يصعب تحديد الحالة التي يكون عليها الفرد لأنه لا توجد وسائل ثابتة يمكن بموجبها اعتبار شخص ما فقيراً ، لاختلاف الأسس والمقاييس بين الأفراد والمجتمعات في تحديد مفهوم الفقر .

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ١٠٢ .

الثاني : لقد أثبتت الدراسات في علم الإجرام -للتأكد من صحة الترابط بين الفقر والسلوك الإجرامي بأن (الجريمة كما تقترب من الفقراء تقترب أيضاً من غير الفقراء ... من أشخاص ينتمون إلى الطبقة العليا في المجتمع ويشغلون المراكز المحترمة فيه وهم رجال الأعمال ، وكبار التجار ، وأصحاب المشاريع التجارية الضخمة ، والمستثمرون)

الفصل الثالث

الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية

اتضح لنا من الاتجاهين السابقين قصور التحليلات السابقة ، ويرجع ذلك إلى أنها ركزت اهتمامها على عامل وأغفلت عوامل أخرى كثيرة ، أو حاولت أن تقدم تفسيراً جزئياً لنمط إجرامي معين على وجه التحديد . فضلاً عن هيمنة فكرة الحتمية على كافة النظريات السابقة ، بمعنى أن العوامل العضوية أو النفسية أو الاجتماعية واحدة بعد الأخرى تقتضي حتماً ارتكاب السلوك الإجرامي على نحو يجعل الأخير يخضع لقوانين أقرب لقوانين الطبيعة والرياضيات. ولما كان السلوك الإجرامي ظاهرة فردية في حياة الفرد وكذا ظاهرة اجتماعية في حياة المجتمع ، فيجب أن يأتي التفسير جامعاً لكلا الأمرين في ذات الوقت ، وإلا جاء التحليل قاصراً مشوباً بالعوار . فما يصلح لتفسير إجرام السارق المحترف لا يصلح لتفسير إجرام القاتل أو إجرام الدم العارض . وما يصلح لتفسير جرائم الآداب لا يصلح لتفسير الجرائم الضريبية والجمركية... وهكذا. من هنا نشأ الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية الذي يجمع بين الاتجاه التكويني والاتجاه الاجتماعي في إطار تفسير واحد تلتقي فيه عوامل شخصية بأخرى اجتماعية . فالظاهرة الإجرامية تنبع من "إنسان يعيش في مجتمع" ، أو هي بالأحرى فاعل وفعل ولا يمكن اجترائها في أحدهما فقط .

ويتوزع هذا الاتجاه بين نظريات عدة لعل أهمها ما قال به العلامة الإيطالي أنريكو فيري، ونظرية العالم الإيطالي بندا. وتأتي نظرية التكوين الإجرامي، التي صاغها الأستاذ الإيطالي بينينو دي توليو في مؤلفه حول "الأنثروبولوجيا الجنائية" في عام ١٩٤٥ ، لتكون خير مثال على هذا الاتجاه .

١- نظرية أنريكو فيري .

٢- نظرية دي توليو

٣- التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي .

وسوف نتناول كل نظرية من هذه النظريات في بحث مستقل .

المبحث الأول

نظرية أنريكو فيري

كان أنريكو فيري أستاذا للقانون الجنائي بجامعة روما وجامعة تورينو ، وقد دفعه هذا العمل الأكاديمي إلي عدم الاقتصار على جانب واحد أثناء دراسته وأبحاثه التي قام بها من أجل التعرف علي أسباب السلوك الإجرامي .

ويتعين لفهم نظرية فيري أن نذكر في البداية ما ذهب إليه من أن حرية الاختيار لا وجود لها في مجال الإجرام ، وقد أكد على هذه الفكرة في رسالته للدكتوراه ، والتي كان موضوعها " حتمية الظاهرة الإجرامية " .

وقد نشر فيري أول مؤلفاته عام ١٨٨١م بعنوان " الآفاق الجديدة لقانون العقوبات " ثم أعاد طبعه بعنوان " علم الاجتماع الجنائي " وكان آخر مؤلفاته ما نشره عام ١٩٢٨م تحت عنوان " مطول قانون العقوبات " (١) .

وكان فيري قد أيد لومبروزو فيما ذهب إليه بشأن خصائص بعض المجرمين ، خاصة المجرم المعتاد الإجرام ، وفيما قام به من دراسات وأبحاث ، على أساس أنها تساعد في الكشف عن بعض المبادئ التي يمكن أن تسهم في تفسير الظاهرة الإجرامية - إلا أن فيري قد عاب على لومبروزو أنه اختصر في أبحاثه على الاهتمام بجانب واحد فقط من جوانب المشكلة ، ألا وهو الجانب الفردي للظاهرة الإجرامية ، ومبالغته في أهمية العوامل الداخلية في تفسير الظاهرة الإجرامية ، خاصة ما يتصل بالصفات الجسدية . فقد أثبتت الدراسات مثلاً خطأ النتائج المستخلصة فيما يتعلق بالربط بين الجريمة وبين قلة حجم ووزن الجمجمة إذ أنه قد تأكد وجود الكثير من العباقة ممن تقل أوزان جماجمهم عن وزن جمجمة الرجل العادي ومع ذلك لم ينجرؤوا في تيار الجريمة.

١ - د / عبد الفتاح الصيفي - المرجع السابق - ص ٢٧٥ وما بعدها ، د / فتوح عبد الله الشاذلي -

المرجع السابق - ص ٩١ .

ويري أنريكو أن أسباب السلوك الإجرامي لا يمكن أن تنحصر في الخصائص البيولوجية أو النفسية للفرد ، بل أن العوامل البيئية تعد أيضا مصدرا لجانب كبير من هذه الأسباب.

ذلك أن العوامل البيولوجية أو النفسية لا تنتج تأثيرها الإجرامي إلا إذا صادفت بيئة اجتماعية معينة ، وبغير هذه البيئة أو الوسط الاجتماعي فإن هذه العوامل الفردية تظل غير منتجة لآثارها في قيادة صاحبها إلى السلوك الإجرامي . هذا ما أكد عليه لومبروزو في الطبعة الخامسة من كتابه المشهور " الإنسان المجرم" على أن العلامات أو الخصائص الارتدادية التي تميز المجرم عن غيره تتوافر لدى معظم المجرمين وليس لديهم جميعا.

بل أنه أكد أن بعض هذه العلامات ممكن أن تتواجد لدى أفراد من غير المجرمين ، وهذا يعني أن هذه الخصائص الارتدادية والانحطاطية لا تؤدي بذاتها إلى اندفاع صاحبها حتما إلى ارتكاب الجريمة . لذا فقد اتجه فيري بأبحاثه إلى "المجتمع " أي إلى البيئة التي تخرج وتصنع المجرم ، لم يقتصر في أبحاث على شخص هذه الأخيرة بذاته . وقد توصل أنريكو فيري إلى القول بأن الجريمة سلوك إنساني مثل أي سلوك إنساني آخر.

وأنها ذات مصدر مركب بيولوجي _ اجتماعي - طبيعي ، وأن هذا المصدر يتراوح من حيث وسائله وقوته بحسب الظروف بين الأشخاص والأشياء والأزمنة والأمكنة . فالجريمة ليست مقدمة لنتيجة ما ، وإنما هي نتيجة لمقدمات متنوعة حتمت قواها وأحداثها وهذه المقدمات هي محصلة تضافر عوامل تكوينية واجتماعية وطبيعية . وهذا التفسير التوفيقي يقوم على قاعدتين هما .

القاعدة الأولى : تقضي بأن الجريمة ليست ظاهرة محض بيولوجية ، ولا طبيعية ، ولا اجتماعية بل هي نتائج تفاعل كل هذه العوامل مجتمعة ، وذلك أية كانت درجة خطورتها أو قهايتها ، أيأ كان نوع الجريمة ، أي سواء اعتبرناه شاذاً بصفة خاصة ، أم دائمة ، أم عابرة ، بصفة مورثة أم مكتسبة .

القاعدة الثانية : تعني أن لدى كل مجرم ، أيا كان نوعه ، وفي كل جريمة ، أي كان نوعها، يتفاوت مدى قوة العامل السائد سواء أكان ينتمي إلى الدوافع البيولوجية أم الطبيعية ، أم الاجتماعية، أم إلى دوافع أخرى خاصة به .

وهكذا يؤكد فيري _ بهاتين القاعدتين _ أن السلوك الإجرامي ما هو إلا ثمرة حتمية نتيجة لتفاعل ثلاثة أنواع من العوامل الإجرامية :

أولها : العوامل الأنثروبولوجية المتصلة بشخص المجرم : سواء التي تتعلق بالخصائص العضوية والنفسية للمجرم أو المتعلقة بالميزات الشخصية له كالسن والجنس والنوع والمهنة والحالة الاجتماعية.

وثانيها : العوامل الطبيعية والجغرافية المرتبطة بالبيئة الطبيعية أو الجغرافية : ومثالها الظروف الجوية وتأثير الفصول ودرجة الحرارة وطبيعة التربة والإنتاج الزراعي...الخ .

أما آخر تلك العوامل فهي: العوامل الاجتماعية : وهي مجموعة العوامل الخارجية التي تنشأ من البيئة الاجتماعية التي يعيش فيها المجرم. ويمثل لتلك العوامل بتركيز السكان والرأي العام والمعتقدات الدينية والإنتاج الصناعي ونظام التعليم والتنظيم الاقتصادي والسياسي...الخ .

وبالرغم من أن فيري لا ينكر أهمية دور العوامل الذاتية ، أي الفردية ، مثل الوراثة والمرض العقلي أو العصبي أو النفسي ، إلا أنه يضع الأسباب والعوامل الخارجية ، طبيعية أم اجتماعية أم اقتصادية، في المقام الأول ، فهو يقرر أن الظاهرة الإجرامية ترتبط _ في حجمها ونوعها _ بالبيئة وما يكتنفها من ظروف مختلفة : طبيعية (جغرافية ومناخية) وأخلاقية ، ودينية وخصائص في البنيان الاقتصادي والعمراني والسكاني والصحي والتعليمي وخلص القول إلي ما أسماه "قانون الكثافة الجنائية " أو " قانون الشبغ الإجرامي " ويعني قانون الشبغ الإجرامي هذا أن البيئة الاجتماعية التي تعيش في ظل ظروف معينة لا تحتل أكثر من درجة أو نسبة معينة من الإجرام لا تزيد ولا تنقص ، وبالتالي فإنه يجب على المجتمع أن يعمل على تفسير هذه الظروف الاجتماعية وتصحيحها لبلوغ درجة التشبغ الإجرامي بأسرع ما يمكن . على سبيل

المثال فان الطريق المظلم يغري بارتكاب عدد من الجرائم أكثر من الطريق المضاء ومن الأفضل إضاءة هذا الطريق بدلا من وضع عدد من الحراس أو رجال الأمن به وإنشاء السجون لأن ذلك يعد وسيلة أكثر اقتصادية وذكاء .

خلاصة القول أن الوقاية من الجريمة قبل وقوعها خير من العقاب عليها بعد ارتكابها , وأن تحسين مستوى معيشة الأفراد ومحاربة البؤس في كل مظاهره أجي في الحد من الظاهرة الإجرامية من العقوبات على اختلاف أنواعها .

وانطلاقا من هذه الأفكار قسم أنريكو فيري المجرمين إلى خمس فئات كما يلي :

١ - طائفة المجرمين بالميلاد :

وهؤلاء يتميزون بخصائص النموذج الإجرامي الذي صاغه لمبروزو مع اختلاف العالم أنريكو فيري في اعتباره أنه ليس من الحتمية وقوع هؤلاء في مهاوي الجريمة كما كان يرى لمبروزو فالمجرم بالميلاد ليس مقودا بالحتم إلى ارتكاب الجريمة إذ ثمة عوامل اجتماعية تتدخل وتدفع به إلى ذلك .

٢ - طائفة المجرمين المصابين بخلل عقلي :

إجرام هذه الطائفة ما يعانونه من مرض عقلي ويلاحظ على أفراد هذه الطائفة اختلافهم من حيث درجة خطورة المرض من جهة وتأثير الوسط الاجتماعي الذي ينتسبون إليه من جهة أخرى على وقوعهم في الجريمة .

وهاتين الطائفتين من المجرمين تغلب عليهما العوامل الداخلية ، وقد اقترح فيري بالنسبة لهما معاملة خاصة تقوم على تقريد الجزاء الجنائي . الذي ينبغي أن يكون محوره الأساسي هو تحييد هذا النوع من المجرمين ، أي حماية المجتمع لنفسه منهم . أما عن أولئك المجرمين الذين تحركهم العوامل الخارجية ، فهم طوائف ثلاث :

١ - طائفة المجرمين بالاعتقاد :

وهؤلاء تعودوا على ارتكاب الجريمة وهو أشبه بالمجرمين المحترفين الذين يرجع إجرامهم إلى غلبة تأثير العوامل الاجتماعية المحيطة بهم فتدفعهم إلى الإجرام دون نفي العوامل العضوية المحتمل توافرها فيهم . إذ يرى فيري أن الظروف الاجتماعية مهما

كانت قسوتها وحدتها ، لا تقود إلى إجرام العادة إلا إذا اقترن بها ضعف تكويني أو مكتسب لدى الفرد .

٢- طائفة المجرمين بالصدفة:

وهو الجانب الأعظم من المجرمين الذي يرجع إجرامهم إلى ضغط بعض الظروف الاجتماعية القاسية التي يتعرضون لها وهي ظروف تتسم بالعرضية إذ ينزلق هؤلاء الأفراد فجأة في مهاوي الجريمة بسبب ضعف تكوينهم العضوي الذي يحول دون إمكانية مجابهة هذه الظروف القاسية . فهذه الظروف كان لها تأثير حاسم على شخص من تعرض لها ، إذ أنه بسبب تكوينه البيولوجي كانت تنقصه القدرة على المقاومة لحظة تعرضه لاختبار وقتي انهارت أثناء مناعته .

٣- طائفة المجرمين العاطفيين:

وهذه الطائفة رق لها قلب فيري فهم أفراد يتسمون بحساسية مفرطة يقدمون على ارتكاب السلوك الإجرامي تحت تأثير عوامل عارضة لا يمكنهم مقاومتها وهم أقل طائفة خطورة على المجتمع .

هذه الطوائف الثلاث تختلف من حيث العوامل الدافعة بها إلى الإجرام ولذلك يرى فيري أن السياسة الجنائية السليمة تفرض النظر إلى هذه العوامل لكي تكون موجهاً لنوع المعاملة التي يخصصها القانون لكل طائفة بغية القضاء على إجرامها . وقد استخلص فيري من تحليله لخصائص كل طائفة وللعوامل المؤثرة في إجرامها أن ينبغي تحييد المجرمين المعتادين لحماية المجتمع منهم ، إذ أن من حقه أن يدافع عن نفسه ضدهم بالوسائل الملائمة . أما المجرمون بالمصادفة فإن الجزاء الذي يتخذ في مواجهتهم يجب أن يتضمن إجراءات تهدف إلى إعادة تأهيلهم اجتماعياً .

وفي خصوص المجرمين بالعاطفة أوصى فيري بأن يتخذ الجزاء قبلهم طابعاً خاصاً يتسم بقدر كبير من التسامح ، فيقتصر على مجرد إلزامهم بإصلاح الضرر الذي تسببت فيه جرائمهم .

تقييم نظرية أنريكو فيري:

الحق أن نظرية فيري تمثل ثورة في مجال الدراسات الإجرامية نظراً لشمولية رؤيته للظاهرة الإجرامية وإدراكه لدور العامل الاجتماعي في مكافحة الظاهرة مع المناداة بفكرة تفريد الجزاء تبعاً لحالة كل مجرم وظروفه الخاصة .

كما أنها وجهت الأنظار إلى ضرورة اعتبار الجزاء وسيلة للدفاع عن المجتمع ضد الجريمة ، وليس ثمناً يدفعه المجرم لما اقترفه من إثم .

ومن جهة أخرى كان تحليل فيري للعوامل الإجرامية بمثابة تنبيه إلى ضرورة العناية بالوقاية من الإجرام عن طريق الحد من أثر هذه العوامل ، وهو ما يعني ضرورة انتهاز سياسة اجتماعية واقتصادية وصحية وتربوية وثقافية تشمل من فاعلية العوامل المفضية إلى الإجرام ، وقد أطلق فيري على وسائل وأدوات هذه السياسة تعبير " البدائل العقابية" (١) .

وعلى الرغم من المزايا السابقة إلا أن نظرية فيري لم تسلم من النقص . فقد وجهت لها الانتقادات التالية :

١- تصنيفه للعوامل الإجرامية التي تفقد للدقة إذ يرى البعض أنه يدخل الإنتاج الزراعي ضمن عوامل الوسط الطبيعي أو الجغرافي بينما يرى في الإنتاج الصناعي أحد العوامل المتعلقة بالوسط الاجتماعي والبيئي .

٢- كما أن تصنيف العالم لطوائف المجرمين يثير اعتراضاً من جانب العديد من الفقهاء لاسيما طائفة المجرم بالميلاد التي انتقدت بشدة لأول مرة عندما ناد بها العالم لمبروزو ، ومع ذلك اعتقد فيري أنه بضبطها قد يتمكن من تقادي النقد الذي وجه لها فما استطاع إلى ذلك سبيلاً ، كما أنه فرق بين المجرم بالصدفة والمجرم العاطفي وأدخل كلاً منهما في طائفة مستقلة من المجرمين . والواقع أن التمييز بين هاتين الطائفتين ليس منطقياً إذ هما يشتركان في العديد من الخصائص . من أجل ذلك اقترح بعض العلماء تقسيم المجرمين إلى

- طوائف ثلاث فحسب : طائفة المجرمين المجانين وذوي العاهات العقلية ،
وطائفة المجرمين العرضيين ، وطائفة المجرمين المعتادين على الإجرام .
- ٣- إضافة إلى تمسك فيري بالاحتمية في معرض تبيانها للعوامل الإجرامية والتي
تعد فكرة دخيلة على دراسات علم الإجرام .
- ٤- وفي النهاية أخذ على نظرية فيري أنها ليست سوى خطوة على طريق البحث
عن تفسير أكثر اقتناعاً للسلوك الإجرامي ، وذلك لأنها تصور الإجرام بطريقة
أقرب إلى الآلية منها إلى حقيقة الواقع الذي ينشأ فيه . فهي تنظر إلى الإجرام
باعتباره ثمرة لمجموعة من العوامل المتجاوزة التي تتضافر في إنتاج السلوك
الإجرامي على طريقة التفاعلات الكيميائية . بيد أنه في عالم الحقيقة والواقع
لا تتخذ هذه الأمور هذه الصورة المبسطة ، بل إنها أكثر تعقيداً وأكثر تنوعاً
من هذا الفرض النظري البحث^(١) .

١ - د/ جلال ثروت - المرجع السابق - ص ٦٨ ، د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق -
ص ١١٤ .

المبحث الثاني

نظرية الاستعداد الإجرامي " دي توليو "

مضمونها :

لم تقتصر هذه النظرية على فكرة تعدد الأسباب التي تؤدي إلى تحقق السلوك الإجرامي، وإنما بينت الكيفية التي من خلالها يحدث التفاعل بين هذه الأسباب المتعددة في إنتاج الظاهرة الإجرامية.

وتقوم هذه النظرية على أن المجرم يتوافر لديه استعداد بعدم تقبل قواعد السلوك الاجتماعي واحترام الآخرين في المجتمع ، وهو ما يمكن أن يطلق عليه الاستعداد الإجرامي لدى الفرد. ولكن هذا الاستعداد الإجرامي يعتبر حالة ساكنة لا تؤدي بالضرورة إلى ارتكاب الجريمة وإنما تخلق لدى الفرد ميلاً تجاه الإجرام . هذا الميل لا يتحول إلى تنفيذ فعلي للجريمة إلا إذا اقترن وتفاعل مع عوامل أخرى خارجية ، بحيث يمكن القول أن الجريمة ما هي إلا نتيجة تفاعل عوامل داخلية تتعلق بتكوين الشخص وعوامل خارجية تتعلق بالبيئة المحيطة به . فيترتب على ذلك حدوث خلل واضطراب نفسي يؤدي بالشخص إلى ارتكاب الجريمة . ويحدث ذلك متى وصل الاضطراب الداخلي إلى حد تثور فيه النزعات الغريزية وتضعف معه السيطرة النفسية عليها^(١) .

مع ملاحظة أن الاستعداد الإجرامي لا يتوافر لدى جميع الناس بدليل أن الظروف الخارجية التي تثير فيهم النزعة إلى الإجرام وتدفعهم إلى ارتكاب الجريمة لا تحدث نفس الأثر بالنسبة للأشخاص العاديين . وهذا معناه أن العوامل أو المؤثرات الخارجية ليست سوى مثيرات كاشفة عن النزعة الإجرامية أو الاستعداد الإجرامي .

أنواع الاستعداد الإجرامي

وقد قسم دي توليو الاستعداد الإجرامي إلى نوعين، الأول استعداد إجرامي أصيل والثاني استعداد إجرامي عارض .

١ - د/ رؤوف عبيد - المرجع السابق - ص ٣١٣ وما بعدها ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٥٢ وما بعدها .

فالاستعداد الإجرامي الأصيل : يتصف هذا النوع من الاستعداد الإجرامي بالثبات والاستمرار ويرجع إلى وجود خلل عضوي ونفسي لدى الفرد ، ولا ينتقص من الاستعداد الإجرامي الأصيل قيام الشخص بارتكاب الجريمة فغالباً ما يقوم بارتكابها عدة مرات كجرائم الاعتياذ ، واحتراف الإجرام ، وارتكاب الجرائم الخطرة ، ويسمى هؤلاء المجرمين بالمجرمين بحكم تكوينهم .

أما الاستعداد الإجرامي العارض : يرجع هذا النوع من الاستعداد إلى عوامل داخلية وعوامل بيئية فتضعف من قدرة الشخص في السيطرة على رغباته فيندفع إلى ارتكاب الجريمة . ويحدث ذلك في حالة الانفعال الشديد بسبب اليأس أو الحقد أو الغيرة ، ويزول هذا الاستعداد الإجرامي بزوال الانفعال ، ويسمى المجرمون بالعاطفة أو المجرمون العاطفيون .

دراسة شخصية المجرم :

ذهب دي توليو إلى أن الكشف عن الاستعداد الإجرامي لدى الشخص يتطلب دراسة متكاملة لتكوينه وشخصيته من ثلاث نواحي :

الناحية الأولى (الفحص الخارجي) : وتتعلق بدراسة الأعضاء الخارجية لجسم الإنسان للتعرف على ما يتوافر لديه من شذوذ ، حيث لاحظ دي توليو تميز المجرمين عن غير المجرمين بنسبة كبيرة من العيوب الجسمانية .

الناحية الثانية (الفحص الداخلي) : وتتعلق بدراسة وظائف الأعضاء والأجهزة الداخلية للجسم كالجهاز الدوري والتنفسي والبولي والهضمي والتناسلي ، ودراسة إفرازات الغدد إلى غير ذلك ، وقد لاحظ دي توليو وجود خلل في الجهاز البولي والعصبي والبولي لدى المجرمين بنسبة أكبر من نسبتها لدى غير المجرمين .

الناحية الثالثة (الفحص النفسي) : تتعلق بدراسة الناحية النفسية للفرد للوقوف على مدى نشاط غرائزه وحاجاته. وقد لوحظ أن المجرم غالباً ما يكون مصاباً بشذوذ في بعض الغرائز مثل الشذوذ الذي يصيب غريزة التملك فيدفع الفرد إلى ارتكاب جرائم اعتداء على الأموال، والشذوذ الذي يصيب غريزة الدفاع فيؤدي بالفرد إلى ارتكاب جرائم

اعتداء على الأشخاص، والشذوذ الذي يصيب الغريزة الجنسية فيرتكب الفرد نتيجة لذلك جرائم اعتداء على العرض .

وذهب دي توليو إلى أن الاستعداد الإجرامي لدى الشخص يظل كامناً بداخله إلى أن يوقظه ويتفاعل معه بعض العوامل والمؤثرات الخارجية مما يدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة . ويقرر دي توليو أن هذا الاستعداد الإجرامي لا يتوافر لدى جميع الناس ، بدليل أن العوامل الخارجية التي تدفع المجرم لارتكاب الجريمة لا تحدث هذا التأثير لدى غير المجرمين.

والعلة في ذلك أن السلوك الإجرامي عند دي توليو شأنه شأن المرض ، فكما أن الناس يتعرضون جميعهم لأنواع عدة من الميكروبات ورغم ذلك لا يصابون جميعهم بالأمراض بل لا يصاب بها إلا من ضعفت مقاومته في التصدي لهذه العوارض الخارجية ، وكذلك السلوك الإجرامي فلدى الكل استعداد إجرامي نحو الجريمة غير أن البعض فقط هو الذي يدخل إلى طور التنفيذ نتيجة وجود خلل في تكوينهم العضوي والنفسي يجعلهم أقل قدرة على التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية وأقل قدرة على كبح جماح غرائزهم الفطرية ، وفي ذات الوقت تقل أو تنعدم لديهم القوى المانعة من الجريمة أو ما يسمى بالغرائز السامية.

ويرجع دي توليو أسباب ضعف قدرة الفرد على التكيف مع متطلبات الحياة الاجتماعية إلى نوعين من العوامل^(١) :

الأول : هو المشاعر العاطفية التي ترجع إلى نمو عاطفي معيب بسبب عوامل داخلية متصلة بالطاقة الغريزية لصاحبها ، بما يؤدي إليه هذا النمو المعيب من عدم إمكان اتساق صاحبه مع أساليب السلوك الاجتماعي المحيطة به .

الثاني : هو العيوب الجسمانية الناجمة عن الوراثة أو عن خلل وظيفي ذي صلة بإفرازات الغدد والهرمونات ، أو بالتهابات بالمخ . وهو من هذه الزاوية يسلم في وضوح بدور العوامل الاجتماعية والنفسية إلى جانب العوامل البيولوجية .

تصنيف المجرمين عند دي توليو :

قسم دي توليو المجرمين إلى طوائف ثلاثة كبرى وبداخل كل طائفة تقسيمات فرعية :
المجرم ذي التكوين الإجرامي ، والمجرم المجنون ، والمجرم العرضي.

١ - المجرم ذي التكوين الإجرامي :

المجرم ذي التكوين الإجرامي هو شخص يقل مستواه العقلي والنفسي عن الشخص العادي من حيث الملكات النفسية والوازع الخلقي ، ويتوافر لديه استعداد إجرامي أصيل ، يكشف عن كثافة القوة الدافعة إلى الجريمة وتخلف قوى المنع منها. وعادة ما يرجع إجرام هذا النمط إلى وجود شذوذ غريزي كمي أو كيفي ، يسهم في حدته عيب في التكوين العضوي أو خلل في الجهاز العصبي وفي الملكات الذهنية^(١) .
وقد فرق دي توليو داخل هذه الطائفة بين أربعة نماذج^(٢) :

المجرم ذو التكوين الناقص : وهو الشخص الذي يرجع إجرامه إلى خلل موروث أو مكتسب نتاج مرض في الطفولة في النمو العقلي يؤثر على قدراته الذكائية والشعورية .
والمجرم ذو الاتجاه النفسي العصبي : وهو من تدفعه اضطرابات نفسية وعصبية نحو الجريمة. والمجرم ذو الاتجاه السيكوباتي : وهو من يدفعه للجريمة وجود اختلالات في الشخصية تؤثر على حالته المزاجية .

وأخيراً المجرم ذو الاتجاه المختلط : وهو المجرم الذي يجمع في شخصيته بعض خصائص واضطرابات الأنواع السابقة .

٢ - المجرم المجنون :

المجرم المجنون هو من تتعدم لديه القدرة على الإدراك والتمييز ، بالإضافة إلى استعداد إجرامي ناشئ عن خلل عضوي أو نفسي ، بحيث يكون هذا الأخير هو السبب

١ - د/ رمسيس بهنام - المرجع السابق - ص ٤٢ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٥٣ .

٢ - د/ محمد زكي أبو عامر - المرجع السابق - ص ٢٥٧ وما بعدها ، د/ عبد العظيم وزير - المرجع السابق - ص ١٢١ وما بعدها ، د/ أحمد شوقي أبو خطوة - المرجع السابق - ص ٤٣ وما بعدها .

المباشر في دفعه نحو الجريمة ، وما الجنون إلا عاملاً يضاعف من قوة وحدة هذا الاستعداد . ولما كان هذا النمط يرجع إجرامه إلى عوامل تكوينية تتصف بالثبات والاستمرار سابقة على الجنون ، فإن شفاء مثل هذا المجرم من جنونه لا يحول دون معاودة نشاطه الإجرامي.

التمييز بين المجرم المجنون والمجنون المجرم :

استناداً إلى فكرة الاستعداد الإجرامي ميز دي توليو بين نوعين من المجرمين المجانين :

المجرم المجنون ، والمجنون المجرم ،

فالمجرم المجنون هو شخص يرجع ارتكابه للجريمة إلى تكوين كامن فيه وسابق على إصابته بالجنون، ولذلك فإن شفاء هذا المجرم من جنونه لا يمنع من احتمال عودته إلى ارتكاب الجريمة لأن لديه الاستعداد الإجرامي لذلك، وهذا الاستعداد يتصف بالثبات والاستمرار. أما المجنون المجرم فيرجع سبب ارتكابه للجريمة إلى إصابته بالجنون فقط ، ولذلك فإن شفاء هذا المجرم من جنونه يؤدي إلى زوال سبب إجرامه نظراً لعدم توافر استعداد إجرامي لديه سابق على حالة الجنون.

٣- المجرم العرضي

المجرم العرضي أو بالصدفة هو الذي يرجع إجرامه إلى تأثير عوامل خارجية وبيئية أزدت من القوة الدافعة للجريمة وأضعفت من القوة المانعة لها. وبزوال العامل أو المثير الخارجي يزول الخلل بين تلك القوتين فلا يكرر هذا النوع من المجرمين جرائمه. وبالتالي فإن هذا النمط لا يتوافر لديه استعداد أو ميل إجرامي أصيل أو كامن . كما أن العيب العضوي أو النفسي (العامل الداخلي) - رغم اشتراكه في إنتاج الجريمة - ليس له إلا دور ثانوي في هذا الصدد . فهذا الأخير ليس كفيلاً بمفرده أن يدفعه نحو الجريمة متى لم يتوافر مثير خارجي يمكن أن يخل بالتوازن الموجود لديه بين القوة الدافعة والمانعة للجريمة .

والواقع أن الظرف الخارجي الذي يخل بالتوازن المانع من الجريمة مع الدافع إليها ويغلب عرضاً ومصادفة الدافع على المانع ، هو بالنسبة إلى المجرم العرضي ظرف

استثنائي لا يمكن التكهّن به مقدماً ولا يستطيع تحديد الوقت الذي يطرأ فيه ، غير أن المجرم العرضي هو أقرب المجرمين إلى الشخص الطبيعي^(١) .

وقد فرق دي توليو داخل هذه الطائفة الإجرامية بين ثلاثة نماذج من المجرمين : المجرم بالصدفة المحضة : وهو الذي يرتكب أفعالاً قليلة الأهمية تحت وطأة ظروف استثنائية بحته كمن يرتكب جرائم من نوع المخالفة .

والمجرم بالصدفة العاطفي : الذي يرجع إجرامه إلى خلل نفسي ناشئ عن ثورة انفعال عاطفية كمن يعتدي بالضرب على آخر نتيجة للاستفزاز .
والمجرم بالصدفة الشائع : والذي يرجع إجرامه لفساد في العادات الاجتماعية أو سوء الصحبة...الخ ، وهو النمط الغالب من المجرمين العرضيين أو بالصدفة .

تقدير نظرية الاستعداد الإجرامي :

لقيت نظرية " دي توليو " قبولاً في إيطاليا ، كما صادفت ترحيباً خارجياً خاصة في ألمانيا وأمريكا ويؤيدها معظم الفقه في الدول العربية للأسباب الآتية :
١- استندت على أسس متينة من خلال سبر أغوار الجسم الإنساني للبحث عن الأسباب الدافعة لارتكاب السلوك الإجرامي .

٢- تجنبت النقد الذي وجهه لنظرية " لمبروزو " التي اهتمت بشكل أعضاء جسم الإنسان الخارجية فقط.

٣- لم تهمل العوامل الاجتماعية والظروف الخارجية في التأثير على شخصية المجرم وعلى تصرفاته ، فلن تعزل الإنسان عن البيئة التي يعيش فيها فلإنسان تكوين عضوي وبيئي ، فالاستعداد الإجرامي تحركه البيئة والعوامل الخارجية ، ومن ثم يتحقق السلوك الإجرامي .

ومع ذلك فقد تعرضت هذه النظرية للعديد من الانتقادات منها :

١- تمسكها المطلق بفكرة الاستعداد السابق للإجرام لدى كافة المجرمين ، ذلك أن فكرة الاستعداد الإجرامي يصعب التسليم بها لكونها لا تصدق على جميع أنواع الجرائم، لأن

١ - د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ٧٥ .

الجريمة كواقعة قانونية تختلف من زمان لآخر ومن مكان لآخر حسب ما يسود مجتمع ما في زمان ما من قيم ومصالح تدفع المشرع إلى التدخل لحمايتها وهو ما يطلق عليه "الجريمة المصطنعة"، وعليه فإن فكرة الاستعداد الإجرامي لا تصلح لتفسير هذه النوعية من الجرائم. ولذلك قيل بأن فكرة الاستعداد الإجرامي تصلح فقط لتفسير ما يطلق عليه تعبير "الجريمة الطبيعية" مثل جريمة القتل وجريمة السرقة ، أما النوع الآخر من الجرائم لا يمكن القول بأن ارتكابها يعد كاشفاً عن تكوين إجرامي لدى فاعلها ، ومع ذلك تعد جرائم في قانون العقوبات ، ومثالها : إغفال واجب التبليغ عن مولد طفل .

٢- اعتبار الجريمة ترتد إلى تكوين إجرامي لدى المجرم مصدره خلل في تكوينه العضوي والنفسي ، يسمح بالقول إنها تجعل من المجرم شخص مريض ، وتحيل الظاهرة الإجرامية إلى ظاهرة مرضية ، وهذا يتعارض مع نتائج الدراسات التي تثبت أن نسبة المرض ضئيلة بين المجرمين .

٣- أنها لجأت إلى سرعة الاستنتاج والتعميم في تفسير الظاهرة الإجرامية ، فقالت بوجود التهابات في المخ والاضطرابات العاطفية لدى المجرم ، وانتهت إلى نتيجة أن الشخص يجرم بسبب وجود هذه الاضطرابات ، ثم عممت هذه النتيجة بالنسبة لكافة المجرمين ، وهذا غير صحيح ، فليست التهابات المخ والاضطرابات السبب الوحيد للإجرام ، بل قد لا يكون لها أي أثر يذكر بالنسبة لمجرمين معينين أو بالنسبة لنوع معين من الجرائم .

٤- أنها اعتمدت على فحص عدد قليل من المجرمين فحصاً إكلينيكياً ، ولا يجوز معها استخلاص قانون عام ، ولم تلجأ إلى استخدام المجموعة الضابطة .

٥- أن هذه النظرية تقود إلى اعتبار العوامل الاجتماعية غير كافية بمفردها لدفع الفرد إلى ارتكاب الجريمة، باعتبار أن ذلك لا يتم إلا إذا تفاعلت مع استعداد إجرامي كامن لدى الشخص وما عليها إلى أن توقظه لتحث الجريمة.

-ولا شك أن هذه القول لا يمكن التسليم بصحته في جميع الفروض، لأنه قد ترتكب الجريمة تحت تأثير العوامل الخارجية وحدها كما هو الحال بالنسبة للزوج الذي يفاجأ

زوجته متلبسة بالزنا فيقتلها في الحال هي ومن يزني بها. في هذه الحالة يرتكب الزوج جريمة تحت تأثير ظروف وعوامل خارجية دون أن يتوافر لديه استعداد إجرامي سابق. ومع ذلك يمكن القول أن هذا الزوج قد توافر لديه استعداد إجرامي عارض تم إثارته بهذا المؤثر الخارجي ثم حدث تفاعل بينهما أدى إلى ارتكابه للجريمة.

المبحث الثالث

التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي

حرص الإسلام منذ فجره على بناء مجتمع سليم يمثل القاعدة السليمة في إنشاء دولة الحق والعدل التي جاء لإقامتها ، ولما كان إقامة المجتمع السليم لا يتحقق بدون إعداد اللبنة الأولى فيه وهم الأفراد . لذا كان للفرد النصيب الأوفى في مهمة البناء والإعداد حيث كان دائماً محل الرعاية والاهتمام .

ولما كان الدين الإسلامي يستمد أحكامه ونظمه وتعاليمه من كتاب الله وسنة نبيه ﷺ ، فإن هذا الكون وما فيه يسير ويعمل بدقة متناهية وبنظام متزن وبقوانين ثابتة لا تتغير ولا تتبدل ، وكل جزء في هذا الكون له نظم وقواعده التي يسير عليها بحيث لا تتصادم ولا تتعارض مع الأجزاء الأخرى من هذا الكون .

فكذلك الإنسان عندما أوجد في هذه الأرض لزم له نظام وقواعد يسير عليها في تدبير شئون حياته وتضبط تصرفاته مع نفسه ومع الآخرين ، حتى يعيش براحة وطمأنينة ، فخالق البشر هو أعلم بعباده وما ركب فيهم من غرائز وطبائع ، فوضع لهم الأسس والقواعد والضوابط التي يسيرون عليها ، منها ما هو منظم لعلاقة العبد بربه ، ومنها ما هو منظم لعلاقة الفرد مع نفسه ومع الآخرين في هذه الحياة والتي بينها الله تعالى في كتابه الكريم وسنة نبيه ﷺ .

والدين الإسلامي قائم على المبادئ والقيم الأخلاقية ، والإنسان يؤثر في سلوكه وتعامله مع الآخرين مجموعة من الغرائز والعواطف والدوافع التي منها ما هو أساسي ، ومنها ما هو ثانوي ، وهي موجودة في أصل الإنسان ، ولهذه الغرائز والعواطف ما يثيرها ويستحثها ويوجهها فالإسلام ينظر إلى الإنسان على أنه روح وجسد ، ولا يجب إهمال جانب على حساب جانب آخر ، لأن ذلك يخالف الفطرة والمواهب الإنسانية بما أودع الله فيها من قوى ظاهرة وخفية فيضع للغرائز والعواطف والدوافع ضوابط أخلاقية مقدراً الاحتياجات العضوية للإنسان والنفسية والروحية والاجتماعية والبدنية .

وعلى هذا فإن طبيعة تكوين الإنسان فيها استعداد لفعل كل من الشر والخير ، استعداد لاتباع أهوائه وشهواته البدنية واستعداداً للتسامي إلى آفاق الفضيلة والمثل العليا ، ومن

الطبيعي أن تتضمن طبيعة الإنسان وقوع الصراع بين الخير والشر وبين الفضيلة والريضة ، وأن الاختبار الحقيقي للإنسان في هذه الحياة هو ما تتجه إليه إرادته ، وما يقع عليه اختياره ، هل سيختار طريق الخير أم طريق الشر ؟

ولقد شاءت رحمة الله وحكمته أن يموت الإنسان بجميع الإمكانيات اللازمة لهذا الصراع ، واجتياز هذا الاختبار الصعب ، بأن وهبه العقل ليميز بين الخير والشر وبين الحق والباطل ، كما أمدّه سبحانه وتعالى بحرية الإرادة والاختيار ليستطيع أن يبت في أمر هذا الصراع وأن يختار الطريق الذي يريده لحل هذا الصراع^(١) .

وهذه النفس التي فيها الخير والشر ذات الإرادة الحرة الغير مجبرة المورثة للخير والشر والمميزة بينهما إنما تمتنع أو تقدم على فعل الخير أو الشر حسب أحوالها التي بينها الله في كتابه الكريم وهي على ثلاثة أحوال :

١- النفس الأمارة بالسوء :

وهي التي أخبر عنها الله تعالى بقوله " وَمَا أُبْرِيْ نَفْسِيْ إِنَّ النَّفْسَ لَأَمَّارَةٌ بِالسُّوءِ إِلَّا مَا رَحِمَ رَبِّيْ إِنَّ رَبِّيْ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ " ^(٢) . وهي التي تميل عن طبيعة الفطرة التي فطرها الله عليها فتأمر صاحبها بالشر وتسول له الإقدام على فعله ، وتغويه بارتكاب المحرمات والمنهيات .

٢- النفس المطمئنة :

هذه النفس لا تأمر صاحبها إلا بالخير وتنهاه عن كل شر ما دامت متصلة بالله وحده قولاً وعملاً ، وذلك بالتزود بالطاعات واجتناب المنهيات .

٣- النفس اللوامة :

فالإنسان ليس معصوماً من الخطأ فإذا وقع فيه أو أقدم على فعله كانت النفس اللوامة تلوم صاحبها عن ارتكابه لذلك الأمر إن كان من أجل الصلاح والتقوى ، وأما إن كان من أهل الضلال لم يكن في نفسه أي لوم أو حساب .

١ - د/ محمد نجاتي " القرآن وعلم النفس " دار الشروق - القاهرة ص ٢١٣ .

٢ - سورة يوسف الآية ٥٣ .

ومن خلال ذلك يتضح لنا أن الدين الإسلامي هو دين وقاية ، فتعاليم الإسلام ومبادئه وشرعه تركز على المقومات الأساسية للوقاية من كل ما يضر الإنسان ، ومنها الجريمة والانحراف وذلك من خلال تقوية القلوب بالإيمان ، فالدين الإسلامي يرجع السلوك الإنساني بصفة عامة ومنها السلوك المنحرف إلى حالة القلب المعنوية والروحية عند الإنسان وارتباطها بقوة إيمان الفرد واجتنابه المحرمات والمنهيات أو العكس .

الوقاية من الجريمة مسئولية الجميع :

إن التفسير الإسلامي للجريمة والانحراف ، وكيفية الوقاية من الجريمة لا يكون محصوراً فقط على الجانب الفردي - أي الفرد نفسه - وإنما الفرد -لابد له في مجتمع يعيش فيه ويختلط ويتعامل ويتبادل المصالح- من نظام يعمل به ويحكمه ويضبطه ، ولذلك كانت الوقاية من الجريمة في الدين الإسلامي مسئولية الجميع وعملية مشتركة لدى الجميع ، وليست قاصرة على الفرد أو المجتمع أو النظام الحاكم أو غيرهم وإنما على الجميع دون تفرقة بينهم من الأهمية لهم دور في الوقاية من الجريمة .

الباب الثالث

عوامل الإجرام

وفي هذا الباب أتحدث عن العوامل التي قد يكون لها دور في تحفيز الجاني لأن يتخذ سلوكاً مضاداً للمجتمع .

هذه العوامل بوجه عام قد تكون عوامل داخلية ، وقد تكون عوامل خارجية .

والعوامل الداخلية : هي تلك العوامل التي ترجع إلى التكوين البيولوجي والعقلي والنفسي للمجرم ، بمعنى أنها عوامل لصيقة بالشخصية ، وتشكل جزءاً لا يتجزأ من كيانه .

أما العوامل الخارجية : فهي عوامل ترجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها المجرم ، فهي عوامل مستقلة عن شخصه ، خارجة عن كيانه .

وعلى ذلك فهناك اختلافاً واضحاً بين العوامل الداخلية والعوامل الخارجية من حيث طبيعة كل نوع ، إلا أن الصلة بينهما وثيقة ، إذ أن الإجرام ثمرة لهما معاً .

وسوف نقسم هذا الباب إلى فصلين : أتحدث في الفصل الأول عن العوامل الداخلية للإجرام ، وأتحدث في الفصل الثاني عن العوامل الخارجية للإجرام .

الفصل الأول

عوامل الإجرام الداخلية

يقصد بالعوامل الداخلية تلك الظروف التي تتعلق بشخص المجرم وتكوينه العضوي والنفسي والعقلي وأن يكون لها دخل من قريب أو من بعيد بالجريمة . وكما سبق أن قلنا بالنسبة لأسباب الجريمة بصفة عامة من أنها عبارة عن مجموعة من العوامل المتداخلة والتي يتعلق بعضها بالبيئة ، والبعض الآخر بالمجرم ، كذلك أيضاً بالنسبة للعوامل الداخلية للجريمة فإنها تتضافر جميعها وتتداخل بالنسبة لتأثيرها على السلوك الإجرامي^(١) .

إن فليس من الصواب إرجاع الجريمة إلى عامل واحد من ضمن العوامل الداخلية فالشخصية تتكون من مجموع تلك العوامل ومن التأثيرات المتبادلة بعضها ببعض . والعوامل الداخلية الدافعة على الجريمة متعددة نكتفي منها بدراسة عامل الوراثة ، والسلالة ، والنوع ، والسن ، والمرض ، والسكر وإدمان المخدرات ، ونخصص لكل عامل منها مبحثاً مستقلاً .

المبحث الأول

الوراثة وتأثيرها على الإجرام

مفهوم الوراثة: يقصد وراثة انتقال خصائص معينة من السلف إلى الخلف عن طريق التناسل . أي باتحاد خلية منوية لذكر ببويضة للأنثى على أثر جماع بينهما . أو هي انتقال خصائص الأصل إلى الفرع منذ اللحظات الأولى لتكوين الجنين^(٢).

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ١٧١ .

٢ - د / حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ٨٧ .

إن انتقال بعض الأمراض أو انتقال بعض العوامل المتهينة للإصابة من الأصل إلى الفرع لا يثير مشكلة من الناحية الطبية ، إلا أن الأمر ليس بنفس الصورة من ناحية علم الإجرام. فالمشكلة التي تثار في مجال البحث في علم الإجرام تنحصر فيما إذا كان الإجرام أو الاستعداد لارتكاب الجريمة يمكن أن ينتقل من الأصل إلى الفرع ؟ وإذا كان الوضع يختلف من حالة إلى أخرى ، فما هو المعيار الذي يمكن على أساسه معرفة ما إذا كان الاستعداد الإجرامي قد انتقل بالوراثة ؟ وقبل البحث في علاقة الوراثة بالإجرام ، يتعين الإشارة إلى أن المقصود ليس وراثة الجريمة ذاتها ولكن المقصود هو وراثة بعض الإمكانات أو الاتجاهات التي تعتبر متهينة لارتكاب الجريمة إذا ما صادفتها ظروف معينة^(١) .

وقد اختلف العلماء القدامى إلى اتجاهين، الاتجاه الأول يرى أن ميراث خصائص إجرامية

معينة بدنية أو عقلية أو نفسية هو الذي يقود حتماً إلى ارتكاب الجريمة . وذلك هو فحوى نظرية لمبروزو عن المجرم بالميلاد الذي يولد حاملاً خصائص تجعله حتماً مجرمًا.

وفي مقابل هذا الاتجاه ذهب اتجاه آخر إلى إنكار دور الوراثة في ارتكاب الجريمة ، مؤكداً على أن ارتكاب الجريمة يرجع إلى بعض العوامل البيئية المحيطة بالفرد .

وقد شاب كلاً من الاتجاهين السابقين التطرف في الرأي ، فمن الصعب إغفال دور البيئة المحيطة بالفرد في تكوين شخصيته الإجرامية ، كما أن ما ينتقل بالوراثة ليس خصائص إجرامية معينة وإنما مجرد إمكانات أو اتجاهات قد تولد لدى الفرد - وهذا ليس يقينياً - الميل أو الاستعداد لارتكاب الجريمة .

١ - د/ هشام أبو الفتوح " المدخل العلمي لعلم الإجرام والعقاب " وحدة الطبع والتصوير ، جامعة

القاهرة - فرع الخرطوم - طبعة ١٨٥م ج ١ ص ٢١ .

وترتيباً على ذلك يرجع العلماء المعاصرون ارتكاب الجريمة إلى مجموعة من العوامل من بينها وراثية بعض الإمكانات التي قد تولد لدى الفرد الاستعداد لارتكاب الجريمة ، مع ملاحظة أن تأثير هذه الإمكانات ليس حتمياً وإنما تنحصر أهميتها في أنها تشكل أحد العوامل الإجرامية.

أساليب دراسة الصلة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية :

وفي دراستهم للعلاقة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية يلجأ الباحثون إلى أحد أساليب ثلاثة:

١. دراسة شجرة العائلة.

٢. الدراسة الإحصائية لأسر المجرمين.

٣. دراسة التوائم.

أولاً: طريقة دراسة شجرة العائلة:

مفهوم الدراسة: هذا الأسلوب يستند إلى دراسة عائلة معينة لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أفرادها ولتحديد مدى إمكانية انتقاله من الأصول إلى الفروع في هذه العائلة.

وكانت أولى هذه الدراسات وأهمها في هذا المجال تلك الدراسة التي أجريت على عائلة "جوك الأمريكية والتي قام بها " دوجدال " حيث لاحظ أثناء زيارته لسجون ولاية نيويورك ارتفاع معدل الجريمة بين مجموعة من الأفراد المنحدرين من أصل واحد. وأوضحت الدراسة التي أجريت حول هؤلاء الأفراد أن أصلهم المشترك كان مدمناً على الخمر وكانت زوجته مشتهرة بارتكاب جرائم السرقة. وأوضحت الدراسة أن ذرية هذه العائلة على مدى سبعة أجيال متعاقبة ضمت (٧٠٩) شخصاً، كان بينهم عدد كبير من القتل والسارقين والداعرات ومدمني الخمر والمتشردين وعدد آخر من المتسولين والمصابين بأمراض عقلية.

ومن الأبحاث التطبيقية التي أجريت في مجال هذه الدراسة تلك التي أجريت على تاريخ عائلة " كاليكاك " والتي قام بها العالم الأمريكي " جودارد " وقد تبين للباحث أن

الجد الأكبر لهذه العائلة قد أنجب ابناً من امرأة سيئة السمعة وأن هذا الابن قد أنجب بعد ذلك ذرية من ٤٨٠ فرداً كان بينهم عدد كبير من المنحرفين والمجرمين ومدمني الخمر والبغايا والمصابين بمرض عقلي. في حين أثبتت الدراسة أن الجد الأكبر كان قد تزوج من امرأة أخرى طيبة السمعة وأنجب ذرية مختلفة أثبتت الدراسة أنه لم يكن لديها نفس الانحرافات السابقة ، الأمر الذي دعا إلى التأكيد على دور الوراثة في مجال الإجرام .

تقييم دراسة شجرة العائلة:

إن من أهم ما يؤخذ على هذا الأسلوب في دراسة تفسير السلوك الإجرامي أنه أغفل تماماً دور البيئة في ارتكاب الجريمة. فإذا كان الأب أو الجد مجرمًا فإن إجرام الأبناء أو الأحفاد قد يرجع للتأثير السيئ للبيئة التي يعيشون فيها وهي بلا شك بيئة متهينة في الأغلب لارتكاب السلوك الإجرامي. ثم أنه وبنفس المنهجية في التفكير لم تبين هذه الدراسات لماذا لم يكن للوراثة دور في الابتعاد عن طريق الإجرام عندما كان أحد الأبوين غير متصف بالإجرام أي الدراسة أغفلت العوامل الداخلية الخاصة بأحد الأبوين وعليه يمكن القول إن العيوب التي ترد على دراسة شجرة العائلة هي:

١. عدم إتباع المنهج العلمي السليم.
٢. تجاهل قوانين الوراثة.
٣. ركزت الدراسات على العامل الوراثي وحدة في تفسير السلوك الإجرامي.

ثانياً: الدراسة الإحصائية لإسر المجرمين:

المفهوم: تقوم هذه الطريقة على أساس دراسة العلاقة بين الوراثة والظاهرة الإجرامية لا تركز على دراسة الإجرام في ذرية فرد معين وإنما تمت الدراسة إلى أقاربهم كالأخوة والأعمام والأخوال، كما أنها تتسع لتشمل مجموعة غير منتقاة من المجرمين وذلك لتقادي تأثير البيئة الواحدة عليهم. وتقوم هذه الوسيلة على أحد أسلوبين: إما اختيار مجموعة من المجرمين لمعرفة مدى انتشار الإجرام بين أسلافهم وأقاربهم ، وإما اختيار مجموعة من الشواذ وبيان مدى انتشار ظاهرة ارتكاب الجريمة بين أسرهم وأقاربهم.

أبحاث تطبيقية على دراسة الإحصائية لأسر المجرمين:

الدراسة الأولى: من أشهر الدراسات في هذا الشأن تلك الدراسة التي قام بها العالم الألماني "ستمبل" حيث أجرى دراسته على عدد من المجرمين العائدين وعدد من المجرمين الذين ارتكبوا الجريمة مرة واحدة وعدد من غير المجرمين ، كما شملت الدراسة حوالي ٢٠ ألف من ذوي اقرباهم ارتكبوا الجريمة لأول مرة .

الدراسة الثانية: في دراسة أخرى قام بها العالم الإنجليزي "جورنج" أكد فيها على دور الوراثة في نقل الاستعداد الإجرامي من الأصول إلى الفروع . وقد دلل هذا العالم على هذا الدور بأن الأبناء الذين عاشوا منذ سن مبكرة بعيداً عن آبائهم لوحظت لديهم نفس النسبة من الإجرام التي وجدها لدى الأبناء الذين عاشوا في كنف عائلاتهم . وقد لاحظ كذلك نفس النسبة من الجرائم الجنسية لدى الآباء والأبناء وهي جرائم يخفيها الآباء عادة عن أبنائهم.

تقييم الطريقة الإحصائية:

ومع كل الملاحظات التجريبية الناتجة عن هذه الطريقة إلا أنه من الصعب الجزم بدور الوراثة في هذا الشأن وإغفال باقي العوامل خاصة دور البيئة المحيطة بالفرد وما لها من تأثير في سلوك الفرد وميله نحو ارتكاب الجريمة.

ثالثاً: دراسة التوائم:

المفهوم: وهي الطريقة التي تقوم على أساس تلقيح بويضة واحدة بواسطة حيوان منوي واحد ثم انقسام هذه البويضة الملقحة إلى جزأين ويطلق على هذا النوع "التوائم المتماثلة" حيث أن هذا النوع من التوائم يتشابه أفرادها في اغلب الخصائص. والثاني ينشأ عن تلقيح بويضتين مختلفتين ويسمى "التوائم غير المتماثلة" وتكون نسبة التشابه بين أفراد هذا النوع في الخصائص أقل من درجته بالنسبة للتوائم المتماثلة.

أبحاث تطبيقية على دراسة التوائم:

أجرى الكثير من الباحثين دراستهم على التوائم بنوعها مثل جوها نزلانج - ولانجراس - روزانوف وقد خلص الجميع إلى نتائج أهمها:

تأكيدهم في هذا المجال على دور الوراثة في الدفع إلى سلوك سبيل الجريمة خاصة فيما يتعلق بالتوائم المتماثلة.

هذا وإن كانت هذه الدراسات تبرز دور العامل الوراثي في تفسير السلوك الإجرامي إلا أنه يجب الحذر من تعميم هذه النتائج خاصة إذا أخذ في الاعتبار عدم تقديم تفسير للحالات التي لا يتحقق فيها التوافق في السلوك الإجرامي بين التوائم ومنها المتماثلة، الأمر الذي يدل على أن البيئة المحيطة بالفرد تلعب دوراً هاماً في هذا المجال. وأكدت هذه الأبحاث أيضاً أن الاستعداد الجرمي عند التوائم الاعتبارية كان مختلفاً بسبب اختلافها في الخصائص الوراثية مما أدى إلى تفاوت في الاستعداد الموروث لدى كل منها ومن ثم اختلاف موقف كل منها من الإجرام.

النتائج التي ترتبت على هذه الدراسة:

إن النتيجة الهامة التي رتبها هذه الدراسة أن نسبة الإجرام أعلى في عائلات المجرمين منها في عائلات غير المجرمين وأن الجرائم الخطيرة يكثر ارتكابها في العائلات الإجرامية الخطيرة.

تقييم دراسة التوائم:

على الرغم من النتائج التي أكد عليها الباحثين في مجال هذه الدراسة إلا أن هذه الدراسة تعرضت للنقد الآتي:

أولاً: قلة عدد التوائم التي أجريت عليها الدراسة والذي لا يسمح بتعميم النتائج.

ثانياً: أن المجموعات التي أجريت التجارب عليها كانت منتقاة وهذا يتنافى مع أساسيات الإحصاء.

ثالثاً: إن تقسيم التوائم إلى توائم حقيقية وتوائم اعتبارية هو محل شك في كثير من الحالات ، نظراً لتعذر إجراء هذه الدراسات .

رابعاً: أوضحت الدراسة بأن نسبة التوافق بين التوائم الحقيقية في السلوك الإجرامي هي بحوالي الثلثين ، وإن نسبة الاختلاف هي بحوالي الثلث وهذه النتيجة لا تسمح بالتأكيد أن الوراثة لها الدور الحاسم في تحديد إجرام التوائم المتماثلة.

المبحث الثاني

السلالة

يقصد بالسلالة مجموعة الصفات والخصائص التي تميز بين الجماعات الإنسانية المختلفة أيا كان الإقليم الذي يقيم عليه . فكل جماعة تتميز بملامح خارجية وخصائص عضوية ونفسية وفكرية . والسلالة وراثية جماعية ترث عن طريقها الجماعة خصائص وصفات الآباء والأجداد ، فالصينيين مثلاً تميزهم خصائص معينة خلقية وخلقية كانوا ولا يزالون مطبوعين بها على مر الأجيال . والسلالة كما تشمل شعباً بأكمله قد تشمل دوائر أضيق أي مجموعات من القوم في داخل الشعب الواحد ، موزعة على أقاليمه المختلفة ، وتكون لكل مجموعة خصائصها المميزة الموروثة ، ولو أن الخصائص الكاشفة عن الانتماء إلى سلالة معينة كثيراً ما تكون جسمانية ظاهرة كشكل الرأس أو ملامح الوجه ، أو لون البشرة والشعر ، أو حجم الجسم وتناسق أعضائه مثلاً ، فإنها تشمل كذلك خصائص نفسية داخلية يمكن أن تسمى بشكل الفكر أو العقلية ، ولا أدل على ذلك من أن المثير الخارجي الواحد يختلف أثره على الفرد باختلاف السلالة التي ينتمي إليها^(١) .

وسائل البحث في أثر السلالة على نوع الإجرام وحجمه

ولقد ثار التساؤل حول إمكانية وجود علاقة بين السلالة والإجرام . توجد حقيقة علمية لا مرأ فيها ولا جدل حولها إلا وهي أنه لا يوجد دليل علمي يقطع بتوافر الاستعداد الإجرامي لدى سلالة بعينها فجميع المجتمعات الإنسانية تضم بين جنباتها الصالح والفاقد ومع ذلك فقد حاول بعض العلماء البحث في مدى علاقة السلالة بأنواع معينة من الجرائم وحجمها ولجأوا في هذا سبيل إلي وسيلتين:

١ - د/ رمسيس بهنام " الإجرام والعقاب - علم الجريمة وعلم الوقاية والتقويم " منشأة المعارف

بالإسكندرية - ص ١١٤ ، د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٩ .

الوسيلة الأولى : دراسة الإجرام بالنسبة للسلالات التي تعيش في دول مختلفة :

تقوم هذه الوسيلة على أساس تحديد حجم الإجرام في دولة معينة استناداً إلى الإحصاءات الجنائية فيها ، وتحديد نسبة كل نوع من أنواع الجرائم إلى هذا الحجم الكلي ، ثم مقارنة ذلك بحجم ونوع الإجرام في دولة أخرى^(١) .

وقد ذكر العالم الأمريكي هوتون أن كل سلالة لها نصيبها من الإجرام والمجرمين لا تختلف فيما بينها إلا من حيث نوع الجرائم وعددها فالسود والمنتمون لدول البحر الأبيض المتوسط يكونون في مقدمة مرتكبي جرائم القتل ، والإسكندنافيون في مقدمة مرتكبي جرائم الغش والتزوير والسرقة دون استخدام العنف ، والسلالات المحيطة بسلسلة جبال الألب يكثر بينها السرقة بالعنف .

ولكن يؤخذ على هذه الدراسة ابتعادها عن الأسلوب العلمي الدقيق فالمادة الأولية التي اعتمدت عليها هي الإحصاءات القومية في الدول المختلفة وطريقة إعداد هذه الإحصاءات تختلف من دولة لأخرى ، بالإضافة إلى أن ما يعتبر جريمة في دولة قد لا يعد كذلك في دولة أخرى ، كذلك فإن أجهزة العدالة قد تكون شديدة الحرص على كشف الجرائم وتعقب المجرمين في دولة ما ، بينما يقل هذا الحرص لدى أجهزة العدالة في دولة أخرى . هذا من ناحية .

ومن ناحية أخرى فإن الظروف الاجتماعية في الدول محل الدراسة مختلفة مما يستحيل معه عقد مقارنة بينها على أساس اختلاف السلالة . ونخلص من ذلك أن هذه الوسيلة من وسائل الكشف عن أثر السلالة على الأجرام قد فشلت تماماً في إيضاح هذا الأثر سواء سلبا أم إيجابا .

الوسيلة الثانية : مقارنة حجم ونوع الإجرام لعدة سلالات تعيش في إقليم واحد :

وتقوم هذه الوسيلة على أساس الإحصاءات الجنائية القومية لدولة معينة يعيش على أرضها مجموعات إنسانية تنتمي إلى أكثر من سلالة وهذا هو حال الدول الذي يوجد بها أقليات أجنبية هاجروا إليها وكذلك الدول التي يضم شعبها أكثر من سلالة

١ - إجرام الأجانب في الدول التي هاجروا إليها:

لوحظ في الولايات المتحدة الأمريكية أن المهاجرين الأوروبيين الذين لا يتمتعون بالجنسية الأمريكية يمارسون رقابة ذاتية على سلوكهم في دولة المهرج ومن ثم كان إجرامهم أقل حجما من الأمريكيين الذين ولدوا بأمريكا ، ولكن أبناء هؤلاء المهاجرين الذين ولدوا بأمريكا كان إجرامهم أكثر ارتفاعا من إجرام آبائهم ، وثبت في فرنسا أن نسبة إجرام المهاجرين من شمال أفريقيا (المغرب - الجزائر - تونس) مرتفعة مرة ونصف أكثر من إجرام الفرنسيين.

ولكن يلاحظ على النتائج السابقة أن الأجانب يخضعون لرقابة دقيقة من رجال الشرطة أكثر من الوطنيين ، كما أن وجودهم في دولة المهرج ينشأ عنه صراع بين ثقافتهم وثقافة دولة المهرج مما قد يدفعهم إلى ارتكاب الجرائم ، فضلا عن أن أغلب الأجانب المهاجرين من الرجال الشبان ومثل هذا الوضع يمكن أن يعزي إليه الارتفاع النسبي لجرائم الأجانب وبالتالي ليست هناك أي علاقة أو أثر للسلالة على الظاهرة الإجرامية.

٢ - إجرام سلالة من السلالات في الدولة الواحدة:

أجريت دراسات في كل من أمريكا وفرنسا حول إجرام الزوج والجزائريين في كلا الدولتين في سنة ١٩٤٥ بلغت نسبة الأحكام التي صدرت ضد الزوج ٣٢,٨ % من المجموع الكلي للأحكام الصادرة في هذه السنة . وفي عام ١٩٦٠ أجري " سيلين " دراسة على إجرام الزوج خلص منها إلى أن ٦١ % من جرائم القتل بأنواعه المختلفة ارتكبتها الزوج.

هذه الإحصائيات السابقة تدل بما لا يترك مجالا للشك على أن إجرام الزوج أكثر حجما وأبشع نوعا من إجرام البيض في الولايات المتحدة الأمريكية ونفس النتيجة انتهى هيرش فيما يتعلق بإجرام الجزائريين في فرنسا وقد حاول الباحثون إعطاء تفسيرات مختلفة يعزي إليها ارتفاع نسبة إجرام الزوج في أمريكا والجزائريون في فرنسا.

أ- فمنهم من رأي ذلك في الظروف التي يعيشها كل من الزوج والجزائريين في كل من أمريكا وفرنسا فكل من الفئتين تعيش في أحياء منعزلة عن بقية السكان ، كما إن

وضعهم الاقتصادي والاجتماعي والثقافي يكون منخفضا مما يتعذر معه تكيفهم مع المجتمع .

ب- كما أن الزوج في أمريكا يعاملون معاملة غير عادلة فهناك اختلاف واضح في تطبيق القانون على البيض والزوج .

ج - يضيف البعض سببا آخر يرجع إلي اختلاف السلالة بين الزوج والبيض ، فالزنجي أقل تقديرا لعواقب الأمور من الأبيض ، كما أن الزوج انفعاليون لا يستطيعون مقاومة حالات الانفعال التي تنتابهم .

إذا كانت كثرة إجرام الزوج يمكن إرجاعها إلى التفسيرين الأول والثاني إلا أنه يتعين رفض التفسير القائم على أساس اختلاف السلالة بين السود والبيض . فمثل هذا التفسير قناع يخفي خلفه نزعة عنصرية بغیضة يتحتم أن تزول ، وفوق ذلك فإن التحليل العلمي الموضوعي يستبعد تماما وجود أي صلة بين السلالة المختلفة .

ويتضح مما تقدم عجز هذه الوسيلة عن أن تبين لنا صلة بين السلالة والإجرام.

خلاصة القول أن السلالة ليست عاملا من عوامل الإجرام فلا توجد سلالة معينة لديها ميل أو استعداد إجرامي ، كما أن السلالة في حد ذاتها ليست عاملاً مباشراً في تحديد حجم الإجرام ونوعه وأن اختلاف نوع الإجرام وحجمه من سلالة لأخرى الذي نلاحظه إنما يرجع إلي ما يحيط السلالة من ظروف بيئية مختلفة تلح عليها وتتحكم في إقبالها أو امتناعها عن السلوك الإجرامي.

المبحث الثالث

النوع

يجمع الباحثون في علم الإجرام على الإجرام على وجود اختلاف كبير بين إجرام المرأة وإجرام الرجل ، ولكنهم يختلفون على حقيقة نسبة هذا الاختلاف بين النوعين ، ويختلفون أيضاً بحسب وجهات نظر كل منهم في تفسير هذه الظاهرة^(١) . وسنتكلم أولاً عن نسبة الاختلاف ، ثم نتكلم ثانياً عن تفسير هذه الظاهرة .

أولاً : اختلاف إجرام المرأة عن إجرام الرجل :

تؤكد الإحصائيات في جميع الدول مهما اختلفت درجة رقيها وتاريخ حضارتها بأن عدد الجرائم التي ترتكبها المرأة يقل كثيراً عن عدد الجرائم التي يرتكبها الرجل، ويقدر البعض استناداً إلى بعض الإحصائيات الجنائية الجرائم التي ترتكبها النساء بما يعادل ١٠/١ الجرائم التي يرتكبها الرجال وعلى أية حال ، فالثابت أن نسبة إجرام المرأة أثقل بكثير من نسبة إجرام الرجل، منظوراً إلى العدد الإجمالي للجرائم فقد بلغت نسبة إجرام المرأة في مصر وفقاً لإحصاء سنة ١٩٧٠ ، ٤% من الإجماع الكلي بينما بلغت هذه النسبة في فرنسا سنة ١٩٦٩ ١٠% وفي ألمانيا أثبتت الإحصائيات في إحدى السنوات أن إجرام المرأة وصل إلى ١٤% من الإجماع الكلي وهذه النسبة كانت في الولايات المتحدة ٨% وفي سويسرا ١٢%

إلا أن بعض علماء الإجرام يعتبر هذا الاختلاف النسبي اختلافاً ظاهرياً ليس غير ، وحججهم في ذلك ما يلي :

- أن المرأة كثيراً ما تكون هي الباعث الخفي على ارتكاب الجرائم بمعرفة الرجال .
- أن الفارق العددي بين إجرام الجنسين يقل مداه لو اعتبرنا الدعارة ضرباً من الإجرام .
- أن عدد الجرائم التي ترتكبها النساء يتضاعف كلما تخلت المرأة عن حياة الانقطاع للأعمال المنزلية وخاضت غمار الحياة الاجتماعية وقاسمت الرجل أعماله واحتكت بالعمل خارج المنزل .

- وأخيراً فإن إجرام النساء يفوق إجرام الرجال في فترات الحروب والقلق السياسية .

١ - د/ إسحق إبراهيم منصور - المرجع السابق - ص ٣٤ .

ولكن هذا الرأي مردود عليه بما يلي :

-إذا كانت المرأة هي التي تدفع الرجل إلى الجريمة فهذا لا يعني مسؤوليتها عن ذلك وإلا لوجب أن نسأل كلا من الفقر والجهل والمرض والمجتمع لأن كلا منهم قد يدفع إلى ارتكاب الجريمة وقد أثبتت الاحصائيات أن الفارق العددي بين ا جرام الجنسين لا يضيف حتى في البلاد التي تعتبر الدعارة جريمة .

-كما أن النسبة لما تتغير تغيراً ملحوظاً في البلاد التي خرجت فيها المرأة وقاسمت الرجل في كثير من أوجه النشاط في الحياة الاجتماعية .

-أما عن ارتفاع نسبة ا جرام النساء في فترات الحروب فهذا أمر استثنائي بحث تفرضه ظروف اقتصادية واجتماعية معينة ، ولاستثناء لا يرقى إلى مرتبة القاعدة :

-وحقيقة الامر ان الاختلاف بين ا جرام الرجال و ا جرام النساء لا يقف عند حد التباعد النسبي ، بل ان ا جرام النساء يتخذ بصفة اساسية طابعاً متجرباً من العنف وبذلك يتميز عن ا جرام الرجال ، ودليل ذلك قلة ا قدام المرأة على ارتكاب الجنائيات سواء في ذلك الجنائيات المضرة بالمصلحة العامة أو التي ترتكب ضد الأشخاص أو الأموال ، وحتى لو ساهمت في ارتكابها تكون المساهمة تبعية لا أصلية ، أما في الجرائم المتوسطة الجسامه فترتفع نسبة ارتكاب النساء للأفعال التي لا تتطلب مجهوداً عضلياً كبيراً كالسرقات البسيطة والنصب وخيانة الأمانة والقذف والسب ، أما الجرائم التي تحتاج إلى مجهود فإن المرأة تستعيز عن بذل الجهد باستخدام وسائل تكون سهلة وتحقق نفس النتيجة كما هو الحال في ارتكابها الجريمة القتل عن طريق التسميم وجريمة الإجهاض عن طريق تعاطي مواد مؤثرة .

تفسير اختلاف ا جرام المرأة عن ا جرام الرجل:

من المعلوم - كما قلنا سابقاً - أن ا جرام المرأة يقل كمّاً عن ا جرام الرجل ويختلف كيفاً عنه، فما هو تفسير ذلك؟ ثمة تفسيرات عديدة قدمها الباحثون والعلماء في هذا الشأن، ويمكن أن نوجز أهم هذه التفسيرات فيما يلي :

أ- النظرية الأخلاقية :

يرى أنصارها أن سبب اختلاف إجرام النساء عن إجرام الرجال هو التفاوت بينهما في النواحي الأخلاقية والقيمية ، فالمرأة عندهم أكثر خلقاً واحتراماً وتمسكاً بتعاليم الدين وإرشاداته عن الرجل فهي بالتالي أكثر منه إبقاء على الفضائل والقيم الحميدة .

ب- النظرية الشخصية (الذاتية)

يرى أنصار هذه النظرية أن الاختلاف بين إجرام النساء وإجرام الرجال يرجع إلى عوامل كامنة داخل الجنسين ، فالمرأة تختلف عن الرجل من حيث طبيعة تكوينها البيولوجي ، وهذا الاختلاف هو المرجع في اختلاف السلوك الإجرامي لكليهما . فإجرام الرجل له طابع إيجابي، أما إجرام المرأة فذو طابع سلبي، ولهذا فنصيب المرأة ضئيل في جرائم العنف وجرائم العرض، بينما يكثر في جريمة شهادة الزور، وإخفاء الأشياء المسروقة. وبالإضافة إلى ذلك فإن التكوين النفسي للمرأة يختلف عن الرجل نظراً لما يعثرها من اضطرابات خلال فترة العادة الشهرية وأثناء الحمل. ونتيجة للتوتر العصبي الذي يصاحب المرأة في هذه الحالات، فقد يدفعها ذلك لارتكاب بعض الجرائم كسرقة البضائع من المحلات العامة، والاعتداء على رجال السلطة العامة والإيذاء البدني^(١) .

ج- النظرية الاجتماعية

اتجه أنصار هذه النظرية على عكس سابقيهم صوب البيئة الاجتماعية والعوامل الخارجية في تفسيرهم لظاهرة الاختلاف الإجرامي بين النساء والرجال ، ففي المجتمعات التي يحتل فيها الرجال الصدارة والأولوية فإن المرأة تفقد فاعليتها وتبقى بالمنزل وتندم مشاركتها في المجتمع وتكون بعيدة عن المؤثرات الإجرامية الخارجي ، وبالتالي أقل فرصة في ارتكاب الجرائم، وربما لهذا وجدنا أن نسبة إجرام المرأة في بلد كالإيابان لا تتجاوز ٧% من إجرام الرجل. حيث للمرأة دورها المنزلي في تربية الأطفال ورعايتهم والاهتمام بشئون المنزل. فهي إذن أكثر بعداً من الرجل عن فرص الصراع والاحتكاك مع الغير^(٢) .

١ - د/عوض محمد - المرجع السابق ص ١٦٣.

٢ - د/حسين عبيد: المرجع السابق ص ٧٨، د/منصور ساطور: المرجع السابق ص ١٤٠.

ومما سبق يتضح لنا : أن النظرية الأخلاقية لا تجد قبولاً لدى غالبية الشراح لأنها تنقصر إلى دليل يؤيدها ، وأن الواقع العملي يخالف مضمونها ، فتؤكد الإحصاءات الإجرامية على ارتفاع مساهمة النساء بعيدة كل البعد عن الفضيلة والقيم الأخلاقية وتعاليم الدين كجرائم الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة والبغاء .

أما بالنسبة للنظرية الشخصية فهي تصلح في تفسير سبب الاختلاف النوعي بين إجرام النساء والرجال في بعض الجرائم ولكنها لا تصلح وحدها في تفسير كل مظاهر هذا الاختلاف ، فتعجز عن إعطاء تفسير لظاهرة ارتفاع نسبة مساهمة النساء في السرقات من المتاجر والمعرضات ، كما تعجز عن تفسير ارتفاع معدل إجرام النساء في فترات الحروب وفي المجتمعات التي تساوي المرأة بالرجل ، فهذا النظرية تغفل الاعتبارات الاجتماعية .

أما النظرية الاجتماعية فهي صحيحة فيما جاءت به من تفسير ذات طابع اجتماعي بيئي ، ولكن يؤخذ عليها عجزها عن تفسير سبب ارتفاع إجرام الرجال عن إجرام النساء حتى في البلاد التي تساوي بين الجنسين مساواة مطلقة .

وعلى ما تقدم فإن النظرية (الذاتية) والنظرية (الاجتماعية) تكمل كل منهما الأخرى والجمع بينهما هو أقرب الطرق إلى الاتجاه الصحيح في إعطاء تفسير مقبول للاختلاف بين إجرام النساء وإجرام الرجال كماً ونوعاً .

وخلاصة ذلك أن الجنس ليس عاملاً مؤثراً في ذاته للإجرام ، وإنما هو عامل مساعد بفعل ما يحدث من متغيرات بعضها ذاتي وبعضها بيئي يؤثر في السلوك الإجرامي .

المبحث الرابع

السن

إن مراحل التطور المختلفة للإنسان وما يصاحبها من تغيير في التكوين العضوي وما يتبعه من تغيير أيضاً في البيئة له تأثير في ظاهرة الإجرام . فأطوار السن المختلفة يصاحبها تغييرات عضوية وتؤثر في التكوين النفسي وبالتالي في الأفعال الإجرامية للشخص نفسه^(١) . فالإنسان في كل مرحلة من مراحل تطور حياته يتأثر بالتغيرات التي تطرأ على تكوينه البدني والنفسي ، كما يتأثر بما يعتري البيئة من تغييرات إذ ينتقل من بيئة إلى أخرى حسب المرحلة العمرية التي يعيشها ، ويختلف مدى استجابته للعوامل البيئية تبعاً لاختلاف سنه قال الله تعالى : ﴿ الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفاً وشيبة ﴾^(٢) .

وقد أكدت الإحصاءات الجنائية أثر هذه التغيرات ففي جمهورية مصر العربية ثبت عام ١٩٦٩م أن نسبة إجرام من يتراوح أعمارهم بين ٧ - ١٥ سنة هي ١,٢ % من مجموع المجرمين ، وبين ١٥ - ٢٠ سنة هي ٨% ، وبين ٢٠ - ٣٠ سنة هي ٣٤,٢% وبين ٤٠ - ٥٠ سنة هي ١٧,٣% وبين ٥٠ - ٦٠ سنة هي ٥,٧% ، وأخيراً نسبة إجرام من هم فوق سن الستين ٢,٥%^(٣) .

تأثير السن على الإجرام

حتى يتضح لنا تأثير السن على الإجرام فإننا نقسم مراحل عمر الإنسان إلى أربعة مراحل :

المرحلة الأولى : مرحلة الطفولة (منذ الميلاد وحتى سن ١٢ سنة)

هذه المرحلة تعد أقل فترات عمر الإنسان من حيث قلة عدد الجرائم التي ترتكب فيها نظراً لضعف الأطفال في هذه السن ، وضيق نطاق علاقتهم الاجتماعية من ناحية

١ - د / مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٠٣ .

٢ - سورة الروم - الآية ٥٤ .

٣ - د / فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ٨٥ .

أخرى ، فضلاً عن أن القانون لا يقرر مسؤولية الطفل عما يرتكب من أفعال يصدق عليها وصف الجريمة إلا في حدود ضيقة .

المرحلة الثانية : مرحلة المراهقة أو الحداثة (من ١٢ إلى ١٨ سنة)

في هذه المرحلة يبدأ إجرام الحدث في الهور بصورة بسيطة ثم يزداد حجماً مع تقدم عمر الحدث ، وتنتاب الحدث في هذه المرحلة تغييرات فسيولوجية ونفسية إضافة إلى ظروف بيئية يكون لها تأثير على سلوكه بصفة عامة ، وعلى السلوك الإجرامي بصفة خاصة . فمثلاً تزداد القوة البدنية زيادة كبيرة ، ويظهر التغير في إفرازات الغدد وخاصة النخامية ، وهي الموجودة أسفل الرأس والمتحركة في وظائف باقي غدد الجسم ، ويزيد إفراز الغدة الدرقية التي تؤثر في رغبة الإنسان في الاعتداء ، كما تنشط الغريزة الجنسية دون أن تجد ما يجعلها تتماشى مع القانون ، فضلاً عن ذلك يطلق الحدث خارج الأسرة ، وينمو عنده حب المغامرة ، وتتغلب لديه قوة العاطفة على سيطرة العقل . وتضعف عنده القدرة على ضبط النفس^(١) .

ويتميز إجرام الحدث بطغيان طوائف معينة من الجرائم تستهويهم أكثر من غيرها من الجرائم ، وهي جرائم الاعتداء على الأموال ، وجرائم الإيذاء البدني لا سيما جرائم الضرب والجرح ، وجرائم الاعتداء على العرض .

المرحلة الثالثة : مرحلة النضوج

هذه المرحلة تمتد لفترة طويلة من عمر الإنسان إذ تشمل من سن الثامنة عشرة حتى سن الخمسين ، ويمكن تقسيم هذه المرحلة إلى قسمين :

أ- فترة النضوج المبكر : وهي الفترة ما بين ١٨ - ٢٥ سنة وتعد من أخطر فترات عمر الإنسان وأشدّها خصوبة في مجال الإجرام ، الذي يكثُر وقوعه فيها ، بحيث تستأثر وحدها بربع كمية الإجرام الكلي وتقترب في بعض

١ - د/ محمود سامي قرني - المرجع السابق - ص ٩٧ .

الحالات من ثلثه^(١) ، ومن أهم الجرائم التي ترتكب في هذه الفترة جرائم السرقة ، وجرائم الاعتداء على العرض ، وجرائم الاعتداء على الحياة وسلامة الجسم ، وجرائم الإجهاض وقتل الأطفال حديثي الولادة .

ب- فترة النضوج الحقيقي : وهذه الفترة تمتد من سن الخامسة والعشرين إلى سن الخمسين ، وفي هذه الفترة تبدأ حياة الفرد في الاستقرار ، إذ يتحدد نوع العمل الي يمارسه ويتزوج ويقيم أسرة ويبدو أثر ذلك واضحاً من تصرفات الفرد وسلوكه ، فهي فترة التعقل التي تخف فيها حدة الإجرام ويشعر فيها الفرد بالمسئولية .

وتغلب على هذه الفترة جرائم السرقة وخيانة الأمانة والنصب ، حيث يدخل الفرد في معاملات مع الآخرين ، وتزداد مطالب حياته ، وقد تعجز موارده الخاصة من المصادر الشريفة عن الوفاء بها ، فيضطر إلى سلوك سبيل الجريمة ، وللسبب ذاته تتجه جريمة الرشوة نحو الارتفاع في هذه الفترة ، وترتفع أيضاً نسبة جريمة الاعتداء على المال العام بصفة عامة^(٢) . وفي نهاية هذه الفترة لوح ازدياد جرائم الاعتداء على الشرف والاعتبار مثل القذف والسب ، لأن الأفراد في هذه السن لا يلجأون عادة إلى القوة البدنية لتسوية منازعاتهم ، ومن ثم تحل أفعال الاعتداء على الشرف والاعتبار محل العنف في محاولة الانتصار على الغير .

المرحلة الرابعة : مرحلة الشيخوخة

وتبدأ هذه المرحلة عند بلوغ الشخص سن الخمسين حتى انقضاء الأجل المحتوم . وفي هذه المرحلة يدب الضعف وتهن العظام ، وتتفاقم الألام ، ولا يخفى على الباحثين أن لهذه الأمور كلها أثراً بالغاً على النفس والقلب ، وهل تقترب الجريمة إلا بهما ، ولهذه العلل فإن الجريمة تقل كلما تقدم عمر الإنسان . ومن أهم مميزات هذه المرحلة :

١ - د/محمد سعيد عبد العاطي " الوجيز في أصول علم الإجرام " مطبعة العشري ٢٠١٣م - ص ١٤٣ .

٢ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ١٥٣ .
١٤٢

-أن نوازع الشر لدى الإنسان وميله إلى اقتراف الجريمة قد تستمر حتى بعد سن الخمسين نظراً لاستمرار النوازع والدوافع الإجرامية ، أو نشوء نوازع ودوافع جديدة . فخلو قلب الشيخ من النوازع الديني ومخافة الله وشعوره بالوحشة والحاجة وعقوق الأبناء والأحفاد له ، ربما يلجأ الشيخ إلى اقتراف الجريمة حاقداً على مجتمع أفنى فيه شبابه دون أن يجد ما تطمئن به نفسه .

-أن نوازع الجريمة قد تبقى متأصلة في نفس الشيخ إذا لم يطهرها بمنهل الخوف من الله ، ولأنه يهين عظماً ويمرض جسماً فقد يتجه إلى اقتراف الجريمة بوسائل غير مباشرة مستخدماً خبراته الذهنية والفكرية معتمداً على التخطيط والتحريض إلى غير ذلك من الوسائل التي لا تحتاج إلى القوة البدنية^(١) .

المبحث الخامس

المرض

إن الأمراض أياً كان نوعها التي تصيب الشخص لا شك أنها تعمل أثرها في التكوين العضوي والنفسي الذي يؤثر بدوره على تصرفات الفرد الاجتماعية . وهذا بطبيعة الحال يرجع إلى التغيرات النفسية والعضوية التي ترافق المريض ، وهذا التأثير يختلف في شكله وفي مداه من مرض إلى آخر ، وفيما إذا كان المرض يصيب الجانب العضوي أم الجانب النفسي أم الجانب العقلي للفرد .

وإذا كانت الأمراض على اختلافها قد تؤثر تأثيراً مباشراً على تصرفات الفرد الإجرامية ، فإن لها أيضاً تأثيراً غير مباشر باعتبارها قد تؤثر على طاقة الفرد وقدرته على العمل فيضطر إلى سلوك سبيل الجريمة لتدبير المال اللازم له وإشباع حاجته المختلفة^(١) .

وسوف نتعرض بالدراسة لأهم الأمراض التي ثبت لدى الباحثين صلتها بالسلوك الإجرامي ، ونقسم هذه الأمراض إلى أمراض عضوية ، وأمراض عقلية ، وأمراض عصبية ، وأمراض نفسية.

المطلب الأول

الأمراض العضوية

المرض العضوي : هو ذلك المرض الذي يصيب أحد أعضاء الجسم أو أجهزته بالخلل . ومن أهم الأمراض التي ثبت تأثيرها على السلوك الإجرامي للفرد : الزهري ، السل ، والحمى المخية الشوكية ، وإصابات الرأس والتهاب الأغشية المخية واضطراب الغدد .

١- **الزهري :** يؤثر هذا المرض على الجهاز العصبي فيصيبه بالاضطراب الذي يؤدي أحياناً إلى بعض الأمراض العقلية مثل الصرع ، كما يؤثر على حالة المريض النفسية ، فتضعف سيطرته على رغباته ، مما يسهل معه إقدامه على اقتراف السلوك الإجرامي ، لاسيما إذا كان لديه استعداد إجرامي سابق ، وتأثير هذا المرض على الجهاز

١ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٠٧ .

العصبي قد يكون مؤقتاً يزول بزوال المرض ، وقد يكون دائماً فيظل على الرغم من زوال المرض^(١) .

٢- السل : فقد أكدت أبحاث العلماء أن ثمة علاقة بين السل والجريمة لما يترتب عليه من زيادة في الخلل النفسي، والعضوي والاستعداد الإجرامي لدى المريض. كما أنه يثير الدوافع الجنسية إثارة غير طبيعية، وهذا ما يفسر زيادة الجرائم الجنسية بين المصابين بهذا المرض وميلهم إلى جرائم العنف، كالقتل والجرح والضرب. وهذا ما أكدته أبحاث العالم الإيطالي دي توليو والعالم البلجيكي فيرفاك من وجود نسبة لا بأس بها من المجرمين من مرض السل. فقد اتضح لفيرفاك في دراساته التي أجراها على ١٦١٣ سجيناً بلجيكياً أن ١٠% من هؤلاء المجرمين ينتمون إلى أسر ظهر السل بين أفرادها، كما أثبت دي توليو أن نسبة المصابين بمرض السل من المجرمين تصل إلى ٢٠% ممن أجرى عليهم دراسته^(٢) .

٣- الحمى :

تسبب إصابة الشخص بإحدى الحميات بعض الاضطرابات في الإدراك والإرادة ، كاضطراب الذاكرة ، وشروذ التفكير ، وقلة الانتباه . ومن أمثلة هذه الحميات التيفود ، والمalaria ، والحمى المخية الشوكية ، ولعل أخطر هذه الحميات والحمى المخية الشوكية حيث تؤثر تأثيراً بالغاً في شخصية المصاب وطباعه مما يؤدي إلى عدم قدرته في التحكم والسيطرة على أفعاله وتصرفاته ، وسرعة اندفاعه وانفعاله . مما يسهل إثارته فيندفع إلى ارتكاب جرائم العنف ، كما أن مرض الحمى يضعف لدى المريض الشعور بالحياء فيقدم على ارتكاب جرائم الاعتداء على العرض^(٣).

٤ - إصابات الرأس والتهاب الأغشية المخية

تحدث هذه الالتهابات اضطرابات وأمراض نفسية خطيرة ، قد لا تظهر أثناء المرض ، وإنما يتأخر ظهور أثارها على الشخص لسنوات عدة بعد الشفاء منها ، وقد أرجع

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ١١٣ .

٢ - د/ يسر أنور، د/ أمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢٥٧ .

٣ - د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ١٤١ .

بعض الباحثين اختلاف سلوك التوائم المتماثلة إلى هذه الإصابات ، إذ الفرض أن السلوك الاجتماعي لهذه التوائم يتماثل ، فإذا انحرف أحدهم إلى طريق الجريمة بينما التزم الآخر السلوك القويم ، فقد يكون مرد ذلك إلى أن الأول توجد في رأسه إصابات أو التهابات في أغشية مخه هي التي أدت إلى تغيير شخصيته وسلوكه ودفعته إلى الاجرام ، وهذه الإصابات والالتهابات تحدث تغييراً في شخصية الفرد ، ولو كانت إصابته غير خطيرة .

وأهم ما يترتب على هذه الالتهابات من أثار نفسية يتمثل في ضعف السيطرة على الغرائز ، لاسيما الغريزة الجنسية ، والميل إلى العنف وعدم احترام الآخرين وضعف المقدرة على العمل ، وهذه الآثار تدفع إلى جرائم متنوعة مثل جرائم الاعتداء على الأموال والأشخاص وجرائم الاعتداء على العرض^(١) .

٥ - اضطراب الغدد :

هناك صلة وثيقة بين إفرازات الغدد ومعالم شخصية الإنسان وسلوكه مما على وظائف أجهزة الجسم عن طريق الهرمونات التي تفرزها ، والتي ينقلها الدم من الغدد المفرزة لها إلى أجهزة الجسم ، ويرتبط السير الطبيعي للجسم وأداء الأعضاء لوظائفها بانتظام إفرازات الغدد فإذا أصيبت هذه الإفرازات باضطراب ، ظهر أثر ذلك على بعض أجهزة الجسم وعلى شخصية الإنسان وسلوكه ، الذي ينحرف على نحو قد يدفعه إلى ارتكاب بعض الجرائم ، والاضطراب في الغدد قد يحدث نتيجة خلل عارض أو خلل أصلي .

المطلب الثاني

الأمراض العقلية

يراد بالمرض العقلي الاضطرابات المكتسبة التي تصيب الملكات الذهنية للإنسان، وتطرأ عليه بعد مولده نتيجة لأسباب داخلية تتصل بذاته، أو أسباب خارجية تتصل بظروف حياته، فتؤثر على شخصية المريض وكيانه النفسي، وينعكس ذلك على سلوكه في الحياة فيفقد توازن السلوك والتصرف^(٢).

١ - د/فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ١٧٣ .

٢ - د/ أحمد حسني طه - المرجع السابق - ص ١٦٩ .

وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا المجال وجود صلة بين المرض العقلي والإجرام ، وتفسر هذه الصلة بأن للمرض العقلي تأثير كبير على سلوك الأفراد وقت الإصابة بالمرض . فقد لوحظ أن كثيراً من الأمراض العقلية تجعل المريض أكثر استعداداً لارتكاب الأفعال الإجرامية ، وأسرع اندفاعاً إليها ، فالمرض العقلي يصيب الملكات الذهنية للشخص باضطراب أو خلل يؤثر على كيانه النفسي ، وعلى الإرادي وجانب الإدراك من شخصيته^(١) .

ومن أهم صور المرض العقلي التي ثبت أن لها صلة وثيقة بالسلوك الإجرامي للمريض ما يلي :

١-الصرع : هو نوبات يفقد المريض خلالها وعيه ويتعرض لدوافع لا قدرة له على مقاومتها فتحمله على ارتكاب الجرائم ، والغالب أن يقتزن الصرع بمظاهر بدنية تبدو خلال النوبة كالتشنج والشعور بالاختناق ، ومع ذلك هناك نوع من الصرع النفسي لا تظهر فيه تلك النوبات ويطلق عليه الصرع النفسي ، وفي الحالتين يؤدي إلى ارتكاب الجرائم بأنواعها .

٢-جنون الهوس والاكتئاب (الذهان الدوري)

تختلف نوبات الهوس عن نوبات الاكتئاب، في أن منشأ الأولى يكون حالة من النشوة والغبطة تغمر المصاب وتتطور في مرحلة ثانية إلى حركية زائدة تصاحبها ثثرة قد تقلب حالة الانتشاء إلى غضب وهياج قد يؤدي به إلى ارتكاب الجريمة، وتنشأ الثانية (الاكتئاب) من إغراق النفس في الهموم والأحزان والخواطر المظلمة^(٢) ، وبالتالي اختيار العزلة والانطواء، وقد ينتقل المريض من هوس وهياج إلى هبوط واكتئاب، وقد يقدم على تصرفات عنيفة كإيذاء الغير وتحطيم الأشياء، ثم يعود للضحك بصوت عال، وبعدها يدخل في مرحلة هدوء واكتئاب^(٣) ، وخلال النوبات الحادة لهذاء الهوس

١ - د/ عمر السعيد رمضان - المرجع السابق - ص ٦١ ، د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق ص ١٣١ .

٢ - د/ أكرم نشأت - المرجع السابق - ص ١٢٨ .

٣ - د/ خالد سليمان - المرجع السابق - ص ١٠٨ .

والاكتئاب قد يرتكب المريض تجاوزات جنائية خطيرة، قد تصل إلى حد القتل والانتحار كحالة الأم التي قامت بقتل أطفالها الثلاثة مخافة المجاعة بزعمها، ثم حاولت الانتحار غير أنه وقع إسعافها لتدلي بهذه الرواية^(١) .

وخلاصة الكلام في هذا المقام، أن معنى الفصام والذهان كأمراض عقلية غالبا ما تختلط بمصطلح الجنون الشائع في الفقه الجنائي كمعيار لتحديد المسؤولية الجنائية، وهو مفهوم لا يتفق مع تصورات علماء النفس وأطباء الصحة العقلية ، لما ينطوي عليه من مفهوم قانوني ضيق لهذه الأمراض العقلية .

٣- البارانويا :

وقد تم تعريف البارانويا بأنها " حالة مرضية ذهانية واضطراب وظائف ، وتتصف بالأوهام، والهذيان والمعتقدات الخاطئة عن الاضطهاد ، أو الشعور بالعظمة ، أو هذاء الجنس، أو هذاء الغيرة والمشاكسة "^(٢). وغالبا ما يعيش المصاب بمرض ذهان الهذاء حياة مستقرة نوعا ما إلى جانب عائلته غير أنه يتمسك بوجود معتقد وهمي عندما يتعلق الأمر بموضوع معين له علاقة بأعراض المرض لديه ؛ فمن كان مصابا بهذاء العظمة يعتقد في كونه شخصا عظيما في ميدان معين من ميادين الحياة الاجتماعية ، ومن كان مصابا بهذاء الاعتلال يعتقد في إصابته بمرض خطير في جسمه ، والمصاب بهذاء الاضطهاد يعتقد في كونه مضطهدا من الجميع ، ومن كان مصابا بهذاء العشق يعتقد انه معشوق النساء وقاهر قلوب العذارى، والمصاب بهذاء الغيرة يعتقد في خيانة من يحبها خطيبة كانت أو زوجة أو عشيقة^(٣) . ومن خلال ما تقدم، يتبين بأن أعراض البارانويا قد تأتي في شكل شعور بالاضطهاد أو العظمة أو

١ - د/ محمد فتحي " علم النفس الجنائي " مكتبة النهضة المصرية - ص ١٤٠ .

٢ - د / خالد سليمان "المسؤولية الجنائية للمجرم المضطرب نفسياً- دراسة مقارنة" دار زينون الحقوقي -ص ٨٠.

٣ - د/ أكرم نشأت " علم النفس الجنائي " دار الثقافة للنشر والتوزيع ٢٠٠٥م - ص ١٢٩ .

الغيرة، الأمر الذي قد تفرز معه بدورها هلاوس سمعية وحسية وهذيانات مختلفة قد تخلق لديه انعدام الترابط الذهني والتوافق الاجتماعي^(١) .

وتعتبر البارانويا من بين الأمراض العقلية الخطيرة التي تستمد خطورتها من مختلف الجرائم التي يرتكبها المريض بدافع من الهذيان الذي قد يسيطر على تفكيره، دون أن يكون له سند في الواقع الفعلي^(٢) ، ويتشكل الفعل الإجرامي الذي قد يرتكبه مريض البارانويا على حسب الأعراض المرضية المسجلة لديه. فالشخص الذي يتوهم أن فتاة تحبه قد يقدم على اغتصابها، ومن يتوهم بأنه مصلح ديني قد يقوم بالقضاء على أشخاص معينين ظنا منه أنه يطهر البلاد والعباد من المفسدين ، ومن كان مصابا ببارانويا الغيرة قد يصل حد قتل زوجه أو خطيبه أو عشيقه .

٤-انقسام الشخصية (الشيزوفرينيا) :

وهو الأوسع انتشارا في الأمراض العقلية ويعني انقسام الشخصية ، وعدم انتظامها ، وقد تم تعريفه أيضا بأنه اضطراب عقلي أو ذهان عقلي ينتمي إلى فصيلة الأمراض الوظيفية التي لا ترجع إلى أسباب عضوية في جسم الإنسان أو في مخه ولكنها اضطرابات تطرأ على الوظائف العقلية^(٣) ، ومن أعراضه الانسحاب من الحياة الاجتماعية، وعدم التفاعل معها وتفضيل الانطوائية والعزلة وحياة التشرذم^(٤) ، ويضاف إلى هذه الأعراض الهلاوس سواء السمعية أو البصرية مع هذيان، فقد يحدث أن ينظر المريض إلى المرأة فيعتقد أن وجهه بدأ يتغير^(٥).

١ - د / خالد سليمان - المرجع السابق -ص ٨١ .

٢ - د/ أحمد فتحي بهنسي " المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي " دار الشروق - الطبعة الرابعة ١٩٨٨م ص ٢١٥ .

٣ - د / خالد سليمان - المرجع السابق - ص ٧٦ .

٤ - د/ حسين علي الغول " علم النفس الجنائي - الإطار والمنهجية " دار الفكر العربي - الطبعة الأولى ٢٠٠٣م - ص ٢٢٩ .

٥ - د/ عكاشة بن مصطفى " دروس في مادة علم النفس الجنائي " محاضرات أقيمت على طلبه الإجازة المتخصصة في القانون الجنائي والعلوم الجنائية بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية - جامعة محمد الأول بوجدة - ٢٠١٠/٢٠١١م - ص ١٢ .

ويعد الفصام من أخطر الأمراض العقلية وأكثرها صلة بالجريمة، حيث يندفع المريض إليها بإيعاز من هلاوسه وهذاته فيتكون لديه اعتقاد خاطئ يدفعه إلى ارتكابها، وتشكل جرائم الإيذاء أكثر الجرائم شيوعاً بين مرضى الفصام العقلي^(١).

٥- الجنون :

هو اضطراب شديد في الشخصية يحول بين الفرد والتوافق الاجتماعي ، فيكاد يكون منقطع الصلة بين ما يجري حوله في البيئة والمجتمع^(٢) ، وهو عند فقهاء القانون تلك الظاهرة من ظواهر الاعتلال العقلي الذي يعتري عقل الإنسان فيفقد الوعي والادراك^(٣) ، وينقسم عندهم إلى جنون مطبق : يصاحب الإنسان منذ ولادته، أو قد يكون طارئاً عليه ويستمر معه بحيث يزيل العقل والتمييز، ويلغي الإدراك والإرادة ، وإلى جنون متقطع وهو مشابه للجنون المطبق من حيث الآثار، غير أنه يعتري الشخص في فترات متقطعة يعود إليه عقله في غيرها من الأوقات، فتتعدم مسؤوليته الجنائية في فترة الجنون، وتعود إليه في فترة الإفاقة^(٤)، ومن الوجهة الطب - نفسية يمكن التمييز بين عدة أنواع من الجنون^(٥).

أولاً : الشلل الجنوني العام : وينشأ عن طريق الإصابة بعدوى الزهري لمدة طويلة، فينتج عنه ضعف في ذاكرة المريض ووقوعه في تقلبات مزاجية بين التفاؤل والتشاؤم والاكتئاب ، وهو ما يدخله في مرحلة الاضمحلال العقلي ، ويسمى أيضاً بالذهان الناتج عن عدوى^(٦).

١ - د / خالد سليمان - المرجع السابق - ص ٨٠ .

٢ - د/ محمد علي السكيكر " العلوم المؤثرة في الجريمة والمجرم " دار الفكر الجامعي - ٢٠٠٨م ص ١١١ .

٣ - د/ عبد السلام التونسي " موانع المسؤولية الجنائية " منشورات معهد البحوث والدراسات العربية ١٩٩٧م ص ١٠٨ .

٤ - د/ أحمد فتحي بهنسي " المسؤولية الجنائية في الفقه الإسلامي " دار الشروق - الطبعة الرابعة ١٩٨٨م ص ٢١٥ .

٥ - د/ أكرم نشأت - المرجع السابق - ص ١١٢ .

٦ - د/ حسين علي الغول - المرجع السابق - ص ٢٢١ .

ثانيا : جنون الكحول : وهو مرض عقلي وعضوي تسمي ، ينشأ عن تسمم أنسجة المخ بالمواد الداخلة في تركيب المسكرات والمخدرات، ومن أعراضها الاضطراب في الذاكرة والتدهور التدريجي في الإدراك^(١) .

ثالثا : جنون الشيخوخة : وهو يصيب الأشخاص الذين بلغوا سنا متقدما، وينشأ عن تحلل تدريجي في خلايا القشرة المخية، ويكون من أعراضه ضعف الذاكرة وفقدان الترابط في التفكير والكلام^(٢) .

رابعا : جنون البلاكرا : Pellagra وهو مرض عقلي ينشأ عن سوء التغذية وتبدأ أعراضه في صورة طفح أحمر جلدي ثم حالات من الإمساك والإسهال، وسبعة في المائة فقط من المصابين بهذا المرض هم الذين يتحول عندهم إلى اضطراب عقلي بعد أن تزول أعراضه العضوية، ويعد الذهول والاكتئاب أهم أعراضه^(٣) .

والعبرة في المرض العقلي المانع للمسؤولية، هي إفقاده للإدراك أو الإرادة ، أو إنقاصه منهما حسب الأحوال، حتى لو لم يتمظهر في شكل جنون فعلي ، وفي هذا يقول بلولير " إن هناك من مرضى النفوس من ليسوا بمجانين ولكن تتنابهم حالات نفسية حادة يفقدون معها القدرة على ضبط النفس والتفكير والتأمل ، فأمثال هؤلاء لا يسألون عما يقولون أو يفعلون"^(٤) . فمن منا لم يستشعر يوما تغييرا في نفسه وشخصه ، بتغير الزمان والمكان والوقائع والظروف.

١ - د/ أكرم نشأت - المرجع السابق - ص ١١٣ .

٢ - د/ أكرم نشأت - المرجع السابق - ص ١١٤ .

٣ - د/ أكرم نشأت - المرجع السابق - ص ١١٥ .

٤ - د/ محمد فتحي " علم النفس الجنائي " مكتبة النهضة المصرية - ص ١٠٣ .

المطلب الثالث

الأمراض العصبية

الأمراض العصبية : يقصد بالأمراض العصبية أنواع الخلل الذي يصيب الجهاز العصبي فيؤدي إلى انحراف نشاطه عن النحو الطبيعي ، وهذه الأمراض متعددة منها^(١) :

١- **الهستيريا :** هي اختلال يصيب الجهاز العصبي ينشأ عنه اضطراب في عواطف المريض ورغباته ، وضعف في سيطرة إرادته على ما يصدر منه من أفعال وتصرفات .

وهذا المرض ينتشر بين النساء بنسبة أكبر من انتشاره بين الذكور ، وقد يكون سبباً في كثير من الجرائم كجرائم القتل العاطفية ، وسرقة المعروضات من المحلات الكبيرة ، وجرائم البلاغ الكاب.

٣- **اليقظة النومية :** هي حالة مرضية تظهر في أن المريض يقوم أثناء نومه ببعض الأفعال تنفيذاً لما يعرض له من صور ذهنية وذلك دون أن يحس ماذا يفعل ، ولا تكون له قدرة التحكم فيها ، ولا يذكر عندما يصحو ما فعله أثناء نومه ، وقد يكون هذا المرض سبباً في ارتكاب أي نوع من الجرائم .

٤- **النورستانيا :** هي ضعف يصيب الجهاز العصبي يؤدي إلى إنقاص سيطرته على أعضاء جسمه ، ويؤدي تبعاً إلى إضعاف الإرادة ، فلا يقوى المريض على مقاومة دوافع الجريمة ، فكلما اتيح له الإغراء يقدم على ارتكاب الجريمة نتيجة لضعف إرادته وضعف مقاومته .

٥- **القلق :** وهو عبارة عن شعور بعدم الاستقرار ينتاب المريض، فيجعل المخاوف تسيطر عليه، بحيث تمنعه من اتخاذ سلوك معين يبدو طبيعياً أمام الناس، كالخوف من الأماكن المرتفعة أو المفتوحة، والخوف من الأماكن المغلقة، أو الخوف من ركوب صنف معين من المواصلات ... الخ، ويستند هذا القلق إلى رغبات مكبوتة قد تدفع صاحبه إلى الالتزام بمسلك معين يعتبر شاذاً في نظر الأفراد العاديين وربما دفعه ذلك

١ - د/ إسحق إبراهيم منصور - المرجع السابق - ص ٤٨ ، ٤٩ .

إلى إتيان سلوك خطير، كإغتيال مال الغير دون أن يكون في حاجة إليه وهو ما يسمى جنون السرقة، أو إشعال الحريق في ملك الغير وهو ما يسمى جنون الحريق^(١) .

صلة الأمراض العصبية بالسلوك الإجرامي:

تحدد المسؤولية الجنائية وفقًا لمدى التأثير الذي أحدثته الأمراض العصبية على ملكات الفرد العقلية والإرادية، فإذا كانت هذه الأمراض عديمة الأثر كانت مسؤولية المريض الجنائية كاملة، وإن كان تأثيرها على هذه الملكات تأثيراً جزئياً كانت مسئوليته مخففة، أما إذا انعدمت هذه الملكات لديه بسبب هذه الأمراض، انعدمت مسئوليته الجنائية^(٢) .

المطلب الرابع

الأمراض النفسية

الأمراض النفسية : ويقصد بها ذلك الخلل الذي يصيب القوى النفسية كالغرائز والعواطف ، ويؤدي إلى انحراف نشاطها إلى نحو غير طبيعي وبالتالي لارتكاب الجرائم .

وأظهر حالات الشذوذ النفسي التي لها صلة وثيقة بالإجرام هي حالة السيكوباتية .

السيكوباتية:

وتعني اضطراباً يعترى الشخصية الإنسانية في بعض العناصر المكونة لها، يجعل الشخص السيكوباتي يقف موقف العداء أو عدم الاكتراث من القيم والنظم السائدة في المجتمع فيندفع إلى ارتكاب الجرائم^(٣) . ويتميز السيكوباتي بخصائص رئيسية أهمها :

-
- ١ - د/محمد محي الدين عوض - المرجع السابق - ص ٢٢٤ .
 - ٢ - د/يسر أنور، د/آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢١٠ .
 - ٣ - د/مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٤٥، د/يسر أنور، د/آمال عثمان - المرجع السابق - ص ٢١١ .

أ-عجزه عن التحكم في غرائزه : فإذا شعر بالحاجة إلى إشباع غريزة ما اندفع بكل قواه إلى إشباعها دون أن تلقى إرادته مقاومة ودون أن يقيم وزناً لما يصادفه من صعوبات أو لخطورة النتائج .

ب-تميزه بسلوك اجتماعي منحرف : يتميز السيكوباتي بأنه غالباً ما يرتكب أعمالاً عدائية للمجتمع كالكذب والغش وخلف الوعد ، وهو لا يعبأ بالمسؤولية ولا يتأثر بالمدح أو الذم ، ويبدو من بعض تصرفاته أنها غير منطقية فقد يسرق وهو غني لمجرد اللذة فقط ، وبالرغم من ذلك يتمتع بقدرة على اجتذاب عطف الغير وإعجابهم به وصادقتهم له .

ج-السيكوباتي أناني بطبعه : يتميز السيكوباتي بأنه أناني إلى أبعد الحدود ، ولا يتخلى عن أنانيته حتى مع أفراد أسرته ، وإن بدرت منه مظاهر الوفاء أحياناً فهي من قبيل المظاهر ليضفي على نفسه قدراً من التعظيم والإكبار ليس إلا .

ومن صور السيكوباتية تلك السيكوباتية الجنسية وهي تعني خللاً في الغريزة الجنسية يؤدي لانحراف نشاطها ولذا يتصف المصاب بهذا النوع من المرض بالشذوذ الجنسي ، ويرتكب جرائم العرض والجرائم المخلة بالأداب ولا يبالي بالتعارض بين إشباع غريزته على النحو الذي يراه وبين القيم والتقاليد الاجتماعية .

صلة السيكوباتية بالإجرام:

السيكوباتية عيب تكويني يولد مع الشخص ويلزمه طوال حياته. لذا فإن إقدام السيكوباتي على سلوك سبيل الجريمة مرة لا يحول بينه وبين معاودة ارتكابها مرة أو مرات أخرى، حتى يصير في النهاية مجرمًا معتادًا على الإجرام، ذلك لأن الدافع إلى الإجرام وهو شذوذ الشخصية قائم ومستمر، وهذا ما يفسر أن كثيراً من معتادي الإجرام هم من المجرمين السيكوباتيين.

ومما يجدر التنبيه إليه أن السيكوباتية لا تعد مانعاً من موانع المسؤولية الجنائية، لأن السيكوباتي يحتفظ بجميع قواه العقلية وعليه يسأل جنائياً عن أفعاله^(١) .

المبحث السادس

تعاطي الخمر والمخدرات

العلاقة بين المسكرات والمخدرات والإجرام علاقة وثيقة ، والواقع أنه لا مبالغة في القول بأن تعاطي الخمر والمخدرات والإدمان عليها يعد في ذاته من العوامل الإجرامية ، إذ تربطه بالإجرام صلة سببية ، فالخمر تؤثر على مدمنها ، لاسيما حين يكون لديه استعداد إجرامي كامن ، لأن الخمر والمخدرات تعل الشخص أكثر اندفاعاً إلى السلوك الإجرامي وأقل حساسية للعقوبات التي تحول بينه وبين الإقدام عليه .

وعلاقة الخمر والمخدرات بالإجرام متعددة الجوانب فهي من ناحية تؤثر على تناولها وتدفعه إلى الإجرام بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ، كما تؤثر على أسرة الشخص من ناحية ثانية ، ومن ناحية ثالثة فإنها تؤثر على سلالة الشخص .

أولاً : تأثير الخمر والمخدرات على إجرام الشخص

فقد أثبت الفحص العلمي أن المواد الكحولية والمواد المخدرة لها تأثير على الوظائف العقلية وعلى الإرادة كما أنها تثير الإحساسات والانفعالات النفسية المختلفة والتي من نتيجتها أن الشخص لا يستطيع التحكم والسيطرة على الدوافع التي تدفعه إلى الاتيان بأفعال إجرامية تتصف بالعنف . بل قد لوحظ أيضاً أن بعض الأشخاص تحت تأثير الخمر يشعرون بحاجاتهم إلى مشاهدة الدماء التي تثير فيهم شعور اللذة والارتياح ، ولذا يقدمون على ارتكاب جرائم اعنف .

هذا بخلاف أثر الخمر على التكوين النفسي للشخص . إذ أنها تساعد على إصابة الشخص بكثير من الأمراض النفسية والعصبية وتسهل إصابته بأمراض عقلية يكون لها تأثير مباشر على الجريمة .

وتبدو خطورة الخمر والمخدرات بالنسبة للأشخاص الذين يكون لديهم تكوين إجرامي خفي ويستطيعون في الظروف العادية التحكم والسيطرة على أفعالهم والدوافع المختلفة لارتكاب الجريمة . ولذلك يسهل عليهم ارتكاب الجريمة بمجرد تناول كمية ولو بسيطة من الخمر أو المخدرات .

والواقع أن وجود مثل هذا التكوين الاجرامي هو الذي يفسر لنا أن الأشخاص يرتكبون الجرائم أثناء السكر بينما هناك آخرون مدمنون لا يأتون بأي فعل إجرامي بتأثير السكر أو تعاطي المخدرات^(١) .

ثانياً : أثر غير مباشر للخمور والمخدرات على الشخص وأسرته :

وهنا تباشر الخمور والمخدرات أثرها على الجريمة بطريق غير مباشر بتسهيلها لمؤثرات بيئية معينة تؤثر على الشخص وعلى أسرته فيسهل عليهم ارتكاب الجريمة . فإدمان رب الأسرة لا شك أن له تأثيراً على باقي الأسرة من شأنه نشر تلك العادة السيئة في فروعه . ونتيجة لذلك نجد أن الحالة الاقتصادية للمدمن وأسرته بالتبعية ستسوء ، وذلك لأن الشخص سيعمل المستحيل لإشباع رغبته في السكر وتعاطي المخدرات . ولا شك أن السكر سيؤثر على طاقته الإنتاجية في العمل فلا ينتظم في عمله وتتناقص كفاءته ويسوء إنتاجه كماً وكيفاً ، مما يؤدي إلى فصله من عمله وتعرضه للبطالة . ولذلك فإنه كثيراً ما يلجأ إلى الجريمة أما لإشباع رغبته في السكر وأما لتعويض النقص في دخله بسبب الإدمان . ولذلك تكثر الجرائم ضد الأموال وجرائم التشرد والجرائم ضد الآداب العامة والدعارة وغير ذلك .

ثالثاً : تأثير الخمور والمخدرات بالنسبة للفروع .

فقد أكد البعض أن إدمان الأصول يظهر بالنسبة للفروع في صور مختلفة ، فهو يؤثر عليهم بالنسبة لإجرامهم وإدمانهم السكر وعوارض النقص النفسي وفي الاستعداد لنمو عوارض الخلل النفسي والأمراض العصبية وفي الضعف التكويني . وقد حاولوا تأكيد ذلك بدراسة شجرة العائلة بالنسبة للمدمنين . والواقع أنه لا يمكن إنكار العلاقة بين السكر وتلك العوارض المختلفة التي تظهر في الفروع . إلا أن حدود تلك العلاقة وسببها غير واضحة .

فقد تكون هذه العوارض والآثار نتيجة لعامل الوراثة كما حاول البعض إثبات ذلك ، وقد تكون إلى عوامل بيئية كما نادى الآخرون بذلك . فآثار الإدمان الاقتصادية

والاجتماعية قد تؤثر على البيئة التي يحيا فيها فروع الشخص والتي تؤثر بالتبعية على تكوينهم النفسي والعضوي وفي النهاية على إجرامهم .

على كل , فإن للإدمان والسكر بصفة عامة آثار على الجريمة وعلى ازدياد ظاهرة الاجرام سوء كانت بسبب عوامل شخصية أم عوامل خارجية , وتقريد تلك الأسباب وبيان أثرها هو من اختصاص الباحث الذي يتعين عليه فحص كل حالة فردية على حدة لأن ما يصدق بالنسبة لحالة قد لا يصدق بالنسبة لأخرى .

الفصل الثاني

عوامل الإجرام الخارجية

هي العوامل التي ترجع إلى ظروف الوسط أو البيئة التي يعيش فيها المجرم ، فهي عوامل مستقلة عن شخصه ، خارجة عن كيانه ، ولكنها تؤثر في تحديد معالم شخصيته وفي توجيه سلوكه . ويطلق على هذه العوامل اصطلاح العوامل البيئية . فإذا ربطت علاقة سببية بين العوامل المحددة لبيئة الشخص وبين ظاهرة اله العوامل اصطلاح العوامل البيئية . فإذا ربطت علاقة سببية بين العوامل المحددة لبيئة الشخص وبين ظاهرة الإجرام وصفت البيئة بأنها "إجرامية" . والعوامل الخارجية عديدة ومتنوعة ، لأن بيئة الشخص تختلف عناصرها باختلاف الأفراد ، ولكل فرد بيئته الخارجية التي تتألف من مجموعة من الظروف التي يكون من شأنها التأثير في الفرد .

تقسيم العوامل الخارجية : هذه العوامل عديدة ومتنوعة ، ويمكن لنا أن نقسمها إلى عوامل طبيعية ، وعوامل اجتماعية ، وعوامل اقتصادية ، وعوامل ثقافية . وسوف نتحدث عن كل عامل من هذه العوامل في مبحث مستقل .

المبحث الأول

العوامل الطبيعية

هي مجموعة من العناصر الجغرافية المحيطة بالإنسان والتي لا دخل له في وجودها مثل التضاريس ، والرياح ، والأمطار ، ودرجة الرطوبة ، وتتابع الفصول ، وتعاقب الليل والنهار ، ودرجات الحرارة وتنوعها بين الارتفاع والانخفاض والاعتدال .

ولقد درس البعض العلاقة بين العوامل الطبيعية والجريمة وتوصلوا إلى أن :

درجات الحرارة : أدى تعاقب الفصول وما يرتبط به من اختلاف درجات الحرارة بين الارتفاع والانخفاض والاعتدال إلى تنوع الظاهرة الإجرامية حجماً ونوعاً ، زمانياً ومكانياً ، وقد أظهر هذه العلاقة بين تعاقب الفصول ونوع الجريمة بطريقة علمية العالم

البلجيكي "كتيليه" حيث وضع القانون الحراري للإجرام بعد دراسته للإحصاءات الجنائية في النصف الأول من القرن الماضي .

-فقد لاحظ أن الجرائم ضد الأشخاص (القتل والضرب والجرح) ، يزداد معدلها صيفاً حيث ترتفع الحرارة ، بينما تزداد جرائم الأموال في الشتاء حيث تزداد البرودة ، وأضاف بأن ها التنوع الزمني للجرائم يرتبط به تنوع مكاني للجرائم حيث تزداد جرائم الأموال في شمال أوروبا بسبب الطقس البارد ، بينما تزداد جرائم الدم في جنوب أوروبا حيث ترتفع الحرارة .

-وفي الولايات المتحدة الأمريكية توصل عدد من الباحثين إلى نفس النتائج السابقة تقريباً ، فقد أوضح " دكستر " من ناحية مدى تأثير الطقس على الحالة النفسية للإنسان وبالتالي على سلوكه ، ومن ناحية أخرى مدى تأثير عناصر البيئة الجغرافية (من حرارة ، وبرودة ، وضغط جوي ، ورطوبة ، ورياح ، وأمطار) على الجريمة حجماً ونوعاً .

التضاريس : من جبال وسهول تؤثر على عقلية ونمط حياة السكان فيها وهو ما ينعكس على أنماط الجرائم المرتكبة ، كذلك سكان المدن الساحلية والحدود يظهر بينهم بعض صور الجرائم التي لا تقع في الأماكن الأخرى .

الرياح : أثبت " دكستر " في الولايات المتحدة أن هناك تلازماً بين الرياح المعتدلة وانخفاض جرائم مهاجمة الأشخاص مع استخدام سلاح .

الأمطار : أثبت كذلك " دكستر " وجود تلازم بين الأمطار وبين انخفاض جرائم العنف.

الرطوبة : أثبت " دكستر " أنه كلما زادت الرطوبة كلما قلت جرائم العنف ، وكلما قلت الرطوبة وازداد الجفاف انتشرت جرائم الحريق العمد وبإهمال .

تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية

تعددت المحاولات في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية ، ويمكن جمع هذه المحاولات في نظريات ثلاث : الأولى تعرف بالنظرية الطبيعية ، والثانية تعرف بالنظرية الاجتماعية ، والثالثة تعرف بالنظرية الفسيولوجية .

وسوف نتناول مضمون كل نظرية من هذه النظريات مع تقييم كل منها .

أولاً : النظرية الطبيعية

يذهب أصحاب هذه النظرية إلى وجود صلة مباشرة بين ارتفاع درجة الحرارة وارتفاع معدل جرائم العنف ، ذلك أن شدة الحرارة تزيد من حيوية عمل الجسم البشري وحدة طبعه ، ولذلك فإن الفرد يكون سريع الاستثارة ذا ردود أفعال حادة وعنيفة ، وتقوى على وجه الخصوص عواطفه وغرائزه الجنسية . وكل هذا يؤدي إلى ارتفاع معدل جرائم العنف والجرائم الجنسية في فصل الصيف^(١).

كذلك فإن ارتفاع نسبة جرائم الاعتداء على الأموال في فصل الشتاء ، تجد تفسيرها في الليالي الطويلة التي تميز هذا الفصل . فالفترة التي ينتشر فيها الضوء قصيرة ، بينما تطول الفترة التي يسود فيها الظلام . ولما كانت جرائم الاعتداء على الأموال - وبخاصة السرقة - يسهل ارتكابها مع حلول الظلام ، فقد وضحت العلاقة المباشرة بين زيادة جرائم الاعتداء على الأموال وحلول الشتاء^(٢) .

ولكن يعيب هذه النظرية أن منطقها يؤدي إلى أن تبلغ الجرائم الجنسية ذروتها في أشهر الصيف ولكن الإحصاءات في بلاد كثيرة تكذب ذلك ، حيث تثبت بلوغ هذه الجرائم ذروتها في أشهر الربيع وميلها إلى الانخفاض في الأشهر الحارة .

ويعيبها ثانياً أن ما قالت به من أن الحرارة تؤدي إلى الرخاوة وضعف الإرادة (مع ما يرتبط بذلك من رقه ووداعه) يتعارض مع ما هو ثابت - وما اعترفت به النظرية ذاتها - من ازدياد جرائم العنف صيفاً ، وهي جرائم تتعارض مع هذه الخصائص الناجمة عن الحرارة .

ويعيب النظرية ثالثاً أن طول ليل الشتاء الذي يفسر وفقاً لها ارتفاع نسبة جرائم الأموال يصلح أيضاً لتسهيل ارتكاب جرائم العرض وجرائم القتل ، ومع ذلك فهذه الجرائم لا تبلغ ذروتها في فصل الشتاء . ويرتبط بها أن كل جرائم الأموال لا تصل إلى ذروتها

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٣٥١ .

٢ - د/ أمال عثمان ، يسر أنور - المرجع السابق - ص ٢٧١ .

في فصل الشتاء - فبعضها يبلغ أعلى معدل له في فصل الصيف : ومن ذلك جرائم سرقة المساكن^(١) .

ثانياً : النظرية الاجتماعية :

أما أنصار النظرية الاجتماعية في تفسير العلاقة بين المناخ والظاهرة الإجرامية فهم ينكرون الصلة المباشرة بين المناخ وظاهرة الإجرام ، ويرون أن المناخ لا يباشر تأثيره في الدفع إلى السلوك الإجرامي إلا عن طريق غير مباشر . فالتغيرات الجوية تؤثر في ظروف الحياة الاجتماعية بالنسبة للأفراد وينعكس كل تغيير في هذه الظروف على سلوك الأفراد ويؤثر بالتبعية في ظاهرة الإجرام ، ويعني ذلك أن تغيير المناخ ليس سبباً مباشراً في تحديد نوع الإجرام ، وإنما كل ماله من دور في هذا المجال يقتصر على تأثيره في الظروف الاجتماعية التي يؤدي تغييرها إلى بعض التأثير في إجرام الأفراد^(٢) . وتوضيح ذلك أن جرائم العنف تزيد صيفاً لأن اشتداد الحرارة يحدث تغييراً في مظاهر الحياة الاجتماعية . ويتخذ هذا التعبير عدة صور منها أن الناس يقضوا معظم أوقاتهم خارج البيوت مما يزيد من فرص الاحتكاك بينهم ، ومنها أن الحرارة تساهم في شدة الإقبال على الخمر ، ومنها أن الصيف هو موسم الاسترخاء والانصراف عن العمل مما قد يغري الأفراد بتوجيه طاقاتهم التي كان العمل يستنفذها وجهة غير مشروعة لاسيما وأن ارتياد الناس يكثر لاماكن اللهو والتسلية . وفي نفس الاتجاه ، فإن جرائم الاعتداء على الأموال تزيد في موسم الشتاء نظراً لتزايد حاجة الإنسان في ذلك الموسم إلى الغذاء والكساء والتدفئة . ولما كانت موارده تعجز عن الوفاء بكل هذه الحاجات فإنه قد يلتمس في الاستيلاء على أموال الغير سبيلاً لإشباعها . ويزداد التفسير وضوحاً إذا كان الشخص في حالة بطالة وهي غالباً ما تحدث في البلاد الصناعية في موسم الشتاء^(٣) .

ولكن أخذ على النظرية الاجتماعية ما يلي :-

١ - د/ محمود نجيب حسني - المرجع السابق - رقم ٥٨ .

٢ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق - ص ١٩٧ .

٣ - الدكتور محمود نجيب حسني - المرجع السابق - ص ٦٥ ، الدكتور مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٣٤ .

أنها لم تمتد نطاق تفسيرها إلى جرائم العرض بل قصرته على الجرائم المضرة بالأشخاص والجرائم المضرة بالأموال - وحتى في نطاق هذه الأخيرة فإن ما قالت به من ارتفاع في موسم الشتاء يناقضه أن بعض أنواع السرقات لا تبلغ ذروتها إلا في فصل الصيف كسرقة المساكن (التي يغيب أصحابها لتمضية عطلة الصيف) والنشل وما إلى ذلك .

ثالثاً : النظرية الفسيولوجية :

ويذهب أنصار هذه النظرية إلى أن الصلة بين تقلبات الفصول وبين الإجرام غير مباشرة ، وإنها تتم عن طريق ما يحدثه تغير الجو من تغيرات دورية مقابلة في أداء أعضاء الجسم لوظائفها ، وفيما يحدث من تغير في الاتجاهات النفسية . فمثلاً تصل الغريزة الجنسية حدتها في فصل الربيع ، ولا غرابة في ذلك ، فالحيوان والنبات أيضاً يكون الربيع موسماً لتزاوجها ، والإنسان مثلهما يخضع في هذا الفصل لعوامل مناخية تؤثر في أجهزته ومشاعره وتثير غريزته الجنسية .

ولكن أخذ كذلك على النظرية الفسيولوجية قصر مجال تطبيقها على جرائم العرض ، حيث لا تبدو هناك علاقة واضحة بين فكرة الجرائم الماسة بالأشخاص والأموال من ناحية وفكرة الدورات الفسيولوجية النفسية من ناحية أخرى . وحتى في نطاق الجرائم الماسة بالعرض فإن فكرة الدورات لا تصلح وحدها لتفسير ارتفاع معدل ذلك النوع من الجرائم : وتوضح ذلك أن الفارق بين الميل الجنسي لدى الإنسان في فصل الربيع ونظيره في الفصول الأخرى ليس إلا فارقاً في الدرجة لا يكفي لتفسير النتيجة المقول بها ، هذا بالإضافة إلا أن بعض الظروف الاجتماعية التي تقترن بحلول موسم الربيع (بعد موسم البرودة والاعتكاف في الشتاء) وما يصحبه من انطلاق وحركة وإغراء نسائي قد تكون ذات تأثير حاسم في تفسير الظاهرة محل البحث^(١) .

١ - د/ أحمد عوض بلال - المرجع السابق - ص ٣٥٥ .

المبحث الثاني العوامل الاجتماعية

ويقصد بها مجموعة الظروف التي تحيط بالشخص في جميع مراحل حياته وتتعلق بعلاقاته بغيره من الناس واختلاطه بهم اختلافاً وثيقاً من شأنه أن يؤثر في سلوكه تأثيراً كبيراً .

لذلك سوف نتناول بالدراسة أهم المجتمعات البيئية المختلفة التي يمر بها الإنسان منذ مولده وينفعل معها في علاقات حتمية قد يكون لها تأثير على الظاهرة الإجرامية . وتتمثل هذه المجتمعات في : الأسرة ، والمدرسة ، والعمل ، والأصدقاء . وسوف نتناول كل عامل من هذه العوامل في مطلب مستقل .

المطلب الأول

الأسرة

تلعب الأسرة دوراً هاماً في بناء المجتمع ، إذ أنها تمثل التربة التي ينمو فيها الطفل منذ مولده والمعين الذي يستقي منه كافة أنواع المعرفة بالحياة ، ففي سنوات حياته الأولى يتصل الطفل اتصالاً تاماً بأسرته فيتلقى عنها القيم الاجتماعية والأخلاقية التي تستقر في أعماقه وتلازمه طوال حياته ، مما يكون له أكبر الأثر في بناء شخصيته ونماء ملكاته النفسية .

فالأسرة السوية التي تؤدي دورها التهديبي والتعليمي على أسس سليمة يكون سلوكها هذا داعياً إلى سلوك أبنائها السلوك القويم ، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يعوقها عن القيام بهذا الدور ، ومن الممكن أن يؤدي ذلك إلى سلوك أبنائها طريق العنف ، فضلاً عن أن هذا العنف قد يشكل جرائم ، وهو ما قد يؤدي إلى ازدياد كم الإجرام .

فإذا كانت الأسرة تقوم بدورها التعليمي والتهديب على أسس تربوية سليمة فإن ذلك يكون راعياً إلى سلوك أبنائها المسلك القويم ، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف فإن ذلك قد يكون دافعاً إلى سلوك الأبناء سبيل الجريمة ^(١) .

١ - د / أحمد حسني طه " مذكرات في علم الإجرام " بدون دار نشر أو سنة طبع ص ١٩٦ .
١٦٣

كذلك فإن جهل الأبوين بأساليب التربية السليمة ، أما باستخدام العنف المعنوي وهو ذلك العنف الذي لا يترك أثراً على جسم الإنسان ، ومن أمثاله التهديد والتوبيخ والسب وتحميل الطفل بالذنب وهو برئ أو التحقير أمام الآخرين ، ورغم أن الكلمات لا تترك ندوباً أو حروق أو كدمات إلا أنها تترك أثراً بالغاً يفوق جميع هذه الآثار ، إذ أنها تصل إلى العقول والقلوب وتدمر العواطف وتقتل الحب وتشوه نظرة الفرد إلى نفسه ، وتؤثر على شخصيته وتفاعله داخل الأسرة إلى حد كبير^(١) .

وإما بالإهمال الذي يعد صورة من صور العنف المعنوي الأسري . ويتضمن الإهمال أشكالاً متعددة من سوء المعاملة مثل الحرمان العاطفي والحرمان من التعليم ، ونقص التغذية المرتبطة بسلامة الجسم وسوء الرعاية الصحية والطبية ، وترك الطفل بلا عناية لفترة طويلة من الوقت أو طرده من المنزل وعدم السماح له بالعودة وعدم إلحاقه بالمدرسة عند بلوغ السن الإلزامية^(٢) .

كما أن انعدام العاطفة بين الآباء والأبناء يعتبر صورة من صور العنف المعنوي فالصغير الذي لا يلقى عطفاً من والديه قد ينمو لديه مع مرور الزمن شعوراً بالكراهية والعداوة نحو والديه أو أحدهما ، وفي لحظة معينة قد ينعكس هذا الشعور خارج العائلة نحو العالم الخارجي ، فيندمج الحدث في أنواع من السلوك التي لا يقرها المجتمع^(٣) . كما يعد عنفاً معنوياً أسرياً عدم العدالة بين الأبناء ، فلا شك أن الصغير سوف يشعر بالغيرة والحقد إذا استحوذ أحد إخوته دون غيره على حب أبويه أو عطفهما أو إعجابهما^(٤) مما ينعكس على سلوكه المستقبلي ، كما أن النتيجة في جميع الأحوال لن تكون في مصلحة الجميع ، فالصغير المدلل أو صاحب الحظوة الذي لا يرد له طلب سوف يصدم في أول تعامل حقيقي ومتكافئ مع غيره ، إذ لن يجد ما تعود عليه ،

١ - د/حسن محمد ربيع - مبادئ علم الإجرام (المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ص ١٩٠ ، د / جبرين علي الجبرين - مرجع سابق - ص ٦٧ .

٢ - د / أحمد عوض بلال - علم الإجرام " النظرية العامة والتطبيقات " دار النهضة العربية - الطبعة الأولى ص ٣٧٤ ، د / رشاد علي موسى - المرجع السابق ص ١٦٢ .

٣ - د/ يسر أنور علي ، د/ أمال عبد الرحيم عثمان " أصول علمي الإجرام والعقاب " دار النهضة العربية ص ٢٩٠ .

٤ - د/ فوزية عبد الستار " مبادئ علم الإجرام وعلم العقاب " دار النهضة العربية ص ١٦٣ .

والآخر الذي يعامل بقسوة سوف يحس بالظلم والاضطهاد والاعترا ب داخل الأسرة ، وسيكبت ذلك في نفسه إلى أن ينفجر هذا الكبت بصورة غير سليمة ويكون دافعاً للانحراف (١).

كما يعد عنفاً معنوياً أسرياً بالنسبة للأولاد استخدام العنف المادي المتطرف من الزوج قبل الزوجة أو العكس في حضور الأبناء .

ولا يقتصر العنف المعنوي بمعناه السابق على العلاقة بين الوالدين والأبناء بل يشمل كذلك العلاقة بين الزوج والزوجة أو الأبناء بعضهم ببعض .

كما أن بطالة رب الأسرة وما تخلفه من كآبة من شأنها أن تصرفه عن تربية النشء . ونفس الوضع في حالة عمل الأبوين خارج المنزل . كما لوحظ أن أسباب انحراف الحدث كثيراً ما تحدث نتيجة عدم توافق الأبوين في حياتهما وما ينتج عن ذلك من كثرة المشاجرات والمناقشات الحادة التي من شأنها خلق جو غير ملائم بالمنزل . هذا بخلاف الظروف الأخرى التي تؤثر على قيام الأسرة بواجبها التهذيبي والتربوي . فوفاة أحد الوالدين وعجز الآخر عن القيام بواجبه التربوي إما لعجزه أو مرضه أو لانصرافه دائماً إلى العمل للكسب ، خاصة إذا كان المفقود هو رب الأسرة ، كل هذه العوامل من شأنها أن تساعد على انحراف الفرد .

كذلك الحال أيضاً بالنسبة للطلاق أو الفرقة بين الأبوين من شأنها التأثير على تربية الحدث وتهذيبه . هذا بخلاف الظروف العائلية الأخرى كوجود أطفال غير شرعيين أو توافر علاقة غير شرعية بين الأبوين ، أو وجود زوج الأم أو زوجة الأب .

في جميع تلك الظروف يقل إن لم ينعدم التهذيب العائلي للفرد والذي له أهميته الكبرى في تكوين شخصية المرء وفي تطورها في مراحلها المختلفة الأمر الذي يكون له تأثيره على مسلك الشخص الإجرامي (٢) .

١ - د/ بهاء رزقي على - مرجع سابق - ص ٤٣٠ .

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٦٢ .

أثر العنف الأسري على الإجرام

قبل أن أتحدث عن آثار العنف الأسري على الإجرام أحب أن أشير إلى بعض الآثار الأخرى التي تترتب على العنف الأسري .

إذ يترتب على العنف الأسري بعض الآثار النفسية والطبية والاجتماعية ، فمن حيث الآثار النفسية نجد أن اضطراب العلاقات الأسرية يؤدي إلى نتائج سلبية متنوعة ، حيث يشكل العنف الأسري عبئاً هائلاً على الجانب النفسي للفرد وعلى نمو الشخصية لديه ، لذلك فالعنف الذي يحدث داخل الأسرة يكون سبباً للكثير من الاضطرابات النفسية التي تعوق تكيف الفرد في المجتمع (١) .

أما من حيث الآثار الطبية فإن جميع أفراد الأسرة المعتدي عليهم قد يتعرضون إلى حدوث الإصابات الجسدية المتنوعة كالكسور والحروق والتشوهات والإعاقات والآثار الناجمة عن الاغتصاب والاعتداء الجنسي .

أما الآثار الاجتماعية فإن العنف الأسري يهدد حياة الأسرة ووحدةها ويضعف الروابط الأسرية ويؤدي إلى تشرد الأطفال .

ولتوضيح أثر العنف الأسري على الإجرام فإنني سوف أتحدث في عنصرين :

الأول : أثر العنف الأسري على الإجرام من حيث كونه يشكل جرائم جنائية.

الثاني : أثر العنف الأسري على الإجرام من حيث كونه سبباً دافعاً إلى الإجرام .

أولاً : أثر العنف الأسري على الإجرام من حيث كونه يشكل جرائم جنائية

لقد انتشر العنف الأسري بشكل واضح حيث وقعت أكثر من ١٧٥٠٠ جريمة قتل بحق نساء وأطفال بين عامي ١٩٦٧ و ١٩٧٣م ، ارتكبها رجال يمارسون العنف العائلي ٦٠ % منها وقعت في الولايات المتحدة الأمريكية حيث يرتكبها الزوج أو الصديق ، إلا أن عام ١٩٩٤م شهد أربع ملايين واقعة عنف عائلي ، وقد كانت ٢٠% من تلك الحوادث قد أدت إلى إصابات بليغة (٢).

١ - د/ رشاد علي عبد العزيز موسى وآخرون - المرجع السابق - ص ١٧٤.

٢ - أليسا دلتافو ، العنف العائلي ، ترجمة نوال لايقة - دمشق - دار المدى - ١٩٩٩م ص ٩.

ورغم انتشار ظاهرة العنف الأسري في المجتمع المصري والمجتمعات العربية بصفة عامة إلا أن الإحصاءات في هذا الشأن قليلة للغاية ، لأن المستشفيات والعيادات لا تقوم في الغالب بتسجيل هذه الحالات ، كما أن الأسرة لا تقوم بإبلاغ مراكز الشرطة عن هذه الحالات وذلك للأسباب الآتية (١).

١ - خصوصية ثقافة المجتمعات العربية التي تنظر بسرية للعلاقات الأسرية سواء كانت سوية أو غير سوية .

٢ - عدم الإبلاغ عن المتسبب في العنف لأسباب اجتماعية واقتصادية ونفسية من قبل ضحية العنف أو خوفاً من الوصمة الاجتماعية .

٣ - صعوبة اكتشاف العنف وإنكار كل من الضحية ومرتكب العنف .

٤ - المحافظة على كيان الأسرة .

وتشير الإحصاءات في مصر إلى أن ٦٥% من الجرائم التي ترتكب ضد الطفل أسرية ، وتبلغ نسبة جرائم قتل الأطفال ٤٤% من الجرائم السنوية ضد الطفل ، وحوادث الاعتداء الجنسي ١٨% ، والاختطاف ٢١% ، والتعذيب ١٨% ، والضرب ٧% ، وتشير إحصائية المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية بمصر إلى أن ٨٧% من مرتكبي جرائم العنف الأسري ضد الأطفال والنساء هم من المتزوجين ، في مقابل ١٣% من غير المتزوجين ، أي أن جرائم الذكور يشكلون أغلبية جرائم العنف الأسري بنسبة ٧٨% بينما الإناث ٢٢% (٢) .

كما تشير إحصاءات الأمن العام في مصر عام ١٩٨٩م أن ١١,٨ ٪ من حالات الانتحار كانت بسبب العنف الأسري ، أما في عام ١٩٩٩م فإن حالات الانتحار بسبب العنف والمنازعات الأسرية بلغت ٢٤,٨ ٪ ، كما دلت إحصائيات ١٩٩٩م إلى أن العنف بين الأسر المصرية كان سبباً في ١٠,٥ ٪ من جنايات القتل العمد ، وأن العنف داخل الأسرة المصرية كان سبباً في ١٢,٣ ٪ من جنايات القتل العمد (٣) .

١ - د / عبد الله بن عبد العزيز اليوسف وآخرون " العنف الأسري دراسة ميدانية على مستوى المملكة العربية السعودية " مطبوعات وزراء الشؤون الاجتماعية الطبعة الأولى ١٤٢٦ / ٢٠٠٥م ص ٤٣

٢ - www.allchat.com/forum/viewtopic.php?f=٢٢@t=١٦٧١

٣ - مشار إليه في " العنف الأسري " د/ عبد الله اليوسف - مرجع سابق ص ١٢٢ ، ١٢٣ .

وفي تقرير عن العنف المنزلي (الأسري) أعدته منظمة (CEWLA) (١) ، بدأت بتجميع وتحليل عدد من الصحف اليومية والمجلات الأسبوعية التي تعاملت مع العنف العائلي في مصر في الفترة من منتصف ٢٠٠٢م حتى منتصف ٢٠٠٣م ، وأظهر التقرير التوزيع الجغرافي لحالات مختلفة من العنف المنزلي بين محافظات مختلفة في مصر ، كما أظهر التقرير أن نسبة مرتكبي جرائم العنف العائلي وبالأخص جرائم الشرف تمثل ٧٥% من الذكور ، ٢٥% من النساء ، وكان الجناة : الزوج ٥٢% ، والآباء ١٠% ، والإخوة ١٠% ، والأمهات ٤% ، والباقي لأقارب الزوج والزوجة ، وتمثلت أنواع الجرائم المرتكبة في القتل ٧٦% ، الضرب ١٨% ، والختف وحرق الممتلكات ، وإجبار النساء على توقيع الشيكات وتصبح ضامنة للرجال (٢) .

وفي الأردن بينت إحصاءات إدارة حماية الأسرة التابعة للأمن العام ١٩٩٨م ٢٠٠٢م أن الجرائم الماسة بالأسرة تزداد طردياً كل عام، فقد بلغ عدد قضايا العنف المرصودة لدى الإدارة عام ١٩٩٨م في العاصمة ٢٩٥ قضية ، وارتفع في عام ١٩٩٩م ليلبلغ ٥٣١ قضية ، وفي عام ٢٠٠٠م وصل إلى ٦٣١ قضية ، أما في عام ٢٠٠١م فقد هبط العدد خلافاً للأعوام الأخرى إلى ٥٦٤ قضية . ثم ما لبث أن عاود ارتفاعه حتى وصل عام ٢٠٠٢م إلى نحو ٦٦١ قضية.

وقد أكدت ذلك الارتفاع المتزايد لقضايا العنف الأسري إحصاءات مكتب الخدمة الاجتماعية التابع لوزارة التنمية الاجتماعية والموجود في مقر إدارة حماية الأسرة ، حيث ذكرت أن القضايا والحالات منذ عام ٢٠٠٠ وحتى عام ٢٠٠٢م ، والتي تندرج تحت العنف عموماً وتتضمن حالات العنف الأسري بشكل خاص بلغت في عمان وحدها عام ١٩٩٨م ٣٠٩ حالة ، وفي عام ١٩٩٩م بلغت ٣٢٠ حالة، وفي عام ٢٠٠٠م بلغت ٣٧٩ حالة، وعام ٢٠٠١م بلغت ٣٢٠ حالة ، وفي عام ٢٠٠٢م ٣٥٢ حالة مع ملاحظة انخفاض عدد الحالات خلال عام ٢٠٠١م عما كانت عليه في عام

١ - منظمة مصرية غير حكومية تأسست في عام ١٩٩٥م في بولاق الدكرور بمصر بتقديم الشورى القانونية والمساعدة القانونية في المناطق الحضرية ذات الدخل المنخفض .

٢ - Honour crimes : an analytical perspective Cairo cewla cewla

٢٠٠٠م لكنها لم تلبث أن عاودت الازدياد في عام ٢٠٠٢م كما بينت إحصاءات الإدارة فيما ذكرنا.

وأشارت إدارة إحصاءات حماية الأسرة بأنه في العام ٢٠٠٤م بلغ عدد قضايا الاعتداء الواقعة على الإناث ٣٩٦ قضية ، تمثلت معظمها في هتك العرض والتدخل والشروع به ٢٢٣ قضية ، وقضايا الاغتصاب ٦٧ ، والشروع في الاغتصاب ٣٢ قضية ، وكان هناك ٣٣ حالة فعل مناف للحياء ، أما قضايا الاعتداءات الجنسية على الذكور فقد بلغت ٣٤٠ حالة في العام ٢٠٠٤م ، وكان معظمها اعتداءات جنسية على الأطفال ٢٧١ حالة ، واعتداءات جنسية على البالغين ٢٢ حالة ، وفعل مناف للحياء العام ٣٦ حالة ، أما قضايا الاعتداءات الجسدية على الأطفال فقد بلغ ١٠٧ حالة توزعت تقريباً مناصفة بين الذكور والإناث ^(١).

وفي البحرين هناك دراسة أجريت عن العنف الأسري أظهرت هذه الدراسة أن سوء معاملة الأطفال من أهم القضايا الجنائية وأخطرها التي تتعامل معها أقسام الشرطة ، فمن خلال الحالات التي رصدت خلال الأعوام من ١٩٩٧م إلى عام ٢٠٠٠م ، ظهر أن عدد حالات الاعتداء الجنسي على الأطفال الإناث كانت أكثر من الاعتداء الجسدي ، بينما تفاوتت النسب للذكور في كل عام من هذه الأعوام حيث فاقت قضايا الاعتداء الجسدي قضايا الاعتداء الجنسي خلال عام ١٩٩٧م ، وتساوت في العام ١٩٩٨م وفاقته قضايا الاعتداء الجنسي قضايا الاعتداء الجسدي خلال الأعوام ١٩٩٩م ، ٢٠٠٠م ، كما أظهرت الإحصاءات أن العام ١٩٩٧م شهد سبع عشرة حالة اعتداء جسدي ، واثنى عشرة حالة اعتداء جنسي على الذكور ، وحالة اعتداء جسدي واحدة ، وتسع عشرة حالة اعتداء جنسي على الإناث ، أما عام ١٩٩٨م فقد بلغت حالات الاعتداء الجسدي على الذكور اثنتين وثلاثين حالة والاعتداء الجنسي اثنتين وثلاثين حالة ، أما الإناث فقد بلغت حالات الاعتداء الجسدي حالة واحدة ، والاعتداء

١ - الصحة والعنف - تقرير المجلس الوطني لشئون الأسرة - منظمة الصحة العالمية ٢٠٠٥م - ص ٢٤ ، ٢٥ ، ٢٨ .

الجنسي اثنتي عشرة حالة ، وتمثل هذه الإحصاءات الحالات الرسمية التي سجلت ووصلت إلى مكاتب الشرطة النسائية خلال أربعة أعوام (١).

وفي الغرب فقد أجريت دراسة عام (١٩٩٥م) تبين أن في بريطانيا وحدها حدث (٦,٦) ملايين حادثة عنف عائلي ، وفي عام (١٩٩٩م) أشار مكتب إحصاءات الجريمة أن (١٣٠٠) حالة وفاة نتجت بسبب العنف العائلي وأن ثلث الأمريكيات يتعرضن للعنف العائلي ، وأن (٣٠ - ٦٠%) من الأسر يحدث فيها إيذاء لأطفال ، وأظهرت الإحصاءات أن النساء معرضات لأذى العنف أكثر من الرجال بخمسة إلى ثمانية أضعاف ، وتبلغ جرائم العنف من قبل الزوج (٢١%) من مجموع جرائم العنف تجاه النساء ، بينما تبلغ نسبة جرائم العنف التي تقوم بها الزوجة كعنف عائلي (٢%) من جرائم العنف الموجهة للرجال ويقوم الرجال بـ ٩٢ % من جرائم العنف العائلي ، وفي جرائم القتل فإن (٣٠%) من النساء القتيلات قتلن بفعل الزوج أو الخليل . وفي خلال الأعوام من (١٩٧٦م إلى ١٩٩٦م قتلت (٣١٢٦٠) امرأة نتيجة عنف عائلي ، وأن (٣٩%) من النساء اللاتي حضرن للإسعاف كن ضحايا عنف عائلي وتزيد النسبة إلى (٨٤%) ممن عولجن (٢).

ثانياً : أثر العنف الأسري على الإجرام من حيث كونه يشكل سببا دافعا إلى الإجرام
للأسرة دور هام في تنشئة الفرد ، وفي سبيل إعداد الأولاد لمواجهة الحياة لابد من تنشئتهم على قوة احتمال الآخرين بدون عنف عليهم ، وإنماء طاقتهم الاحتمالية للعمل (٣). كما أن طبيعة العلاقات والقيم الأخلاقية التي تسود بين أعضاء الأسرة تساهم إلى مدى بعيد في توجيه سلوك الأبناء (٤) ، وتجعلهم يقاومون كل إغراء يدفع بهم إلى سلوك سبيل الجريمة (١) .

١ - د/ عواطف حسن الجشي " واقع سوء المعاملة من خلال القضايا الواردة لوزارة الداخلية " بحث مقدم المؤتمر حماية الطفل من سوء المعاملة والإهمال عبر حماية الأسرة وتعزيز التشريعات البحرين ٢٠٠١م منشور على صفحة المعلومات .

٢ - مجلة العلوم الاجتماعية الأحد ١٢ سبتمبر ٢٠١٠م - الموقع الإلكتروني للمجلة .
٣ - د/ رمسيس بهنام " الإجرام والعقاب علم الجريمة وعلم الوقاية " نشأة المعارف بالإسكندرية ١٩٧٨م ص ١٣٨ .

٤ - في إحدى الدراسات التي أجريت في الولايات المتحدة سئل بعض التلاميذ عن السبب الذي من أجله لم يصبحوا مجرمين وكانت الإجابة أن آباءهم علموهم التمييز بين الخطأ والصواب وأنهم

فإذا كانت الأسرة تقوم بدورها التعليمي والتهذيبي على أسس تربوية سليمة كان ذلك داعيا إلى سلوك أبنائها المسلك القويم ، أما إذا أصابها الخلل وساد بين أفرادها العنف والقسوة والإهمال والمحابة ، وانعدمت الرعاية والعاطفة ، فإن ذلك يعوقها عن القيام بهذا الدور التهذيبي وكان ذلك دافعا إلى سلوك أبنائها طريق الجريمة ^(٢) ، فالطفل الذي لا يلقى عطفًا من والديه ، أو يعيش في بيئة عائلية مضطربة ، قد ينمو لديه مع مرور الزمن شعورا بالكراهية والعداوة نحو والديه أو أحدهما . وفي لحظة معينة قد ينعكس هذا الشعور خارج العائلة نحو العالم الخارجي ، فيندمج الحدث في أنواع من السلوك التي لا يقرها المجتمع ^(٣) .

ولقد أوضحت العديد من الدراسات والإحصاءات أن الأسر التي يسودها العنف كثيرا ما تقررز أبناء غير أسوياء إلى المجتمع ، فلقد أجريت دراسة موضوعية على القتلة الصغار وذلك من أجل تحديد سبب القتل ولمعرفة طبيعة هؤلاء الأشخاص ، منها الدراسات التي قام بها دكتور رالف باني (RALPH BANAY) ، على ٢٠ حالة من الأطفال تتراوح أعمارهم ما بين السابعة والسابعة عشر ممن ارتكبوا جرائم . ويتكوين صورة إحصائية عن هذه الدراسة اتضحت بعض العوامل الموجودة في الحياة المنزلية لهؤلاء الأطفال والعلاقات الشخصية والعائلية .

ولقد كشفت هذه الدراسة أن ١٢ حالة من العشرين حالة التي درست اتصفت بضعف العلاقات بين الأب والأم ، وفي ١٠ حالات منهم كانت علاقة الأم بطفلها سيئة ^(٤) .

(آباءهم) كانوا نماذج للعمل الجاد والأمانة . وأضافوا أن آباءهم قد لفتوهم قيما هامة حول الطريقة التي ينبغي التصرف وفقا لها وأنهم - أي التلاميذ - كانوا يتصرفون عن اقتناع بهذه القيم وليس عن خوف من العقاب (د/أحمد عوض بلال - المرجع السابق - هامش ص ٣٧١) .

- ١ - علي عبد القادر القهوجي " علم الإجرام وعلم العقاب " الدار الجامعية ١٩٨٧م ص ١١٧ .
- ٢ - د/ أحمد حسني طه " مذكرات في علم الإجرام " المرجع السابق - ص ١٩٦ ، د / فتوح عبد الله الشاذلي " أساسيات علم الإجرام والعقاب " منشورات الحلبي الحقوقية - ص ٢٥٢ .
- ٣ - د/ يسر أنور علي ، د/ أمال عثمان - أصول علم الإجرام والعقاب " دار النهضة العربية - ص ٢٩٠ .

٤ - المجلة الجنائية القومية العدد الأول ١٩٦٩م ص ١٤ .

- ومن ذلك البحث الذي أجراه المركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية عن السرقة عند الأحداث كان من نتائجه : أن أسر الأحداث موضوع الدراسة ينقصها المستوى الخلقي المتين ، ويشيع فيها عدم الثبات وعدم الاكتراث بمستقبل أبنائها . وفي دراسة أخرى عن جناح الأحداث أسفر لبحث عن أن ٦١ و ٦٠% من الأحداث الجانحين الذين شملهم البحث كان علاقتهم مع آبائهم غير مرضية (أي يسودها الشجار بين الوالدين وقسوة الوالد والأبناء) (١).

- كما أكدت دراسة ميدانية أجريت على عينتتين من الأسر قوام كل منهما ٨٠٠ أسرة ، العينة الأولى من أسر جانحين ، أما الثانية فكانت من أسر غير الجانحين ، تبين أن أسلوب الأب في التربية في أسر المجموعة الأولى (الجانحين) كان متساهلاً في ٣٩,٨% منهم ، وقاسيا في ٢٦,١% منهم ، وعاديا في ٢٣,٩% ، بينما في أسر غير الجانحين كان ٤٤,٩% منهم أسلوبه متساهلاً ، ٧,٧٥% فقط كان قاسيا ، ٣٧,٦% منهم كان عاديا (٢) ، نلاحظ من الدراسة السابقة ارتفاع نسبة الجانحين بين الأسر التي تستخدم القسوة وهي ٢٦,١% ، بالمقارنة بالأسر التي لا تستخدم القسوة ٧,٧٥% . وفي إحصائية أخرى أجريت في مصر ثبت أن ٦١,٥% من الأحداث المجرمين كانت علاقتهم مع آبائهم سيئة ، وأن ٦٥% منهم كان الخلاف يسود العلاقة بين والديهم (٣) ، كذلك أثبتت إحصائيات أجريت في ألمانيا على ٥٠٠ مجرم من العائدين أن ٦٠% منهم قد نشأوا في ظل مبادئ تربوية غير سليمة ، وقام عالم ألماني بدراسة حالة ١٤٤ من المجرمين الأحداث فتبين له أن ٣٢% منهم كان والد كل منهم مجرماً ، وأن ٣٥% منهم كان أبائهم مدمنين خمر ، وأن ٥٥% منهم كان أحد أبويهم مريضاً عضوياً أو نفسياً ، وأن ٦٣% منهم كانت العلاقة سيئة بين أبويهم ، وأن ٣٦% منهم كان أحد أخوتهم مجرماً وأن ٢٢% كانوا وحيداً آبائهم (٤) .

١ - د/يسر أنور على ، د / أمال عثمان - مرجع السابق - ص ٢٨٩

٢ - د/ محمد شفيق " ظاهرة جناح الأحداث ، طبيعتها ووسائل مواجهتها " المكتب الجامعي الحديث ص ١٧٠.

٣ - م/محمد سامي قرني " علم الإجرام " النسر الذهبي للطباعة ص ١٣٧ .

٤ - م/محمد سامي قرني " علم الإجرام " النسر الذهبي للطباعة ص ١٣٧ .

ومفاد هذه الإحصاءات أن هناك علاقة واضحة بين العنف الأسري الذي هو صورة من صور التفكك العائلي وبين الإجرام .

وفي دراسة أخرى أجريت في المملكة العربية السعودية على عينة من الأحداث المنحرفين اتضح فيها أن ٧٨% من أفراد العينة انحدروا من أسر تتميز علاقتها بالاضطراب والتوتر ^(١) ، وفي دراسة أخرى أجريت في المملكة العربية السعودية وكان موضوعها " جرائم العنف عند الأحداث في المملكة " وهي دراسة مسحية أجريت على عينة قوامها ٨٩ حدث منحرف مودع بدار الملاحظة بالرياض . وكان من أبرز النتائج وجود علاقة التفكك الأسري وجرائم العنف عند الأحداث وأن هناك علاقة قوية بين التنشئة الاجتماعية غير السوية وجرائم العنف ، وأبرز هذه المؤثرات العاملة القاسية من قبل الآباء لأبنائهم والتي قد تصل إلى الطرد من المنزل ^(٢) .

وأشار تقرير التنمية البشرية لعام ٢٠٠٩م ^(٣) أن ضحايا جرائم الشرف في العالم سنويا ٥٠٠٠ امرأة .

كما يشير التقرير أن عدد جرائم الشرف حسب الإحصاءات المتاحة في مصر كان ٥٢ جريمة عام ١٩٩٥م وفي العراق ٣٤ جريمة ٢٠٠٧م وفي الأردن ٢٨ جريمة عام ٢٠٠٥م وفي لبنان ١٢ جريمة عام ١٩٩٨م .

كما كشف بحث ميداني أجرى على ٢٦ من نزلاء إصلاحية بفرنسا أن أحد عشر فردا منهم قرر أن العلاقة بين أبيه وأمه تسودها الكراهية والبغض ، وثمانية آخرون قرروا أنه كثيرا ما تقوم المشاحنات والمشاجرات بينهما لأسباب تافهة ^(٤) .

وتشير بعض الدراسات في فرنسا أن التصدع الأسري ^(١) ، يقف وراء ٩٠% من حالات إجرام الأحداث ، كما تشير الدراسات الأمريكية إلى أنه من بين كل سبعة من

١ - د/ حسون تماضر " البيت ، المدرسة ، ووسائل الإعلام وانحراف الأحداث في الوطن العربي " المجلة العربية للدراسات الأمنية - دار النشر بالمركز العربي للدراسات الأمنية والتدريب - الرياض - العدد السابع ١٤٠٩هـ ص ٤٩-٧٣ .

٢ - عبد المحسن المطيري " العنف الأسري وعلاقته بانحراف الأحداث لدى نزلاء دار الملاحظة بمدينة الرياض " - دراسة مقدمة استكمالاً لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية - الرياض ١٤١٧هـ/٢٠٠٦م ص ٦٣، ٦٢ .

٣ - www.arab-hdr.org/publications/contents/arabic/٢٠٠٩/ch٤-a.pdf

٤ - د/ جلال ثروت " علم الإجرام وعلم العقب " ٢٠٠٧م هامش ص ١٣٤ .

المجرمين الأحداث كان هناك ثلاثة آتون من أسر يسود فيها انعدام التفاهم بصورة دائمة (٢) .

١ - التصدع الأسري قد يكون ماديا وقد يكون معنويا ، فالتصدع المعنوي يقصد به أن تسود الأسرة - مع ترابطها المادي - علاقات سيئة مضطربة من مشاحنات ومشاجرات مستمرة ومناقشات حادة بين الأبوين ، أو جهل الأبوين بأساليب التربية السليمة إما بالقسوة البالغة في معاملة الطفل بإهانته أو ضربه أمام الغير مما يؤدي إلى إيجاد عقد نفسية لدى الطفل قد تدفعه إلى الجريمة وغير ذلك من العوامل الأخرى التي تؤدي إلى التصدع المعنوي (د/حسن محمد ربيع - مبادئ علم الإجرام) المؤسسة الفنية للطباعة والنشر ص ١٩٠ .

٢ - د/أحمد عوض بلال - المرجع السابق - هامش ص ٣٧٤ .

المطلب الثاني

المدرسة

تحتل المدرسة المكان الثاني في الأهمية بعد الأسرة في التكوين النفسي للفرد . فالمدرسة هي الوسط الاجتماعي الأول الذي يواجهه الطفل خارج الأسرة . ونجاح الطفل أو فشله في دراسته يتوقف على إمكانياته الذهنية ، وعلى المعاملة التي يتلقاها من معلميه . فقد تكون هذه الإمكانيات متواضعة أو يعامل معاملة سيئة ، فلا يستطيع التكيف مع هذا الوسط فتبدو عليه مظاهر الفشل في شكل الهروب من المدرسة ، أو عدم الانتظام في الحضور ، أو الفوضى ، أو التسكع في الشوارع ، أو الذهاب إلى أماكن اللهو أثناء اليوم الدراسي ، أو الانضمام إلى قرناء السوء ، والحصول على درجات منخفضة .

هذه الحالة من الفشل الدراسي قد يعتبرها الشخص مرحلة طارئة في حياته فيجتهد في تجاوزها ويبحث عن أسلوب آخر غير الدراسة كتعلم مهنة مثلاً .

وقد ينجم عن هذه الحالة لدى بعض الأشخاص الشعور بالإحباط والعجز فتولد في نفسه عقدة الشعور بالظلم والنظرة إلى المجتمع نظرة عدائية ربما تدفعه إلى الجريمة^(١) . فالأسرة ليست القوة الوحيدة على أية حال ، إذ أن هناك قوى أخرى في البيئة تلعب دوراً له شأنه في تحديد نمط السلوك الذي يسلكه الطفل . ونظراً لأن المدرسة تستقبل الطفل في سن مبكرة نسبياً ، فهي في وضع استراتيجي يجعلها تؤثر في تنميته وتكوينه لحياته المستقبلية ، لأن المدرسة هي حلقة الوصل بين الأسرة وبين بقية أجزاء المجتمع الكبير ، فهي تكمل ما لا قدرة للأسرة على تسييره لأبنائها من عناصر الثقافة المعنوية المتعددة ، إذ هي الوسيلة التي تنتقل بها بعض أجزاء ثقافة المجتمع عبر الأجيال المتعاقبة ، المدرسة مصنع ، يعد للمجتمع عناصره البشرية الدربة على أداء أدوارها الاجتماعية لخدمة أهدافه وغاياته^(٢) .

١ - الدكتورة فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ١٦٠ ، د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ١٢٠ ، ١٢١ .

٢ - د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ١٩٤ .

صلة المدرسة بالإجرام :

إن فشل المدرسة في القيام بدورها التعليمي والتثديبي يعد عاملاً من العوامل المهيئة للسلوك الإجرامي . وقد أثبتت الدراسات التي أجريت في هذا الصدد أن نسبة كبيرة من المجرمين كانوا من التلاميذ الفاشلين في مدارسهم . ويفسر ذلك بأن الفشل في الدراسة وما يصطحبه من سخرية الزملاء ، وتوبيخ المدرس وقسوته يولد في نفسه الشعور بالظلم ، والحق على المجتمع الذي صدر عنه هذا الظلم ، وتتبلور هذه العقدة في النهاية وعلى نحو لا شعوري ، في صورة عداوة للمجتمع كله . يقود صاحبه إلى سلوك طريق الإجرام .

وقد يكون للمدرسة نافذة أخرى يتسلل منها الجنوح ، ذلك أن ظاهرة الهروب من المدرسة هي الأرضية أو الخلفية التي تقف وراء غالبية حالات الجنوح . لأنه أثناء " تسكع " الأطفال مع غيرهم من المتهربين كثيراً ما يقعون تحت تأثير من هم أكبر منهم من الأولاد أو البنات الذين يعلمونهم السرقة وغيرها من أفعال الانحراف . ويهرب الأطفال من المدرسة لأنهم يفقدون الإشباع العاطفي لسبب أو لآخر ، وقد ينشأ عدم الرضا عن المدرسة عن مواقف مختلفة ، كأن يكون منهج الدراسة الروتيني لا يلائم إلا التلميذ العادي فيضيق به . ويهرب التلميذ الغبي لأن المنهج صعب عليه ، أو قد تكون مادة الدروس التي تلقى عليه لا تتصل بتجارب التلميذ اليومية فيفقد اهتمامه بدراسة شيء ليس له أي معنى عنده (١) .

وقد تدفع العلاقة المضطربة مع مدرس لا يفهم حاجيات الطفل إلى أن يهرب من المدرسة . كما أن التشدد الذي تفرضه مدرسة تطالب بالطاعة عن طريق إجراءات عنيفة متسلطة قد يؤدي إلى زيادة الشعور بالتمرد كانتقام من ذوي السلطة ، وهو شعور يحمله الأطفال إلى المدرسة نتيجة وضعهم في بيوتهم .

ويجدر بنا التنويه إلى أن كراهية بعض الأطفال لمدرستهم بوجه عام ، أو لبعض مدرسيهم بوجه خاص ، قد لا تقع على عاتق المدرسة وحدها . بل هي ظاهرة تشكل

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ١٤٢ ، د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٦٥ ، د/ حسن محمد ربيع - المرجع السابق - ص ١٩٥ .
١٧٦

جزء من الإطار الثقافي الذي يطبع حياة الطفل في منزله وفي أسرته ، وبين مجتمع أقرانه ، ولكن هذه الظاهرة غالباً ما يشار إليها من خلال محيط المدرسة بوجه خاص . لأن طبيعة النشاطات التي تقدمها المدرسة هي التي تكشف كراهية الطفل للمدرسة بصورة واضحة ، رغم أن أسباب الكراهية هذه قد ترجع إلى ظروف ومواقف خارجية ، تلبورت بعيداً عن محيط المدرسة وظروفها .

كذلك فإن الصحبة المدرسية تؤثر تأثيراً كبيراً على تصرفات الحدث وسلوكه الإجرامي ، فأصدقاء السوء الذين يخالطونه في المدرسة يؤثرون عليه تبعاً لكونه أسلس قيادة وسط الجماعة منه وهو منفرد ، فتسوقه في تيارها ويقلد ما يفعله أعضاؤها بدافع الإيحاء الذاتي الذي تنهياً له عندئذ مادة غذاء وفيرة . غير أن هذا كله يتوقف على مدى استعداده الطبيعي للانحراف ، فالحدث يختار نوع الأصدقاء الذين يخالطهم وفقاً لاستعداداته وميوله ، فالطفل غالباً ما يبحث عن جماعة أصدقاء تناسبه ، لها ماله ، وعليها ما عليه .

كذلك فإن الفشل الدراسي قد يستتبع دخول الحدث في مرحلة الإعداد المهني ، كما قد يتجه الحدث بعد قضاء الحلقة الأساسية من التعليم إلى تلك المرحلة كي يتدرب على حرفة ، ومجتمع الإعداد المهني يختلف عن مجتمع الأسرة والمدرسة ، ويرجع هذا الاختلاف إلى ضعف أو غياب الدور التهديبي في مرحلة الإعداد المهني الذي لا يعني إلا بجانب التدريب العملي على الحرفة التي سيمارسها الحدث في المستقبل ، وفي مرحلة التدريب المهني يتمتع الحدث بقدر من الحرية قد يسئ استغلاله ، هذا فضلاً عن توافر قدرراً من المال قد كسبه في مرحلة التدريب قد ييسر له بعض صور السلوك غير السوي الذي تقوم به الجرائم^(١) .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ١٤٢ ، د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق ص ٢٥٨ .

المطلب الثالث

العمل

يلعب العمل دوراً هاماً في حياة الإنسان ، فهو يشغل وقته وبعض مورد رزقه ، كما ازداد إقبال الأحداث على التدريب على حرفة ما في السنوات الأخيرة بسبب طغيان الحياة المادية ، وحاجة الأهل الفقراء إلى مساعدة الأبناء لهم .

فالأمر السابق يتيح للشخص فرصة الاتصال بغيره وهؤلاء منهم الأشرار والصالحون . وقد تحدث بين الشخص وهؤلاء ألفة ، وقد تحدث جفوة . وهنا يبرز الخيط الأول في صلة العمل بالظاهرة الإجرامية ، فإذا ألف الشخص زملاء في العمل وكانوا من شرار الناس كان ذلك مدعاة لإقدام الشخص على الخروج عن النظام ومخالفة القانون ، لاسيما إذا كان لديه استعداد إجرامي.

لذلك فإن العمل له أهمية كبيرة على حجم الإجرام ، وعلى نوع الإجرام . لذا سوف أتحدث عن تأثير العمل على حجم الإجرام ، ثم على نوع الإجرام ، ثم أتحدث عن إجرام ذوي الياقات الزرقاء والياقات البيضاء .

أولاً : تأثير العمل على حجم الإجرام

يختلف حجم الإجرام من مهنة إلى أخرى ، ويرجع ذلك إلى طبيعة العمل داخل المهنة الواحدة من ناحية ، ومن ناحية ثانية أن من يشتركون في أداء نوع معين من العمل تجمع بينهم عادة ميول واحدة هي التي دفعتهم إلى اختيارها .

وقد دلت الإحصاءات في كثير من الدول أن المهنة من المؤثرات التي تفعل فعلها في ظاهرة الإجرام وأن حجم الإجرام يختلف باختلاف المهن^(١) .

ولكن هذا الذي كشفت عنه الإحصاءات ، يتلقاه علماء الإجرام بشيء من التحفظ . فيقول العالم Nicefuro إنه مع التسليم بأن نوع المهنة يهيئ جواً نفسانياً معيناً من شأنه أن يؤثر على التكوين النفساني للمشتغلين بها فيكسبهم خصالاً معينة ، إلا أنه لا يصح أن يغيب عن البال أثر الخصال الطبيعية لا المكتسبة من ناحية كونها تجذب

١ - د/ حسن ربيع - المرجع السابق - ص ٢٠١ .

الإنسان نحو مهنة دون أخرى ، أو أثر عامل السن من ناحية أن بعض المهن أو بعض الأعمال في المهنة الواحدة ، يغلب أن يكون المشتغلون به شباناً . ومن ثم فإن اختلاف الإجرام كمية ونوعاً من مهنة إلى أخرى ، كما يرجع إلى نوع المهنة وإلى كونه يكسب الأفراد القائمين بأعمالها سمات نفسية معينة ، قد يكون راجعاً إلى الميول النفسية الطبيعية لا المكتسبة والتي كان من شأنها أن اختار أولئك الأفراد تلك المهنة بالذات مؤثرين إياها على غيرها ، وقد يعزى أيضاً إلى السن الغالب على الأفراد المشتغلين بالمهنة أو بعمل من أعمالها وإلى كونهم في معظمهم أحداثاً أو شباناً^(١) .

ثانياً : تأثير العمل على نوع الإجرام

بيئة العمل ذاتها قد تكون سبباً في توجيه الفرد إلى نماذج معينة من الجرائم ، فقد تتضمن بيئة العمل من العناصر ما يكون من شأنه أن يحدث تغييراً في نفسية الفرد ويؤثر ذلك في تكوين الشخصية الإجرامية .

فهناك من الظروف التي يصادفها الفرد في بيئة العمل ما قد يدفعه إلى نوع معين من الجرائم ، كان من المحتمل ألا يقدم عليها إذا لم يكن قد مارس تلك المهنة ، فالموظف العام الذي يعهد إليه القانون بممارسة اختصاصات معينة قد يغريه ذلك بإساءة استغلال وظيفته في تحقيق الكسب غير المشروع عن طريق الحصول على مقابل في صورة الرشوة من الجمهور لما يؤديه من خدمات ، والأمين على العهدة قد يختلس ما في عهده من أموال أو أدوات مادية مملوكة للدولة أو للأفراد . والصيدلي قد يسيء استعمال خبرته الفنية فيسهل للغير تعاطي المواد المخدرة والطبيب قد يقدم على جرائم الإجهاض أو هتك أعراض المرضى .

وبعض المهن قد يحدث في نفسية الفرد تعديلاً يجعله أقل حساسية للسلوك الإجرامي ، فيسهل بذلك إقدامه عليه ، فالجزار لا يشعر بذات التردد الذي يشعر به غيره من الأفراد إزاء جرائم القتل والاعتداء على سلامة الجسم ، فإذا خضع لتأثير عوامل

إجرامية يكون احتمال إقدامه على جريمة من هذه الجرائم أقوى من احتمال إقدام الشخص العادي عليها^(١) .

كذلك فإن حرفة النجارة مثلاً قد تساعد الفرد على ارتكاب جرائم السرقات المختلفة بطرق الكسر . كما أن عامل السيارات الفني قد تسوقه حرفته هذه إلى تسهيل تنفيذ الفكر الإجرامي الذي يثور داخل نفسه ويدفعه إلى ارتكاب جرائم سرقات سيارات . كما أن ألعاب الحواه قد تسهل للشخص ارتكاب جرائم الغش والنصب . ولا يخفى ما لتأثير الحرف المختلفة على ارتكاب الجرائم خاصة في حالات البطالة التي يصاب بها الفرد . فهنا يتأثر الفرد بسوء حالته الاقتصادية مما يسهل عليه الوقوع في الجريمة مادام طريق وصول إليها ميسراً عن طريق حرفته التي يتقنها^(٢) .

ثالثاً : إجرام ذوي الياقات الزرقاء والبيضاء

أ- إجرام ذوي الياقات الزرقاء :

تشير الاحصاءات الجنائية في بلاد العالم المختلفة إلى ارتفاع معدل إجرام ذوي الياقات الزرقاء (وهم طائفة عمال المصانع والحرفيين في الورش المختلفة) حجماً ونوعاً ، ويمكن تفسير هذه الظاهرة بأسباب كثيرة منها :

انخفاض المستوى التعليمي لهذه الفئة : فهم إما فاشلين في دراستهم أو لم يتلقوا أي قدر من التعليم ، والفشل الدراسي ينبئ عن شخصية عاجزة عن التكيف الاجتماعي وينذر بالانحراف والإجرام ، والجاهل قد حرم من الدور التهديبي الذي يقوم به المدرس أو الذي تتضمنه الكتب الدراسية ، فضلاً عن ضعف قدرته على كبح جماح نفسه عند الغضب فيقدم على جريمته .

قد تساهم فترة التدريب على الحرفة في خلق الاستعداد الإجرامي أو الانخراط في طريق الإجرام لأسباب المذكورة آنفاً . البيئة التي ينتمون إليها غالباً ما تكون متصدعة كالأُسرة التي ينتسبون إليها والتي يرثون منها الاستعداد الإجرامي ، أو تسود هذه البيئة قيم اجتماعية تحض على الإجرام كعادة الأخذ بالثأر ، أو القتل انتقاماً للشرف .

١ - د/ فتوح عبد الله الشاذلي - المرجع السابق - ص ٢٥٩ ، ٢٦٠ .

٢ - د/ مأمون سلامة - المرجع السابق - ص ٢٦٧ .

تنظر هذه الطائفة إلى بعض الأفعال التي تعد جرائم نظرة بسيطة ، مثال ذلك الإجهاض ، أو الغش في ممارستهم للمهنة .

القدوة السيئة في العمل : سواء خلال فترة التدريب ، أو أثناء ممارسة المهنة حيث تسود بيئتهم قيم اجتماعية هابطة يرتبط بها دخول مرتفعة خاصة في السنوات الأخيرة وينفقون جزءاً كبيراً منها على الملذات والمحرمات ، حيث التقليد والمحاكاة بينهم " فكل قرين بالمقارن يقتدي " .

يرتبط الفشل في التدريب أو في ممارسة المهنة غالباً بالبطالة وانقطاع مورد الرزق وهي عوامل تدفع غالباً إلى الجريمة وبالذات جرائم الأموال التي قد تقترن بها جرائم العنف أو العرض .

ب- إجرام ذوي الياقات البيضاء :

وهم رجال الأعمال وكبار الموظفين . وهؤلاء لا تظهر جرائمهم غالباً في الإحصاءات الجنائية رغم ارتفاع معدلاتها من الناحية الواقعية وذلك للأسباب الآتية :

- جانب كبير من هذه الفئة تدفعهم الرغبة في الكسب السريع لتحقيق طموحات مادية معينة أو الظهور بمظهر اجتماعي معين في عالم تسوده حالياً المادية المطلقة التي لا توقف من غلوئها قيم أخلاقية سامية .

- أن أعمالهم ووظائفهم تتيح لهم الفرصة لارتكاب بعض الجرائم التي يحققون من ورائها إثراءً كبيراً .

- مركزهم الاجتماعي والوظيفي يمكنهم من إخفاء جرائمهم أو الإفلات من يد العدالة .

- أن هذه الفئة لا تنظر إلى بعض الأعمال على أنها جرائم كالتهرب الضريبي .

المطلب الرابع

الأصدقاء

يختار الانسان أصدقاءه من جيران الحي الذي يقيم فيه ، أو من زملائه في المدرسة أو العمل . وتلعب كل من الأسرة والمدرسة وظروف العمل دوراً كبيراً في تحديد هذا الاختيار . والإنسان في اختياره لأصدقائه يفضل المجموعة التي تتقارب معه في السن وتتفق معه في الميول والاتجاهات . ووجود الشخص بين جماعة الأصدقاء يحدث تأثيراً متبادلاً ، فكل منهم يؤثر في تكوين شخصية الآخر بدرجات متفاوتة حسب مقدرة كل منهم في الإيقاع وقوة الشخصية . فإذا سادت الجماعة مبادئ وتقاليده سليمة انعكس ذلك على سلوكهم وغرائزهم فيصدر عنهم السلوك السليم^(١).

اما إن كانت الجماعة من الجماعات المتمردة والتي تميل إلى الثورة على أنماط السلوك الاجتماعي وقواعد الضبط ولا تحترم القانون فإن تأثيرها على الفرد في الغالب يكون سيئاً فجماعة الأصدقاء يمكن أن يكون لها دور تهذيبي هام على الفرد كما يمكن أن تكون عاملاً يساعده على الانحراف والإجرام .

ولا تنفرد عصابة الأصدقاء بتأثيرها على الفرد بل تساهم في هذا التأثير عوامل تتضافر معها ، أهمها سوء معاملة الأسرة للحدث سواء بسبب فقرها أو عدم الأنفاق عليه وحرمانه من الأشياء الضرورية ، وتسهم المعاملة السيئة للطفل في المدرسة زيادة توجيئه نحو عصابة الأصدقاء ويكون فشله سبب انضمامه لعصابة الأصدقاء فيرتبط عاطفياً بأصدقائه كما يشعر معهم بالراحة النفسية ومن هنا تتجه هذه الجماعة من أجل الحصول على المال إلى صور السلوك غير المشروع ويقضون أوقات فراغهم في أماكن تقربهم للجريمة .

وقد لاحظ بعض الباحثين من خلال أبحاثهم ان عدد العائدين إلى السرقه من البالغين أكثر من ٥٠% وخاصة ممن كانوا يقضون أوقات فراغهم في الأماكن الترفيهية وقت الدراسة وهذه الأماكن لها سمعة سيئة كالمقاهي وأماكن السهرات ويضاف إلى ذلك أن معاشره أصدقاء السوء من المجرمين وغيرهم مما يؤثر على تكوين الشخصية الإجرامية

١ - د/ علي عبد القادر القهوجي - المرجع السابق - ص ١٢٣ .

. أما إذا كان الشخص ممن يذهبون إلى النوادي الرياضية والندوات الثقافية والفنية وممارسة هذه الأنشطة من الأشياء التي تحد من الالتجاء إلى الجريمة^(١) .

١ - د/ فتوح الشاذلي - المرجع السابق - ص ٢٦٢ .

المبحث الرابع

العوامل الثقافية

ويقصد بها مجموعة العوامل الاجتماعية ذات الطابع المعنوي ، أي تلك العوامل التي تشكل الجانب المعنوي الروحاني في كل مجتمع ، والعوامل الثقافية يتكون من مجموعها الوسط الثقافي أو البيئة الثقافية العامة .

ودراسة البيئة الثقافية لها أهميتها في علم الإجرام . إذ أن كل عنصر من العناصر المكونة لها يمكن أن يؤثر إيجاباً أو سلباً على ظاهرة الإجرام في المجتمع ، فتقافة كل مجتمع تطبع إجرامه بطابع مميز ، ولذلك كان تأثير البيئة الثقافية على الإجرام موضع اهتمام الباحثين منذ وقت بعيد ، ويتحقق تأثير البيئة على الإجرام من خلال كل عنصر من عناصرها . ويتمثل أهم عناصر البيئة الثقافية في : التعليم ، ووسائل الإعلام ، والتقدم العلمي والتكنولوجي ، والدين .

وسوف نتناول كل عنصر من هذه العناصر في مطلب مستقل .

المطلب الأول

التعليم

لا يقصد بالتعليم في مجال الدراسات الإجرامية مجرد تلقين مجموعة من المعلومات عن طريق القراءة والكتابة ، أي ما يسمى عملية محو الأمية ، وإنما المقصود هو مجمل عملية التعليم بما تشمله من تهذيب وتربية وتلقين للقيم الأخلاقية والدينية والتدريب على الطاعة وخلق روح التعاون بين الأفراد .

العلاقة بين التعليم والظاهرة الإجرامية

اختلف العلماء في تحديد الصلة بين التعليم والظاهرة الإجرامية إلى عدة مذاهب :
المذهب الأول : ذهب أنصار هذا المذهب إلى القول بأن للتعليم أثراً مانعاً من الجريمة :

ساد الاعتقاد بأن التعليم يترتب عليه انخفاض معدل الظاهرة الإجرامية وأن الأمية محرك أساسي من محركات الإجرام ، وهكذا ظهرت مقولة فيكتور هيجو الشهيرة " إن فتح مدرسة يعدل إغلاق سجن"^(١).

فالتعليم عامل مضاد للإجرام ، لما يبثه في نفوس الأفراد من قيم ومعارف ودعّمه للقدرة الفردية على مواجهة الحياة وحل المشاكل والتبصر بالحقوق والواجبات. كما أن التعليم يبذل الاعتقاد في الخرافات ، مما يحول بين الفرد وبين وقوعه فريسة بين يدي المحتالين والناصبين ، كما ينمي التعليم قدرات الفرد وخبراته ويدعم مواهبه فيسهل بالتالي من فرص الحصول على العمل الشريف المجزي ،

وبالجملة فإن هذا الرأي يميل إلى القول بأن الصلة بين التعليم والسلوك الإجرامي علاقة طردية.

المذهب الثاني : أن التعليم لا يقلل من نسبة الإجرام بل على العكس يرفعها :

في حين مال أنصار المدرسة الوضعية إلى القول بأن ارتفاع مستوى التعليم لا يفلح في الإقلال من النسبة العامة للإجرام . ذلك أن الجريمة في النهاية هي ثمرة تكوين إجرامي عضوي أو نفسي موروث ، بل يمكن للتعليم أن ينمي هذا التكوين الكامن في الفرد بأن يمد هذا الأخير بأفكار وخبرات يستعين بها في إيقاظ هذا الميل الفطري للإجرام.

المذهب الثالث : أن التعليم لا يؤثر على الظاهرة في مجموعها :

ذلك أن الرابطة بين التعليم والجريمة ليست صلة حتمية ، فلا الجهل يوقع حتماً في الإجرام ،

فكم من الجهلاء شرفاء ، ولا العلم يبعد بالفرد حتماً عن سبل الجريمة ، فكم ممن بلغوا أرقى مراتب العلم قد سقطوا في براثن الإجرام. ولعل هذا هو الذي يفسر استمرار المدارس والسجون جنباً إلى جنب عكس ما كان يأمله فيكتور هيجو .

١ - د/ فوزية عبد الستار - المرجع السابق - ص ١٤٨ .

ونرى من هذه الزاوية أن هناك رابطة مزدوجة تصل بين السلوك الإجرامي والتعليم ، فهذا الأخير قد يمنع من الاتجاه في طريق الجريمة أو التعرض لها ، وأحياناً قد يدفع إلى ارتكابها.

فمن حيث أن التعليم قد يمنع من سلوك سبيل الجريمة أو التعرض لها ، فكما سبق القول فإن التعليم يبصر الفرد بحقوقه فلا يكون عرضة لأن يكون مجنياً عليه في جرائم كثيرة أهما النصب. كما أنه يجعل الشخص أكثر ميلاً إلى حل مشاكله بطرق مهذبة ومشروعة بعيداً عن العنف . كما أن الإيمان بالخرافات لا يجد سبيلاً سهلاً بين المتعلمين. كما أن الفرد عن طريق التعليم يمكن أن يتجنب خطر البطالة ويرتفع بمستواه الاقتصادي والاجتماعي .

أما من حيث أن التعليم قد يدفع إلى ارتكاب الجرائم ، فيحدث ذلك إذا صادف التعليم شخصاً ذو ميل إجرامي موروث أو فطري فيحاول أن يستعين بما أكسبه التعليم من خبرات في ابتداع أساليب مبتكرة في ارتكاب وإخفاء جرائمه .

ويصدق هذا على الأخص في عصرنا الحالي الذي شاعت فيه جرائم المعلوماتية والجرائم التقليدية " السرقة والنصب والتزوير والقتل " كالتحكم في برمجيات الطائرات او بيانات الصحة في المستشفيات الواقعة بالأساليب الكمبيوترية التي تتطلب في شخص مرتكبها درجة من التعليم تجعله قادراً على التعامل مع الآلة المعجزة المسماة بالحاسب الآلي .

علاقة التعليم بنوع الجريمة

أن أثر التعليم على الظاهرة الإجرامية ينصب على طبيعة ونوع العمل الإجرامي ، وكما لاحظت الدراسات البيئية فإن إجرام الأميين يتصف بطابع القسوة ويعتمد على القوة العضلية مثل القتل والضرب والجرح والسرقة بالإكراه والحرق وتسميم الماشية ، وجرائم الشرف والاعتبار كالسب والقذف. على أن يؤخذ في الاعتبار أن إجرام الأميين قد يرجع إلى عامل آخر ارتبط بالأمية ، كوجود عاهة في العقل أو مرض نفسي أو

فقر أو تصدع أسري حال بين الفرد وبين التعلم. هنا لا تظهر الأمية كامل إجرامي ، بل إن الإجرام والأمية هنا نتيجتان لعامل واحد .

وبينما يغلب بين أنصاف الأميين - وهم من لا يجيدون القراءة والكتابة أو لا يعرفون أحدهما - جرائم ابتزاز الأموال بالتهديد واغتصاب السندات وإتلاف الممتلكات والضرب والجرح.

وحيث يدفع التعليم إلى ارتكاب الجرائم فالبين أنها غالباً ما تكون من نوع الجرائم القائمة على الحيلة والخداع ، كالنصب وخيانة الأمانة وإعطاء الشيك بدون رصيد والتهرب الضريبي والجمركي والتزوير وتزيف العملة

وقد غالى أنصار المدرسة الوضعية في إبراز هذا الأثر ، حتى أن لومبروزو ردد أن تعليم المجرم معناه زيادة إتقانه للجريمة .

ونعتقد أنه إذا كان للتعليم في بعض الحالات أثر على طبيعة الجريمة وبوجه خاص أسلوب تنفيذها فإن ذلك لا يجب أن يغفل بنا عن دور التعليم كأسلوب تأهيل فعال خاصة إذا ما اقترن التعليم بالتربية الأخلاقية السليمة والتوجيه المهني الصحيح ، كل ذلك بما يكفل تجنب الانحراف والجريمة^(١) .

١ - آمال عثمان ، يسر أنور - المرجع السابق - ص ٣١١ .

المطلب الثاني

وسائل الإعلام

أولاً : ماهيتها وأنواعها : يقصد بها مجموعة الوسائل الفنية التي تسمح بالانتشار السريع للأخبار والآراء والأفكار ، وتشمل هذه الوسائل الصحافة والإذاعة المسموعة والمرئية (التلفاز والقنوات الفضائية) (١) .

فلا يأوي المواطن المعاصر إلى فراشه قبل أن يقرأ أو يسمع كما هائلاً من المعلومات والمشاهد التي تعرض أفكاراً واتجاهات وفنوناً ودعايات تستهدف شد انتباهه وتوجيهه إلى هدف من أهدافها، وتحاصره حصاداً محكماً وأصبحت المعلومات ضرورية لمباشرة الحياة اليومية الاجتماعية والعملية (٢) ،

ويقوم الإعلام ببث رسائل واقعية بصورة موضوعية ، أو قد يعرض على العامة رسائل خالية من وحي مؤلفيها (٣) ، ونذكر من هذه الوسائل التلفاز والقنوات الفضائية والتي من الممكن أن يكون لها تأثير على الجرائم :

التلفاز : جهاز للصوت والصورة وهو من الأجهزة الحديثة التي اخترعها الإنسان ، فمارس صنعها وتوجيهها ، والإفادة منها . وقد عم هذا الجهاز العالم أجمع ، فلا تكاد تجد دولة من دول العالم أو قطر من الأقطار يخلو منه، بل قد يتكرر وجود التلفاز في المنزل الواحد لكل حجرة جهاز حسب الإمكانيات (٤) ، وأصبح الناس يتسابقون لاقتنائه وحيازته في بيوتهم ونواديهم ومؤسساتهم ومكانتهم ودور تعليمهم وذلك من أجل ما يحقق لهم من مردود نافع يسمعون ويرونه من البرامج الثقافية والتوعية الدينية .

١ - د/ عوض محمد عوض - مبادئ علم الإجرام - مؤسسة الثقافة الجامعية بالإسكندرية ١٩٨٠م ص ٢٩٩.

٢ - د/ نور الدين هنداي - وسائل الإعلام وانتشار الجريمة في المجتمع - بحث مقدم إلى المؤتمر الثاني بكلية الحقوق جامعة حلوان - حول الإعلام والقانون من ٩ إلى ١٠ مارس ١٩٩٩م - ١٥.

٣ - د/ مها الكردي - وسائل الإعلام والمجال الفني - بحث مقدم للمجلة الجنائية القومية - العدد الثالث سنة ٢٠٠٠م - ص ٦٢ .

٤ - الشيخ جاد الحق علي جاد الحق - بحوث وفتاوى معاصرة - مطابع الوفاء - المنصورة - ط ١٩٩٥م ج ٥ - ص ٤٢٥ .

الطبق الهوائي : وانتشر عرض كافة القنوات الفضائية في المنازل والأماكن العامة ، عن طريق عمل شبكات خاصة يتولاها بعض الأفراد ، وتقوم ببث القنوات الفضائية عن طريق الأطباق الهوائية في المنازل ، ويمكن لها أن تبث أية قنوات دون أي رقابة من وزارة الثقافة ، لأنه لا يستلزم هذا البث استصدار ترخيص للعرض ، باعتبار أن الطبق الهوائي لا يعد مصنفاً فنياً، إنما هو مجرد إريال خارجي يعد العرض بواسطته مباحاً بدون ترخيص - مقابل اشتراك يسدد لمن يقوم بتوجيه الطابق الهوائي إلى التلفزيون الخاص بكل أسرة^(١) .

وإذا كانت الجريمة ترتكب في الغالب بواسطة سلاح ناري أو غيره فإنه من الممكن أن ترتكب جرائم العرض خاصة بواسطة الإعلام والأداة في ذلك هو القلم - البث المسموع أو المرئي - بل أن الفاعل الأساسي لجرائم الإعلام هو الإنتاج الإعلامي الذي يمكن أن يكون إنتاج فرد واحد وفي الأغلب والأعم أن يكون ثمرة جهد مشترك بين أكثر من فرد ، كما قد تكون تلك الوسائل دافعاً إلى ارتكاب جرائم العرض .

ثانياً : أثر وسائل الإعلام على الجرائم ومدى تدخل التشريعات في الحد منها

إن وسائل الإعلام بجانب ما تتناوله من البرامج الثقافية والتوعية الدينية وفي مقدمتها القرآن الكريم والآذان ، والأحاديث النبوية الشريفة ، وغير ذلك من الوعي الصحي والاجتماعي والاقتصادي ، والوقوف على أخبار العالم من خلال نشرات الأخبار العالمية والمحلية ، والتعرف على حلقات من التاريخ الإسلامي ، وغيره من تاريخ الأمم لربط الحاضر بالماضي وإلقاء الضوء على المستقبل وما يرتجي فيه ، وبجانب ما تقدم فإن التلفاز يبث مسلسلات وتمثيلات متضمنة أقوالاً وأفعالاً تناقض سلوكيات الإسلام وأخلاقياته ، كما أنه يبث برامج مختلفة بها ما يضر السذج من الناس الذين لا يفقهون ما ترمي إليه ، وتستهوهم الأغاني والموسيقى ومناظر الممثلين والممثلات ، وبعضهن يكن على حال تخدش الحياء ، وتخالف الدين ، وتحرك في قلوب الشباب والشابات ، شهوات منكورة تؤثر بالسلب على عواطفهم ووجدانهم ، وتخالف آداب الإسلام وسلوكياته وأخلاقه. إذ أنها محركة للغرائز باعثة على الشهوات

١ - القضية رقم ٨٥٤٢ لسنة ٢٠٠٤ ، جنح السيدة زينب - صدر بتاريخ ٢٠٠٤/١٠/٣١ م .

والغواية لدى الشباب والغزل والمجون والفجور والفسق^(١) ، فالتفاف بهذا سلاح ذو حدين خيره خير ، وشره شر ، فمن رأى واستمع إلى ما لا يتعارض مع الفضائل ، ولم ينشغل بذلك عن أداء الحقوق والواجبات ، سواء كانت دينية أو اجتماعية شخصية أو أسرية ، فإن الأصل في ذلك هو الإباحة ، أما من شغل نفسه بمرأى التفاف المتعارضة مع أصل الإيمان. فقد تجاوز وأغفل ما هو مسئول عنه لصالحه أو لصالح وطنه ودينه وأسرته ، واتخذ التفاف ملهاة مستمرة. فإنه - عندئذ - ملوم ومسئول عن ضياع وقته فيما لا ينفعه أو ينفع غيره ، ويعرض نفسه للمسئولية أمام الله - عز وجل - القائل سبحانه وتعالى : { إِنَّ السَّمْعَ وَالْبَصَرَ وَالْفُؤَادَ كُلُّ أُولَئِكَ كَانَ عَنْهُ مَسْئُولًا }^(٢) ،

هذا وقد قرر المشرع المصري تجريم الفعل الفاضح العلني في مادته (٢٧٨) عقوبات باعتباره الفعل الذي يחדش حياء العين أو الأذن^(٣) ، وقد أشارت محكمة النقض في أحد أحكامها إلى هذا المعنى عندما قررت أن الفعل العمد المخل بالحياء الذي يחדش في المجني عليه حياء العين والأذن ما هو إلا فعل فاضح^(٤) ، ويقع تحت طائلة المادة سالفة الذكر ، كل ما يחדش مشاعر الآخرين مادام انتقل إلى عين أو أذن الغير عن طريق أي وسيلة من وسائل العلانية المسموعة أو المرئية ، سواء كان فعلاً أو قولاً أو صوراً أو غيرها ، وهذا وفقاً لاتجاه المشرع في عدم تحديده لطرق أو وسائل العلانية^(٥) ، إلا أن هذا الاتجاه يقف أمامه حائلاً العبارة الواردة في نص المادة (الفعل الفاضح) ، التي تلزم أن يكون ما هو فاضح (فعلاً) فتخرج من نطاق تطبيق المادة (٢٧٨) ، الأقوال والأغاني المخلة بالحياء التي تصدر من المتهم أو يجهر بها ليسمعها أي شخص. مهما كانت درجة فحش هذه الأقوال وبذاءتها، وسواء يوجهها المتهم إلى

١- الشيخ جاد الحق - المرجع السابق - ج ٥ - ص ٤٢٧ .

٢- سورة الإسراء - الآية ٣٦ .

٣- د. أحمد محمد بدوي - جرائم العرض - مركز البحوث الاجتماعية والجناائية - سنة ١٩٩٩ م - ص ٢٢٩ .

٤- نقض جنائي في ٢٢ نوفمبر سنة ١٩٣٨ م - مجموعة القواعد القانونية برقم ٩٧ - ص ٣٢ .

٥- راجع المادة ١٧١ من قانون العقوبات المصري رقم ٥٨ لسنة ١٩٣٧ .

أشخاص معينين، أو يجهر بها ليسمعها أي شخص^(١)، فالفعل الفاضح العلني المخل بالحياء يتطلب فعل جسدي يصدر من الجاني يחדش في المرء حياء العين أو الإذن - أما مجرد الأقوال مهما بلغت من درجة البذاءة والفحش فلا تعتبر فعلاً مخلاً بالحياء^(٢)

كما أن المادة (٢٧٨ ع) تشمل كذلك كل ما يرتكبه الجاني من أفعال مخلة بالآداب (لتسجل على دعامات)، لتبث عبر كافة وسائل الإعلام أو عرض فنون مباشرة على الجمهور مادامت مخلة بالآداب، وتنطبق على مرتكبها أحكام المادة سالفة الذكر حتى ولو كانت هذه العروض قد سجلت في غرف مغلقة ، لأن بثها عن طريق الإعلام في صورة أفلام أو برامج ، أو غيرها ، يؤكد توافر نية العلانية فيها، وبالتالي فمرتكبها يعاقب على ارتكابه فعل فاضح علني^(٣) .

والمادتان وإن اختلفتا في نطاق تطبيقهما إلا أنهما يهدفان إلى غاية واحدة تتمثل في حماية الأدب العام الممثل في خدش الحياء. سواء كان خدش الحياء ، بواسطة الفعل أو العمل^(٤)، وتمشياً مع خطة المشرع المصري في حماية الآداب العامة .

أخضع القانون رقم ٤٣٠ لسنة ١٩٩٥م الأشرطة السينمائية والمسرحيات والأغاني والأشرطة الصوتية والأسطوانات وما يماثلها لوجوب استصدار ترخيص لعرض التسجيلات لتحقيق ربح، أم قصد غير ذلك، مادام المصنف عرض في مكان عام وعلى العامة، كما لا يعتد بالوسيلة أو الطريقة التي تتبع عند عرض العمل الفني،

١- د. فتوح عبد الله الشاذلي - شرح قانون العقوبات - القسم الخاص دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٦م - ص ٧٣٢ .

٢- نقض جنائي ١٦ يونيه سنة ١٩٥١م - مجموعة أحكام النقض السنة ٤ برقم ٣٥٥ - ص ٩٩٦ .

٣- د. محمود نجيب حسني - شرح قانون العقوبات - القسم العام - مجلة القضاة - سنة ١٩٧٩م ص ٣٩٦ .

٤- د. جندي عبد الملك - الموسوعة الجنائية - مطبعة الاعتماد - ط ١٩٤٢ الجزء الخامس - ص ٣٩٤ .

وإنما العبرة بالنتيجة المترتبة على استعمال الوسيلة أو الطريقة. فالترخيص ملزم إذا توقع من استخدام الوسيلة أو الطريقة عرض العمل الفني على العامة^(١) .

وبمقتضى القرار رقم ٦٠ لسنة ١٩٨٤م الصادر من وزير الثقافة ، بشأن تنظيم عرض الفيديو ، فإنه لا يجوز عرض الأفلام السينمائية بطريقة الفيديو في المقاهي أو الأماكن العامة إلا بعد الحصول على ترخيص من الإدارة العامة للرقابة على المصنفات - أما القرار رقم ٢٢٠ لسنة ١٩٧٦م فقد صدر ليرشد الجهة التي تصدر التراخيص وإلى الحالات التي لا يجوز استصدار التراخيص فيها ومنها على سبيل المثال لا الحصر : عرض أو إنتاج أو إعلان عن أي مصنف إذا تضمن تصوير الرذيلة وعرضها على نحو يشجع لمحاكاة فاعلها، أو إظهار الجسم البشري عارياً^(٢) .

وإيماناً من المشرع على حماية المجتمع من كل ما يؤذيه في حياته ، وحماية الفضيلة ، فإنه يعاقب على التحريض على الفسق عبر وسائل الإعلام كجريمة مستقلة قد يتجه إليه الجاني ليدفع الفرد أو الأفراد نحو الفسق ، دون أن يرتكب هو أي فعل يחדش الحياء العام ، وذلك كما لو قام الجاني بإذاعة أغنية ، أو عرض شريط فيديو يحرض على الفسق في الطريق العام ، والأصل أن التحريض كوسيلة للمساهمة التبعية ، لا يعاقب القانون عليه إلا إذا أفضى إلى وقوع جريمة ، فالقانون لا يعاقب على التحريض لذاته ، وإنما بالنظر إلى تأثيره المفضي إلى وقوع الجريمة ويتحقق الركن المادي لجريمة التحريض على الفسق ، بوقوع الفعل أو القول أو الإيحاء المؤدي إلى الحث على الفسق في طريق عام ، أو في مكان مطروق. أي كانت الوسيلة التي يستخدمها الجاني في وقوع هذا القول أو الإيحاء ، فالتحريض معاقب عليه دون النظر إلى مدى تحقق النتيجة^(٣) .

١- د. عبد الحميد الشواربي - جرائم الصحافة والنشر - منشأة المعارف - الإسكندرية - ط ١٩٩٣م ص ٢٩٢ وما بعدها .

٢- د. معوض عبد التواب - الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالأداب العامة - دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٧م ص ٢٠٩ .

٣- د. مجدي محب حافظ - الجرائم المخلة بالأداب العامة - دار الفكر العربي - ١٩٩٤م ص ٥٥ .

وعبارة (منافية للآداب العامة أو خادشة للحياء العام)، تمتد إلى المطبوعات والصور التي تحتوي على أشياء خارجة عن الفضيلة ، وكذلك تنصرف إلى شرائط الكاسيت والأفلام التي تعرض ما يخدش الحياء العام ، فهذه الجريمة ترتكب بمجرد ارتكاب الفاعل النشاط المادي للجريمة ، مع توافر القصد الجنائي الوارد في المادة (١٧٨) عقوبات ، ولو لم يتم عرض الكتابات أو ما في حكمها أمام الجمهور^(١)، فالجريمة تتحقق بمجرد صناعة الفيلم السينمائي المخل بالآداب أو حيازته بقصد البيع أو الاتجار ، حتى ولو لم يتم عرض هذا الفيلم على شاشات السينما أو المسرح ، لأن العبرة بتصنيع الصور المخلة بالآداب ، وقد كشف بعض فقهاء القانون الستار عن نية المشرع فيما سبق بأنه أراد أن يطارد النشر في وكزه. ويضيق على الفساد في مهده ، ويقضي على عوامل الانحلال قبل ذبوع أمره ، وقبل أن يخرج إلى الإعلان ، ويقع تحت نظر أو سمع الجمهورية بأي وسيلة من وسائل الإعلان^(٢) .

ويرجع في تقدير مدى الإخلال بالحياء العام إلى العادات والتقاليد الاجتماعية السائدة (وقت ارتكاب الفعل)، في المكان الذي ارتكب فيه الفعل ، ويختص قاضي الموضوع بتقدير متى يكون الفعل مخلًا بالحياء ، من عدمه - وهذا يختلف من بيئة اجتماعية عن بيئة أخرى - كما يجب على المحاكم أن تثبت الصفة للأخلاقية للأفعال المخلة بالحياء بطريقة واضحة ومحددة حتى تستطيع محكمة النقض أن تمارس رقابتها على الحكم^(٣)، وللقاضي - حين يستلهم الفعل الفاضح العلني يكون - بالنظر إلى أفراد المجتمع ككل ، وليس بالنظر إلى فئة قليلة متزمتة ، تبالغ في تصويرها لفكرة الحياء ، أو لدى فئة قليلة منحرفة تسرق في التبرج وإتيان المنكر^(٤) .

١- د. طارق سرور - جرائم النشر والإعلام - دار النهضة العربية ٢٠٠٤م - ص ٢١٨ ، د. محمد أمين الرومي - جرائم الكمبيوتر والإنترنت - دار المطبوعات الجامعية ٢٠٠٤م - ص ١٣٠ .

٢- د. معوض عبد التواب - الموسوعة الشاملة في الجرائم المخلة بالآداب ، وجرائم العرض - دار المطبوعات الجامعية - ط ١٩٩٧م ص ٣٥٨ .

٣- د. جميل عبد الباقي - قانون العقوبات " القسم الخاص " دار النهضة العربية ١٩٩٨م - ص ١٢٣ .

٤- د. فتوح عبد الله الشاذلي - شرح قانون العقوبات " القسم الخاص " دار المطبوعات الجامعية ١٩٩٦م - ص ٧٣٥ .

ومن ناحية أخرى فإن وسائل الإعلام قد تكون دافعاً إلى سلوك سبيل الجريمة ، ذلك أن البعض يرى أنها تمارس تأثيراً سيئاً في نفوس بعد الأفراد ، لا سيما الأحداث والبالغين الذين تحيط بهم ظروف فردية أو اجتماعية خاصة ، فالأحداث يغلب عليهم التقليد لما يشاهدونه في المسلسلات التلفزيونية والأفلام السينمائية الهابطة ، وقد تقدم لهم هذه المواد الإعلامية أساليب جديدة لارتكاب السلوك الإجرامي ، لذلك يري كثير من الباحثين أن السينما تهبط بالمستوي الخلقي للأجيال الجديدة ، وأنها توعز بالإجرام أو الانحراف بما تعرضه من أفلام العنف والإثارة الجنسية ، والأمر ذاته يمكن ملاحظته بالنسبة للتلفاز الذي غزا كل المجتمعات ، ولم تعد الدولة قادرة على التحكم فيما يعرضه من مواد إعلامية وإخبارية ، لا سيما من انتشار أجهزة الفيديو وتطور الوسائل الفنية الحديثة لاستقبال الإرسال التلفزيوني الأجنبي .

وقد أثبت بعض الدراسات الأمريكية التي أجريت على نزلاء المؤسسات العقابية أن السينما كانت سبباً في دفع بعض المحكوم عليهم إلى طريق الإجرام ، فقد تبين أنها دفعت ١٠% من الذكور ، ٢٥% من الإناث إلى طريق الجريمة ، وفي فرنسا أظهرت دراسات كثيرة أن المجرمين الشبان يترددون غالباً على دور السينما ، وأن معدل مشاهدتهم للأفلام السينمائية يتجاوز بكثير معدل مشاهدة الشباب غير المجرم من المجموعة الضابطة التي قورنت بمجموعة المحكوم عليهم ، من تلك الدراسات دراسة إحصائية أجريت في سنة ١٩٥٥ على ١٥٠ من الشباب بين سن ١٣ إلى ١٩ سنة في أحد مراكز رعاية الشباب الجانح ، مع مقارنتهم بمجموعة من الفتيات غير المجرمات فيما يتعلق بموقفهم من السينما ، وقد ظهر من هذه الدراسة أن ٢٧% من الشباب الجانح كانوا يذهبون إلى صالت العرض السينمائي من ٨ إلى ١٢ مرة في الشهر أي بمعدل مرتان إلى ثلاث مرات أسبوعياً ، مقابل ١٧% من أفراد المجموعة الضابطة من غير المجرمين^(١).

١ - د . أحمد عوض بلال - علم الإجرام " النظريات العامة والتطبيقات " دار النهضة العربية ص ٤٠٤ ، ٤٠٥ ، د . أحمد حسني طه - مذكرات في علم الإجرام - المرجع السابق ص ٢١٥ ، د . فتوح عبد الله الشاذلي - أساسيات علم الإجرام والعقاب - منشورات الحلبي الحقوقية - ص ٢٧٥ ، ٢٧٦ .

المطلب الثالث

التقدم العلمي والتكنولوجي

أولاً : ماهية التقدم العلمي

عرفه البعض بأنه : كل شيء تدخل العلم في تكوينه وصناعته بما لا يجعل للشخص العادي قدرة على فعل مثله، وبكمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعته أولاً بأول والاستفادة منها بالدرجة المرضية والمطلوبة^(١).

فلقد شهدت البشرية عبر القرون الماضية ثورتين غيرتا وجه التاريخ هما الثورة الزراعية والثورة الصناعية ويعيش العلم الآن الثورة الثالثة وهي ثورة تكنولوجيا المعلومات فقد بدأت المعلومات منذ الثورة الصناعية تتزايد بمتواليه هندسية واسعة القفزات ، وطراً على رصيدها الكلي طفرة كمية فاقت طاقة الفكر الإنساني على متابعتها أولاً بأول والاستفادة منها بالدرجة المرضية المطلوبة، وإزاء هذه الطفرة بدت الطرق التقليدية لجمع وتنظيم المعلومات عاجزة عن تلبية احتياجات المستفيدين من المعلومات بكفاءة وفاعلية وأصبح محتماً استخدام أساليب وتقنية متطورة لمواجهة فيض المعلومات المتدفق والتعامل معه^(٢)، وعلى مدى الأكثر من أربعين عاماً اتخذ السعي لإيجاد حلول مناسبة للتغلب على مشكلة تزايد حجم المعلومات مسارين رئيسيين يتمثل:

أولهما: في تركيز العديد من الدراسات في علم المعلومات على التحسين والتطوير في عملية فهم طبيعة المعلومات ومكوناتها وكيفية حصرها وتجميعها وتبويبها وتصنيفها وتحليلها بهدف الاستفادة منها بفاعلية عظمى.

ثانيهما: تتمثل في ظهور ورواج مستحدثات تقنية متقدمة للتحكم في المعلومات وتجميعها ومعالجتها واختزانها واسترجاعها وتحسين الانتفاع بها كالحاسبات وتقنيات

١- د/ حسني محمد أحمد جاد الرب – تجربة المبيع وأثرها على التزامات الطرفين في عقد البيع- دراسة مقارنة - دار الكتب القانونية ، ط ٢٠١٠م ص ١٨٨ ، د. شمسان ناجي صالح الخليلي – الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الإنترنت – دراسة مقارنة – دار النهضة العربية ٢٠٠٨ م ، ص ٥.

٢- د/ هشام محمد فريد رستم – قانون العقوبات ومخاطر تقنية المعلومات - مكتبة الآلات الحديثة – أسبوط ١٩٩٤- ص ٥ .

المصغرات الفيلمية والأقراص الليزرية ووسائل الاتصال والانتقال من بعد التي يشكل تراوجها واندماجها ما يسمى بتكنولوجيا تقنية المعلومات^(١).

ويعتبر الحاسب الآلي من السمات المميزة للعصر الحالي إذ توثقت خدماته بمنظومة الدول المتقدمة والمجتمعات المتطلعة للتعايش مع مفاهيم وأساليب القرن الحادي والعشرين فاعتبرته كأداة دافعة لتغطية مكونات حياتها الحضارية كالتعليم ووسائل الإنتاج والاتصالات والتجارة والدفاع ونظم المعلومات وغيرها من مظاهر واحتياجات بيئتها الأساسية، ويرجع تحقق ذلك إلى التصاعد المذهل لمعدلات تطوره خلال السنوات العشر الماضية نتيجة الدفع الثوري لتكنولوجيات الالكترونيات المصغرة والتقدم الفائق في مجالات تصميم البرمجيات وبنائها وتخزين المعلومات وإظهارها^(٢).

كما أن شبكة الإنترنت هي جزء من ثورة الاتصالات وهو يتكون من عدد كبير من شبكات الحاسب الآلي المترابطة والمتناثرة في أنحاء كثيرة من العالم، ويحكم ترابط تلك الأجهزة واتصالاتها فيما بين بعضها وبعض بروتوكول موحد يسمى بروتوكول تراسل المعلومات^(٣)، وتعتبر شبكة الانترنت من أبرز مظاهر هذا المجتمع المعلوماتي ، فقد حدثت طفرة في الاتصالات حولت العالم إلى قرية صغيرة، فأصبح الإنسان يستطيع أن يرصد ما يجري على الطرف الآخر من الكرة الأرضية بالصوت والصورة في لحظة قيام الحدث، وأصبحت عملية تناول المعلومات والمعارف سهلة وميسرة وأدى الانتشار السريع للمعلومات عبر وسائل الاتصال المختلفة إلى تدفق هائل في المعلومات

١ - د/ شمسان ناجي صالح الخليلي - الجرائم المستخدمة بطرق غير مشروعة لشبكة الإنترنت - دراسة مقارنة - دار النهضة العربية ٢٠٠٨ م ص ٦ .

٢ - د/ حسين بن سعد بن سيف الغافري - السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الانترنت - دار النهضة العربية ٢٠٠٩ م ص ٢ .

٣ - د/ منى فتحي أحمد عبد الكريم - الجريمة عبر الشبكة الدولية للمعلومات، صورها ومشاكلها إثباتها - رسالة دكتوراه مسجلة بكلية الحقوق - جامعة القاهرة - مكتبة الرسائل تحت رقم ٥٦٨/٥ ص ١١ .

والأخبار والمعارف والأبحاث والرسائل الثقافية يعجز الإنسان بقدرته العادية عن متابعتها والإلمام بها في عمره القصير^(١).

وإذا كان للتقدم التكنولوجي دور كبير في نشر المعلومات بين الأفراد في كافة أنحاء العالم إلا أنه في الوقت ذاته قد ساهم أيضاً في تطوير الجريمة التقليدية، كما أن الأفعال الإجرامية المرتبطة بالمواد المخلة بالآداب العامة قد تضاعفت على نحو كبير بعد ظهور شبكة المعلومات الدولية^(٢).

ثانياً : صور التقدم التكنولوجي

تتنوع صور التقدم التكنولوجي ما بين الحاسب الآلي ، وشبكة الإنترنت ، والجوالات ، على التفصيل الآتي :

١ - الحاسب الآلي

لقد تعددت الترجمات العربية للاصطلاح الانجليزي - كمبيوتر - فأطلق عليه العقل الإلكتروني ثم الحاسب الآلي واعتبرت المنظمة العربية للمواصفات والمقاييس اصطلاح (الحاسوب) وصدر معجم الحاسبات عن مجمع اللغة العربية سنة ١٩٧٧م، بدون إضافة كلمة إلكترونية أو آلية إلى كلمة الحاسبات^(٣). والحاسب الآلي أو الكمبيوتر عبارة عن جهاز إلكتروني يستطيع ترجمة أوامر مكتوبة بتسلسل منطقي لتنفيذ عمليات إدخال بيانات أو إخراج معلومات، وإجراء عمليات حسابية أو منطقية وهو يقوم بالكتابة على أجهزة الإخراج أو وسائط التخزين وآليات يتم إدخالها بواسطة مشغل الحاسب عن طريق وحدات الإدخال مثل لوحة المفاتيح واسترجاعها عن طريق وحدة المعالجة المركزية (C.P.U)، التي تقوم بإجراء العمليات الحسابية، وكذلك العمليات المنطقية

١- د/ هلال عبد الله أحمد - حجية المخرجات الكمبيوترية في المواد الجنائية - بحث مقدم لمؤتمر القانون والكمبيوتر والانترنت بكلية الشريعة جامعة الإمارات العربية المتحدة عام ٢٠٠٠م ص ١.

٢- د/ منى أحمد - المرجع السابق ص ١٨ .

٣- د/ حسين بن سعد الغافري - المرجع السابق ص ٢ .

وبعد معالجة البيانات يتم كتابتها على أجهزة الإخراج مثل الطابعات أو وسائط التخزين المختلفة^(١)

والحاسبات الآلية بأنواعها وتقسيماتها المختلفة تجمعها خاصية واحدة ألا وهي أنها تتكون من ثلاثة مكونات أساسية هي الأجزاء الصلبة، الأجزاء المقطعية أو البرمجيات والمستخدمين .

خصائص الحاسب الآلي

دخل الحاسب الآلي معظم مجالات الحياة فبات يستخدمه في شتى المجالات التجارية منها والتعليمية والدراسية بل يستخدم في البيوت للترفيه، وأهم ما يتميز به من خصائص هي:

. السرعة الفائقة في تنفيذ التعليمات .

. الدقة المتناهية في تنفيذ العمليات المختلفة .

. القدرة على العمل لفترات طويلة .

. تعدد الاستعمالات كما سبق بيانه .

الطاقة التخزينية – القابلية للتوسع والتطور ، بالإضافة إلى سهولة التعامل معه^(٢) .

٢ – الجوالات

تتعدد التسميات التي تطلق على هذا الجهاز فقد يسمى بـ(الهاتف الخليوي أو الهاتف المحمول أو الهاتف الجوال أو الموبايل) والذي يحتوي على خلية تعرف بـ(خلية الهاتف النقال) والتي هي عبارة عن دائرة استقبال وإرسال يعتمد عملها على (الاتصال اللاسلكي) ويتم ذلك عن طريق إشارات ذات ذبذبات ترسل عبر محطات إرسال أرضية – تتمثل بـ(شبكة من أبراج البث) موزعة ضمن مساحة معينة ووفق ضوابط محددة من قبل الجهات المعنية حيث يتم مراعاة الناحية الجمالية والمعمارية والصحية . ومن ثم

١ - د/ علاء الدين محمد فهمي – الموسوعة الشاملة لمصطلحات الحاسب الآلي الالكتروني. موسوعة

دلنا كمبيوتر – مطابع الكتاب المصري الحديثة ١٩٩١ م – ص ١٠٨ ط .

٢ - د/ جميل عبد الباقي الصغير – مذكرات في الحاسب الآلي – محاضرات لكلية الحقوق – جامعة عين شمس – بمكتبة الكلية عام ١٩٩٨ م – د. محمد زكي، د.نبيل خليل عمر "مدخل الحاسبات الالكترونية- جامعة الموصل – العراق ص ٢٩٠ .

عن طريق هذه المحطات الارضية يتم الارسال الى محطات فضائية تعرف بـ(الأقمار الاصطناعية)^(١) .

استخدامات الجوال

يعتبر الهاتف النقال إحدى وسائل الاتصال الفورية الحديثة ، كما يقدم العديد من الخدمات الى جانب الخدمة الرئيسية والمتمثلة بالاتصال الفوري ، ويمكن الاتصال بالآخرين ورؤيتهم عن طريق الجيل الجديد من الأجهزة dcf4 المزودة بكاميرات دقيقة ، كما يمكن أيضاً من خلاله إرسال الرسائل القصيرة لأي مكان في العالم ، الى جانب تقديمه لخدمة الرسائل القصيرة إلى القنوات الفضائية (TV ٢ SMS) ، وخدمة الرسائل القصيرة الجماعية (BULK SMS) فضلاً عن خدمة البريد الصوتي (VMS) ، كما طورت شركات التسلية الألعاب الإلكترونية الجافا الحديثة بحيث دخل ضمن خدمات جهاز الهاتف النقال . وقد أضحت الهاتف النقال كوسيلة تستخدم للاشتراك في شبكة إدخال المعلومات العالمية (GPRS) أو الخدمات المعلوماتية والتي تعرف بالإنترنت عبر الهاتف أو الكمبيوتر الكفي ، فضلاً عن كل ما سبق فإنه بالإمكان الاستماع إلى ملفات صوتية وبامتدادات مختلفة (mp3 . wav . ogg) وكذلك الاستماع إلى الراديو ومسجل الصوتيات وغيرها من الألعاب المشتركة بين الأجهزة وعبر خطوط الانترنت . وخدمة الاطلاع على الأبراج ، فضلاً عن ذلك فقد أصبحت الهواتف النقالة أحد وسائل الإعلان ، كما أن بعض الشركات وفرت الخدمات المصرفية عبر الهاتف النقال من ناحية أخرى أصبحت الأجهزة الجديدة من الهواتف النقالة بإمكانها التصوير والتسجيل الصوري بنفس نقاء ووضوح الكاميرات الرقمية^(٢) .

١ - نظراً لأهمية هذا النشاط فإنه قد تأسست شركات متخصصة تباشر هذا العمل على وجه الاحتراف ، وهذا ما حدى بالمشرع المصري الى تحديد النظام القانوني الذي سيخضع له هذا العمل ، وهذا ما أكدته المادة (٥) من قانون التجارة المصري رقم (١٧) لسنة ١٩٩٩ .

٢ - د / هالة صلاح الحديثي - النظام القانوني لعقود الهواتف النقالة - بحث منشور على شبكة المعلومات - ص ٥ .

٣-ثالثاً : شبكة الإنترنت

شبكة الإنترنت أو شبكة المعلومات الدولية مشتق من اصطلاح انجليزي ترجمته شبكة التشبيك وهي تعني لغوياً: الترابط الذي يتم بين شبكات الحاسب الآلي المترابطة فيما بينها والمتناثرة في أنحاء كثيرة من العالم .

أما في الاصطلاح فهي تعني الوسيلة أو الأداة التواصلية بين الشبكات المعلوماتية دون ما اعتبار للحدود الدولية^(١)، والتعريفات وإن اختلفا في الصياغة لكنهما متحذان في المعنى من حيث أن شبكة الإنترنت تربط مجموعة من أجهزة الكمبيوتر المتصلة ببعضها البعض وتستطيع تبادل المعلومات فيما بينها، وهي شبكة تعمل على إلغاء كافة الفوارق الطبقيه ذلك أنه لن يكون هناك كمبيوتر أفضل من كمبيوتر آخر داخل الشبكة وبالتالي لن يكون هناك شخص أفضل من شخص إذ تعتمد الهوية والمركز في الشبكة على كيفية تقديم الشخص لنفسه وأفكاره من خلال لوحة المفاتيح^(٢).

والحاسبات الآلية التي تتألف منها شبكة الإنترنت ترتبط فيما بينها إما عن طريق الخطوط التليفونية أو عن طريق الأقمار الصناعية لتكون شبكة كبيرة تتيح للمستخدم لها الدخول إليها في أي وقت متى كان الحاسب الآلي الخاص به مزوداً بجهاز مودم ، وتقوم الحاسبات المتصلة بهذه الشبكة بتقديم المعلومات المطلوبة في صورة ملفات مكتوبة أو مرئية أو مسموعة، فالمعلومات ليست موجودة على الشبكة الدولية للمعلومات ولكنها تحديداً مخزنة على أجهزة الحاسبات الآلية المتصلة ببعضها ببعض من خلال الشبكة، وتنقل المعلومات بين الحاسبات بعضها ببعض، وبينها وبين تلك الشبكة بواسطة نظام عالمي يعرف بنسيج العنكبوت - كناية عن فرط تشعبه وتعدد

١- د/ عبد القادر الفتوح - الإنترنت المستخدم العربي - مكتبة العبيكان - الرياض ط ١٤٢١هـ - ص ١١ ، د. عمر محمد أبو بكر يونس - الجرائم الناشئة عن استخدام الإنترنت - دار النهضة العربية ط ٢٠٠٠م - ص ٣٨ .

٢- د/مجدي أبو العطا - شبكة الإنترنت العربية لعلوم الحاسب كمبيوساينس ، ص ١١ ، ط ١٩٩٩م . د. شمسان ناجي صالح - المرجع السابق ص ١٧ .

- اتصالاته - ويحكم ترابط تلك الأجهزة واتصالاتها فيما بينها بروتوكول موحد يسمى (بروتوكول تراسل الإنترنت)^(١)، ويتكون هذا النسيج العنكبوتي الممتد عبر العالم من :
- ١- جهاز الحاسب الشخصي الخاص بكل مستخدم .
 - ٢- برنامج لتصفح الشبكة وهو الذي يمكن من الدخول إليها .
 - ٣- خط متصل بشركة لتقديم خدمات الاتصال بالشبكة .
 - ٤- الحاسبات الخادمة التي تحتوي على المعلومات المطلوبة .
 - ٥- مجموعة من محددات الطريقة أو المحولات لتحديد مسار البيانات المنقولة عبر الشبكة^(٢).

خصائص شبكة الإنترنت :

- تتميز شبكة الإنترنت بالعديد من الخصائص التي جعلتها في الوقت الحالي تتربع على عرش وسائل الاتصالات، ومن هذه الخصائص ما يلي :
- ١- أنها ليست مملوكة لأحد^(٣)، فقد اختفى مفهوم التملك ليحل محله ما أصبح يعرف بمجتمع الانترنت، كما أن تمويل الشبكة تحول من القطاع العام الحكومي إلى القطاع الخاص، ومن هنا ولدت العديد من الشبكات الإقليمية ذات الصبغة التجارية. والتي يمكن الاستفادة من خدماتها مقابل اشتراك مالي. وعدم وجود مالك محدد أو معروف للشبكة في الوقت الحالي يجعل مهمة الرقابة على الشبكة من رجال الأمن أكثر صعوبة^(٤).
 - ٢- النمو: فشبكة الإنترنت لم ولن تكف عن النمو، فقد بات الوصول إليها متاحاً أمام الجميع، وفاق نموها كل التصورات والتوقعات .

١- د/ فاروق محمد العامري - الشبكة العالمية - الجزء الأول - الإنترنت - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية ط ١٩٩٩م - ص ٢١ ، د/ حسين بن سعيد الغافري - المرجع السابق ص ١٤ ، د. منى فتحي أحمد عبد الكريم - المرجع السابق ص ١١ .

٢- د/ حسام محمود أحمد فهمي - فن البحث في الانترنت - رقم الإيداع بدار الكتب ٢١٦٧ عامة ٢٠٠٣م - ص ٧١ ، ٨٩ .

٣- د/ محمد السعيد رشدي - الإنترنت والجوانب القانونية لتنظيم المعلومات - بحث مقدم للمؤتمر العالمي الثاني - جامعة حلوان - مارس - القاهرة ١٩٩٩م - ص ١٢ .

٤- جريدة الجمهورية ١٠ يوليو/ ٢٠٠٠م العدد ١٦٩٩٦ لسنة ٤٧ - ص ١٩ .

٢٠١

٣- عابرة للدول : فشبكة الإنترنت عالمية وكونها تربط بين الدول لا تحدّها الحدود الطبيعية أو السياسية وتسمح لمستخدمها بالتنقل المعنوي أو الافتراضي بين الدول والقارات بدون تعقيد أو صعوبات .

٤- التغير والتجدد : فشبكة الإنترنت متجددة وفي تطور مستمر كما سبق عرضه في تاريخ نشأتها، ولقد غيرت من طريقة اتصالات الناس. كما أن لشبكة الإنترنت أثر كبير في إزالة الفوارق الاجتماعية بين الناس.

٥- افتراضية المجتمع : فشبكة الانترنت وما بها من أجهزة وبرامج ومستخدمين تشكل في مجموعها مجتمعا افتراضيا يشعر فيه المستخدم بأنه يعيش في عالم آخر من المعلومات أو البيانات، ويشعر أنه يعلو العالم وغير مرتبط بحدود أيّا كان نوعها.

٦- قلة التكلفة : وهي تختلف من بلد إلى آخر، إلا أنها إذا ما قورنت بتكلفة استخدام وسائل الاتصال الأخرى كالهاتف أو الفاكس أو البريد تجدها الأقل كلفة، خاصة في البلدان المتطورة، سواء كان ذلك للفرد العادي أو المؤسسات الكبيرة^(١).

ثالثاً : العلاقة بين التقدم العلمي والإجرام

لا شك أن شبكة الإنترنت تعتبر عاملاً مشتركاً بين الحاسب الآلي والجوالات ، لأن الاتصال بشبكة الإنترنت يتطلب جهازاً للحاسب الآلي أو جوالاً حديثاً توجد به خاصية الاتصال بشبكة الإنترنت .

فلقد أدى الانفتاح الكبير الذي شهدته شبكة الإنترنت على المستوى العالمي، إلى أن تكون ساحة لممارسة مختلف أنواع الجرائم الممكنة والمحتملة مثل اختراق المواقع على شبكة الإنترنت من قبل بعض الهواة " الهاكرز " أو لتحقيق أغراض إجرامية كتدمير البرامج والبيانات المخزنة على الشبكة أو الاحتيال المعلوماتي وغيرها من الجرائم التي ترتكب بواسطة الإنترنت^(٢) .

ومن بين هذه الجرائم تلك المتعلقة بالعرض، حيث أدى التطور الواضح في شتى مجالات الإنترنت إلى انتشار مواقع تحرض على ممارسة الجنس ، سواء للكبار ، أو

١- د/ حسين بن سعيد الغافري - المرجع السابق - ص ١٩ وما بعدها.

٢ - د/ عبد النبي محمد محمود أبو العنين " أثر التقدم التكنولوجي على جرائم العرض " بحث منشور بمجلة كلية الحقوق - جامعة الإسكندرية .

مع الأطفال ، وذلك بنشر صور جنسية فاضحة، وقد أثبتت الدراسات أن شبكة الإنترنت تتضمن حوالي مليون صورة أو رواية أو وصف لهذه الصورة، لها علاقة مباشرة وواضحة بالجنس، كما أن بعض التقارير الصادرة عن الولايات المتحدة الأمريكية تثبت أن هناك مشاهد جنسية يتم عرضها على شبكة الإنترنت، وأن أكثر من ٢٩٠٠٠٠٠ صورة جنسية تبث سنوياً من خلال شبكة الإنترنت^(١)، كما ثبت أن حجم الإقبال على شبكة المعلومات الدولية يتضاعف تقريباً كل مائة يوم، وأن عدد الصفحات الإباحية في الشبكة تقدر بنحو ٢,٣% من حجم الصفحات الكلية في الشبكة، وهذا العدد قد يعد صغيراً نسبياً إلا أنه لا يعطي الصورة الحقيقية لحجم المشكلة، لأنه قد يكون عدد الصفحات الإباحية قليل إلا أن المقبولون على زيارة هذه الصفحات أو المواقع كثيرون بشكل مخيف، حيث قامت بعض الشركات بدراسة وإحصاء عدد الزوار لصفحات الدعارة والمواقع الإباحية في الشبكة فوجدت أن بعض هذه الصفحات يزورها ٢٨٠٠٣٤ زائر في اليوم الواحد، كما أفادت هذه الدراسات أن أكثر مستخدمي المواد الإباحية تتراوح أعمارهم ما بين ١٢ ، ١٧ سنة وغالباً ما تبدأ هذه العملية بفضول برئ ثم يتطور الأمر بعد ذلك على إدمان مع عواقب وخيمة كإفساد العلاقات الزوجية أو تبعات شر من ذلك^(٢) .

كما أن الشبكة توفر معلومات عن بيوت الدعارة في العديد من بلدان العالم. هذا بجانب ما توفره بعض المؤسسات عبر الشبكة من أحاديث هاتفية حية تثير الغرائز الجنسية تؤديها فتيات مدربات مقابل نسبة من عائد هذه المكالمات^(٣)، وذكرت بعض التقارير الصادرة عن بعض المنظمات أن عام ٢٠٠٢ شهد (٥٤٩) جريمة جنسية ضد الأطفال في بريطانيا مقابل (٣٥) جريمة عام ١٩٨٨م، وأفادت هذه المنظمة أن

١- د/ شمسان ناجي صالح الخليل – المرجع السابق – ص ٩٢ .

٢- د/ مشعل بن عبد الله القدهي – المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت وأثرها على الفرد والمجتمع – ١٤٢٢هـ – ص ٥٦ – بحث على موقع في الشبكة الدولية للمعلومات hshihm

www.minshawil.com .

٣- د/ عبد الفتاح بيومي حجازي – الأحداث والإنترنت – دار الفكر الجامعي – الإسكندرية ٢٠٠٢م ص ١٣ .

الإنترنت المتاح على الهواتف المحمولة قد يزيد الأمر سوءاً^(١)، ومن الجرائم التي تتعلق بالعرض والتي تمثل خطورة على الأحداث وتم بالفعل عبر الإنترنت ما يلي :

١- في عام ١٩٥٤م وجهت الشرطة البريطانية أول اتهام لاستخدام الإنترنت في تبادل المواد الإباحية .

٢- في بعض الدول تم ضبط عصابات تستخدم الأطفال في إجراء مكالمات حية تتناول موضوعات جنسية فاضحة مع مستخدمي شبكة الإنترنت .

٣- رصدت شرطة (سكوتلانديارد) في بريطانيا حوالي (١٤٣) موقعاً في الشبكة تحتوي على مواد جنسية خليعة وفاضحة .

٤- خلال السنوات من (١٩٩٥ إلى ٢٠٠٠) تم إجراء (٨,٥) مليون اتصال من حوالي (٢٠٠٠) مدينة للإطلاع على المواد الإباحية التي تبث عبر الشبكة - وهو الأمر الذي يمثل دخلاً مالياً هائلاً للشركات التي تبث هذه المواد، وتصديقاً لذلك ذكرت شركة (PLAG BOY) الإباحية التي تصدر مجلة إباحية بنفس الاسم بأن (٤٧٠) مليون زائر يزرون صفحاتها على شبكة الإنترنت أسبوعياً، وأن هناك بعض الصفحات الإباحية المشابهة تستقبل أكثر من ربع مليون يومياً، كما وجد أن أكثر من (٨٠%) ثمانين في المائة من الصور المتداولة في المجموعات الإخبارية هي صورة إباحية، وأن أكثر من ٢٠% عشرون بالمائة من سكان الولايات المتحدة الأمريكية يزرون تلك الصفحات الإباحية، وأن مجموع مشتريات المواد الإباحية من شبكة الإنترنت في عام ١٩٩٩م ما نسبة (٨%) من دخل التجارة الإلكترونية البالغة (١٨) مليار دولار أمريكي، في حين بلغ مجموع الأموال المنفقة للدخول على المواقع الإباحية ما قيمته (٩٧٠) مليون دولار أمريكي) ووصل المبلغ في عام ٢٠٠٣م إلى حوالي (ثلاثة مليار دولار أمريكي)^(٢)،

١- راجع تقرير منظمة ناشيونال تشلدونز والتي تحمل حالياً اسم إن سي اتش - مشاراً إليه د/ شمسان ناجي - المرجع السابق - ص ٩٣ .

٢- د/ منير محمد الجنيهي، د. ممدوح محمد الجنيهي - جرائم الإنترنت والحاسب الآلي ووسائل مكافحتها - دار الفكر الجامعي - الإسكندرية - ط ٢٠٠٦م ص ٣٦ .

مع ملاحظة أن الشركات التي تقدم المواد الجنسية الفاضحة تستند في شرعية هذه المواد والاتجار بها إلى الحق في حرية التعبير^(١) .

هذا ومما ساعد على اجتراء العامة على الاعتداء على العرض عبر شبكة الإنترنت عدة أسباب منها :

١ - صعوبة الإثبات الجنائي للجرائم المرتكبة عبر الشبكة الدولية للمعلومات . يقصد بالإثبات : إقامة الدليل على وقوع الجريمة، وعلى نسبتها إلى المتهم، فإذا كانت الجرائم المرتكبة عبر الشبكة الدولية للمعلومات كثيرة ومتنوعة ومتجددة يوماً بعد يوم تبعاً للتطور التكنولوجي السريع الذي لا يلاحقه - بمثل سرعته - النصوص التشريعية المجرمة لمثل هذه الجرائم، فإن إثباتها بدوره يستوجب توافر أدلة مختلفة عن الأدلة التقليدية المتعارف عليها، ذلك لأن هذه الأدلة تحتاج إلى خبرة تقنية عالية، وإذا كان من الممكن الاستعانة بالخبراء المؤهلون في هذا الجانب، فإنه من الضروري أيضاً أن يكون القاضي والمحقق ورجل الشرطة على دراية بهذه التكنولوجيا والتقنية العالمية حتى يستطيع أن يستجوب الخبير ويحاوره وكذلك المتهم، لذلك فإن مواطن الصعوبة في اكتشاف وإثبات جرائم الشبكة الدولية للمعلومات تكمن في أن هذه الجرائم لا تترك أثراً خارجياً، فلا يوجد جثث قتلى ولا آثار دماء، ولا يوجد أثر كتابي، إذ يتم نقل المعلومات بالنبضات الإلكترونية، وكذلك الجاني يستطيع تدمير دليل الإدانة في زمن متناه القصر، حيث أنه يمكن أن يقوم بسهولة بإتلاف القرص الصلب الخاص بجهازه الذي يحتوي على المعلومات التي تدينه^(٢) .

هذا بجانب أن ارتكاب الجريمة عبر الإنترنت يتم عادة من مسافات بعيدة، وذلك باستخدام وحدات طرفية أو باتصال هاتفي يتمكن الجاني من خلاله من إعطاء تعليمات للحاسب الآلي^(٣).

١ - د/ محمد عبيد الكعبي - الجرائم الناشئة عن الاستخدام غير المشروع لشبكة الإنترنت - دار النهضة العربية - ص ١٢٣ .

٢ - د/ منى فتحي عبد الكريم - المرجع السابق - ص ١٤١ .

٣ - د/ جميل عبد الباقي الصغير - القانون الجنائي والتكنولوجيا الحديثة - الكتاب الأول - الجرائم الناشئة عن استخدام الحاسب الآلي - دار النهضة العربية - ط ١٩٩٢ م ص ١٧ .

٢- صعوبة ضبط وتوصيف الجرائم : بجانب كونها جرائم تتم من فضاء إلكتروني يتسم بالتغيير والديناميكية والانتشار الجغرافي العابر للحدود إلى عدة أسباب منها ما يلي :

أ- سهولة إخفاء الجريمة حيث أن الجرائم التي تقع على الحاسبات أو بواسطتها عبر الشبكات، في أكثر صورها مستترة خفية لا يلحظها المجني عليه غالباً أو يدري حتى بوقوعها، وسهولة الإمعان في حجب وإخفاء السلوك المكون لها ونتائجها عن طريق التلاعب غير المرئي في النبضات والذبذبات الإلكترونية التي تسجل البيانات عن طريقها .

ب - غياب الدليل المرئي الممكن فهمه بالقراءة، إذ أن أكثر ما تتيحه النظم المعلوماتية من أدلة على الجرائم التي تقع عليها أو بواسطتها بيانات غير مرئية لا تفصح عن شخصية معينة عادة .

ج- صعوبة تحديد الشخص المستخدم للحاسب والمركب للجرائم التي فيها اعتداء على العرض بل وغيرها .

د- إعاقة الوصول إلى الدليل بوسائل الحماية الفنية، حيث أن البيانات المخزنة على صفحات شبكة الإنترنت تحاط بسياسات من الحماية الفنية لإعاقة المحاولات الرامية للوصول غير المشروع إليها لتدميرها أو تبديلها أو الاطلاع عليها أو نسخها .

هـ - سهولة محو الدليل أو تدميره في زمن متناه القصر فضلاً عن سهولة تنصله من مسؤولية هذا العمل حسبما تشهد بذلك وقائع عديدة .

و- نقص خبرة الشرطة وجهات الادعاء والقضاء وهذا يرجع إلى عدم مواءمة الأجهزة المتاحة لديهم لما يستحدث من جرائم عبر الشبكة الدولية للمعلومات نتيجة التقدم الهائل في تكنولوجيا الحاسب الآلي يوماً بعد يوم.

ز- صعوبة التفتيش في هذا النمط من الجرائم وهو يتم عادة على نظم الكمبيوتر، وقواعد البيانات وشبكات المعلومات وقد يتجاوز النظام المشتبه به إلى أن أنظمة أخرى في ظل شيوع التشابك بين الحاسبات، وانتشار الشبكات الداخلية على مستوى المنشآت والشبكات المحلية والإقليمية والدولية مما يثير الكثير من القضايا القانونية مثل مدى

قانونية هذا الإجراء ومدى مساهمته بحقوق الخصوصية المعلوماتية لأصحاب النظم التي قد يمتد إليها التفتيش^(١) .

ح - صعوبة طبيعة أدلة الإدانة، حيث أنها معنوية الطبيعة كسجلات الكمبيوتر ومعلومات الدخول والاشتراك والنفاد والبرمجيات، وهذا يثير كثير من المشاكل القانونية من حيث مدى قبولها، وحجيتها، والمعايير المتطلبة لتكون كذلك خاصة في ظل قواعد الإثبات التقليدية .

ط - اختصاص القضاء بنظر جرائم الكمبيوتر، والقانون المتعين تطبيقه على الفعل لا يتسم باليسر أو الوضوح أو القبول أمام حقيقة أن غالبية هذه الأفعال ترتكب من قبل أشخاص من خارج الحدود، علاوة على أن ذلك يتطلب امتداد أنشطة الملاحقة والتحري والضبط والتفتيش خارج حدود الدولة الواقع فيها أثر الفعل مما يحتاج ذلك إلى تعاون دولي شامل للموازنة بين موجبات المكافحة ووجوب حماية السيادة الوطنية^(٢) .

والأسباب التي ذكرت تعد من أهم المبررات الموضوعية والملحة للدعوة إلى تغيير القوانين والتشريعات القائمة لتواكب هذه الطبيعة المغايرة، ولسد الفراغ التشريعي القائم، حتى لا يلعب دوراً إضافياً يصب الميز من التعقيد والصعوبة على القضية ككل، ويجعل جميع أدلة الجريمة والتعرف على مرتكبها من أصعب وأعقد المشكلات التي تواجه جهات التحري والملاحقة^(٣) .

١- د/ منى فتحي - المرجع السابق - ص ١٤٤ وما بعدها .

٢- عميد/ محمد عبد اللطيف فرج - المرجع السابق - ص ٥٥ .

٣- د/ منى فتحي - المرجع السابق - ص ١٤١ .

المطلب الرابع

الدين

علاقة الدين بالظاهرة الاجرامية : الدين بمعناه العام مجموعة من القيم والمبادئ السامية التي تحض علي الخير وتنهي عن الشر . ولهذا فان للدين اثر لا ينكر علي الظاهرة الاجرامية وذلك عن طريق الابتعاد عن الافعال الإجرامية لمخالفتها لمبادئ الدين . ويفسر ذلك بأنه متي تغلغل الدين في النفوس وتشربت به الضمائر , ونقشت قيمه في القلوب فإن ذلك يحول بين الفرد وبين المعصية , فلا يرتكب جرماً , كبر أو صغر .

ولما كانت العقيدة الدينية في المقام الأول علاقة بين الانسان وربه , فإنه يكون من الصعوبة بمكان إن لم يكن من المستحيل إجراء دراسة عن أثر هذه العلاقة علي الظاهرة الاجرامية .

ولقد حاول من قبل كلا من لمبروزو وفيري وجاروفالو وتارد دراسة علاقة الدين بالإجرام , ولكن أبحاثهم انتهت إلى نتائج متناقضة . والسبب الحقيقي لتضارب هذه النتائج الابتعاد عن الأسلوب العلمي في البحث والتعبير عن وجه النظر الشخصية والمسبقة , وعلى وجه الخصوص موقفهم الشخصي من الأديان , ولقد خلصت الأبحاث الحديثة إلى نتائج متناقضة أيضا .

ونقطة الخطأ القاتلة في هذه الأبحاث هي التوهم بأن بحث أثر الدين على الاجرام يكتفى فيه بإجراء المقارنة بين من ينتمون إلى دين معين أو يعلنون ذلك أو حتى يمارسون بعض أو كل شعائره وبين غيرهم من المجرمين , فالبون شاسع بين عقيدة صادقة وراسخة في النفوس وبين مجرد الانتماء لتلك العقيدة حتى ولو أخذ صورة تأدية الطقوس التي تأمر بها تلك العقيدة . وبعبارة أخرى فإن جوهر الدين لا يتجسد بين كل معتنقيه .

والحقيقة التي لا مرأ فيها أن للدين الصادق أثر عكسي على الإجرام . بمعنى أنه كلما تأصلت العقيدة الدينية في النفوس كلما قلت نسبة الإجرام , والعكس بالعكس .

إن للجانب الديني الأثر الفاعل في تدعيم الأمن الاجتماعي داخل المجتمع ومحاربة الظواهر الانحرافية التي قد تطرأ على نفوس الناس وعلاجها من أجل الوقاية منها. ودور الدين يفوق دور أية مؤسسة تربوية وقانونية كونه يخاطب الضمير الإنساني الذي هو مركز الثقل في توازن الطباع البشرية وتربيتها على حب الخير والحق والجمال. وأشار بعض علماء الإجرام إلى أهمية الدين في وقاية المجتمع من السلوك الإجرامي وفي هذا الصدد يرى العالم (دي بيتس) (Depets) ان ضعف الوازع الديني هو العامل الرئيس المؤدي إلى هذه الزيادة المفزعة في الإجرام.

أما العلامة (كراوس) (Kraues) فقد وضع رأيه في العبارة الآتية " ان الابتعاد المتزايد عن الله الذي يحتاج أكثر فأكثر طبقات كثيرة من الناس وكذلك النظرة اللابدية إلى الحياة والعالم التي هي نتيجة للابتعاد عن الله تكون الأرضية الخصبة التي تزدهر فيها الرذيلة والجريمة وان الروح الأدبية الصحيحة غير ممكنة بلا دين."

ومن هنا يتضح لنا ان للدين الأثر الفاعل في تقويم النفس البشرية نحو ما هو صحيح حيث ان الدين ينهي عن كل ما هو فاحش وغير مرضي لله وللناس جميعاً. وان الدين الإسلامي بطبيعته الحال ينهي عن أي عمل لا يرضي الله والناس وينهي عن القيام بالجرائم التي لها مساس بحياة الأفراد^(١).

١ - د/نشأت أكرم إبراهيم " علم النفس الجنائي " مطبعة المعارف - بغداد ١٩٧٠م - ص ١٥ .

فهرس الكتاب
فهرس الكتاب الأول

الباب الأول : ماهية علم الإجرام	٧٢ - ٤
الفصل الأول : التعريف بعلم الإجرام وموضوعه	٤
المبحث الأول : التعريف بعلم الإجرام وأهميته	٥
المبحث الثاني : طبيعة علم الإجرام ونطاقه	١٢
المبحث الثالث : موضوع علم الإجرام	١٨
الفصل الثاني : علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى	٢٦
المبحث الأول : فروع علم الإجرام	٢٦
المبحث الثاني : علاقة علم الإجرام بالعلوم الجنائية الأخرى	٣٠
المبحث الثالث : تطور علم الإجرام	٣٥
الفصل الثالث : أساليب البحث في علم الإجرام	٤٣
المبحث الأول : أساليب البحث الفردية	٤٦
المبحث الثاني : أساليب البحث الجماعية	٥٩
الباب الثاني : النظريات العلمية في تفسير الظاهرة الإجرامية	١٢٤ - ٧٣
الفصل الأول : الاتجاه الفردي في تفسير الظاهرة الإجرامية	٧٤
المبحث الأول : نظرية لمبروزو	٧٤
المبحث الثاني : نظرية فرويد (مدرسة التحليل النفسي)	٨٤
الفصل الثاني : الاتجاه الاجتماعي في تفسير الظاهرة الإجرامية	٨٩
المبحث الأول : نظرية دور كايم " النظرية اللامعيارية	٨٩
المبحث الثاني : نظرية التفكك الاجتماعي	٩٣
المبحث الثالث : نظرية الاختلاط الفاصل	٩٧
المبحث الرابع : نظرية تصارع الثقافات	٩٩
المبحث الخامس : النظرية الاقتصادية	١٠٢

١٠٦	الفصل الثالث : الاتجاه التكاملي في تفسير الظاهرة الإجرامية
١٠٧	المبحث الأول : نظرية أتريكو فيري
١١٤	المبحث الثاني : نظرية الاستعداد الإجرامي " دي توليو "
١٢٢	المبحث الثالث : التفسير الإسلامي للسلوك الإجرامي
١٨٣ - ١٢٥	الباب الثالث : عوامل الإجرام
١٢٦	الفصل الأول : عوامل الإجرام الداخلية
١٢٦	المبحث الأول : الوراثة وتأثيرها على الإجرام
١٣٢	المبحث الثاني : السلالة
١٣٦	المبحث الثالث : النوع
١٤٠	المبحث الرابع : السن
١٤٤	المبحث الخامس : المرض
١٤٤	المطلب الأول : الأمراض العضوية
١٤٦	المطلب الثاني : الأمراض العقلية
١٥٢	المطلب الثالث : الأمراض العصبية
١٥٣	المطلب الرابع : الأمراض النفسية
١٥٥	المبحث السادس : تعاطي الخمر والمخدرات
١٥٨	الفصل الثاني : عوامل الإجرام الخارجية
١٥٨	المبحث الأول : العوامل الطبيعية
١٦٣	المبحث الثاني : العوامل الاجتماعية
١٦٣	المطلب الأول : الأسرة
١٧٥	المطلب الثاني : المدرسة
١٧٨	المطلب الثالث : العمل
١٨٢	المطلب الرابع : الأصدقاء
١٨٤	المبحث الرابع : العوامل الثقافية
١٨٤	المطلب الأول : التعليم

المطلب الثاني : وسائل الإعلام	١٨٨
المطلب الثالث : التقدم العلمي والتكنولوجي	١٩٥
المطلب الرابع : الدين	٢٠٨
فهرس الكتاب	٢١٠